بسم الله الرحمن الرحیم

فتاوی مظهریه

پښتو

جلد (۳)

دارالافتاء جامعه
مظهرالعلوم حنفیه
کلی وردګ بادغیس افغانستان

Scanned with CamScanner

	اجمالی فهرس	
	کتاب البیوع	۲۰
	کتاب الربواو کتاب الحوالة	۶۱
	کتاب الوکالة کتاب الشهادة	۶۴
	کتاب الدعوی والقضاء	۶۹
	کتاب الشرکةوالمضاربة	۱۰۸
	کتاب اللقیط واللقطه	۱۳۶
	کتاب الهبة	۱۴۲
	کتاب الاجارة	۱۴۵
	کتاب الشفعة	۱۷۵
	کتاب المذارعة	۱۷۹
	کتاب الغصب	۱۹۵
	کتاب الوقف	۱۹۸
	کتاب الصیدوالذبائح	۲۰۸
	کتاب الاضحیة	۲۱۶
	کتاب الحظروالاباحة	۲۷۹

Scanned with CamScanner

	کتاب الرهن	۴۲۱
	کتاب الفرآئض	۴۳۱
	تفصیلی فهرس	
	کتاب البیوع	۲۰
۵۵۰	بیع الوفأ رواده که ناروا؟	۲۰
	مایتعلق بالبیع الصحیح	۲۱
۵۵۱	د مردار سوي حیوان هډوکی خرڅول	۲۱
۵۵۲	دُ کاندارڅخه شیان وړل بیله معلومولودَ قیمت دَ شیانو	۲۲
۵۵۳	د غیرمنقول خرچه ول ترقبضي مخکي ؟	۲۴
۵۵۴	ایا دابیعه شرا ماباع بأقل مماباع نه ده؟	۲۵
۵۵۵	د لَو په حال کې دغنمو خرڅول	۲۷
۵۵۶	په پورشی ګران ورکول	۲۸
	مایتعلق بالبیوع الفاسدة	۳۰
۵۵۷	دوزن په شرط رانیول اوبیادوزن کولوبغیرخرڅول	۳۰
۵۵۸	ترذبح کولو مخکي دپوسه اعضاء خرسول	۳۴
۵۵۹	چی ثمن اویامده مجهوله وی نوبیع	۳۵

Scanned with CamScanner

۵۶۰	کپړه را خرڅه کړه زیادت یی ستا	۳۷
۵۶۱	دبیشتانو خرڅول؟	۳۸
۵۶۲	بیع مؤجل معجل کړڅول اوثمن کمول	۴۰
	مایتعلق بالبیع الباطل	۴۲
۵۶۳	دنمونی په توګه یوشی خرڅول	۴۲
	مایتعلق بالاقالة	۴۴
۵۶۴	چی هګی خرابه وه خپړی نوبیرته روپی واپس کول	۴۴
۵۶۵	که عیبجنه مبیعه خرڅه بیا رجوع بالنقصان؟	۴۵
۵۶۶	د عیب بیانولو پرته دشئ د خرڅولو حکم	۴۶
۵۶۷	شراء ماباع باقل مماباع یوصورت	۴۸
	مایتعلق بالقرض	۵۰
۵۶۸	یوه کاسه اوړه په قرض	۵۰
	په قرض کی مدة او وخت	۵۳
۵۶۹	دپوروړی کس جهاد او حج کول	۵۵
	مایتعلق بالصرف	۵۷
۵۷۰	□کالداری په افغانیو بدلول یوطرف قبض□	۵۷

Scanned with CamScanner

	باب المتفرقات	۵۸
۵۷۱	ایډوانس اوبیانیه اوټپی خوړل	۵۸
۵۷۲	بیع المنقول قبل القبض لایجوز	۵۹
	کتاب الربوا	۶۱
۵۷۳	بیسم شرکت وایي چې 100 ،افغاني جمع کړی تاسوته 100 ،اضافه درکول کیږی داخوبه سود نه	۶۱
	کتاب الحوالة	۶۲
۵۷۴	صرافي یابانګ په حواله باندی روپی غواړی	۶۲
	کتاب الوکالة	۶۴
۵۷۵	دوکیل بالشرآء څخه دوکالت پیسی ورکیدل	۶۴
۵۷۶	د وکیل عام دمؤکل دښځي دطلاق مسئله	۶۵
	کتاب الشهادة	۶۶
۵۷۷	شاهدان دعقل راجح دي ترجنون	۶۶
۵۷۸	که دشاهد شاهدی هیره وی	۶۸

Scanned with CamScanner

	کتاب الدعوی والقضاء	۶۹
۵۷۹	امارت اسلامي چی کوم مالیات اخلی	۶۹
۵۸۰	دمال دکمیدلوپه صورت کی دموټروان څخه تاوان اودضمان شرط لکول دبل په ځمکه کی چی لار جوړه کړی	۷۴
۵۸۲	پرسامان وړونکی باندی دسامان دهلاکت ضمان	۷۸
۵۸۳	دمرافعي دقاضي فیصله مخکي ترابتدائیه	۷۹
۵۸۴	دقاضي دفیصلي بیا ن مخکي تردسخط اوابلاغ	۸۰
۵۸۵	ضمان ددوکان پر مزدور	۸۱
۵۸۶	زماپه ځمکه کی اوبه تیره وی	۸۳
۵۸۷	له شپږ دیرس کالوبعد دعوه غیر مسموع ده	۸۴
۵۸۸	که قدیم مخالف له شرعی څخه وی	۸۶
۵۹۰	په مملوکه مځکه کي حریم	۸۷
۵۹۱	په مبیعه کي عیب	۸۸
۵۹۲	د غلا په دعو ه کي دقیمت ذکر	۹۰
۵۹۳	بائع اومشتری تر منځ اختلاف	۹۲
۵۹۴	که صحیح تقسیم نه وي سوي نودوم واری تقسیم	۹۵
۵۹۵	په اکراه سره دبل مال هلاکول	۹۷

Scanned with CamScanner

۵۹۶	که بعضي دعوه کوي چي خاوند طلاق معلق کړی ده،اوبعض ددی په خلاف وی	۹۸
۵۹۷	ایا دخوندو دعوه دمیراث له ۱۵ کلو بعداوریدل کیږی	۱۰۱
۵۹۸	که خروړي سپی یو څوک وداړي	۱۰۳
۵۹۹	که کوچنی پرداسی کار امرکړل شی چی دی یی نشی کولای نوتاوان	۱۰۵
	کتاب الشرکة والمضاربة	۱۰۸
۶۰۰	مشترکه مځکه کي بي اجازي ابادي کول	۱۰۸
۶۰۱	ومضارب ته درب المال داشرط چي مال زه درته رانیسم	۱۱۰
۶۰۲	که یوشریک کار کړی وی اوبل نه وی کړی	۱۱۱
۶۰۳	مضاربت په عروضواوحیوان کی	۱۱۲
۶۰۴	مضارب د مضاربت پیسې په مضاربت ورکول	۱۱۴
۶۰۵	په مضاربت کي دنفعي تعین	۱۱۵
۶۰۶	مضاربت څه ته وایي؟	۱۱۶
۶۰۷	یوشریک دبل بی اجازی خپله حصه دمځکی خرڅولای سی	۱۱۸
۶۰۸	په مضاربت کی مصارف پرچادی	۱۲۰
۶۰۹	په ګډویش کی حج وغیره کول	۱۲۱
۶۱۰	دمزدور ګټه دهغه شخصی ملک ده	۱۲۲

Scanned with CamScanner

۶۱۱	که دیوه شریک په بل شریک حساب وي	۱۲۴
۶۱۲	که مشر ورور اوکشر ورور اودمشر وروزامن کټلي کټه تقسیم	۱۲۶
۶۱۳	دمضاربت بیان ۱ جزء	۱۲۸
۶۱۴	که دیوه لطرفه عمل اودودکان وي اودبل شمسیاني وي نوداشرکت صحیده کیا	۱۲۹
۶۱۵	مشترکه ځمکه خرڅول	۱۳۲
۶۱۶	مضارب خپل مال اخیستلي سي کیا	۱۳۵
	کتاب اللقیط واللقطه	۱۳۶
۶۱۷	دپیداشوي شي مسئله	۱۳۶
۶۱۸	دلقیط څخه سترکول	۱۳۸
۶۱۹	تیران اولرګی چی اوبه یی راوړی	۱۴۰
	کتاب الهبة	۱۴۲
۶۲۰	پلارپه ژوندکی یوځوی ته ځمکه هبه کړل	۱۴۲
	کتاب الاجارة	۱۴۵
۶۲۱	کتا بونه په کرایه ورکول	۱۴۵
۶۲۲	دخرچ شوي سرای کرایه دچاحق ده	۱۴۶

Scanned with CamScanner

۶۲۳	باغ دري کاله په اجاره ورکول	۱۴۷
۶۲۴	شریک سرای کي داوسیدلو حکم	۱۴۹
۶۲۵	مځکه په حصه په اجاره ورکول	۱۵۰
۶۲۶	مځکه په نیمی ورکول دابادېد و په بدل	۱۵۱
۶۲۷	د مزدور دکارپه وخت کي نفل	۱۵۴
۶۲۸	په لائسنس جو ړولو باندي مزدوري اخستل	۱۵۶
۶۲۹	په حج عن الغیر باندی دأجرة اخیستلو مکمل تحقیق	۱۵۸
۶۳۰	دلندي رشقي یاشپیشتی خرڅول	۱۶۱
۶۳۱	که اجیر مشترک لیږکار وکړي له باقی منعه وکړي نواجرة	۱۶۳
۶۳۲	مروجه اجاره دباغ بي له شرعي حیلي جایزنه ده	۱۶۵
۶۳۳	باغ د درو کلولپاره اجاره کول	۱۶۸
۶۳۴	که د مزدور روپئ نه ورکوی نو ایادامزدور خپل حق اندازه مال ځنی غلاکولای سی کیا	۱۶۹
۶۳۵	که شرط کړي چي میوي به په ونو }په درختو{پاته وي	۱۷۲
	کتاب الشفعة	۱۷۵
۶۳۶	د شفیع طلب خصو مة کي تاخیر	۱۷۵
۶۳۷	دشفعي دعو دغائب	۱۷۶

Scanned with CamScanner

۶۳۸	اسباب دشفعي دري دی	۱۷۸
	کتاب المزارعة	۱۷۹
۶۳۹	مځکه په شراکت کرل	۱۷۹
۶۴۰	امبارپربزکر ده اوکه په خاوند دزمکی	۱۸۰
۶۴۱	دمستا جرومالک ته مځکه مذارعت ورکول	۱۸۱
۶۴۲	کښتګری جائزده	۱۸۲
۶۴۳	دمزارعت اقسام صحیح اوفاسد	۱۸۵
۶۴۴	دمرعي اوموات ځمکی اوغیره په هکله معلومات	۱۸۹
۶۴۵	دخپل ځمکي بزګري اوحاصلات	۱۹۳
	کتاب الغصب	۱۹۵
۶۴۷	دمغصوبي زمکي حاصلات؟*	۱۹۵
	کتاب الوقف	۱۹۸
۶۴۸	له وقف رجوع کول	۱۹۸
۶۴۹	پر مشترکه مځکه مسجد جو ړول	۱۹۹
۶۵۰	د مسجد په احاطه اوحدود کي د امام د پاره کور جو ړه ول	۲۰۰
۶۵۱	زکوة په روپو دمسجد تعمیر جوړول ..اوحیله؟	۲۰۲

Scanned with CamScanner

۶۵۲	دخرابه مسجدسامان	۲۰۴
	کتاب الصیدوالذبائح	۲۰۸
۶۵۳	دشکونِ(خارپشت (غوښه حلاله ده که یا	۲۰۸
۶۵۴	که دحیوان دمرګ اوزوند معلوم نه وی اوذبح یی کړی	۲۱۲
۶۵۵	دشیعه ګانوذبیحه	۲۱۴
۶۵۷	دښځی ذبیحه	۲۱۵
	کتاب الاضحیة	۲۱۶
۶۵۸	دقرباني عمر پوره وي اوغاښونه نه وی	۲۱۶
۶۵۹	داضحیه ذبح په مزدوري	۲۱۷
۶۶۰	څرمن دخرڅولو حکم	۲۱۹
۶۶۱	داضحیه څرمن ،پوست ،خپله استعمالول	۲۲۰
۶۶۲	په غوایی) بقر(کي شرکاء اته نفره	۲۲۲
۶۶۳	قربانی په شریکانو کي یو سړی مړ سو	۲۲۳
۶۶۴	دقربانی په ورځو کی مړسواوقربانی یه پاته سو	۲۲۵
۶۶۵	دقربانی دحیوان غاښونه	۲۲۶
۶۶۶	دانسان له مرګه ورسته پر اولادونوباندي اختری	۲۲۷
۶۶۷	پرموټراوموټرسائکل اختری کول	۲۲۹

Scanned with CamScanner

۶۶۸	پر صبی اولیونی باندی اخترکول	۲۳۰
۶۶۹	دقرباني پوسه په نس.کي بچي وي	۲۳۲
۶۷۰	په غوایی کی حصه باندی دمیت اختری کول	۲۳۴
۶۷۱	ده مړی لپاره اختری کول	۲۳۵
۶۷۲	داضحیه قضاء راوړل	۲۳۶
۶۷۳	که وکیل ته داختري لپاره روپی ورکړل سي هغه زیاتي یاکمي سي	۲۳۷
۶۷۴	دمجاهد پراسلحه باندی اختری	۲۴۱
۶۷۵	دغلاسوی حیوان قربانی	۲۴۲
۶۷۶	دپاکستانی قربانی په افغانستان کي	۲۳۳
۶۷۷	د حاملي اوبرالبي حیوان د اضحیي حکم	۲۴۵
۶۷۸	پربښځه باندی دولورپه وجه اختري	۲۴۷
۶۷۹	که په سراي کی زیا ته کوته وه نواضحیه	۲۴۸
۶۸۰	بښځه باندي اضحیه چي څه لږ سره زر او یو څه پیسې ولري	۲۴۹
۶۸۱	دوینښتانو او نوکانو کمول داخترپه ورزوکی	۱۵۲
۶۸۲	دکرایي په سراي کی اوسیدي نواضحیه	۱۵۴
۶۸۳	دقربانی دحیوان شیدی وغیره استعمالول څنګه دی	۲۵۵۵
۶۸۴	دانسان له مرګه ورسته پر اولادونوباندي اختری	۲۵۷

Scanned with CamScanner

۶۸۵	داضحیه غوږچی پری وی نوقربانی	۲۵۹
۶۸۶	د بندي د اختري حکم	۲۶۲
۶۸۷	پر صبی) کچني (با ندي اضحیه	۲۶۳
۶۸۸	عمرو ۱۰ قربانی ذبح کړي او دا معلومه نه ده	۲۶۶
۶۸۹	دقرباني حیوان عمر؟*	۲۶۸
۶۹۰	که حیوان کوچني غوڑونه نو قرباني؟ اوددلبند خوراک څنګه ده	۲۶۹
۶۹۱	داضحیه یویادوه تیان نه وي	۲۷۱
۶۹۲	اضحیه تروکالت په زایاتوپیسورانیول اوقربانی	۲۷۲
۶۹۳	دپلار اوځامنود ګډویش لکبله اضحیه	۲۷۶
	کتاب الحظروالاباحة	۲۷۹
	باب الاکل والشرب	۲۷۹
۶۹۴	واده اوکوزدي ډوډي ته تلل چی هلته منکرات وی	۲۷۹
	میلمه دسترخوان څخه چاته څه ورکولای سی	۲۸۱
۶۹۵	تردوډی خوړلو ورسته ګوتی څټل	۲۸۴
۶۹۶	بعضی خلګ ډوډی ته لاس ټول نه فریولی خالی ګوتی یا یو لاس	۲۸۴
۶۹۷	په لځ سر ډوډی خوړل	۲۸۵
۶۹۸	دښځي لپاره دژاولوژو ولوحکم	۲۸۶

Scanned with CamScanner

۶۹۹	□دبوینو غوشو خوراک□	۲۸۷
۷۰۰	دشي حلالول دامیر دراتلو لپاره یا دمېلمه لپاره څه حکم لري	۲۸۸
۷۰۱	اورږه خوړل روادی	۲۹۰
	باب السلام والمصافحة	۲۹۱
۷۰۱	فاسق ته سلام اچول	۲۹۱
۷۰۳	دلاس ومُچولوتفصیل	۲۹۳
۷۰۴	دجنابت په حالت کښی سلام مصافحه روغبړکول	۲۹۵
۷۰۵	دنیم سلام حکم	۲۹۶
۷۰۶	داذان پروخت سلام اچه ول یادبل دسلام جواب ورکول	۲۹۸
۷۰۷	په واټساپ او مسنجر کې د لیکلي سلام ځواب	۲۹۹
۷۰۸	په یوه لاس روغبړ کول	۳۰۱
۷۰۹	دسلام په جواب کی علیکم السلام ویل	۳۰۳
۷۱۰	کافرته سلام کول جایزدی کنه	۳۰۴
۷۱۱	د تلفون دسلام جواب	۳۰۵
	باب الحجاب	۳۰۷
۷۱۲	دلیور څخه ستر(پرده) کول	۳۰۷
۷۱۳	دښځی تلا وت اوریدل	۳۰۸

Scanned with CamScanner

۷۱۴	دښځوزیارت ته تلل	۳۱۱
	باب اللباس	۳۱۶
۷۱۵	د قمیص یوه مخصوصه طریقه شرعاً)	۳۱۶
۷۱۶	استعمال سوی لیلامی جامی	۳۱۸
	باب خصال الفطرة	۳۱۹
۷۱۷	(دبیري شرعي حکم:	۳۱۹
۷۱۸	کچنی هلک اوصبی له مورہ مختون یعنی سنت فیداشو	۳۲۰
۷۱۹	ده زیرناف دویښتانو دصفایی حدځومره دی	۳۲۲
۷۲۰	ده زیرناف صفایی په هره هفته کښی	۳۲۴
۷۲۱	بهتره خبره داده چه په ماشین اوچاړه سره صفاسی	۳۲۵
	باب استعمال الذهب والفضة	۳۲۶
۷۲۲	دسرور او سپینو زرو قلم	۳۲۶
	باب الحقوق	۳۲۷
۷۲۳	واده سوی شځه شرعا په څونه وخت کی دمور اوپلار	۳۲۷
۷۲۴	ایامیرمن دپلار کره بی له اجازی تللای سی	۳۲۹
۷۲۵	کونډه دخپل اختیارده	۳۳۱

Scanned with CamScanner

۷۳۶	دشځی دوا پر خاوند واجبه ده	۳۳۲
	باب التداوی والمعالجات	۳۳۶
۷۲۷	د ناپوه داکتراوطبیب په دوایی مریض مړشو	۳۳۶
۷۲۸	تر قرآن کریم لاندي وتل	۳۳۷
	باب المعاصی	۳۴۱
۷۲۹	اسقاط د حمل جائزدی که یا	۳۴۱
۷۳۰	جعلي نوټ چلول	۳۴۴
۷۳۱	چیرته چی دقران دپاڼو بی عزتي کیږي هلته کار کول	۳۴۶
۷۳۲	درندې خانه په تعمیرکی کارکول	۳۴۷
۷۳۳	دسګریټو ځکولو په وقت کی بسم الله ویل څه حکم لری	۳۴۰
۷۳۴	په مسجد کي قران کریم ویل چي لمونځ کونکی	۳۵۱
۷۳۵	*اسقاط الحمل*	۳۵۲
	باب التصاویر	۳۵۶
۷۳۶	(دبتانوخرڅول اورانیول	۳۵۶
۷۳۷	په فیسبوک یاواټساف وغیره باندی تصویرونه لیږل حرام دی	۳۵۷
	باب الغناءوالملهی وآلات الموسیقی	۳۶۰

Scanned with CamScanner

۷۳۸	(دنیټ اونورومعاصرو آلاتوپه ذریعه خریدوفروخت؟)	۳۶۰
۷۳۹	دمسجد په بجلی باندي مبائل چارجول	۳۶۲
۷۴۰	(موبائل ته ویډیوګانې وراچول، أجرت	۳۶۳
۷۴۱	په موبائل کی ثبت سوی قرآن شریف ته بی اودسه لاس ورورړل	۳۶۴
	باب التهاجروالتقاطع	۳۶۷
۷۴۲	دمرغانو او چوغکو ساتل په قفص کښی	۳۶۷
	باب الموالات مع الکفاروالفسقة	۳۶۹
۷۴۳	د فا سدي اداری عسکرچی تسلیم شي	۳۶۹
۷۴۴	دهندوانواوسیکانوسره معامله کول	۳۷۰
	باب مایجوزومالایجوز	۳۷۲
۷۴۵	مور اوپلار ته نصیحت	۳۷۲
۷۴۶	د قران شریف آیاتونه پردیوال لیکل	۳۷۳
۷۴۷	دخالو نودلري کولوحکم	۳۷۴
۷۴۸	تبنی) څوک په ځوی والی نیول اودځوی والی دپاره ورکول	۳۷۵
۷۴۹	دجنابت په حالت کی نوکان اووربښتیان کاټول	۳۷۸
۷۵۰	دقران شریف مچه ول	۳۸۰
۷۵۱	دحمل په زمانه کښي وطی	۳۸۱

Scanned with CamScanner

۷۵۲	په پروتو دقران تلاوت	۳۸۲
	باب الاشتات	۳۸۳
۷۵۳	دبیرغ دثبوت مسئله	۳۸۳
۷۵۴	دخالولیری کول	۳۸۷
۷۵۵	دغرونودرختی اوبوتی وړل	۳۸۹
۷۵۶	دکربوړی په مرګ باندی سل نیکی	۳۸۹
۷۵۷	چرګان په ګرمو اوبو کی نونجس	۳۹۱
۷۵۸	دچا پر کمبله نوکان پریکول	۳۹۲
۷۵۹	دجنتیانو ژبه کمه ده مثلا عربی که پشتو که فارسی	۳۹۲
۷۶۰	داختر په ورځ هدیرته تلل څنګه ده	۳۹۴
۷۶۱	دټپی اوڅاه تر منځ به څونه فاصله وي؟*	۳۹۷
۷۶۲	دقران کریم پانی په لرګی او خاشه اړول	۳۹۸
۷۶۳	ناپوه ډاکتربايد منعه سی	۳۹۹
۷۶۴	کوچنیان بی اودسه قرآن مسه کولای سی	۴۰۱
۷۶۵	دبائع اومشتری دواړوڅخه دلالی اخیستل	۴۰۲
۷۶۶	ایادلالی جائزه ده	۴۰۳
۷۶۷	زړي ورقی دقران شریف اودکتابو	۴۰۵

Scanned with CamScanner

۷۶۸	دشځه له پردیو خلګو سره خبری	۴۰۶
۸۶۹	پخپله مځکه کښی ځاه وکاړی دبل دځاه اوبه راجذب کړی	۴۰۸
۷۷۰	دسترګو تورول شرعاځنګه ده	۴۱۱
۷۷۱	لور وسپین ږري ته ورکول؟	۴۱۲
۷۷۲	په لاؤډ سپیکر کښی بغیر ده ضرورت ځخه تلاوت کول	۴۱۳
۷۷۳	اپه خپله مځکه کی اوربل کړی اودبل مځکی ته ورسیدی نوضمان	۴۱۶
	کتاب الرهن	۴۲۱
۷۷۴	مروجه ګروي او دهغې حکم	۴۲۱
۷۷۵	پر ګرو سوی شي باندي نفعه اخیستل؟	۴۲۲
۷۷۶	په رهن کی پرګروسوی شی باندی فائده اخیستل جائزده که یا	۴۲۷
	کتاب الفرآئض	۴۳۱
۷۷۷	د ورونو په مال کي د خو یندو د حق مسئله	۴۳۱
۷۷۸	که پلاراوځوی یوځای مړه سی تقدیم اوتاخیر نه وی معلوم نومیراث	۴۳۲
۷۷۹	که منکوحه ځوک قتل کړی نوپه دیت کی دخاوندحق	۴۳۵

Scanned with CamScanner

کتاب البیوع

بیع الوفأ روادہ کہ ناروا؟

ألإستفتاء؟مفتي صاحب بیع الوفأ روادہ کہ ناروا کہ یوخہ تفصیل لپارہ دعوامو پوهولو لپارہ ورکړي؟

الفتوی بعون الله تعالی،

محترمہ وروره قاضی خان لیکی چی اکثرمشائخو ویلی دی چی بیع الوفأ ناروادہ اوحکم درهن لري اوربأ یاسودته یوحیلة دہ، خوقاضي خان لیکی چی صحیح دادہ بیع الوفأ کہ په دغه لاندو شرائطوسره روادہ کہ نه وی نو ناروادہ) اول (لفظ دبیع به وایی یعنی دغه باغ ما په تاباندی خرڅ کړو بیع الوفأ یابیع جائزہ به نه وایی) دوم(په وخت دعقد کشی به شرط دفسخه کولو به نه لګوی) دریم(اخستونکی اوخرڅ کونکي به دواړه عقد لازم ګنې اونیت به یی دخرید اوفروخت وي) څلورم(کله چی بیع یامعامله پوره سی بی له شرط څخه ـ وروړسته به بیاوعده سره وکړي چی زه روپی درکړم ته به ځمکه بیرته راکوي نو دا وعده سوه او وفاورباندی لازمه ده لپاره دحاجة دخلګو)پنځم(په قواله کی باید اذن بالانتفاع ولیکل سی ترڅوله اختلافه خارج

Scanned with CamScanner

سی حاصل داچه که سخت ضرورت ونه لري بيع الوفأ دنه کوی اوکه يی ضرورة وی نو بايد ديوفقيه عالم په مخکی بيع الوفأ وسی ترڅوله فسادبچ سی

کماقال في القاضي خان علي هامش الهنديةج2ص164واختلفوا في البيع الذي يسميه الناس بيع الوفأ أوبيع الجائز قال اكثرالمشائخ :منهم السيد الامام أبوشجاع والقاضي الامام أبوالحسن علي السفدي حكمه حكم الرهن ...والصحيح أن العقدالذي جري بينهما ان كان بلفظ البيع لايكون رهنا ثم ينظران ذكرا شرط الفسخ في البيع فسدالبيع وان لم يذكر ذالک في البيع وتلفظا بلفظة البيع بشرطالوفأ اوتلفظ بالبيع الجائز وعندهما هذالبيع عبارة عن عقدغيرلازم فكذالک .وان ذكرا البيع من غيرشرط ثم ذكرالشرط علي وجه المواعدة جاز البيع ويلزمه الوفأ بالوعد لان المواعدة قدتكون لازمة لحاجة الناس

کتبه مفتی ابو انعام رقیب الله خادم الاسلام من زابل مرکز الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲ربیع الاول(۱۵)هق

مايتعلق بالبيع الصحيح

د مردار سوي حيوان هډوکی خرڅول

الاستفتاء=مفتی صاحب دی مردارسوي حيوان هډوکي خرڅول يا رانيول روادی اوکه ندي روا

الجواب بعون الله حامدا ومصليا

Scanned with CamScanner

په مسئوله صورت کي دی مردار سوي حيوان هډوکي رانيول ياخرڅول جائز دي که څه هم بدبوی يه وی

کما فی الهدایه ج۳ ص۵۵

ولابأس ببيع عظام الميتة وعصبهاوقرنها

الی قولهوالانتفاع بذلک کله لانهاطاهرة لايحلها الموت لعدم الحياة

لما قال فی قاضيخان علی هامش الهند يه ج۲ ص۱۳۳

وبيع جلود الميتات باطل اذالم يکن مذبوحة اومدبوغة ويجوز بيع عظامها وعصبها وصوفه 'وقرنها

کذافی ملتقی الابحر شرح مجمع الانهر ج۳ ص۸۶= کذافی تبيين الحقا ئق ج۴ ص۳۷۷ = کذافی محموديه ج۱۶ ص۳۷= کذافی کفايت المفتی ج۹ ص۲۵۵ = کذافی احسن الفتاوی ج۶ ص۴۸۲

کتبہ مولوی محمد یاسر: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر
تاریخ ۱۴۴۲ جمادی الاول (۲۰) مق

دُ کاندارڅخه شيان وړل بيله معلومولودَ قيمت دَ شيانو

الاستفتاء: السلام عليکم ورحمة الله وبرکا ته مولوي صاحب ! که يوچاله دُ کاندارڅخه شيان وړل بيله معلومولودَ قيمت دَ شيانوڅخه بيايوه مياشت يا کال وروسته حساب ورسره کوي. يايوڅوک ودُ کاندارته پيسي کښيږدي بياحاجت بعدالحاجة شيان ځيني وړي بيله معلومولودَ قيمت دَ شيانوڅخه

Scanned with CamScanner

بیامیاشت بعدمثلایاکال بعدحساب ورسره وکړي نوآیادا دَ شریعت له نګاه څخه جوازلري اوکه نه ؟ بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُولِهِ الکَرِیمِ وَعَلی اٰلِه وَاَصحَابِه اَجمعِین

اما بعد :محترمه ! په مسئوله صورت کي دغه بیع اومعامله په نیزدَ متاخرینوفقهاؤُ دَ احنافوجوازلري په دي شرط چه متبایعین) دوکاندار اواخستونکي (داوفهموي چه دااخستل په سعر)نرخ(دبازار باندي ده اودبازارنرخ اوقیمة په معلوم معیارسره منضبة وي نو دغه معامله بیع ده اوپه اصطلاح دَ فقهاؤُ کي په بیع بالاستجرارسره بلله کیږي نوشرعااستحسانا جائز ده ،

لمافي الدر المختار علی هامش رد المحتار مَا یَستَجِرُهُ الإِنسَانُ مِن البَیَّاعِ إِذَا حَاسَبَهُ عَلَی أَثمَانِهَا بَعدَ استِهلَاکِهَا جَازَ استِحسَانًا .ج،۴،ص) ۵۱۶(

وفي البحوث. :امابیع الاستجرارفهوماخوذمن قولهم استجرالمال. اذا اخذه شیئافشیئا،وهوفي اصطلاح الفقهاء المتاخرین ان یاخذ الرجل من البیاع الحاجات المتعددة شیئا فشیئادون ان یجري بینهمامساومة اوایجاب وقبول في کل مرة.والا ستجرارعلی نوعین الاول الاستجرار بثمن مؤُ خروالثاني الاستجراربمبلغ مقدم ص) ۵۸(

Scanned with CamScanner

و في بحرالرئق ان كان البائع لايبين ثمن البضاعة عند كل اخذ ولكن المتبايعين تفاهمابان الاخذيكون على سعرالسوق،وسعرالسوق منضبط بمعيارمعلوم لايقع الا ختلاف في تحديده،فالصحيح ان البيع ينعقدايضاعندكل اخذ، ،ج،۵، ص) ۲۵۹(وفي الموسوعة الفقهية الكويتية وَبَيْعُ الاِسْتِجْرَارِ :أَخْذُ الْحَوَائِجِ مِنَ الْبَيَّاعِ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَدَفْعُ ثَمَنِهَا بَعْدَ ذَلِكَ /9) 43)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجیدامیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الثانی(۲۷)مق

د غیرمنقول خرچه ول ترقبضي مخکي ؟

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! ماله يو چا سراى په شل لكه روپي واخيست څورلس لكه روپي مي وركړلي شپږ لكه دوي مياشتي ورسته وركوم خوسراى يي ماته په قبضه اوتصرف كي نه ده راكړى اوس پوشتنه داده ايا زه دغه سرائ اومبيعه ترقبضي اوتصرف مخكي خرچه ولائ شم اوكه نه ؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْن

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت كي په بيع دغيرمنقول كي لكه مځكه ، دوكان او سراى د ابوحنيفه او ابويوسف رحمهما الله تعالى په قول د جايداد

Scanned with CamScanner

خرڅول تر تسليمی دمخه جايز دي. خوپه دي شرط چي عقد اوسوداپه صحيح طريقه سره وشي

لما في بدائع الصنائع) وَأَمَّا (بَيْعُ الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَجَائِزٌ عَنْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ اسْتِحْسَانًا(181 /5)

وفي البناية شرح الهداية فإن بيع العقار قبل القبض جائز على قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله(353 /7) .

وفي الفتاوى الهندية وَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَيَصِحُّ لِأَنَّ بَيْعَ الْعَقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ عِنْدَهُمَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ (109 /3) .كذافی" البحرالرائق ج 6:،ص126 :.

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوالعاصم ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر طہیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الثانی(۸)ھق

ایا دابیعه شرا مباع بأقل مماباع نه ده؟

ألإســـــتفتاء؟محترم مولوي صاحب :عالم ګل په باران باندی وړه خرڅ ګړو ګونی په ۶۵۰۰ باندی او روپی يی ورکړي باران هغه وړه قبض کړو، بيا باران هغه وړه وسردارخان ته دکال په وعده ورکړو بيا عالم ګل چی دوکانداره ده له سرداره وړه تر هغه آرزانه واخيستل کوم چی وسردارته په وعده

Scanned with CamScanner

ورکړسوي ؤنو اېا داخو به شراء ماباع بأقل مماباع نه وي؟المستفتی مولوي عبدالجبارشاجوي

الفتـــوي بعون الله تعـالي

محترمه وروره :دغه مذکورة بیع په هغه وخت کي رائحي چی قبل نقد الثمن وي یعني چی روپی بائع نه وي قبض کړي او دلته خویی روپی بائع چی اولني بائع ده قبض کړي دي او آخرني مشتري هم ده

اوبل داچی له هغه چا څخه یی ارزانه واخلی چاته چی هغه شی په پور ورکړی وي دلته خو بائع اول چاته شی په پور نه دی ورکړی اوسودا یی هم له دریم سړي سره کړي ده ؛لهذا دا بیع جائز ده

كمافي ردمختار ج4ص128

وفسد شراء ماباع بنفسه أوبوكيله....بالأقل من قدرالثمن الأول - وقال ابن عابدين) قوله من الذي اشتراه (متعلق بشراء وخرج به ما لوباعه المشتري لرجل أو وهبه له أو أوصي له به ثم اشتراه البائع الأول من ذالک الرجل فإنه يجوز لان اختلاف سبب الملک كإختلاف العين

Scanned with CamScanner

زيلعي ولوخرج عن ملك المشتري ثم عاد إليه بحكم ملك جديد كإقالة أوشراء .... فشرأ البائع منه بأقل جائز.

كتبه مفتی ابو العامر نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی عبد المجید امیر ومفتی عبد الرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبد الظاهر ظهیر

د لَو په حال کې دغنمو خرڅول:

الاستفتاء :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب !د ژيړو غنمو چې د لَو وړ) قابل (وي په ولاړ حالت کې چې ربيل شوي نه وي، پلورل ځنګه دي؟او پر همدې حالت ديوچا کې شريکول ځنګه دي؟بينواتوجروا.

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْن

.اما بعد:محترمه !د ژيړو غنمو چې د لَو وړ) قابل (وي په ولاړ حالت کې چې ربيل شوي نه وي غيرله غنموپه نقدو اونورواجناسو اخستل اوخرڅول جائز اوروا دي،دغه رنګه ديوچا کې شريکول هم جائزدي،څه قباحت نه لري؛ ځکه دغه غنم په وړې کي داسي دي لکه نور اموال متقومه په هغوی کي شراکت صحيح ده نو دلته هم ظاهراځه مشکل کې نشته.

Scanned with CamScanner

لمافي درر الحكام في شرح مجلة الأحكام وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا بِغَيْرِ جِنْسِهَا صَحِيحٌ)۱ /۱۸۲(

وفي الهداية لأنه إنما لا يجوز بيعه بجنسه لاحتمال الربا، حتى لو باعه بخلاف جنسه جاز) ۳ /۲۸)

وفي الجوهرة النيرة قولُهُ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا وَالْبَاقِلَاءُ فِي قِشْرِهَا (وَكَذَلِكَ السِّمْسِمُ وَالْأُرْزُ وَهَذَا إذَا بَاعَهُ بِخِلَافِ جِنْسِهِ أَمَّا بِجِنْسِهِ فَلَا يَجُوزُ لِاحْتِمَالِ الرِّبَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي قَدْرَ مَا فِي السُّنْبُلِ) ۱ /۱۸۹(

وفي فتح القدير يجوز بيع الحنطة في سنبلها لأنه حب منتفع به فيجوز بيعه في سنبله كالشعير :۵ص۱۰۶

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابرانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ذی القعده (۲۱)هـ ق

په پورشی کران ورکول

الاستفتاء؟ څه فرمائی علماء کرام په دی مسئله کښی چه یوشخص دیوچاڅخه شی رانیسی هغه ۇرته وائی که پیسی اوس راکوی داشی په زر روپی درکوم، اوکه پیسی یوه میاشت وروسته راکوی نویی په پنځلس سوه

Scanned with CamScanner

درکوم آیاداغسی سودا چه شی یوشی وی، لیکن په نغدو په کم قیمت سره اوپه پور په زیات قیمت سره ؤرکول داشرعاجوازلری که یا؟

الافتاء بتوفیق الله تعالی

محترمه ستاپه جواب کښی باید وه وایو که چیری په هغه مجلس کی ده پور معامله صافه سی اووخت یه متعین سی، چه دغه خریداری په پور سره وسوه ترفلانکی وخته پوری نوداسی معامله خوجائزده، لیکن دمروت اواخلاقوڅخه خلاف کاردی ځکه چه کوم غریب شخص دخپل ضرورت دپاره یوشی رانیسی اودهغه شی قیمت دهغه سره نه وی نوهغه شخص ده رحم اوشفقت مستحق دی دهغه څخه دومره اندازه قیمت اخیستل چه هغه ته تاوان رسیږی داده مروت خلاف کاردی باید دهغه سره کومک وسی:

وفی جامع الترمذی نهی رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیعتین فی بیعة .وقال الترمذی وقد فسر بعض أهل العلم قالو بیعتین فی بیعة أ ن یقول أبیعک هذالثوب بنقد بعشرة وبنسئة بعشرین ولایفارقه علی أحد البیعین فاذافارقه علی احدهما فلابأس اذا کانت العقدة علی أحد منهما)

الترمذی کتاب البیوع ج1ص 233طبع سعید

Scanned with CamScanner

وفی بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة ص7- أماالأمة الأربعة وجمهورالفقهاء والمحدثین فقدأجازواالبیع المؤجل بأکثرمن سعرالنقد بشرط أن یبت العاقدان بأنه بیع مؤجل بأجل معلوم بثمن متفق علیه عند العقد

وفی المجلة رقم المادة 245 البیع مع تأجیل الثمن وتقسیطه صحیح

فتوی عثمانیہ ج۳ص۱۱۵- اگربیع فروخت کرنے والایہ کہے کہ قیمت نقدادا کرو توبیع کی قیمت ساٹھ روپی من ہوگی، اورادھار خریدو توسو روپیہ ہوگی، اور پھریہ طے ہوجائے کہ خریدنے والاادھار خرید رہاہے تویہ بیع جائزہے اس میں سود نہیں ہے

فتاوی محمودیہ ج۱۶ص۱۵۵- نقداورادھار کی قیمت میں فرق ہوتاہے اور یہ شرعا درست ہے لیکن جوغریب اپنی ضرورت سے کوئی جائزخریدتاہے، اورقیمت اس کے پاس موجود نہیں تووہ مستحق شفقت ہے، مستحق رحم وکرم ہے اس سے اتنی قیمت لینا جس سے اس کوخسارہ ہو، یہ بات خلاف مروت ہے

کتبہ: حافظ فضل الرحمان وصیف؛الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوالعلم مفتی محمدعیسی مستغفرومفتی شرف الدین شرافت ومفتی

مایتعلق بالبیوع الفاسدة

دوزن په شرط رانیول اوبیادوزن کولوبغیر خرڅول

Scanned with CamScanner

*الاستفتاء؟**محترم مفتی صاحب، که یونفر مکیلی یاموزونی شئ په شرط دوزن اودکیل سره واخیستی بیایی مخکی تردی چی وزن یاکیل کړی په بل سړی ئی خرڅول جائز ده کیا؟*

دوم دهدایی ددغه عبارت مطلب څه ده {ولو کاله البائع بعد البیع بحضرة المشتري.. والصحیح انه یکتفي به}

الفتوي بعون الله تعالي

محترمه که یوچا مکیلی یاوزنی شیء په شرط دکیل یاوزن سره واخیستی نوده لپاره ترهغو خرڅول جائز نه ده ترڅو چی ده وزن یاکیل کړی نه وی

اودهدایی دعبارت مطلب داده چی په عقد واحد کی په یوه کیل اکتفاء کیدی سی ځکه چی په عقد واحد کی یو کیل واجب ده لکه چی په عقدینو کی چی دوه کیله واجب دی اوداسی نه ده چی په یوه عقد کی هم په بائع کیل واجب ده هم په مشتری بلکی یو کیل کفایت کوی ولو که ئی بائع وکړی خو په دی شرط چی بعد البیع وی اوپه حضور دمشتری کی وی

*خوددغه عبارت مذکوره کوم چی په هدایه وغیرها کتابو کی راغلی دی هرگز مطلب دانه ده چی یو کیل د دوو عقدو لپاره کافی وی هغه داچی بعضی ظاهری

Scanned with CamScanner

کتونکی دا گمان کړی ده مثلا یو سړی بادام وغیره واخیستل بیائی پر بل خرڅ کړو بیایئ دمشتری ثانی په حضور کی له خپله بائع څخه وزن وکړو نوګواګی دمشتری اول کیل چی په اول عقد کی ؤ دمشتری ثانی له کیله چی په دوهم عقد کیده کفایة کوی اوحال داده چی دغه خو دوه عقده سو اوپه دوو عقدو کی دوه کیله واجب دی اویو کیل کفایت نه کوی نو ددغو ظاهری کتونکو فهم ول غلط دی*

والحجة علي ماقلناكماقال في الدرمختارمع *ردمحتارج5ص149*

(اشْتَرَى مَكِيلًا بِشَرْطِ الكَيْلِ حَرُمَ) أي كُرِهَ تَحْرِيمًا (بَيْعُهُ وَأَكْلُهُ حَتَّى يَكِيلَهُ) وَقَدْ صَرَّحُوا بِفَسَادِهِ

وقال العلامة ابن عابدين رح تحت{(قولُهُ: وَقَدْ صَرَّحُوا بِفَسَادِهِ) صَرَّحَ مُحَمَّدٌ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِمَا نَصُّهُ مُحَمَّدٌ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: إذَا اشْتَرَيْت شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَوْ يُعَدُّ، فَاشْتَرَيْت مَا يُكَالُ كَيْلًا وَمَا يُوزَنُ وَزْنًا وَمَا يُعَدُّ عَدًّا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ وَتَزِنَهُ وَتَعُدَّهُ، فَإِنْ بِعْته قَبْلَ أَنْ تَفْعَلَ وَقَدْ قَبَضْته فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ اهـ. ط.

كمافي الموسوعة ج35ص181

وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: مَنِ اشْتَرَى مَكِيلاً مُكَايَلَةً أَوْ مَوْزُونًا مُوَازَنَةً فَاكْتَالَهُ أَوِ اتَّزَنَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مُكَايَلَةً أَوْ مُوَازَنَةً لَمْ يَجُزْ لِلْمُشْتَرِي مِنْهُ أَنْ يَبِيعَهُ، وَلاَ أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى يُعِيدَ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ (٢)، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ: صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي

Scanned with CamScanner

كمافي الهداية ج3ص77

ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع وإن كان بحضرة المشتري؛ لأنه ليس صاع البائع والمشتري وهو الشرط، ولا بكيله بعد البيع بغيبة المشتري؛ لأن الكيل من باب التسليم؛ لأن به يصير المبيع معلوما ولا تسليم إلا بحضرته، ولو كاله البائع بعد البيع بحضرة المشتري فقد قيل لا يكتفى به لظاهر الحديث، فإنه اعتبر صاعين والصحيح أنه يكتفى به؛ لأن المبيع صار معلوما بكيل واحد وتحقق معنى التسليم، ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين على ما نبين في باب السلم إن شاء الله تعالى.

وكماقال في العناية شرح الهداية ج6ص518

أَنَّ الِاكْتِفَاءَ بِالْكَيْلِ الْوَاحِدِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الرِّوَايَةِ إنَّمَا هُوَ فِي الْعَقْدِ الْوَاحِدِ بِشَرْطِ الْكَيْلِ.

وَأَمَّا إذَا وُجِدَ الْعَقْدَانِ بِشَرْطِ الْكَيْلِ فَالِاكْتِفَاءُ بِالْكَيْلِ الْوَاحِدِ فِيهِمَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ مِنَ الرِّوَايَةِ، بَلِ الْجَوَابُ فِيهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الرِّوَايَةِ وُجُوبُ الْكَيْلَيْنِ.

وهكذا في البناية شرح الهداية ج8ص252

وكماقال في الدرمختار مع ردمحتار ج5ص151

(وكَفَى كَيْلُهُ مِنَ الْبَائِعِ بِحَضْرَتِهِ) أَيِ الْمُشْتَرِي (بَعْدَ الْبَيْعِ) لَا قَبْلَهُ أَصْلًا أَوْ بَعْدَهُ بِغَيْبَتِهِ فَلَوْ كَيَّلَ بِحَضْرَةِ رَجُلٍ فَشَرَاهُ فَبَاعَهُ قَبْلَ كَيْلِهِ لَمْ يَجُزْ وَإِنِ اكْتَالَهُ الثَّانِي لِعَدَمِ كَيْلِ الْأَوَّلِ فَلَمْ يَكُنْ قَابِضًا فَتْحٌ

Scanned with CamScanner

وكمافي الفتح القدير ج6ص 517

(وإن كاله) أو وزنه (بعد العقد بحضرة المشتري) مرة فيه اختلاف المشايخ، قال عامتهم: كفاه ذلك إذا قبضه. وعند البعض لا بد Q حتى يحل للمشتري التصرف فيه قبل كيله ووزنه من الكيل أو الوزن مرتين احتجاجا بظاهر الحديث. والصحيح قول العامة؛ لأن الغرض من الكيل والوزن صيرورة المبيع معلوما وقد حصل بذلك الكيل واتصل به القبض. ومحمل ظاهر الحديث إذا وجد عقدان بشرط الكيل

كتبه منتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل مرکز الجواب صحیح ،ومنتی اختر محمد محمدی ومولوی عتیق الله عتیق ومنتی عبدالمجید امیر ومولوی اسدالله وثیق ومنتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۳ ربیع الاول (۲) حق

ترذبح کولو مخکي دپوسه اعضاء خرسول

الاستفتاء قصاب پوسه نوی حلال کړی یو سړی ورته وایی چي سر یا پښي یا مثلا دلبند بر ماخرس که ایا دغه بیع جائز ده کنه

بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه په مذکوره صورت کي ده دغو شیانو خرڅول ند ی جائز او داسي محترم مفتي تقي عثمانی حفظه الله په فتاوی عثمانیه کي لیکلی دي چي ده حیوان دذبح کولو مخکي ده دغو شیانو خرید اوفروخت نه دي جائز

کمافی الدرالمختار مع ردالمحتار جـ۵ صـ۶۳

Scanned with CamScanner

وَلُؤْلُؤٍ فِي صَدَفٍ لِلدُّرَرِ وَصُوفٍ عَلَى ظَهْرِ غَنَمٍ وَكَذَا كُلُّ مَا اتَّصَالُهُ خِلْقِيٌّ كَجِلْدِ حَيَوَانٍ وَنَوَى تَمْرٍ وَبَنٍ وَبَطِيخٍ. لِمَا مَرَّ أَنَّهُ مَعْدُومٌ عُرْفًا

قُلْتُ :وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي التَّجْنِيسِ :رَجُلٌ اشْتَرَى لُؤْلُؤَةً فِي صَدَفٍ قَالَ أَبُو يُوسُفَ الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ الْبَيْعُ بَاطِلٌ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى

وكذافي الفتاوى الهندية جـ۳صـ۱۲۹

وَلَو بَاعَ الْجِلْدَ وَالكِرْشَ قَبْلَ الذَّبْحِ لَا يَجُوزُ فَإِن ذَبَحَ بَعْدَ ذَلِكَ وَنَزَعَ الْجِلْدَ وَالكِرْشَ وَسَلَّمَ لَا يَنْقَلِبُ العَقْدُ جَائِزًا كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ

وكذافي المسائل المهمه فی ماابتلیت به العامه جـ۴صـ۱۴۹

ذبح سے پہلے جانور کی کلیجی اور بھیجہ کا سودا

مسئلہ) ۱۱۷: (بعض لوگ قصاب کے نزدیک کسی اچھے جانور، مثلاً بکرا، گائے وغیرہ کو دیکھ کر اس کے ذبح کیے جانے سے پہلے ہی اس کے سر، پاؤں، کلیجی، بھیجہ، چاپ، دل اور گردے وغیرہ کا سودا کرلیتے ہیں، اور قصاب بھی اسے بیچ دیتے ہیں، شرعاً یہ عمل جائز نہیں ہے

وكذافی فتاوی عثمانیه جـ۳صـ۸۸= وكذافی الحقانية جـ۶صـ۱۱۹

کتبہ مولوی شاہ محمد محمود: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالرحمان سرورومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۲شوال المکرم (۲۰)ھ

چی ثمن اویامده مجهوله وی نوبیع

الاستفتآء؟ محترم مفتی صاحب که یوسړی پربل سړی باندی پنځوس منه غنم په پورخرڅ کړی اوورته ووایه چی هروخت تاپیسی راکولی په هغه ورځ که

Scanned with CamScanner

من په هرځوودهغه نرخ دکرربه پیسی راکوی نودابیع صحیح ده که یا" المستفتی مفتی سعید من هلمندنهرسراج

الافتآءبتوفیق الله تعالی وهوملهم للصواب

محترمه" دغه مذکوره بیع په دووجهوفاسده ده(۱ (دپیسودجهالة په وجه اودوم دوخت دورکړی دجهالت په وجه،

وکمافی مبسوط للسرخسی ج۱۳ص۷شامله

وجهالة الثمن مفسدة للبيع،،،،،،، فالبيع بالثمن المجهول فاسد

وهكذافی تحفة الفقهآءج۲ص۴۵شامله

أما الأول فنقول البيوع الفاسدة أنواع منها أن يكون المبيع مجهولا والثمن مجهولا جهالةتوجب المنازعة

وهكذافی فتح القديرج۸ص۳۴۹شامله

بخصوصه وقعت الجهالة في ثمنه وجهالةالثمن في البيع مفسدة بلا كلام.

وهكذافی النتف فی الفتاوی للسغدی ج۱ص۴۳۶شامله

Scanned with CamScanner

واعلم ان البيع لا ينعقد الا باجتماع خمسة اشياء" والثانی اعلام الثمن واما اعلام الثمن فان جهالة الثمن نفسه تفسد البيع

وهكذافی عيون المسآئل للسمرقندی الحنفی ج۱ص۱۶۱شامله

جهالة أجل الثمن .ولو أن رجلا قال :لرجل :اشتري منک هذا العبد على أن تدفعه إلي قبل أن أدفع إليک الثمن فالبيع فاسد لأن اشترط في الثمنتأخيرا مجهولا.

کتبه مفتی عبدالظاهر مظهر بادغیس افغانستان : الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاش شاه شرافت تاریخ۱۴۴۲جمادی الثانی (۵)هق

کپړه را خرڅه کړه زیادت یی ستا؟*

*الاستـفتاء؟**محترم مولوي صاحب مایونفرته کپړه ورکړی ده کپړی قیمت ده) ۵۰(روپی ما وهغه نفرته ویلی دی چی پنځوس زما دی باقی که تا په هرڅوزیادت خرڅ کړو هغه ستادی نوایا دغه معامله شرعا څنګه ده؟*

الفتـــوی بعون الله تعـالی

*محترمه وروره :داجاره فاسده ده ولی چی اجرة مجهول ده نوکه یی په پنځوس خرڅه کړه نو مزدوري یی نسته اوکه یی تر پنځوس زیاته خرڅه

Scanned with CamScanner

کړه نوده لره اجرمثل ده یعني عام طور چې خلک یوچا ته ځونه مزدوری په دغسی کار بار کی ورکوی دغومره به ده ته مزدوري ورکوی*

کما فی الفتاوی الکاملیة ص ۱۹۸*سئلت**(عمن دفع لرجل عینا وقال له بعها بخمسة دراهم ومازاد فهوبینی وبینک فباعها بخمسة فقط فهل له أجر عمله؟

فالجواب(ما فی البزازیة وهذا لفظه دفع الی رجل ثوبا وقال بعه بعشرة دراهم فمازاد فهوبینی وبینک***

***قال الامام الثانی ان باعه بعشرة فلا اجرله وان تعب وان باعه بأزید فله أجرمثله اذا تعب فی ذالک لانه عمل فی أجارة فاسدة وعلیه الفتوی ولأجر مقابل بالبیع دون مقدماته کالسعي**

کتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱ ذی القعده (۱۳) مق

دبیشتانو خرڅول؟

الاستفـاء؟ محترم مفتی صاحب دبیشتانو تجارت شرعاځنګه ده:ایاد.انسان اوحیوان بیشتان فرق سره لری کیا:المستفتی محمدولی محمود.

الافتـاءبعون الله تعالی

محترمه وروره دانسان بیشتانوباندی نفعه اخیستل ممنوع اوناجائزده . ځکه چی انسان له ټولواجزاءوو سره مکرم ده . لهذادانسان دبیشتانو تجارت ممنوع

Scanned with CamScanner

اوناجائز ده البة دحیوان دبیشتانو خریدفروخت جائزده اودغه شان دپلاستکی وغیره بیشتانوتجارت هم جائزده مگرهغه مصنوعی بیشتان کوم چی غیرمسلم یافاسق فاجرسړی یاشځی استعماله وی دهغوله تجارت څخه اجتناب اوپرهیزکول پکاردی همدغه شان دخنزیردبیشتانوخرڅول هم ناجائزدی ځکه چی خنزیرنجس العین ده لهذا داهانت په وجهی بیع دبیشتانودخنزیر صحیح نه ده

لماقال فی الهدایة ج۳ص۵۵باب البیع الفاسد

ولایجوزبیع شعورالانسان ولاالانتفاع به لان الآدمی مکرم لامبتذل فلایجوزأن یکون شئ من أجزائه مهانامبتذلا وقدقال علیه السلام لعن الله الواصلة والمستوصلة الحدیث. وانمایرخص فیمایتخذمن الوبرفیزیدفی قرون النساء وذوائبهن...قال ولایجوزبیع شعرالخنزیرلانه نجس العین فلایجوزبیعه اهانة له.

هکذافی البحر الرایق ج ۶ص ۸۱کویته وتبین الحقائق ج۴ص۵۱ملتان

ولما قال فی شرح العنایة علی هامش فتح القدیرج۶ص۴۲۶

ولاباس باتخاذ القرامیل وهی مایتخذ من الوبرلیزیدفی قرون النساء أی فی اصول شعرهن بالتکثیروفی ذوائبهن باالتطویل.

وهکذافی فتح القدیرج۶ص۴۲۶ .

ولما قال فی الجامع الصغیرمع النافع الکبیرص۳۲۹بیروت .

Scanned with CamScanner

ولایجوزبیع شعرالانسان وفی الشراح لان الانسان مکرم فلایجوز أن یکون منه شئ مبتذل وهو طاهر عندنا علی الصحیح .وهکذافی حاشیة الطحطا وی علی الدرمختارج۳ص۶۶

قال والآدمی مکرم شرعا وان کان کافرا فایراد العقدعلیهوابتذاله به والحاقه با الجمادات اذلال له وهوغیرجائز.

وهکذافی ردمحتارج۵ص۵۸مطلب الآدمی مکرم شرعا ولو کافرا سعید

کتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جریـــــــ الجواب صحیح ،مفتی محمدعیسی مستغفرومفتی شرف الدین ومفتی عبدالجلیل اغاعرفان ومفتی عبدالظاهرظهیر

بیع مؤجل معجل ګرځول اوثمن کمول

الاستفتاء مایـوه رکـشه واخـسته په یولک 100000روپـی ده دري مـیاشتـوپه وخت هـغه پیـسي ماپه یوه مـیاشـته کی ورکړي نوهغه ماتـه لـس زره 10000روپـی پـریښولي داخبره هـغه ماته مـخکی کـړی وه چی داپیـسی که دي مخـکی تر هغه تیم راکړي نو زه به تـاته لـس زره روپی پریژدم ایا په دغـه بیع کی سودرائـی اوکنه؟بینواتوجروا۞المستفتی عبدالمحمد

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

دلته مسئله دوه جزء ده :اول جزء کچیری بیع په دی ډول منعقده سو ی وی چی دغه رکشه په یولک ده کچیری روپی دری میاشتی بعد راکوی او کچیری روپی یوه میاشت بعد راکوی بیاپه نوی زره ده داسی ووایی په دغه

Scanned with CamScanner

مجلس کی دانسی معلومه چی اوس درومیاشتو فه فور په یولک سوه اوکه دیوی میاشتی په پور په نوی زره سوه نودابیعه فاسده ده

کما فی مبسوط السرخسی باب البیوع الفاسده بیروت ج۱۳ ص۸ ص ۹

واذاعقد العقد علی انه الی اجل کذابکذا وبالنقد کذا او قال الی شهرین بکذ ا فهو فاسد لانه لم یعطه علی ثمن معلوم - وکذا فی البدایع وکذ اذاقال بعتک هذالعبد بالف درهم الی سنة او بالف وخمس ماة الي سنتين لان الثمن مجهول- بدایع ج 4ص358

دوم جزء کچیر ی داسی وی چی په دغو دوو بیعو کی یوه بیعه معلومه سی مثلا چی دغه عقد ددرو میاشتو فه فور فه یولک روفی سوبیاجایز ده

کما فی شرح المجلة

البیع مع تاجیل الثمن وتقسیطه صحیح یلزم ان تکون المدة معلومة في البیع بالتاجیل والتقسیط الشرح المجلة ج 1ص124

اوس کچیری دغه لس زره روفی دی ورپریژدی دانه دی جایز ځکه کیه چیری دری میاشتی بعد ورکړی وای بیا خویه نه ورپریشولی نو داعوض له اجل ده داحرام ده

Scanned with CamScanner

)۱ (قال العلامة برهان الدين المرغيناني : لوكانت له الف مؤجلة فصالحة علي خمس مائة حالة لم يجز لان المعجل خير من المؤجل وهوغير مستحق بالعقدفيكون بازاءماحطه عنه وذالک اعتياض عن الاجل وهوحرام :

)الهداية جلد ۳ صفحه ۲۵۰ باب الصلح في الدين (الاصل فيه ان الاحسان متى وجد من الطرفين يكون محمولا على المعاوضة هدايه ج 3ص 250 حاشيه

كتبه: مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعالم ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

مایتعلق بالبیع الباطل

دنمونی په توګه یوشی خرڅول

الاستفتاء: مولوی صاحب بعض تجاران دنمونی په توګه یوشی ودکاندارانو ته ورشکاره کوی دخرڅیدلو دپاره خودغه شی دده مملوک نه وی بیا ئی ورسته واخلی بیا ئی ودوکاندارته ورکړی په دغه عقد سره داشرعا روا ده که نا روا ؟بینواتوجروا

الفتوی بعون الله تعالی حامدا ومصلیا:

Scanned with CamScanner

محترمه په مسئوله صورت کی دغه عقد اوبیعه باطله ده ولی بیع د هرهغه شی لکه بوره: یا وچه میوه ؛ یا نو ر دپرچون سامان چه په وخت دعقد اوسو دا اوخرڅولوکی مالک نه وی دابیع اوسودا نه دجائز که څه هم له سودا اوخرچه ولو ورسته ئی واخلی بیائی ورته تسلیم کړی د پخوانی عقد په وجه سره

لمافي ردالمحتار

قلت :وَيَزَادُ مَا فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ :بَاعَ مِلكَ غَيْرِهِ فَشَرَاهُ مِن مَالِكِهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْتَرِي لَم يَجُزْ، وَالْبَيْعُ بَاطِلٌ لَا فَاسِدٌ.) (۵) /۱۰۹ (

لما في الفتاوى الهندية وَمَن بَاعَ مِلكَ غَيْرِهِ ثُمَّ اشْتَرَاهُ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُشْتَرِي لَم يَجُز وَيَكُونُ بَاطِلًا لَا فَاسِدًا) ۳ /۱۱۱ (هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ

ولما في ردالمحتار وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ مَمْلُوكًا لَهُ وَإِن مَلَكَهُ بَعْدَهُ، إلَّا السَّلَمُ وَالْمَغْصُوبُ لَو بَاعَهُ الْغَاصِبُ ثُمَّ ضَمِنَ قِيمَتَهُ) ۴ /۵۰۵(

بازار میں عموماً ملنے والی چیز کے نمونہ پر نرخ مقرر کرنا

سوال: جو چیز بازار میں ہر وقت فروخت ہوتی ہیں ان کے نمونہ پر معاملہ بیع کر کے معین وقت میں مشتری کو دینا جائز ہے یا نہیں بیع مطلق ہو یا سلم؟

Scanned with CamScanner

جواب: جو شئے بازار میں ہر وقت فروخت ہوتی ہے مگر بائع کی ملک بالفعل نہیں اس کی بذریعہ نمونہ بیع مطلق کرنی درست نہیں لقولہ علیہ السلام ولا) ا (بیع فیما لیس عندک اور سلم کرنا بشرائط سلم اگر سب شرائط موجود ہوں درست ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ فتاوی رشیدیہ ۳۱۲

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنفہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوالعلم ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

مایتعلق بالاقالة

چی هګی خرابه وه خیږی نوبیرته روپی واپس کول

الاستفتاء له دوکاندار می هګی راواخستی هغه خرابی وی اوس پوشتنه داده چې زه بیرته له ده پیسو حق لرم چی زینی واخلم یه

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب*

محترمه کچیري هګی خرابی وي اودي یه په خراب والی نه وي خبر بیا ترهغه وخته داحق لري چی بیرته له دوکانداره پیسي واخلی ترڅویه پردغه شي نفع نوي اخستي اوکچیري په عیب خبر وو بیا ماته که بیا حق نه لری

کمافی الهندیة ج۳ص۸۴

Scanned with CamScanner

وَمَن اشتَرَى بَيضًا أو بِطِيخًا أو قِثَاءً أو خِيارًا أو جوزًا أو قرعًا أو فاكِهَةً فكَسَرَهُ غيرَ عالِمٍ بِالعَيبِ فوَجَدَهُ فاسِدًا فإن لَم يَنتَفِع بِهِ كالقَرعِ المُرِّ والبَيضِ المَذَرِ يَرجِعُ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَيسَ بِمالٍ فيَكونُ بَيعُهُ باطِلًا بِخِلافِ ما لَو كَسَرَهُ عالِمًا بِالعَيبِ لَا يَرُدُّهُ

وكذافي فتح القدير جـ۶صـ۳۷۲= وكذافی تبيين الحقائق جـ۴صـ۳۴۷*= وكذافی البحرالرائق جـ۶صـ۸۹*

وكذافی المسائل المهمه فی ماابتليت به العامه جـ۷صـ۱۹۷

گندا انڈا یا خراب ناریل واپس کرنا

مسئلہ)۱۵۳:(اگر کسی شخص نے انڈا، ناریل وغیرہ خریدا، پھر توڑنے پر معلوم ہوا کہ وہ گندا اور بے کار ہے، اور اسے کسی کام میں نہیں لایا جاسکتا، تو دکاندار کو واپس کرکے اس کی قیمت واپس لے سکتا ہے

وكذافی فتاوي رحيميه جـ۹صـ۲۱۰= وكذافی فتاوی فريدية جـ۴صـ۵۰۵*

حررہ محمود زابلی: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی کلاب شاہ شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاہر ظہیر
تاریخ۱۴۴۲رمضان المبارک (۶)ھ

که عيبجنه مبيعه خرڅه بيا رجوع بالنقصان؟

الاستفتاء؟که مشتری ته په مبيع کی دعيب اطلاع وسی اوهغه مبيعه خرڅه کړی نوآيا له دی بعد مشتری رجوع بالنقصان بالعيب کولای سی کيا؟

الفتوی بعون الله تعالی؛

Scanned with CamScanner

محترمه کله چی مشتری ته اطلاع د عیب وسی اوله هغه وروسته مبیعه خرڅه کړی یا دمالک په طور نور تصروفات پکی وکړي نو دامانع له رجوع دی نه مشتری بیا مبیعه واپس کولای سی اونه رجوع بالنقصان کولای سی،

کمافی ردمحتارج۴ص ۹۲وفی الکفایة کل تصرف یسقط خیار العیب اذا وجده فی ملکه بعد العلم بالعیب فلارد ولاارش لانه کرضابه،وکمافی الهندیة ج۳ص ۷۵الفصل الثالث فیمایمنع الردبالعیب ومالایمنع. الأصل ان المشتري متي تصرف في المشتري بعد العلم بالعیب تصرف الملاک بطل حقه في الرد وکذا في شرح المجلة ج 2ص.307المادة.344 بعداطلاع المشتري علي العیب في المبیع اذا تصرف فیه تصرف المالک سقط خیاره مثلالوعرض المشتري للبیع بعد اطلاعه علي العیب.

کتبه مفتی ابو العالم نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۲)مق

د عیب بیانولو پرته دشئ د خرڅولو حکم ؟

الإستفتاء:السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مولوی صاحب : که له د کانداراو تجار سره په دکان او ګدام کي عیب دار شی پروت وي ، اود خرڅه و لو په وخت کي عیب بیا ن او واضح نه کړي ، چې دا عیب دار دی ، ایا پیسې ورته حرامیږي ؟ : بینوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِین

Scanned with CamScanner

اما بعد.:محترمه : په مسئوله صورت عیب دار شی د عیب په نه بیا نه ولو او نښکا ره کولو پرته خرڅول لویه ګناه اوحرام عمل ده ، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي : څوک چې دوکه کوي زما امتي نه دی . او پر داسې سړی همیشه د الله په لعنت کي وي او همیشه ملائکي پر ده لعنت وایي ، چې عیب داره سودا د عیب بیانولو پرته خر چه وي. او که مشتري اخیستونکي (ته یې وروسته عیب شکا ره شي ، بېرته د ورګرځولو او ورکولو حق لري

و في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) - الفَصلُ الثَّالثُ) (عَن وَاثِلَةَ بْنِ الأَسقَعِ قَالَ سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ :مَن بَاعَ عَيبًا (أَي مَعِيبًا قد تَقَرَّرَ أَنَّ المَصدَرَ إِذَا وُضِعَ مَوضِعَ الفَاعِلِ أَوِ المَفعُولِ كَانَ لِلمُبَالَغَةِ نَحوَ رَجُلٍ عَدلٍ أَي هُوَ مُجَسَّمٌ مِنَ العَدلِ. جَعَلَ المَعِيبَ نَفسَ العَيبِ دَلَالَةً عَلَى شَنَاعَةِ هَذَا البَيعِ وَأَنَّهُ عَيَّنَ العَيبَ. وَذَلِكَ لَيسَ مِن شِيَمِ المُسلِمِينَ عَلَى مَا قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ» " :مَن غَشَّ فَلَيسَ مِنِّي " «وَيُقَدِّرُ ذَا عَيبٍ وَالتَّنكِيرُ لِلتَّقرِيرِ) لَم يُنَبِّه (بِكَسرِ المُوَحَّدَةِ المُشَدَّدَةِ أَي لَم يَذكُرِ البَائِعُ عَيبَهُ لِلمُشتَرِي) لَم يَزَل فِي مَقتِ اللَّهِ (فِيهِ مُبَالَغَتَانِ فَإِنَّ المَقتَ أَشَدُّ الغَضَبِ وَجَعَلَهُ ظَرفًا لَهُ) أَو لَم تَزَلِ المَلَائِكَةُ تَلعَنُهُ (أَو لِلشَّكِّ أَو لِلتَّنوِيعِ) .رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (2874 (كذافی شرح سنن ابن ماجة (153 /13)

Scanned with CamScanner

.وفي الموسوعة الفقهية الكويتية) اتَّفَقَ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ التَّدلِيسَ حَرَامٌ بِالنَّصِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ .فَقَد قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ :البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَم يَتَفَرَّقَا، فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا، وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَت بَرَكَةُ بَيعِهِمَا وَقَال عَلَيهِ أَفضَل الصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ :مَن بَاعَ عَيبًا لَم يُبَيِّنهُ لَم يَزَل فِي مَقتِ اللَّهِ، وَلَم تَزَل المَلاَئِكَةُ تَلعَنُهُ. وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ :مَن غَشَّنَا فَلَيسَ مِنَّا : وَلِهَذَا يُؤَدِّبُ الحَاكِمُ المُدَلِّسَ؛ لِحَقِّ اللَّهِ وَلِحَقِّ العِبَا د (11/ 127

و في تنقيح الفتاوى الحامدية إن غَرَّهُ أي غَرَّ المُشتَرِي البَائِعَ وَبِالعَكسِ أَو غَرَّهُ الدَّلاَّلُ فَلَهُ الرَّدُّ وَإِلَّا فَلَا وَبِهِ أَفتَى صَدرُ الإِسلَامِ وَغَيرُهُ (1/ 257)

وفي الدر المختار) إن غره (أي غر المشتري البائع أو بالعكس أو غره الدلال فله الرد) وإلا لا (وبه أفتى صدر الاسلام وغيره) ص (426 :باب المرابحة والتولية)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱صفر المظفر(۱۱)ھ ق

شراء ماباع باقل مماباع يوصورت؟*

*الاستفـــتا؟**مفتي صاحب مسءله داده چي]مثلا[زيد دعمر څخه يوموټرسيکل په) ۵۰۰۰۰(په پور رانيوی اوس يی بيرته پرعمر په کمه بيع)

Scanned with CamScanner

۴۰۰۰۰(په نغدوخرڅه وی نو دا په عمر خرڅول په کمه بیعه څنګه ده؟ زید ددی لپاره تاوان کوی چی دده نغدی پیسی په کار دی؟*

الفتوی بعون الله تعالی

محترمه وروره دابیع ـ شراء ماباع بأقل مماباع ده یعنی هغه شی چی په پور ئې خرڅ کړی وی بیرته له مشتری څخه ارزانه اخیستل دی ـــــــ نوکه موټسیکل) مبیع (په زاړه حال وی او له مشتری سره نقصان اوعیب نه وی پکی موجود سوي نوبیرته ارزانه اخیستل ناروا اوناجائز ده

اوپه موټسیکل کی که له مشتری سره عیب اونقصان کی راغلی وی بیا ارزانه ځنی اخیستلی جائز ده تر هغه قیمت چی ده په پور ورکړی ؤ

كما قال في الهداية ج3ص*60

ومن اشتري جارية بالف درهم حالية اونسيئةفقبضها ثم باعها من البائع بخمسمائة قبل ان ينقد الثمن لايجوز البيع الثاني عندنا خلاف للشافعي رح ...ولنا قول عائشة رض لتلك المراة وقد باعت بستماة بعد ما اشترت بثمان مائة بئس ماشريت واشتريت ابلغي زيد بن ارقم ان الله تعالي ابطل حجه وجهاده مع رسول الله صلعم ان لم يتب ولا ن الثمن لم يدخل في ضمانه فاذا وصل اليه المبيع ووقعت المقاصة بقي له فضل خمسمائة وذالک بلاعوض

Scanned with CamScanner

وهكذا في الدرمختار علي هامش ردمحتار ج4ص128 باب البيع الفاسد*

وفسد شراء مابا ع بنفسه اوبوكيله من الذي اشتراه ولوحكما كوارثه بالاقل من قدر الثمن الاول قبل النقد الثمن الاول

*وهكذا في الحاشية علي بياض الهداية لمولانا عبدالحكيم شاولي كوتي رح ج 3ص 60 ملخصا من البحر الرائق وفتح القدير وردمحتار *

واعلم ان عدم جواز البيع باقل مماباع مقيدا بقيدين} الاول {اتحاد جنس الثمن فان اختلف جنس الثمن جاز البيع مطلقا الا ان الدراهم والدنانير في حكم الجنس الواحد في هذه المسئلة

}والثاني {كون المبيع بحاله فان تعيب المبيع جازالبيع لان المبيع لوانتقص يكون النقصان من الثمن بمقابلة مانقص من العين سواء كان النقصان من الثمن بقدرما نقص منها اوبازيد منه

12

كتبه مفتی ابو العامر لقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوین ـــــ الجواب صحیح ،مفتی عبد المجید امیر ومفتی عبد الرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبد الظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱ ذی القعده (۱) هق

مايتعلق بالقرض

يوه كاسه اوره په قرض*

Scanned with CamScanner

*الاستفتاء**يوه زنانه دبلي زناني څخه يوه كاس ه اوڑه قرض غواڑي بياصبايوه كاسه اوڑه وركوي نو كه زيادت اونقصان پكښې راسی نوځه حكم لری يعنی ربا ده اوكن ه %زادكم الله حظاوافرامن العلم*

الافتاء بعون الله حامدا ومصليا

په عمومي دول چي په كورو كښې كوم قرض داوړو په اوړوسره كيږي دابناء پرراجح او مفتي به قول جائز ده اودقرض معامله په موزوني اومكيلي شيانو كښې رواه ده

كماقال في الهداية ج ۳ ص ۸۶

ولا خير في استقراض الخبز عددا اووزنا عندابي حنيفة رح الي ان قال وعند محمد يجوز بهما الي ان قال وعند ابي يوسف يجوز وزنا ولا يجوز عددا

وقال في القول الراجح ج ۲ ص ۶۳

دليل ابي حنيفة رح لانه يتفاوت بالخبز والخباز والتنور والتقدم والتاخير ودليل محمدرح للتعامل

القول الراجح هو قول محمد قال العلامة ابن الهمام ومحمديقول قداهدر الجيران تفتوته وبينهم يكون الي ان قال وجعل المتاخرون الفتوي علي قول ابي يوسف وانا اري ان قول محمد احسن فتح القدير ج ۶ ص ۱۷۷

وقال العلامةابن عابدين الشامي في رد المحتار ج ۴ ص ۲۰۹

قوله ويستقرض الخبزوزناوعددعندمحمد وعليه الفتوي وهو المختار لتعامل الناس وحاجتهم اليه وانااري ان قول محمد احسن

Scanned with CamScanner

وكذا في الدر المختار مع رد المحتار ج۵ ص۱۶۷

وفيها استقراض العجين وزنا يجوز وينبغي جوازه في الخميرة بلا وزن «سئل *رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن خميرة يتعاطاها الجيران أيكون ربا فقال ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح*

قوله استقراض العجين وزنا يجوز) هو المختار مختار الفتاوى واحترز بالوزن عن المجازفة، فلا يجوز بحر

*وقال العلامة ابن نجيم في البحر الرائق ج۶ ص۱۳۵**وفي شرح المجمع الفتوي علي قول محمد*

وكذافي الدر المختار مع رد المحتار ج۵ص ۱۶۲ مكتبه شامله

فيصح استقراض الدراهم والدنانير وكذا) كل (ما يكال أو يوزن أو يعد متقاربا فصح استقراض جوز وبيض) وكاغد عددا (ولحم) وزنا وخبز وزنا وعددا كما سيجيء

قال في البدائع ج۶ ص۵۱۷

الاان محمدرحمه الله استحسن فى جوازه لعرف الناس وعاداتهم فى ذالک وترک القياس لتعامل الناس فيه

وكذافي البحر الرئق ج۶ص۱۳۵

*واستقراض العجين في بلادنا وزنا يجوز لا جزافا، ولم يتعرض لاستقراض الخميرة، وينبغي الجواز من غير وزن «، وسئل النبي –

Scanned with CamScanner

صلى الله عليه وسلم – عن خميرة يتعاطاها الجيران أيكون ربا فقال ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن عند الله، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح*

وكذا في بحوث في قضايا فقهيه معاصرة ص۱۷۴ مكتبه ادارة القران**وكذا في محموديه ج۱۶ ص۲۱۵ باب المرابحه والسلم**وكذا في كتاب الفتاوي ج۱ ص۲۹۴**وكذا في رحمانيه ج۳ ص۱۶۲**وكذا في الحقانيه ج۶ ص۲۰۵

کتبه: مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح، مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی کلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲ ربیع الثانی (۲۷) مق

په قرض کی مدة او وخت

الإستـــفتاء؟زيدبكر ته پيسی په قرض حسن وركوي او ورته وايي چی يوه مياست بعد به ئی بيرته راكوي اوس دا وخت تاكل دشريعة له نظره څنګه ده؟المستفتي مهاجر جناب

الإفـــتاءبعون الله تعالي

محترمه وروره په تاجيل دقرض کی اختلاف ده بعضی فقهاء وايي چی تاجيل صحيح نه ده او بعضي وايي چي باطل ده اوبعضي وايی چی صحيح ده خولازم نه ده خوكه يوځوک دمياست په مودة يوچاته قرض وركړي نودا مدة لازمه نه ده ځكه چي قرض يوتبرع او احسان ده ولاجبر فی التبرع په دی وجهی مقرض هروخت چی خوشه سی طلب دخپل قرض كولای سی

Scanned with CamScanner

ليكن مدة او اجل له دي حثيته چي يو وعده ده او وعدة پوره كول ديانتا لازمه ده له دي وجهي مقروض ته مهلت وركول پكاردە

كماقال فى الردمحتارج۵ص۱۵۸سعيد

ولزم تاجيل كل دين الا القرض فلايلزم تأجيله أي يصح تاجيله مع كونه غيرلازم فللمقرض الرجوع عنه لكن قال في الهداية فان تاجيله لايصح الخ

وهكذا في العمدة القاري ج9ص126باب اذا قرضه الي اجل مسمي- اختلف العلماء في تاخير :الدين في القرض إلي أجل فقال ابوحنيفة و اصحابه سواء كان القرض الي اجل أو غير أجل له ان يأ خذ متي احب وكذالک العارية ... وهوقول الحارث العكلي وأصحابه وابراهيم النخعي وقال ابن ابي شيبة وبه نأخذ

وهكذا في الكاملية ص 92- فالجواب نعم قال في البزاية ويجوز تاجيل كل دين ويلزم الا القرض فانه لايلزم اه وفي نتيجة الفتاوى وتاجيل القرض باطل ... اذا اجله الي اجل معلوم هل يقدر علي اخذه قبل حلول الاجل الجواب نعم

وہکذا فی احسن الفتاوی ج7ص .177

الجواب باسم ملہم الصواب :قرضخواہمدت متعینہ سی قبل طلب کرسکتاہے البتہ بلاضرورطلب کرنی کی صورت میں وعدہ خلافے کاگناہ گارہوگا.

Scanned with CamScanner

وہکذا فی فتاوی دار العلوم زکریاج5ص509باب قرض اور دیون کی احکام.

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوی ـــــ الجواب صحیح .مفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ومفتی محمد عیسی مستغر ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

دپوروړی کس جهاد او حج کول

الاستفتاءمحترم مفتی صاحب زما یو ورور ده تقریبا دوه لکه فور فر باندی ده دی له مجاهدینو سره جهاد ته زی اوجهاد کوی اوهغه خلگ خفل حق یعنی فور غواړی نوایا دشریعت مطهره له نظره دا مسئله سنگه ده اوزماورور چی دداخلگو حق ورکړی شه به وی اوکه جهاد ته ولاړ شی که مو فه دی اړه معلومات راکړل ډیره مهربانی به مووی. المستفتی حزب الله

)الافتاء بعون الله تعالی (

فه مذکوره صورت کی فقهآء ددا سی کس وحج اوجهادته تلل چی فور وربا ندی وی مکروه بللی او حج هم فرض حج ده البته که هغو اجازه ورکړه نوبیا څه مشکل نلری نو ستا ورور دی هم یادخلگو حق ورکړی اویادی اجازه ورسخه واخلی

)لما فی الهندیة ۱ /۲۲۱/ م رش قبیل الباب الثانی فی المواقیت

ویکره الخروج إلی الغزوی والحج لمن علیه الدین وان لم یکن عنده مال مالم یقض دینه الا باذن الغرماء

Scanned with CamScanner

فإن كان بالدين كفيل ان كفل باذن الغريم لا يخرج إلا باذنهما وان كفل بغير إذن الغريم لا يخرج الا باذن الطالب وحده وله أن يخرج بغير إذن الكفيل كذا فی فتاوی قاضی خان فی المقطعات ()

)ولما فی بحر الرائق ۲ /۳۳۲/ م تف / كتاب الحج (

ويكره الخروج للغزوی والحج لمديون وان لم يكن له مال يقضی به الا ان يأذن الغريم فإن كان بالدين كفيل بإذنه لا يخرج الاباذنهما وان بغير أذنه فيأذنه الطالب وحده وهذا كله فی الحج الفرض() .

)ولما فی البزازية على هامش الهندية ۴ /۱۰۸/ م رش(

ويكره الخروج إلى الغزوی والحج للمد يون بلا إذن الغرماء()

)ولما فی فتح القدير ۲ /۴۰۷ فصل فيما يوجب على نفسه(

ويكره الخروج للغزو والحج لمد يون ان لم يكن له مال يقضی به الا ان يأذن الغريم فإن كان بالدين كفيل بإذنه لا يخرج الاباذنهما وأن بغير اذنه فيأذن الطالب وحده() .

كتبه ارشاد الله الزابلی((الجواب صحيح ،منتی نقيب الله ابوانعام ومنتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومنتی عبدالرحمان سروروسنتی گلاب شاه شرافت ومنتی عبدالظاهر ظهير

Scanned with CamScanner

مایتعلق بالصرف

□کالداری په افغانیو بدلول یوطرف قبض□

الإســـتـفتاء ؟که یو نفرله صراف سره وته کوی په دا طریقه کالداری نن له صراف څخه واخلی. او افغانی صبا صراف ته راوړی،نو آیه دی کی خوبه سود نه راځی؟

الجواب،باسم ملهم الصواب،

نه وروره سود نه ده بلکی رواو جائز ده. ځکه کالداری اوافغانی نه قدری دی اونه یی جنس یوده.لهذا ددغو په بد لولو کی نسیئة اوتفاضل دواړه جائز ده،په دی شرط چی یو طرف کالداری او یا افغانئ په مجلس کی قبض سی.

وان وجد القدر والجنس حرم الفضل والنساء....وان عدماحل الفضل والنساء.كذافي الكافي.

هندية ۱۱۷/۳.

تكملة فتح الملهم ۱/۵۸۹ ❁ بدر الفتاوي.۲/۹۳ ❁ فريدية۷/۱۷۴عثماني.۳/۱۶۵حقانية ۲۲۵

/۵

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوزجان الجواب صحیح ،مفتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

Scanned with CamScanner

باب المتفرقات

ایډوانس اوبیانیه اوټپی خوړل

الاستفتاء: السلام علیکم ورحمة الله وبرکا ته مولوي صاحب : ! بعضی کسان په سوداکي بیا نیه اوټپي او ایډوانس غواړی ورته ووائی که پیشمانه شولی بیا دی ایډوانس اوبیانیه اوټپی له منځه ولاړه دغه بیا نیه اوټپي او ایډوانس خوړل شرعاً څرنګه ده ؟بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلَی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلَی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْن

اما بعد :محترمه په مسئوله صورت کي دغه بیا نیه اوټپي او ایډوانس خوړل حرام اوناروا دي څکه بی له عوضه اوبدلی دغه بیانیه اوټپي خوری دا د جاهلیت په زمانه کې دا ډول بیعانې اوسوداوی رواج وی دغه معاملې ته په شریعت کې) بیع عربان (وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم له دی څخه منع کري ده.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ» :نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . «رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه) .مشکوۃ ۲۴۰ -(بَيْعُ الْعُرْبُونِ هُوَ : أَنْ يَشْتَرِيَ السِّلْعَةَ وَيَدْفَعَ إِلَى الْبَائِعِ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَخَذَ السِّلْعَةَ احْتَسَبَ بِهِ مِنَ

Scanned with CamScanner

الثَّمَنِ. وَإِن لَم يَأخُذهَا فَهُوَ لِلبَائِعِ.وَقَدِ اختَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي جَوَازِهِ. فَذَهَبَ الجُمهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحّ، وَذَهَبَ الحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِهِ عَلَى تَفصِيلٍ يُنظَرُ فِي) بَيعُ العُربُونِ . (الموسوعة الفقهية الكويتية(169 /9) كذافي حجة الله البالغة ج۲ ص ۱۰۰ و فتاوي محمو ديه و بدا ية المجتهد ج2 ص 162 وا لفقه الإسلامي وأدلته(119 /5) وفتاوى فريديه

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابرانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الثانی (۱۹)هق

بيع المنقول قبل القبض لايجوز؟*

*الاستفتاء؟*که یوکس په دوکان کی دتیلو بیلر واخلی اوله دوکانه څخه یی ئی نقل کړی نه وی په هغه دوکان کی پروت وی چی په دریم نفریی خرڅ کړو نوایادغه سودا صحیح ده کیا؟ اوکه یی ډیر ګران یوشی په پور پرخرڅ کړي ناروا خوبه نه وی؟*

الفتوی بعون الله تعالی،

* محترمه وروره که یی دغه دتیلوبیلر قبض کړی وی اوځنی تسلیم کړی وی نوپر دریم سړي یی خرڅول جائز ده اوکه ئی قبض کړی نه وی اوځنی تسلیم کړی نه وي نوپربل چا یی خرڅول جائز نه ده خوکله چی بیلر

Scanned with CamScanner

واخست نوکه دوکاندار ورمعلوم کړی اودی یی ورته ودراؤ چی دغه بیلرستاده وړی اوچی هرڅه په کوي په وی که، نوپه داسی صورت کی به قبض راسی که څه هم له دوکانه یی نه وی نقل کړي نوپه دریم یی هم خرڅه ولای سی اوکه هسی دوی زبانی سودا سره کړی وی اوبیلرئی نه وی ورته تسلیم اومعین کړی نوخرڅول جائز نه ده ترڅوچی قبض نه کړی، ددوم سوال جواب دی داده، په زیاته ګټه یوشي خرڅول جائزده خوپه دی شرط چی دطرفینو په رضامندی سره وی البة دبازار تر نرخونو په لوړ نرخ خرڅول له غیرته او انصافه څخه خلاف کار ده*

.*کما فی الموسوعة ج۹ص۱۰۳تا۱۰۴*بیع المنقول قبل قبضه:من اشتري عينا منقولة لايصح بيعه قبل قبضها من البائع الاول روي ألنبي صلعم نهي عن بيع الطعام حتي يقبض) اخرجه البخاري.(

وايضافيها ج32ص.261- وقال الحنفية قبض المنقول بالتناول باليد أوبالتخلية علي وجه التمكين .وكمافي شرح* المجلة الاتاسي ج2ص*192- انهم يعدون تناولها باليد قبضاحقيقيا والقبض بالتخلية قبضاحكميا بمعني أن الاحكام المرتبة عليه كا أحكام القبض الحقيقي .

Scanned with CamScanner

* وكذا في الفقة الاسلامي ج5ص .3388والحقانية ج5ص158پشتو وفتاوي فريديةج7 ص39پشتو*

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل مرکز الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۲۰)هق

کتاب الربوا

بیسم شرکت وایي چي 100 ،**افغاني جمع کړی تاسوته** 100 ،**اضافه درکول کیږی داخوبه سود نه** ،

الجواب باسم الملهم الصواب،

بیسیم شرکت چي کوم تاته دوه سوه سنټه درکوی اوله تاځخه 100 افغانی وړی داده سود په حکم کي نه ده داخلي ځکه چي دکمپنی لطرفه څخه ،دغه 200سنټونه دنغدو روپو په حکم کي نه دی داخلی،

بلکه دخبرو وړلو وخت مشتری ته زیاته وی یعنی کمپنی وایي چي مخکی موستاخبری په100 ،افغانی په کومه اندازه دقیقو رسولي اوس به د,100

Scanned with CamScanner

افغانیوپه مقابل کي ترهغو دقیقو زیاتي خبری رسوونودا اجاره سوه تبادله دمال په مال سره نه ده بلکه هغه معلومی روپی اخیستل دخبرو رسولو عوض ده لهذا دغه معامله شرعاسودنه بلل کیږی،

فتاوی هادیه2/206مکتبه حقانیه، دموبایل شرعی احکام،ص62فتاوی رحمانیه3/161باب الربوا

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جو ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ومفتی محمد عیسی مستغر ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

کتاب الحوالة

صرافي یابانګ په حواله باندی روپی غواړی؟*

*الاســتفتاء؟*یوسړی صرافی ته دحوالی لپاره پیسی ورکوی ایا دا قرض دی که امانت دی اوپه هغه باندی پیسی غواړی نو داسود کیا؟ *مستفتی مولوی محب الله

الفتوی بـعون الله تـعالی

*محترمه دصرافی په ذریعة دپیسو لیږل بانک یاصرافی قرض ور کول دی امانت نه دی ځکه هغه پیسی بدلیږی هم او دضائع کیدو په صورت کی بانک

Scanned with CamScanner

یا صرافی ذمواری هم وی، نو ځکه زیاتی پیسی غوشتل سود دی البتة په دی کی دا تاویل کول ممکن دی چی هغه زیاتی پیسی دکاغذ اوکتابت او داسی نور فیس وبلل سی *نو په دی طریقه سره سفتج جوړیږی کوموته چی فقهاء کرام مکروه ویلی دی خو دعموم بلوی په وجه په دی کی دجواز ګنجائش کیدلی سی ځکه چی په ټوله دنیاکی دا طریقه رائجه ده

حکیم الامت مولانا اشرف علی تهانوی رح په امدا الفتاوی کی ددی تحقیق داسی کړی ده

منی آرډر مرکب له دوو معاملو څخه ده یو دپور چی د اصل روپو سره اړه لری ـ اودوهم اجارة کوم چی دفارم دلیکلو اولیږلو دفیس په نوم سره ورکول کیږی دا دواړی معاملی جائزی دی او ددواړو مجموعه هم جائزه ده

اوچونکه عامه ابتلاً هم ده نوځکه دا تأویل کول اودجواز فتوی ورکول مناسب دی

***حقانیة ج۵ص ۲۱۹ *= امداد الفتاوی ج۳ص ۱۴۶کتاب الربوا= فتاوی عصر ص ۱۴۱= رحمانیة ج۳ص ۱۹۵= فتاوی هادیة ج۲ص ۴۰۵**

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل مرکز الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید اسیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۲جمادی الاول (۲۰)ھق

Scanned with CamScanner

کتاب الوکالة

دوکیل بالشرآء څخه دوکالت پیسی ورکیدل

الاستفتاء= دکلي ښځويوي سپين ساري ښځي ته روپي ورکړي چي دبازاره څخه مورته سودا راوړه اوس له هغي سپين ساري څخه دغه مشترکي روپي ورکي سوي او څه ضمان سته کنه بينوا توجروا المستفتي مولوي مدثر صاحب

الافتاء بعون الله حامداومصليا

په مذکورة مسئلة کښي دغه سپين ساري ښځه دهغه نورو ښځو لپاره وکيله بالشراء ده نوپه مذکورة صورت کښي کچيري داورک کيدل دروپوددي دبيباکي او تعدیٰ په وجه نه وي ضمان نشته

کمافی الهندیة ج۳ ص ۵۷۹

قال لغیره: اشتر هذا العبد ودفع المال إليه فهو توكيل بشرائه له عرفا

وکذا فی الدرالمختار مع رد المحتار ج۴ ص۵۵۱

واشتراط الضمان على الأمين كالحمامي والخاني باطل به يفتى خلاصه وصدر الشريعة

وكذافي مجمع الضمانات ص۴۴۷

الوكيل بالشراء اذا قبض الثمن فهلك عنده ان كان قبض الثمن من المؤكل قبل الشراء يكون امانة سواء هلكت قبل الشراء الوكيل اوبعده وإن قبض الثمن من المؤكل بعد الشراء يهلك مضمونا

وكذافي مجمع الضمانات ص۱۰۱

Scanned with CamScanner

الاعارية امانة ان هلكت من غير تعد لم يضمن المستعير عندنا

وكذافي الهندية ج ۳ ص ۵۸۳

دفع إلى رجل ألف درهم و أمره أن يشتري له به عبدا فوضع الوكيل الدراهم في منزله و خرج إلى السوق و اشترى له عبدا بألف درهم و جاء بالعبد إلى منزله و أراد أن يأخذ الدراهم ليدفعها إلى البائع فإذا الدراهم قد سرقت و هلك العبد في منزله فجاء البائع و طلب منه الثمن و جاء الموكل يطلب منه العبد قالوا يأخذ الوكيل من الموكل ألف درهم و يدفعه إلى البائع، و العبد و الدراهم هلكا في يده على الأمانة قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى -: هذا إذا علم بشهادة الشهود أنه اشترى العبد و هلك في يده أما إذا لم يعلم ذلك إلا بقوله فإنه يصدق في نفي الضمان عن نفسه و لا يصدق في إيجاب الضمان على الآمر. كذا في فتاوى قاضي خان.

كتبه منتی عبدالرحمان سرور، الجواب صحیح منتی نقیب الله ابوالعالم ومنتی کلاب شاه شرافت منتی عبدالمجید امیر ومنتی عبدالظاهر ظهیر
تاریخ ۱۴۴۲ شعبان (۱۵) مق

د وکیل عام دمؤکل دبنځي دطلاق مسئله

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! كه چيري يو نفر بل څوک وکيل په ټولوامورواوکارو کي وګرزه وي يعني وكالة عام اوتام ورکړي شرعا ددغه وکيل لپاره داجائز ده چې دمؤکل بنځي ته طلاق ورکړي ، او کنه ؟ بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْن

Scanned with CamScanner

اما بعد :محترمه: په مسئوله صورت کي که چيري يو نفر بل څوک وکيل په توګولامورواوکارو کي وګرزه وي نو دغه وکيل ته شرعا دا نده جائز چې دمؤکل ښځي ته طلاق ورکړي

لمافي) رد المحتار (وَالحَاصِلُ أَنَّ الوَكِيلَ وَكَالَةً عَامَّةً يَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الطَّلَاقَ وَالعَتَاقَ وَالوَقْفَ وَالهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ عَلَى المُفْتَى بِهِ.(510 /5)

وفي الهنديه: رجل قال لآخر :وكلتك في جميع أموري فطلق الوكيل امرأته اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يقع .۱\۴۰۸(

وفي الفقه على المذاهب الأربعة والحاصل أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والهبة والصدقة على المفتي به، وكذا لا يملك الإبراء والحط عن الديون لأنها تبرع وهو لا يملك التبرع (154 /3) .كذافي فى الموسوعة الفقهية: ۲۷\۴۵ و في الاشباه: ص\ ۲۱۳ في منحة الخالق على البحر: ۱۲۰\۷(مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعامر ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الاول (۲۰)حق

کتاب الشهادة

Scanned with CamScanner

شاهدان دعقل راجح دي ترجنون

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب ! زماپلارله يوچامځکه په بيع بات اوقطعي رانيولي اواخستي ده خواوس هغه دعوه کوي چي زه په هغه وخت کي ليوني اومجنون وم اوشاهدان هم لري دليونتوب زماپلار بيا شاهدان لري دروغ والی اونه ليونتوب اوس په قضاء اومحکمه کي کوم شاهدان معتبر دي ؟ بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِين

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کي: په شريعت اوقضاء کي شاهدان اوبينه دعقل اوروغ والی راجح اومعتبردي ترشاهدان اوبينه دليونتوب اوجنون

لمافي رد المحتار إِذَا ادَّعَى شِرَاءَ الدَّارِ فَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ كَانَ مَجْنُونًا عِنْدَمَا بَاعَهُ وَآخَرَانِ أَنَّهُ كَانَ عَاقِلًا فَبَيِّنَةُ الْعَقْلِ وَصِحَّةِ الْبَيْعِ أَوْلَى، ج ۵ (ص ۴۹۰(

وفي درر الحكام إِذَا ادَّعَى أَحَدٌ عَلَى آخَرَ قَائِلًا :قد اشْتَرَيْت مِنك دَارك بِكَذَا دِرْهَمًا فِي حَالِ عَقْلِك وَادَّعَى الْآخَرُ قَائِلًا :كُنْت مَجْنُونًا حِينَ الْبَيْعِ، وَأَقَامَ كِلَاهُمَا الْبَيِّنَةَ فَتُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْعَقْلِ) عَلِيٌّ أَفَنْدِي (ج ۴ (ص ۵۳۴(

Scanned with CamScanner

وفي شرح مجلة للا تاسي فا دعي انه باعه حال جنونه وطلب استرادالمبيع واد عي المشتري انه با عه حال صحة عقله فبينة المشتري اولي) ج ۶ (ص كذافي تنقيح الفتاوى الحامدية ج ۱ص ۳۳۶(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعاصم ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲ شوال المکرم (۲۰)هق

که دشاهد شاهدی هیره وی*]

*الاستـــفتاء؟**محترم مولوی صاحب دلته دخلګوپه ځمکه دعوه ده اوماته یوجانب وایی چی ته زمونږ شاهد یی او وایی چی نشه داده چی ته مو په سپین موټر ور وستلی زما شاهدی نه ده پیاد لکن خط می وپیژندی چی زما وو لو نو آیا زه اوس دخط په برابر شاهدی ادا کولای سم کیا؟حاجی احمدزی*

الفتوی بعون الله تعالی.

محترمه وروره که داسی خط وپیژنی چی یقین دی سی چی دغه زما خط دی نوبیا شاهدی ادا کولاي سی.

Scanned with CamScanner

كما في الهندية ج3ص*456 - قال المتأخرون من أصحابنا اذا لم تكن للشاهد شبهة في الخط يجوز أن يشهد وان لم يتذكر الحادثة سواء كان الصک في يدالخصم أوغيره وعليه الفتوي كذا في الإختيار شرح المختار

وكمافي البحر الرائق ج7ص*121- وقال شمس ألأئمة الحلواني ينبغي أن يفتي بقول محمد وهكذا في الأجناس كذا في الخلاصة وجزم في البزازية بأنه يفتي بقول محمد رح

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل مرکز الجراب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۱۵)هق

کتاب الدعوی والقضاء

امارت اسلامي چی کوم مالیات اخلی؟

*الاســتفتاء؟**محترم مفتی صاحب، امارت اسلامی چی کوم مالیات پرځمکو اودکانو وضع کړی دی ایا داجواز لری کیا؟*

الفتوی بــعون الله تعالی

محترمه دغه مالیات اومحصولات چی فقهاء ورته نوائب وایی ددی داخیستلو جواز لپاره علماء ؤ دغه لاندی شروط وضعه کړی دی کچیرته دغه

Scanned with CamScanner

شروط موجود وی نو دنوائب یامالیاتو اخیستل جواز لری اوکه دغه شروط نه وی موجود نوددغو مالیاتو اخیستل به جائز نه وی

{اول} دبیت المال په څلورو بیتو کیبه شی نه وی [دوم] ضرورة شدیده به ودغه مالیاتو ته موجودوی لکه اسلامی لشکر چی ومجهز کیدلو ته ضرورت ولري یادمسلمانانو بندیان دمخالیفنو سره وی اومخالفین پیسی اومال وغواړی یاهغه حکومتی مسئولین اومأمورین چی واقعا ورته ضرورت وی تنخواه نلری تعمیرات اونور هغه مصارف چی عامو مسلمانانوته پکښی نفع نه وی هغه په ضرورت کښی نه داخلیږی [دریم] دکوم ضرورت لپاره چی نوائب تولیږی هغه ضرورت به فعلا موجود وی نه داچی په آینده کی پیښیدونکی وی [څلورم] بله هیڅ لار به حکومت ته نه وی پاته غیر له دی څه چی پر دغو خلکو نوائب مالیات یامحصول حواله کړي [پنځم] کله چی ضرورت دفع سی چی دهغه لپاره نوائب مقرر سوی دی نودا نوائب به لغوه کیږی نه داچی قانونی حیثیت اختیار کړی اوقانون وګرځی [شپږم] دغه نوائب به پر اغنیاؤ مقرریږی نه پر فقراء۔ که دغه شروط موجود وی اوپر جائزه طریقه اخیستل کیدل نوپر خلکو ورکول ددغونوائبو واجب اولازم ده اوځان ځنی پټول ناجائز ده

کماقال الله تعالي في القران المجيدسورة النساء آية 30.29

Scanned with CamScanner

قال الله عزّ وجلّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُم وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (۲۹) وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} .وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (۳۰)

وفي التفسير المظهري ج2ص 91

وفي ايراد هذه الآية .. اشارة الي ان الظلم علي اموال العباد وانفسهم من اعظم الكبائر

وكما في الهداية ج3ص 125

وأما النوائب، فإن أريد بها ما يكون بحق ككري النهر المشترك وأجر الحارس والموظف لتجهيز الجيش وفداء الأسارى وغيرها جازت الكفالة بها على الاتفاق، وإن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات في زماننا ففيه اختلاف المشايخ رحمهم الله

وكما في الفتح القدير ج6ص 232

(و فداء الأسارى) إذا لم يكن في بيت المال شيء (و غيرها) مما هو بحق (فالكفالة به جائزة بالاتفاق) لأنها واجبة على كل مسلم موسر بإيجاب طاعة ولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين و لم يلزم بيت المال أو لزمه و لا شيء فيه (و إن أريد بها ما ليس بحق كالجبايات) الموظفة على الناس (في زماننا) ببلاد فارس على الخياط و الصباغ و غيرهم للسلطان في كل يوم أو شهر أو ثلاثة أشهر فإنها ظلم.

Scanned with CamScanner

وكما في العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير ج6ص332

وَأَمَّا النَّوَائِبُ فَقَدْ يُرَادُ بِهَا مَا يَكُونُ بِحَقٍّ وَقَدْ يُرَادُ بِهَا مَا لَيْسَ بِحَقٍّ، وَالْأَوَّلُ كَكَرْيِ الْأَنْهَارِ الْمُشْتَرَكَةِ وَأَجْرِ الْحَارِسِ لِلْمَحَلَّةِ وَمَا وَظَّفَ الْإِمَامُ لِتَجْهِيزِ الْجَيْشِ وَفِدَاءِ الْأُسَارَى، بِأَنِ احْتَاجَ إلَى تَجْهِيزِ الْجَيْشِ لِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ أَوْ إلَى فِدَاءِ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَالٌ فَوَظَّفَ مَالًا عَلَى النَّاسِ لِذَلِكَ، وَالضَّمَانُ فِيهِ جَائِزٌ بِالِاتِّفَاقِ لِوُجُوبِ أَدَائِهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَوْجَبَهُ الْإِمَامُ عَلَيْهِ لِوُجُوبِ طَاعَتِهِ فِيمَا يَجِبُ النَّظَرُ لِلْمُسْلِمِينَ. وَالثَّانِي كَالْجِبَايَاتِ فِي زَمَانِنَا وَهِيَ الَّتِي يَأْخُذُهَا الظَّلَمَةُ فِي زَمَانِنَا ظُلْمًا

وكما في الفقة الاسلامي ج3ص516

ليس كل من ادعى الضرورة يسلم له ادعاؤه، أو يباح له فعل الحرام، وإنما لابد من توافر شروط أو ضوابط للضرورة، وهي ما يأتي (١٦):

١ – أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة في المستقبل، – ٢ أن يتعين على المضطر ارتكاب المحظور الشرعي أي ألا يكون هناك وسيلة أخرى من المباحات لدفع الخطر إلا تناول الحرام؛ – ٣ أن يتوافر عذر يبيح الإقدام على الحرام ٤ – ألا يخالف المضطر مبادئ الإسلام. ٥ – أن يقتصر في رأي الجمهور على الحد الأدنى أو القدر اللازم لدفع الضرر، كما سأوضح؛ لأن إباحة الحرام ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها.

وكما في المجلة مادة 22

الضرورات تقدر بقدرها.. ماجاز لعذر بطل بزواله

Scanned with CamScanner

وكما في المجلة الاتاسي ج1 ص 56

يعني كل فعل اوترک جوز لضرورة فالتجويز علي قدرها ولايتجاوزها عنها

وكما قال في المستصفي للامام الغزالي ص304

وان خلت الايدي من الاموال ولم يكن من مال المصالح مايفي بخراجات العسكر ولوتفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الاسلام وخيف ثوران الفتنة من.. بلاد الاسلام فيجوز للامام ان يوظف علي الاغنياء مقدار كفاية الجند ثم ان راي في طريق التوزيع التخصيص باالاراضي فلاحرج

وكما في الفقة الاسلامي ج5ص 601

و تفرض مؤنة الإصلاح على الأغنياء الموسرين الذين لا يطيقون الإصلاح بأنفسهم، كما هو الشأن في تجهيز الجيوش. و يكلف القادرون على العمل بأنفسهم. و تكون نفقتهم على الأغنياء.

*وهكذا في شرح المجلة الاتاسي ج4ص 245**وكما في الفقة الاسلامي ج5ص525

**وكذافي حجة البالغةص46والكفاية ج6ص333وردمحتارج4ص282بيروت والفتاوي الهندية ج3ص 291ومجمع الانهرج2ص 142والبحر الرائق ج 7ص240وتنقيح الحامدية ج 1 ص 285والموسوعة الفقهية الكوتيةج42ص8

Scanned with CamScanner

کتبہ منتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل مرکز الجواب صحیح ،ومنتی اختر محمد محمدی ومولوی عتیق اللہ عتیق ومنتی عبد المجید امیر ومولوی اسد اللہ وثیق ومنتی عبد الظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۳ ربیع الاول (۲) ق

دمال دکمیدلو په صورت کی دموټروان څخه تاوان او دضمان شرط لګول

الاستفتآء "محترم مفتی صاحب دمال مالکان دموټروانانو څخه دمال دکمېدلو په صورت کي خامخا تاوان غواړي که دموټروان له طرفه تعدی وي او کنه او کله خو بیا صراحةً پر موټروان باندي دا شرط دتاوان لګول کیږي نو اوس پوښتنه داده چی ایا دشریعت له نګاه څخه پر موټروان تاوان سته او کنه

الجواب وباللہ التوفیق

محترمه دمال دکمیدلو په صورت کی که دموټروان څخه غفلت ،سستی،اوبی باکی سوی وی مثلارسی یه سمی نه وی ترلی یایه موټر دترافیکی قانون مطابق نه وی چلولی وغیره نودمفتی به قول مطابق پر موټروان ضمان سته اوکه داسی نه وی بیاضمان نسته باندی اوکه چیری دضمان شرط پر کنبیږدی که داسی شرط ووچی ځان نه ځنی ساتل کیدی نوبیاپه اتفاق سره ضمان نسته اوکه ځان ساتل ځنی ممکن وه نوبیاپر مفتی به قول باندی ضمان سته، لصیانة اموال الناس خصوصافی زماننا

مجمع الضمانات، صفحة ۲۷ کمافی

Scanned with CamScanner

مَا فِي الْمُشْتَمِلِ وَإِن شَرط عَلَيْهِ الضَّمَانُ إِن كَانَ الشَّرْطُ فِيمَا لَا يُمكِنُهُ الاحتِرَازُ عَنْهُ فَلَا يَجُوزُ بِالإِتفَاقِ وَإِن كَانَ فِيمَا يُمكِنُ فَعَلَى الخِلَافِ وَبِقَولِهِمَا يُفتَى اليَومَ لِتَغَيُّرِ أَحوَالِ النَّاسِ وَبِهِ يَحصُلُ صِيَانَةُ أَموَالِهِم كَذَا فِي الإِيضَاحِ نَقلًا عَنِ التَّبيِينِ وَفِيهِ أَيضًا نَقلًا عَنِ الخَانِيَةِ وَالمُحِيطِ أَنَّ الفَتوَى عَلَى قَولِهِمَا سَوَاءٌ شَرطَ الضَّمَانُ عَلَيهِمَا أَو لَم يُشَرط قُلتُ: وَهُوَ الَّذِي اختَارَهُ صَاحِبُ الوِقَايَةِ.

وَفِي الفُصُولَينِ لَو شَرطَ الضَّمَانُ عَلَيهِ قِيلَ: يَضمَنُهُ وِفَاقًا وَلَم يَتَعَرَّض ابنُ نُجَيمٍ لِلخِلَافِ بَل قَالَ: يَضمَنُ فِي اشتِرَاطِ الضَّمَانِ عَلَيهِ اتِّفَاقًا.

کمافی ردالمحتار کتاب الاجاره باب ضمان الاجیر ج۶ص۶۵

(قوله ولا يضمن إلخ) اعلم أن الهلاك إما بفعل الأجير أو لا، والأول إما بالتعدي أو لا. والثاني إما أن يمكن الاحتراز عنه أو لا، ففي الأول بقسميه يضمن اتفاقا. وفي ثاني الثاني لا يضمن اتفاقا وفي أوله لا يضمن عند الإمام مطلقا ويضمن عندهما مطلقا. وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة مطلقا،

وهکذافی تبین الحقائق کتاب الاجارة باب ضمان الاجیر ج۶ص۱۳۷تا۳۹دار الکتب العلمیة بیروت

(والمتاع في يده غير مضمون بالهلاك) سواء هلك بسبب يمكن التحرز عنه كالسرقة أو بما لا يمكن كالحريق الغالب والغارة المكابرة. وهذا عند أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد - رحمهم الله - وهو القياس. وقالا يضمن إلا إذا هلك بأمر لا يمكن التحرز عنه

، درر الحكام شرح غرر الأحكام، ۲/۲۳۵

Scanned with CamScanner

(وَلَا يَضْمَنُ مَا هَلَكَ فِي يَدِهِ) سَوَاءٌ هَلَكَ بِسَبَبٍ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ كَالسَّرِقَةِ أَوْ بِمَا لَا يُمْكِنُ كَالْحَرِيقِ الْغَالِبِ وَالْغَارَةِ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ لِمَنْفَعَتِهِ وَهِيَ إِقَامَةُ الْعَمَلِ فِيهِ لَهُ فَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ كَالْمُودَعِ وَأَجِيرِ الْوَاحِدِ (وَإِنْ) وَصَلِيَّةٌ (شَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ)؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَفِيهِ نَفْعٌ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَمَّا فِيمَا لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَبِالْإِجْمَاعِ، وَأَمَّا فِيمَا يُمْكِنُ فَعَلَى الْخِلَافِ فَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ يَفْسُدُ لِمَا ذَكَرَ (وَأَفْتَى الْمُتَأَخِّرُونَ بِالصُّلْحِ عَلَى النِّصْفِ) لِاخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ فِيهِ كَذَا فِي الْعِمَادِيَّةِ -وا

[فتح القدير للكمال ابن الهمام، ۹/۱۲۲

وَالْمَتَاعُ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ إِنْ هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ، وَيَضْمَنُهُ عِنْدَهُمَا إِلَّا مِنْ شَيْءٍ غَالِبٍ كَالْحَرِيقِ الْغَالِبِ وَالْعَدُوِّ الْمُكَابِرِ) لَهُمَا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا كَانَا يُضَمِّنَانِ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ؛ وَلِأَنَّ الْحِفْظَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ إِذْ لَا يُمْكِنُهُ الْعَمَلُ إِلَّا بِهِ، فَإِذَا هَلَكَ بِسَبَبٍ يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ كَالْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ كَانَ التَّقْصِيرُ مِنْ جِهَتِهِ فَيَضْمَنُهُ كَالْوَدِيعَةِ إِذَا كَانَتْ بِأَجْرٍ، بِخِلَافِ مَا لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ كَالْمَوْتِ حَتْفَ أَنْفِهِ وَالْحَرِيقِ الْغَالِبِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَقْصِيرَ مِنْ جِهَتِهِ. وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْعَيْنَ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ حَصَلَ بِإِذْنِهِ، وَلِهَذَا لَوْ هَلَكَ بِسَبَبٍ لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ لَمْ يَضْمَنْهُ، وَلَوْ كَانَ مَضْمُونًا لَضَمِنَهُ كَمَا فِي الْمَغْصُوبِ، وَالْحِفْظُ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ تَبَعًا لَا مَقْصُودًا وَلِهَذَا لَا يُقَابِلُهُ الْأَجْرُ.

كتبہ مفتی عبد الظاہر ظہیر بادراافغانستان : الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابو انعام ومفتی اختر محمد محمدی ومولوی عتیق اللہ عتیق ومفتی عبد المجید امیر ومولوی اسد اللہ وثیق تاریخ ۱۴۴۳ ربیع الاول (۲) مق

Scanned with CamScanner

دبل په ځمکه کی چی لار جوړه کړی؟*

*الاستـــفتاء؟*محترم مفتی صاحب زما په شخصي ځمکه کی یوه سړی له پنځو کالو راهیسی تیریږی اولاریی جوړه کړی ده اوس زه غواړم چی لاربنده کړم خوهغه سړی وایی چی دلته زمالار ده ته ئی نسی بندولاي نو ایا دی حق لری؟ *زمان اغا

الفتـــوی بعون الله تـعالی

محترمه که حقیقت همداسی وی نو دغه نفر هیڅ حق نه لری چی ستا په شخصی ځمکه کی لار جوړه کړی

***كما في شرح مجلة ص671 شرح مادة*1224**

فمرور رجل في أرض غيره عشرين سنة لايكتسبه حق المرور فيها ولوكانت هذه المدة اكثر من المدة المعينة لمرورزمان ربماكان ذالک عن اعارة اواجازة

***وكما في البدائع الصنائع ج5ص*386 = وكذالک لوشهد الشهود ان صاحب الدار كان يمر فيها لم يستحق بهذه الشهادة شئ لاحتمال ان مروره فيها كان غصبا اواباحة ولئن دلت علي أنه كان لحق المرورلكن في الزمان الماضي . لان الشهادة قامت عليه فلايثبت بها الحق**

Scanned with CamScanner

للحال ولوشهدوا ان له فيها طريقا فان حددوا الطريق فسموا طوله وعرضه قبلت شهادتهم .

وكذالک اذا لم يحدوا الطريق كذا ذكر في الكتا

کتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل مرکز الجراب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲ رجب المرجب (۲۰)هق

پرسامان وړونکی باندی دسامان دهلاکت ضمان

الاستفتآء؟ محترم مفتی صاحب پردروازه باب دوستی "باندی دلاس ګاډی چلیږی یوسړی خوم)" منګی (وغیره په ګاډی کی په مزدوری ورکړی دهغه څخه پرلاری ګاډی چپه سوه منګی مات سونوپرګاډی والاباندی تاوان سته که یا

الافتآءبتوفيق الله تعالى وهوملهم للصواب

محترمه " ګاډی والااجیرمشترک دی چی دده په عمل سره شئ هلاک سی نوپه اتفاق سره پرده ضمان)تاوان (سته برابره خبره ده که ښکیدلی وی یارسی شکیدلی وی داټوله دده وعمل ته منسوب دی لهذاتاوان سته

کمافی ردالمحتارکتاب الاجاره باب ضمان الاجیرج۶ص۶۵

)قوله ولا يضمن إلخ (اعلم أن الهلاک إما بفعلالأجير أو لا، والأول إما بالتعدي أو لا .

والثاني إما أن يمكن الاحتراز عنه أو لا. ففي الأول بقسميه يضمن اتفاقا .وفي ثاني الثاني

Scanned with CamScanner

لا يضمن اتفاقا وفي أوله لا يضمن عند الإمام مطلقا ويضمن عندهما مطلقا .وأفتى المتأخرون بالصلح على نصف القيمة مطلقا.

وهكذافی تبين الحقائق كتاب الاجارة باب ضمان الاجيرج۶ص۱۳۷تا۳۹دارالكتب العلمية بيروت

) والمتاع في يده غير مضمون بالهلاك (سواء هلك بسبب يمكن التحرز عنه كالسرقة أو بما لا يمكن كالحريق الغالب والغارة المكابرة، وهذا عند أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد - رحمهم الله - وهو القياس. وقالا يضمن إلا إذا هلك بأمر لا يمكن التحرز عنه

وهكذافي مجمع الضمانات ص۶۳ النوع الثالث ضمان الحمال

ولوحمل متاعاعلى حمال وصاحب المتاع معه فعثرالحمال وسقط المتاع وفسد فهوضامن لانه من جناية يده

كتبہ مفتی عبدالظاہر ظہیر بادر افغانستان : الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاں شاہ شرافت تاریخ۱۴۴۲ شعبان (۱۵)ھق

دمرافعي دقاضي فيصله مخكي ترابتدائيه

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! آيا دمرافعي قاضي كولاى شي چې مخكي ترابتدائيه فيصله او حكم وكړي ؟ بينوا توجروا

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْن

Scanned with CamScanner

اما بعد :محترمه: په مسئوله صورت کي دمرافعي قاضي نشي کولای چي مخکي ترابتدائيه فيصله او حکم وکړي

لمافی اصولنامه اداري : ۱۰ ـ ماده : عدليه لوړي محکمې ترهغه وخته پوري چې تيټو محکموکوم حکم صادر کړی نه وي د دعوو فيصله نشي کولای ص ۱۱(

لما في) رد المحتار (وَالقَاضِي وَكِيلٌ عَن السُّلطَانِ فَيَتَقَيَّدُ قَضَاؤُهُ بِمَا قَيَّدَهُ بِهِ حَتّى يَتَقَيَّدَ بِالزَّمَانِ وَالمَكَانِ وَالشَّخصِ، وَمِن ذَلِكَ مَا إِذَا نَهَاهُ عَن سَمَاعِ دَعوَى مَضَى عَلَيهَا خَمسَ عَشرَةَ سَنَةً كَمَا سَيَأتِي فِي القَضَاءِ إِن شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى) ۵ /۲۵۱الموسوعة الفقهية الكويتية (كذافي الموسوعة الفقهية الكويتية ج ۲۴ (ص ۱۰(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح .مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الاول (۲۰)هق

دقاضي دفيصلي بيا ن مخکي تر دسخط اوابلاغ

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! آيا شرعا قاضي کولای شي چې تصويب شوی حکم مخکي ترلاسليک اودسخط څخه طرفينوته ورکړي اويا يوطرف خبرکړي أوکنه ؟ بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُولِهِ الكَرِيمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصحَابِهِ اَجمعين

Scanned with CamScanner

اما بعد :محترمه: په مسئوله صورت کي: قاضي نشي کولای چي چې تصویب شوی حکم مخکي ترلاسلیک اودسخط دمحکمي داعضاؤ څخه طرفینوته ورکړي اویا یوطرف خبرکړي.

لمافی اصولنامه اداري: ۲۸ ـ ماده: محکمه نشي کولای چې تصویب شوی حکم پخوا دلاسلیک څخه متخاصمینو یا د دوی یوې خواته ورکړي اوویې پوهوي ص ۱۹(

وفی مجلة الأحكام المادة) - (1815) يجري القاضي المحاكمة علنا ولكن لا يفشي الوجه الذي سيحكم به قبل الحكم: (۳۷۰

وفی دررالحکام شرح مجلة الأحكام لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُفْتِيَ أَحَدَ الطَّرَفَيْنِ أَي أَنْ يُبْدِيَ رَأْيًا لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ فِي الْمَسْأَلَةِ الَّتِي يَتَخَاصَمَانِ بِهَا وَلِذَلِكَ قد وَرَدَ فِي الْمَادَّةِ (1815) مِن الْمَجَلَّةِ) أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يُفْشِي رَأْيَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ (وَإِنَّ إِرَاءَةَ الْقَاضِي الطَّرِيقَ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ بِقَوْلِ ادَّعِ كَذَا أَو اطْلُبْ كَذَا غَيْرُ جَائِزٍ وَمَكْرُوهٌ:۱۴\۵۹۵:

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الاول (۲۰)هق

ضمان ددوکان پر مزدور

الاستفتاء: السلام علیکم ورحمة الله وبرکا ته مولوي صاحب !

Scanned with CamScanner

که یو څوک یو سړی دخپل دوکان دحفاظت لپاره په کرایه ونیسي او ور ته ووایي چې ته له دکان دباندي مه وزه خو مزدور له دکان ځخه بي له شرعي ضرورته دباندي ووت،په دي حال کي له دوکان څخه مال ورک سو ، ایا پر یاد اجیر)مزدور (باندي ضمان شته که، نه؟ بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمعِین

اما بعد :محترمه ! په مسئوله صورت کي !دغه مزدوراو اجیرچي د دوکان دحفاظت لپاره یي نیولي ده اوداعقد اوټرون یي ور سره کړي ده چي له دوکانه به دباندي نه وزي خو مزدور له دوکان ځخه بي له شرعي ضرورته دباندي ووت،په دي حال کي له دوکان څخه مال ورک سو نوپه دغه اجیر باندي ضمان شته نومزدوراواجیر به تاوان ورکوي

لما فی فتاوی قاضیخان أهل قریة اتفقوا علی أن کل واحد منهم یحفظ الباقورة فلما کانت نوبة أحدهم استأجر هذا الواحد أجیر لیحفظها فأخرجها الأجیر إلی المفازة ثم رجل إلی القریة لیخرج ما تخلف منها فضاع بعضها قالوا إن ضاع عند غیبة الأجیر ضمن الأجیر قیمتها بترک الحفظ الملتزم:) ۲/ ۲۴۵، ط :قدیمی کتب خانه

وفی الفتاوی الهندیة : اَلْأَجِیرُ لِلْحِفْظِ یَضْمَنُ بِتَرْکِ الْحِفْظِ وَذَلِکَ أَنْ یَغِیبَ عَنْ بَصَرِهِ حَتَّی ضَاعَ .کَذَا فِي الْغِیَاثِیَّةِ.ص/ ۵۱۰ج ۴(

Scanned with CamScanner

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،منتی نقیب الله ابوانعام ومنتی عبدالمجید امیر ومنتی عبدالرحمان سرور ومنتی کلاب شاه شرافت ومنتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الثانی(۲۷)هق

زماپه ځمکه کی اوبه تیره وی

*الاستفتاء؟*زما دځمکی لورطرف ته کورونه ابادی زمااو ددوي ترمنځ مملوکه لاره تیره سوی ده اوس زه غواړم چی خپل جانب ته دلاری په څنګ کی دیوال وو وهم خو ددغو سرایو خلګو زه ددیوال وهلوڅخه منعه کړی یم او وایی چی زمور داوبولارستاپه ځمکه کی ده نویواری اوبوته لارورکه اوبیادیوال وهه نوایا دغه خلګ شرعا پرما باندی داوبوتیره ولوحق لری کیا؟ مولوی الله نظر مهتمم مدرسه بلال رض*

.*الفتوی بعـون الله تعالی*

*محترمه وروره کچیرته ددغه اوبو مسیل له پخوا څخه را روان وی نوته حق نه لري چی د دوي اوبوته لار پخپله ځمکه کی نه ورکوي .بلکه په پخوانی طریقه به اوبه پاتیږی

کمافي شرح المجلة ج1ص*530 يعتبرالقدم في حق المسيل* .وقال في تكملة ردمحتارص 42*

Scanned with CamScanner

.القدم يترک علي قدمه اذ الاصل بقاء ماکان عليه وحدالقديم ان لايحفظ أقرانه وراء هذالوقت کيف کان فيجعل أقصي الوقت الذي يحفظه الاقران حدالقديم.

وکذا في شرح المجلة المادة1224والمادة*.166.1230.القديم هوالذي لايوجدمن يعرف اوله..بيقي الشئ القديم علي حاله ولايتغير مالم يقم دليل علي خلافه ... اذا کانت مياه دور واقعة علي طريق تنصب من القديم في تلک الطريق ومنها تجري من عرصة واقعة تحت الطريق فليس لصاحب العرصة سد المسيل القديم الواقع في عرصة فاذا سده يرفع من طريق القاضي ويعاد الي وضع القديم* . وکذالک في الموسوعة ج37ص*.305

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل مرکز الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۲ربیع الاول(۱۵)حق

له شپږ ديرس کالوبعد دعوه غير مسموع ده؟*

*ألإستفتاء؟**مولوي صاحب يوخوروه وخپل ورورته خپل حق هبة کړی ده هغه په داسی طريقه، چی خپلی خورته يی دپلار ميراث ورتقسيم کړی ده اوحدود يی ورته معلوم کړي دی بعدله تقسيم بيرته خور و ورورته بخشيش کړی ده او ورورپه مقابل کی يوڅه روپی هم ورکړي دی اوشاهدان هم سته البة ديوه شاهد ماسيوا نور وفات سوی دی نودغه ورور ۴۱کاله کيږی چی ورورپه هغه هبه سوی حصه کی کشت اوباغداری يی کوله له ۴۱کاله بعد

Scanned with CamScanner

ددغی خور چی اوس وفات سوی ده وارثان یی دمیراث دعوه کوی نوایا ددغو دعوه مسموع ده کیا؟ *مستفتی مولوی عبدالباری،

الفتوی بعون الله تعالی،

محترمه وروره کله چی پریوموضوع] ۳۶[کاله تیرسی اومدعی دقاضی په حضورکی حاضرنه سی اوهیڅ عذر مدعی ونه لري نه کوچنی وی اونه لیونی وی اونه مدعی علیه یوظالم حاکم وی په دی صورت کی قاضی ته شرعا جوازنسته چی دغسی دعوه واوري البة که مدعی علیه په حق دمیراث مقروی نوبیاقاضی دعوه اوریدلای سی که هرڅونه وخت تیرسوی وی خودا تحدید هلته ده چی په قضاکی وی مکرپه تحکیم کی هیڅ تحدیدنسته؟

كمافي ردمحتارج4ص*.382 وفي جامع الفتوي عن فتاوي العتابي قال المتأخرون من أهل الفتوي لاتسمع الدعوي بعد ست وثلاثين الخ

وهكذا في شرح المجلة الاتاسي ج5ص168 وتنقيح الفتاوي الحامدية ج2ص*.3

***وكمافي الفتاوي الكاملية ص*.113**- سئلت في جماعة يملكون ارضا ويتصرفون فيها بانواع التصرفات مدة تزيد علي سبعين سنة مع وجود جيرانهم ومشاهدتهم للتصروف وعدم منازعتهم تلك المدة الطائلة بلامانع اذا قام الآن بعضهم يدعي في تلك الارض هل لاتسمع

Scanned with CamScanner

دعواه فالجواب نعم لاتسمع دعواه والحالة هذه وقدنقل في التنقيح فتاوي علماء المذاهب الاربعة بذالک ونقل الكفوي عن البزازية لاتسمع الدعوي بعد ست وثلاثين سنة ولكن المختارالآن أن لاتسمع بعدخمس عشرة سنة الا بأمرالسلطان.

وكمافي الدررالحكام في شرح المجلة الأحكام ج4ص.319

لايسقط الحق بتقادم الزمان ولوتقادم الزمن أحقابا كثيرة...فلذالک اذا أقر واعترف المدعي عليه صراحة في حضورالقاضي بأن للمدعي حقا في الحال في دعوي وجدفيها مرورالزمن بالوجه الذي ادعاه المدعي فلايعتبر مرورالزمن ويحكم بموجب اقرارالمدعي عليه.

*وكمافي ردمحتارج4ص.381مطلب هل يبقي النهي بعدالموت السلطان.*الثاني ان النهي حيث كان للقاضي لاينافي في سماعها من المحكم .

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل مرکز الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲ربیع الاول(۱۵)هق

که قدیم مخالف له شرعی څخه وی؟*(

*الاستـفتاء؟*محترم مفتی صاحب زموږ یوځنک لوری ده زموږ اوده دروازی وعامی لاری ته خلاصي دی اودباران اوبه وغیره موهم دی غی کوڅی ته بهیږي مکرده له سرایه دانسان دلویو بولو مرداری اوبه هم دی کوڅی رابهیږی چی خلک ورسره ډیرپه تکلیف کی دی ولی چی په لاره

Scanned with CamScanner

چرې نسته اودليل دا وايي چې دا اوبو زما دنيکه له وخت بهيږي نو دا قديمي دي والقدم يترک علی حاله نوياموږ دده اوبه وربنده ولې سوکيا؟*

الفتوی بعون الله تعالی،

محترمه وروره قديم هغه قديم معتبرده چې له شرعة به مخالف نه وی اوددده دغه قديم چې ضررعامه ده له شرعة مخالف ده نوپرده لازمه ده چې دغه ضرر دفعه کړي،

يبقي الشي القديم علي حاله ولايتغير مالم يقم دليل علي خلافه امّاالقديم المخالف للشرع الشريف فلا اعتبارله ولايزال اذاكان فيه ضررفاحش مثلا اذا كان بالوع دار جاريا من القديم علي الطريق عام وكان في ذالک ضرر للمارة فلايعتبر قدمه ويدفع ضرره* .المجلة المادة 1224وشرح المجلة ج1ص530والموسوعةج37ص*304

كتبه مفتی ابو انعام نقيب الله خادم الاسلام من زابل مركز الجواب صحيح ،مفتی عبدالمجيد امير ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهير تاريخ ۱۴۴۲ربيع الاول(۸)مق

په مملوکه مځکه کې حريم

:الاستفتاء: السلام عليکم ورحمة الله وبرکا ته مولوي صاحب ! کچيرې يو ځوک دبل چا په مملوکه زمکه کې دمالک په اجازه چاه ووهي نودغې چاه لره حريم شته او که نه ؟بينوا توجروا!

Scanned with CamScanner

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمعِین

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت کي کچيري يو څوک دبل چا په مملوکه زمکه کي دمالک په اجازه چاه ووهي دغي چاه لره حريم نسته ځکه چي حريم دبل په مملوکه مځکه کي نه وي

لمافي) رد المحتار)قَوْلُهُ لَو حَفَرَ فِي مِلکِ الغَيْرِ (أي بِإِبَاحَةٍ لِلبُقعَةِ أو بِشِرَائِهَا أو نَحوِ ذَلِکَ) قَولُهُ فَلَا حَرِيمَ لَهُ (435 /6) ((

وفي الفقه الإسلامي وأدلته فلو حفر في ملک الغير لا يستحق الحريم (423 /6) .

وفي)الدر المختار على هامش رد المحتار لَو حَفَرَ فِي مِلکِ الغَيْرِ لَا يَستَحِقُّ الحَرِيمَ، ج :

(5)ص (309) :**بحث احياء الموات** (مرتب قاضی مولوی سید اغا حنفہ الله :الجواب صحیح .منتی لتیب الله ابوالعامر ومنتی عبدالمجید امیر ومنتی عبدالرحمان سرور ومنتی کلاب شاه شرافت ومنتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۸)مق

په مبيعه کي عيب

الاستفتاء : السلام عليکم ورحمة الله وبر کاته مولوي صاحب که په مبيعه کي عيب وی مشتري) اخستو نکي (وايی چي ما ته بائع ناقصه اوعيب داره مبيعه راکړی ده دغه مبيعه زه ر ده وم و بائع ته خو بائع) خر څه کو نکي (

Scanned with CamScanner

منکر ده چي مبيعه ما سالمه درتسليم کړله عيب داره نه وله وس يی شرعي حل څرنګه ده ؟بينوا " توجروا"

الفتوی بعون الله تعالی نَحمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُولِهِ الکَرِیمِ وَعَلی اِله وَاَصحَابِه اَجمَعِین

اما بعد ..:محترمه : د عيب په مو ضوع کي بحث اوتفصيل شته خو په مسئوله صورت کي مشتري) اخستو نکي (لره اثبات کول دعيب ده په شهو دسره چي دغه عيب په مبيعه کي ترقبض او تسليمدلووما ته مخکي وی : ده نه اثبا ت په صورت کي بائع) خر څه کو نکي (لره قسم ده چي ما مبيعه سالمه درتسليم کړله عيب داره نه وله مشتري لره حق درده ولو ددغه عيب په و جه پر ما باندي نشته

لما في الفتاوی الهند یة فَإن أنکرَ فالقَولُ قولُهُ مَعَ یَمینِه إن لَم یَکُن لِلمُشتَرِي بَیِّنَةٌ عَلی کَونِ هَذَا العَیبِ عِندَ البَائِعِ کَذَا فِي المُحِیطِ وَتَکَلَّمُوا فِي تَحلِیفِه قَالَ مَشَایِخُنَا الصَّحِیحُ أن یَحلِفَ بِاللّٰهِ مَا لَهُ حَقُّ الرَّدِّ عَلَیک بِهَذَا العَیبِ الَّذِي یَدَّعِیه کَذَا فِي مُحِیطِ السَّرَخسِي وَعَلَیهِ الفَتوَی کَذَا فِي التَّتَارخَانِیَّة ج ۳ (ص ۸۷(

و في تنقیح الفتاوی الحامدیة وَلَو یَحدُثُ فِي مِثلِهَا فَأنکَرَ البَائِعُ کَونَهُ عِندَهُ یَحلِفُ البَائِعُ بِاللّٰهِ مَا لَهُ حَقُّ الرَّدِّ عَلَیک بِهَذَا العَیبِ الَّذِي یَدَّعِیه) ۱ /۲۶۴

Scanned with CamScanner

في الفقه الإسلامي وأدلته) فإن اختلف البائع والمشتري في التغير، فقال البائع» :لم يتغير «وقال المشتري» :تغير «فالقول قول البائع مع يمينه؛ لأن دعوى التغير دعوى أمر حادث، والأصل عدمه، فلا تقبل إلا ببينة.) ۵ /۲۶۳ (

وفي الفتاوى الهند ية) وَقَالَ الْبَائِعُ :لَا بَل وَجَدتَهُ عَلَى تِلكَ الصِفَةِ، فَالقَولُ قَولُ البَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ وَعَلَى المُشتَرِي البَيِّنَةُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ) .۳ /۶۴ (

وفي النهر الفائق فالقول قول البائع مع يمينه (لادن دعواه بعد ظهور سبب لزوم العقد وهو رؤية ما يدل على المقصود من البيع دعوى أمر حادث بعده والأصل عدمه فلا يقبل إلا ببينة،) ۳ /۳۸۷ (

وفي تبيين الحقائق) فَالقَولُ قَولُ البَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ (لِأَنَّ الظَاهِرَ يَشْهَدُ لَهُ إذ الأَصلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ، وَكَذَا سَبَبُ اللُّزُومِ قد ظَهَرَ فَلَا يَصدُقُ فِي دَعوَاهُ التَغَيُّرَ إلَا بِبَيِّنَةٍ) ۴ /۰۳۹ (۷ محرم، 1442

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱محرم الحرام(۱۲)ھق

د غلا په دعو ه کي دقيمت ذکر

الإستفتاء :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوى صاحب

Scanned with CamScanner

دغلا شوي مالونوپه دعوی کښې دغلا شویومالونودقیمت ذکر شرعاشرط دی اوکنه ؟: بینوا : توجروا) ا لمستفتی) مولوی شیرمحمد(

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الکَرِیْمِ وَعَلی اِله وَاصْحَابِه اَجْمَعِین.

اما بعد محترمه : دغلا شوي مالونوپه دعوی کښې دغلا شویومالونوغیر له دراهمو اودنا نیرو دقیمت ذکر شرعا شرط دی. ځکه چي قاضی ته معلوم نښی چي غلا شوی مال دقطع نصاب ته رسیږی که نه رسیږي

لما فی جامع الفصولین وقیل :إنما یشترط ذکر القیمة لو کانت الدعوی سرقة لیعلم أن السرقة کانت نصاباً، وفي غیرها لا یشترط: ۵۲\۱

ولما فی مجمع الأنهر : وَقِیلَ یُشْتَرَطُ ذِکْرُ القِیمَةِ إذَا کَانَت الدَّعْوَی سَرِقَةً لِیَعْلَمَ أَنَّ السَّرِقَةَ کَانَت نِصَابًا فَأَمَّا فِیمَا سِوَی ذَلِکَ فَلَا یُشْتَرَطُ کَمَا فِي الجَامِعِ .۲\ ۱۵۲(

ولما فی البحرالرائق : قَالَ فِي الخَانِیَةِ إنَّمَا یُشْتَرَطُ ذِکْرُ القِیمَةِ فِي الدَّعْوَی إذَا کَانَت دَعْوَی سَرِقَةٍ لِیَعْلَمَ أَنَّهَا نِصَابٌ أَو لَا فَأَمَّا فِیمَا سِوَی ذَلِکَ فَلَا حَاجَةَ إلَی بَیَانِهَا .اھ .۷\۳۳۶(

ولما فی الدرالمختارعلی هامش ردالمحتار : وَقِیلَ فِي دَعْوَی السَّرِقَةِ یُشْتَرَطُ ذِکْرُ القِیمَةِ لِیُعْلَمَ کَوْنُهَا نِصَابًا.۴\۴۶۸ - هکذا فی تکملة ردالمحتار: ۱\۳۲۲(

Scanned with CamScanner

ولما فی اصولنامه : حقوقي ۲ص\ ۲۴

۶۹ ـ ماده د غلا په دعوی کې د غلا شویو مالونو دقیمت ذکر شرط دی) . ۴

ولما فی رهنما ئي وثائق : اگر مسروقه غیر از دراهم ودنانیر باشد ذکر قیمت آن شرط است .ص\ ۹۰

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱شوال المکرم ۲۵ق

بائع اومشتری تر منځ اختلاف؟*

*الإســـتفتاء؟**مفتي صاحب زه یودري سوالونه لرم] اول[یوداسی قباله چی یوعام کلیوال لیکلی وی نوآیا دمدعی لپاره حجة کیدی سی کیا؟] دوهم [یوبائع ځمکه خرڅه کړی ده اوس دبائع اومشتري ترمنځ اختلاف ده مشتري زیات ښه یی چی ترهغه فلانی ځایه دی راباندی خرڅه کړی ده بائع نزدی ځاي شه یی چی ،یاء تردغه ځایه می دربانده خرڅه کړی ده مشتری یوشاهد لري نوآیا دشهادة لپاره دغه یوشاهد کافی ده کیا؟] دریم [دیوسړی دوروره لپاره شاهدی یی قبلیدی سی کیا؟ *مستفتی مولوی نقیب الله شاه جوي باغګی

الفــتوی بعــون الله تعالي

Scanned with CamScanner

محترمه وروره قباله چی کله حجة گرزي او اعتبار ولري دري شرائط به پکی موجود وی) اول (داچی مثنی به یی موجوده وی دقاضی به کتاب کی) دوهم (دقاضی کتاب به په داسی ځای کی محفوظ وی چی دخلګو دچمونو او لاس وهلو څخه به خلاص وی] دریم [په قباله کی به په خلاف دشریعت حکم نوی سوی. لکه حکم به ملکیت دغصب سوی شی کي نوکه دغه دری شرائط پکشی وی نو په دغه قباله باندی حکم کیږی اوکه نه وو نو حکم نه کیږی

د} دوهم {سوال جواب، دیو نفر شاهدي نه قبلیږي ځکه شرعي شاهدان به دوه سړي وي اویاخوبه یوسړی. وي اودوي شځي اوپه دغه مسئوله صورت کی په بائع قسم ده ځکه چی دی. له زیادته منکرده

*د]دریم[سوال جواب داده، دیوچا دخپل ورور لپاره شاهدي قبلیږی *

***کما في المجلة المادة*1821- ان العلام والسند الصادرين من حاكم محكمة يجوز الحكم والعمل بمضمونها بلابينة اذا كانا عاريين وسالمين من شبهة التزوير والتصنيع وموافقين لاصولها**

Scanned with CamScanner

*وكما في ردمحتار ج3ص*443 - وما ذكرناه عن الخانية محله ما اذا لم يكن للصک وجود في سجل القضاة اما لو وجد فيه فانه يعمل به

*وكما في شرح المجلة الاتاسي ج6ص*117 - لكن اذا كانت الاعلامات والسندات مطا بقة للاحكام الشرعية والا فلا يعمل به

*وفي شرح المجلة ج5ص 384 مادة*1736 - لايعمل بالخط والختم فقط ولكن اذا كان سالما عن شبهة التزوير والتصنيع يكون معمولا به يعني مدار للحكم لايحتاج الي ثبوت بوجه آخر

وكما في ردمحتارج5ص 435 مطلب في العمل بما في الدفاترالسلطانية

وان ابن شحنة وابن وهبان جزما بالعمل بدفتر الصراف ونحوه لعلة امن التزوير كما جزم به البزازي والسرخسي وقاضي خان قال ان هذه العلة في الدفاتر السلطانية أولي

وكمافى الهندية ج۳ص۴۵۱ كتاب الشهادت- ومنها الشهادة بغيرالحدود والقصاص ومايطلع عليه الرجال وشرط فيها شهادة الرجلين اورجل وامراتين سواء كان الحق مالا اوغيرمال .. كذا فى التبين

وكما فى التحفة الفقهاء ج۲ص ۳۶۲كتاب الشهادات- وتجوز شهادة الاجانب .الا شهادةالوالدين .ومولدين الخ

Scanned with CamScanner

وكمافي الهداية ج3ص161 كتاب الشهادات- وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاهجوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ذی القعده (۱۳)هق

که صحيح تقسيم نه وي سوي نودوم واری تقسيم*

*الإستفتاء؟**مفتي صاحب، موږ له آکا سره ځمکه تقسيم کړه اوس موږ ته را کړ سوی ځمکه کی په يوه توټه) حصه (ځمکه داستحقاق دعوه سوی ده نو موږ واکا ته وايو چی ته په دعوه کی راسره ودريږه اکا راته وايی چی نه تاسو پوه سواست او ستاسو ځمکه، نو اوس موږ په اکاباندی داحق لرو چی په دعوه کی يی را سره کړو کيا؟*

الفتوي بعـون الله تعالي

*محترمه وروره :*تاسو اکا نه سي مجبوره کولاي چی حتما به له تاسو سره په دعوه کی دريږی البة کچيرته استحقاق دمستحق ثابت سی نو بيا به دوباره تقسيم کيږی ځکه چی په تقسيم کی غلطی را غلی ده،

لما قال في البدائع ج7ص 26 فصل في صفات القسمة كتاب القسمة- واما صفات القسمة

فأنواع منها ان تكون القسمة عادلة غير جائرة وهي الي ان قال*فاذا وقعت جائرة لم يوجد التراضي ولا إفراز نصيبه بكماله لبقاء الشركة في البعض فلم تجز وتعاد وعلي هذا اذا ظهر

Scanned with CamScanner

الغلط في القسمة المبادلة باالبينة او با الإقرار تستأنف لانه ظهر انه لم يستوف حقه فظهر ان معني القسمة لم يتحقق بكماله*

وكذا في الهندية ج5ص 228 الباب الحادي العشر في دعوي الغلط في القسمة*

عن محمد قاسم قسم دار بين رجلين اعطي احدهما اكثر من الأخر غلطا وبني احدهما في نصيبه قال محمد يستقبلون القسمة فمن وقع بناءه في قسم غيره رفع بناءه ولايرجعان علي القاسم بقيمة البناء ولكنهما يرجعان عليه باالإجر الذي اخذه كذا في الظهيرة

وكذا في الخلاصة الفتاوي ج2ص 410 كتاب القسمة

*وفي المبسوط السرخسي ج15ص*64 – اذا قسم القوم ارضا ميراثا بينهم اوشراء وتقابضوا ثم ادعي احدهم غلطا في القسمة فانه لايشتغل باعادة القسمة بمجرد دعواه ولكن ان اقام البينة علي ذالک فان اثبت دعواه بالحجة فتعاد القسمة بينهم حتي يستوفي كل ذي حق حقه

*وكذا في تكملة البحر الرائق ج8ص 156 كتاب القسمة *قسم القسام الدار فاعطي احدهم اكثر من حقه غلطا وبني فيها فانهم يستقبلون القسمة فان وقع البناء في قسم غيره دفع نفقته ولايرجع علي القاسم

كتبه مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوئی ـــــ الجواب صحیح ومفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱ رمضان المبارک ۴ ھق

Scanned with CamScanner

په اکراه سره دبل مال هلاکول

))الاستفتاء(؟) ؟محترم مفتي صاحب کچیری،زید. خالد، په دی مجبورکړی چه خامخابه ،دعمروه موټرته اوروراچو ی کنه نووژنم دی،اودخالدهم دازړه ته لویږی چه وژنیمی ،نوخالدهم، دعمرموټروسوځی ،اوس پوښتنه داده چه دموټرتاوان به،عمرته ،خالد،ورکوی،که زید()

)الافتاءبتوفیق الله تعالی(

په مذکوره صورت کی دموټرتاوان پرزیدباندی دی،ځکه خالددآله مثال لری پرآله باندی تاوان نه راځی

() **كمافي الفقه الاسلامي وادلته 5» ص398- فان كان الأكراه تام فالضمان علي المكره عن الحنفية والحنابله في ارجع عندهم وبعض الشافعية لان المستكرمسلوب الارادة وماهوالالة للمكره ولاضمان علي ألة اتفاقا()**

وكذافي الهندية«ج 5ص45- وَلَو كَانُوا جَمِيعًا مُكرَهِينَ بِالقَتلِ فَالضَمَانُ عَلَى المُكرِهِ خَاصَةً؛ لِأَنَّ الإِتلَافَ مَنسُوبٌ إِلَيهِ وَلَا يَرجِعُ المُكرِهُ عَلَى أَحَدٍ بِشَيءٍ؛ لِأَنَّهُم صَارُوا كَالآلَةِ.()

Scanned with CamScanner

وكذافي بدائع الصنائع»ج 7ص179- وَأَمَا (الْمُكْرَهُ عَلَى إتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ إذَا أَتْلَفَهُ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْمُكْرِهِ دُونَ الْمُكْرَهِ إذَا كَانَ الْإِكْرَاهُ تَامًّا: لِأَنَّ الْمُتْلِفَ هُوَ الْمُكْرَهُ مِن حَيْثُ الْمَعْنَى، وَإِنَّمَا الْمُكْرَهُ بِمَنْزِلَةِ الْآلَةِ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ مَسْلُوبُ الِاخْتِيَارِ إيثَارًا وَارْتِضَاءً()

وكذافي البسوط للسرخسي«ج 24ص- فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُكْرِهِ خَاصَّةً: لِأَنَّ الْإِتْلَافَ إلَيْهِ إذ لَم يَبْقَ لِلْمُكْرَهِ فِعْلٌ مُعْتَبَرٌ فِي التَّسْلِيمِ، وَالْقَبْضِ، وَلَا يَرْجِعُ الْمُكْرِهُ عَلَى أَحَدٍ بِشَيْءٍ: لِأَنَّهُم صَارُوا كَالْآلَةِ لَهُ.()

كتبه مفتی عبدالجلیل اغاعرفان :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرورومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

که بعضي دعوه کوي چي خاوند طلاق معلق کړی ده.اوبعض ددی په خلاف وی

الاسفتاء ځ یوخاوند دخسر کره ولاړ هلته دده شځه موجوده وه نوله شځي سره په یوځه خبره جګړه راغله نو په غوصه کی ورته وو ویل که ته دفلانی کورته ولاړی تاته دری طلاقه دی ،

په دغه کمره کی چی خاوند کوم دغه الفاظ ویلی دی دخاوند شځه اودشځي ورور اوخوندی هم موجودی دی؛هغوی په شمول دزوجی وایي چی خاوند هم دغه مذکوره الفاظ ویلی دی،

Scanned with CamScanner

مګر په څنګ کی ددغی کمری بله کمره ده دشځي تره اوترله چی هلته موجود دی هغه بیا وایي چی نه خاوند داسی الفاظ ویلي دی ،چی تالره دری طلاقه دی ،،اوکه ته دفلانی کورته ولاړی بیا هم دری طلاقه دی ،اوس پوشتنه داده چی دلته دچاشاهدی قبلیږی،،

الجواب ومن الله التوفیق،

محترمه وروره دغه تره اوترله کچیرته قاضی ته ولاړسي اوعرض وکړی چی دغه شځه دغه خاوند په ثلاثا طلاق ، طلاقه کړی ده،او دوی په ناجائز طریقه سره یوځاي هوسي،نوشاهدی یي نه قبلیژی ،،

ځکه شرعی شاهدان به دوه سړی وی اویاخوبه یوسړي دوی شځي وی،نوعدد پوره نه ده،

اودخوندو او ورور شاهدی به قبوله وی،ځکه چی دوی شاهدی بالمعاینة وی اوعدد به یي هم پوره وی،

ومنهاالشادة بغیر الحدود والقصاص ومایطلع علیه الرجال .وشرط فیها شهادة الرجلین او رجل وامراتین سواء .کان الحق مالا اوغیرمال.کاالنکاح والطلاق .والوکالة. والوصایة.ونحوذالک ممالیس بمال کذافي التبیین .الهندیة3/451 کتاب الشهادات،

Scanned with CamScanner

وان يكون بصيرا فلايصح التحمل من الاعمى.ومنه انيكون التحمل بمعاينة المشهودبه بنفسه لابغيره،

الهندية 3/450 كتاب الشهادات. ❀ ❀ ❄اما فيماعدا المذكور فلايجوز للشاهد أن يشهد بشئ. لان الشهادة مشتقة من المشاهدة.وهي المعاينة. الفقه الاسلامي. ج٦٠٣٢/٨

وتجوزشهادة الاقارب مثل شهادة الاجانب. الاشهادة الوالدين. ومولدين. الخ تحفة الفقهاء.٢/ ٣٦٢.كتاب الشهادت. وتقبل شهادة الرجل لاخيه وعمه. الهداية ج١٦١/٣كتاب الشهادات.

سوال، كه گواه ددیوال شاته یا دباندی دطلاق او عتاق گواهی ورکړی نو شرعا دقبول وړده کنه فقط؟

جواب دقبول وړنه ده كمافى الهداية ٣/١٥٧كتاب الشهادة فصل ومايحتمله الشاهد.

ولوسمع من وراء الحجاب لايجوز له ان يشهد ولو فسرللقاضى لايقبله لان النغمة يشبه النغمة فلم يحصل العلم.- البته یو خاص صورت کی چی تحقق یی ډیر نادروی له دی څخه مستثنا دی چی هغه یی تر دی وروسته عبارت څخه مستثنا کړی دی.

الااذا كان دخل البيت وعلم انه ليس فيه احد سواه ثم جلس على الباب وليس فى البيت مسلك غيره فسمع اقرارالداخل ولايراه له ان يشهد لانه حصل العلم فى هذه الصورة.

Scanned with CamScanner

چی دهغو حاصل داده چی مخکی کور خالی وی اویوسړی ددغه گواه په مخامخ دننه ولاړوی اوچی کورته دتللو بله لار بدون ددغی دروازی څخه نه وی اوپه دی حالت کی یی دده څخه خبری واوریدی نو بیا به یقین وکړل سی چی دادغه دننه تلونکی غړ دی نو په دی صورت کی گواهی جائزه ده اوددی زمانی په اعتبارسره داشرط هم دی چی په دی کی مکرافون هم نه وی.

امداد الفتاوی ۳۹۳//۳کتاب الشهادت. پشتو

کتبه،مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوبـــــــ الجواب صحیح ،مفتی محمدعیسی مستغفرومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

ایا دخوندو دعوه دمیراث له ۱۵ کلو بعداوریدل کیږی ؟

الإستفـتاءمفتي صاحب4 خوندي دي له خپله وروره يي دميراث د حق غوشتنه کوله ورور ورته وو ويل چی وطن ته ولاړسو درکوم بی.خو ورور يی وفات سو بياخوندو وخپلو وريرو ته ويل چی تاسو ولی زموږ لپاره اختريان نه کوی.يعنی چی زموږ حق درسره ده اوس ۱۵کاله کيږی چی دغه خوندی بيا دخپل حق غوشتنه کوی ـ يو عالم ورته ويلی دی چی تاسو په ۱۵کالو کی دعوه ونه کړه نو اوس مو دعوه شرعا نه اوريدله کيږی نو ايا شرعا داځنګه کيږی؟

Scanned with CamScanner

الافتـــاءبعون الله تعالی.

محترمه وروره مدة دمرور الزمان ۳۶کاله شرعی ده یعنی که پریوموضوع ۳۶ کاله تیرسی اومدعی دعوه ونکی دقاضی په حضورکی اوهیڅ عذرمدعی ته نه وی پیش نه کوچنی .وی اونه لیونی وی اونه مدعی علیه یوظالم حاکم وی په دی صورت کی نو قاضی ته شرعاجوازنسته ددغسی دعوی داوریدلو.البته که داسلامی حکومت بادشاه ومحاکموته خبرورکړی وی چی پس له ۱۵ کالوڅخه دعوه مه اوری .نوبیاقاضی ته دهغه موضوع اوریده جوازنه لری چی ۱۵ کاله وربانډی تیرسوی وی.اوکه داسلامی حکومت بادشاه امرپه دی هکله نوی صادرسوی او ددعوی دصحت شروط ټول موجود وی نوبیاقاضی ته لازمه ده چی اوریدل ددعوی وکړی

کما قال فی ردمحتارج۴ص۳۸۲- وفی جامع الفتاوی عن فتاوي العتابي قال المتأخرون من اهل الفتوي لاتسمع الدعوي بعدست وثلاثين سنةالخ

هكذا في شرح المجلة اتاسي.ج5ص.168وتنقيح الحامديةج2ص3،

وقال درالمختاربهامش ردمحتارج4ص.380- ولوامر السلطان بعدم سماع الدعوي بعد خمسة عشرسنة فسمع لم ينفذ قلت فلاتسمع الان بعدها الا بامر.

Scanned with CamScanner

هكذافي التنقيح الحامدية ج2ص.4

وقال في ردمحتار .ج4ص.381مكتبة حبيبية.- اذا تركت الدعوي الارث بلاعذرشرعي خمس عشرة سنة فهل لاتسمع . الجواب . لاتسمع اي ان وجد المنع السلطاني الا اذا اعترف الخصم با الحق ونقل مثله شيخ مشايخنا التركماني عن فتاوي علي افندي مفتي الروم.

لايجوز للحاكم تاخير الحكم اذا توفرت اسبابه وشروطه بتمامها المجلة المادة1828

كتبه مفتی ابو العام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاجوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمدعیسی مستغفرومفتی شرف الدین شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

كه خروړي سپی يو څوک وداړي؟

الإستفـــتاء؟يوسړی په لار روان وو دهمسايه سپی پر را ووتي هغه داسي وداړي چي هم يی لاس ورځخه مات کړ اوهم يی نور خوږ کړي مخکی يی بل سړي هم دارلی ؤ نو اوس چی دکښت کولو وخت ده دغه سړي يی بی کاره کړي اوس پوشتنه داده چي دسپي مالک به دارل سوي کس ته ضمان ورکوي کيا؟

اوکه ضمان ورکوي نوهغه دده د بي کاري روفي به هم ورکوي کيا؟المستفتي شيخ احمد غرشين

الإفتـــاءبعون الله تعالي

Scanned with CamScanner

محترمه وروره داسي خروړي سپی چي دکلي خلک دا ړي او هغوته تکليف ورکوي نودکلي خلک کولای سي مړ يی کړي ـ نوکه يی دسپی مالک ته خبر ورکړي وي چي داسپی د مړکه خلک دا ړي خوبياهم مړ نه کړی نو په داسی صورت ضمان اوتاوان پرمالک دسپی سته.البته دبی کاري چی اتلاف دمنافع ده تاوان ورباندي نسته ـ اوکه مخکي تر خبر ورکولو دا ړلی وي نو بيا ضمان پرمالک دسپی نسته.

كماقال في الهندية ج5ص 360الباب الحادي والعشرون فيما يسع من جراحات

ولوكان لرجل كلب عقور يعض كل من يمر عليه فلأهل القرية ان يقتلوه فان تقدم اهل القرية الي صاحب الكلب ولم يقتله ثم عض انسانا فهوضامن وان عضه قبل التقدم اليه لم يضمن كذافي الينابيع وهكذا في الخلاصة

وفي مجمع الضمانات ج1ص194باب في مسائل الجنايات

وانما يضمن اذا اشهد عليه فيما يخاف تلف بني ادم كالحائط المائل ونطح الثور وعقر الكلب العقور فيضمن اذا لم يحفظ أو لم يهدم في الأنفس وكمافي الموسوعة ج30ص103

وذهب الحنفية الي ان المنافع لاتضمن لابالغصب ولا باالاتلاف وانماتضمن باالعقد أوشبه العقد.....وأماعدم الضمان المنافع باالإتلاف فلانها لاتخلوا إما ان يرد عليها الاتلاف قبل وجودها أوحال وجودها اوبعدوجودها وكل ذالک محالأما قبل وجودها فلان اتلاف

Scanned with CamScanner

المعدوم لايمكن وأماحال وجودها فلان الإتلاف اذا طرأ علي الوجود رفعه فاذا قارنه منعه واما بعد وجودها فلانها تنعدم كلما وجدت فلايتصور إتلاف المعدوم

وهكذا في المبسوط للسرخسي ج11ص78. وتبين الحقائق وحاشية الشلبي ج5ص233 تا 234

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جریـــــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عیسی مستغفر ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبد الظاہر ظہیر

که کوچنی پرداسی کار امر کړل شی چی دی یی نشی کولای نوتاوان

محترم مفتي صاحب،،که کوچنی پرداسی کار امر کړل شی چی دی یی نشی کولای دغه کوچنی ته ضرر اونقصان پیداشی لاس یی یاپښه یی ماته شی، یامړ شی دیت اوتاوان یی پرچادی،،، ()

)،،،الإفتاءبتوفيق اللـه ،،،(

محترمه ستادپوښتنی په جواب کی به ووایم، ،تاوان یی پرآمیر دی په شرط ددی چی دغه کوچنی دغه ماموربه کارنشی کولای، مثلا،توره یی ورکړه پربعض بدن ځنی ایله شی ځان په زخمی کړی، یایی پردابه سپورکړی، اویاورته ووایی چی دغه درختی ته وخیږه په دغه ټولوصورتوکښی که کوچنی رایله شی تاوانی اوزخمی شی دیت اوتاوان یی پرآمیر دی () ،،،،واللـــه اعلم

Scanned with CamScanner

كمافي حاشية الطحطاوى (ج 4ص 304والدر المختاروعلي مش حاشية

)كَمَن حَمَلَ صَبِيًّا عَلَى دَابَّةٍ وَقَالَ :امْسِكْهَا لِي فَسَقَطَ الصَّبِيُّ وَلَم يَكُن مِنْهُ تَسْيِيرٌ فَمَاتَ كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ مَن حَمَلَهُ دِيَتُهُ (أَي دِيَةُ الصَّبِيِّ)كَانَ الصَّبِيُّ مِمَّن يَرْكَبُ مِثْلُهُ أَو لَا (يَرْكَبُ وَتَمَامُهُ فِي الْخَانِيَةِ)قوله قال امسكها (ظاهر دانه قيدفي ضمان العاقلة الدية ويراجع (قوله وتمامه في الخانية (قال فيها كمانقله في الهندية عنها وان سير الصبي الدابه فاوطات انسانافقتله والصبي متمسك عليها فدية القتل تكون علي عاقلة الصبي ولاشيئ على عاقلة الذى حمله عليها وان الصبى ممن لايسير الدابه لصغره ولايتمسك عليها فدم القتيل هدروان سقط عن الدابة وهى تسير فمات الصبى كانت ديت الصبى على عاقلة الذى حمله انتهى .والظاهر ان ان هذافيما اذاصارت بنفسها اما اذاسيرها بنفسه فالظاهر من قوله المصنف ولم يكن منه تسيران العاقلة لاتضمن()

وكذافي الهندية«ج 6ص32- رَجُلٌ أَعْطَى صَبِيًّا سِلَاحًا لِيُمْسِكَهُ فَعَطِبَ الصَّبِيُّ بِذَلِكَ تَجِبُ دِيَةُ الصَّبِيِّ عَلَى عَاقِلَةِ الْمُعْطِي وَلَو لَم يَقُل لَهُ :أَمْسِكْهُ لِي الْمُخْتَارُ أَنَّهُ يَضْمَنُ أَيْضًا. وَلَو دَفَعَ السِّلَاحَ إلَى الصَّبِيِّ فَقَتَلَ الصَّبِيُّ نَفْسَهُ أَو غَيْرَهُ لَا يَضْمَنُ الدَّافِعُ بِالْإِجْمَاعِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَلَم يُرِد بِقَوْلِهِ :عَطِبَ الصَّبِيُّ أَنَّ الصَّبِيَّ قَتَلَ نَفْسَهُ فَإِنَّ هُنَاكَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُعْطِي إنَّمَا أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ سَقَطَ مِن يَدِهِ عَلَى بَعْضِ بَدَنِهِ وَعَطِبَ بِهِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَةِ(2).

Scanned with CamScanner

رَجُلٌ قَالَ لِصَبِيٍّ مَحْجُورٍ :اصْعَدْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، وَانْفُضْ لِي ثِمَارَهَا فَصَعِدَ الصَّبِيُّ، وَسَقَطَ وَهَلَكَ كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الْآمِرِ دِيَةُ الصَّبِيِّ وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ بِحَمْلِ شَيْءٍ، أَوْ كَسْرِ حَطَبٍ)۳ (وَلَوْ قَالَ لِصَبِيٍّ :اصْعَدْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، وَانْفُضْ الثِّمَارَ، وَلَمْ يَقُلْ لِي فَفَعَلَ الصَّبِيُّ ذَلِكَ، وَعَطِبَ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَضْمَنُ سَوَاءٌ قَالَ :انْفُضْ لِي الثَّمَرَ، أَوْ قَالَ :انْفُضْ وَلَمْ يَقُلْ لِي كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ.

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ قَالَ لِعَبْدِ الْغَيْرِ :ارْتَقِ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، وَانْفُضْ الثَّمَرَ لِتَأْكُلَهُ أَنْتَ فَفَعَلَ وَسَقَطَ فَمَاتَ لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ قَالَ :حَتَّى آكُلَهُ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ضَمِنَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ أَمَرَ عَبْدَ الْغَيْرِ بِكَسْرِ الْحَطَبِ، أَوْ بِعَمَلٍ آخَرَ ضَمِنَ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ). ۴ (

رَجُلٌ حَمَلَ صَبِيًّا عَلَى دَابَّةٍ، وَقَالَ لَهُ :أَمْسِكْهَا لِي، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ سَبِيلٌ فَسَقَطَ عَنْ الدَّابَّةِ وَمَاتَ كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي حَمَلَهُ دِيَتُهُ سَوَاءٌ كَانَ الصَّبِيُّ مِمَّنْ يَرْكَبُ مِثْلُهُ، أَوْ لَا يَرْكَبُ()

وكذافي الدرالمختارعلي هامش ردالمحتار«ج 5ص442

رَجُلٌ حَمَلَ صَبِيًّا عَلَى دَابَّةٍ، وَقَالَ لَهُ :أَمْسِكْهَا لِي، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْهُ سَبِيلٌ فَسَقَطَ عَنْ الدَّابَّةِ وَمَاتَ كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي حَمَلَهُ دِيَتُهُ سَوَاءٌ كَانَ الصَّبِيُّ مِمَّنْ يَرْكَبُ مِثْلُهُ، أَوْ لَا يَرْكَبُ)قَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُ تَسْيِيرٌ (أَمَّا لَوْ سَيَّرَهَا وَهُوَ بِحَيْثُ يَصِرُ فُهَا انْقَطَعَ التَّسَبُّبُ بِهَذِهِ الْمُبَاشَرَةِ الْحَادِثَةِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ()

Scanned with CamScanner

وكذافي دررالحكام«ج 2ص 599المادة 912قال أحَدٌ للصَبِيِ المَحجُورِ :اصعَد إلَى هَذِهِ الشَجَرَةِ واقطِف لِي ثمَرًا فصَعِدَ الصَبِيُ إلَى الشَجَرَةِ وسَقَطَ عَنهَا ومَاتَ لَزِمَت الآمِرَ الفِديَةُ)الطَحطَاوِيُ. (

وكذافي قاضي خان علي الهندية«ج 3ص)(444وكذافي البزازية علي هامش الهندية«ج 6 ص()386

كتبہ مفتی عبدالجلیل اغاعرفان :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام مفتی محمدعیسی مستغفرومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

كتاب الشركةوالمضاربة

مشتركه مځكه كي بي اجازي ابادي كول

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! زمونږ مورثه مشتركه مځكه ده يو شريک موغائب ده خوپر دغه مشتركه مځكي كي مونږ يو څه ابادي كړي ده اوس پوشتنه داده چي په دغه ابا ده مځكه كي دغائب حق شته اوكنه ؟ بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُولِهِ الكَرِيمِ وَعَلى اِلهِ وَاصحَابِهِ اَجمعين

اما بعد :محترمه: په مسئوله صورت كي په مشتركه مځكه كي بي له اجازي دشريكه بنا اوابا دي نه ده جائز اوكومه ابادي چي بى له اجازي دشريكه په

Scanned with CamScanner

مشترکه مځکي کي کړي ده که دتقسیم په وخت کي دابا دي کونکي په حصه کي راغله بیاخو مشکل نشته اوکه بناواوابا دي دغائب په حصه کي راغله بیا ابا دي کونکي لره حق دنړولودبنا اوابا دي شته درختي اود ابادي سامان وړلای شي

لمافي الفتاوى الهندية وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ كِتَابِ الْقِسْمَةِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إذَا بَنَى فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يَنْقُضَ بِنَاءَهُ (5/ 232)

وفي مجمع الضمانات أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ إذَا بَنَى فِي أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ كَانَ لِشَرِيكِهِ أَنْ يَنْقُضَ الْبِنَاءَ؛ لِأَنَّ لَهُ وِلَايَةَ النَّقْضِ فِي نَصِيبِهِ وَالتَّمْيِيزُ غَيْرُ مُمْكِنٍ وَالْغَرْسُ هَكَذَا) ص : (288كذافي في المحيط البرهاني(387 /7) .

وفي البحر الرائق ولو غرس أو بنى في أرض الغير قلعا وردت (أي قلع البناء والغرس وردت الارض إلى صاحبها (212 /8)

وفي تنقيح الفتاوى الحامدية ثُمَّ الْبِنَاءُ حَيْثُ كَانَ بِدُونِ إذْنِهِمْ إنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِ الْبَانِينَ بَعْدَ قِسْمَةِ الدَّارِ فَبِهَا وَنَعِمَتْ وَإِلَّا هُدِمَ الْبِنَاءُ كَمَا فِي التَّنْوِيرِ وَغَيْرِهِ (99 /1) .

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الثانی (۵)هق

Scanned with CamScanner

ومضارب ته درب المال داشرط چي مال زه درته رانيسم

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! كه يوكس نقدي روپی بل چاته په مضاربة وركړي په دي شرط چې مال به زه يعني دسرمايي مالک) رب المال (درته رانيسم دغه مضاربة صحيح ده ؟ بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعين

اما بعد :محترمه: په مسئوله صورت كي دغه مضاربة نه ده صحيح ؛ځكه چي صحيح مضاربة هغه ده چي مال به ټول ومضارب ته تسليمه وي چې مضارب پوره تصرف كې وكړي، رب المال به هيڅ كار نه كې لري كنې مضاربة فاسيديږي ، نومذكوره شرط په مضاربت كې لګول مضاربة فاسده وي.

لمافي الدرالمختار مع ردالمحتار): وشرطها (أمور سبعة) كون رأس المال من الأثمان) ... (وكونه مسلما إلى المضارب (ليمكنه التصرف) بخلاف الشركة (: لأن العمل فيهما من الجانبين :وفي ردالمحتار تحت هذه العبارة): قوله مسلما (فلو شرط رب المال أن يعمل مع المضارب لا تجوزالمضاربة، سواء كان المالک عاقدا أو لا ۵۴۰-۵۳۹\۴(

Scanned with CamScanner

وفي الفتاوى الهندية) وَمِنْهَا (أَن يَكُونَ المَالُ مُسَلَّمًا إِلَى المُضَارِبِ لَا يَدَ لِرَبِّ المَالِ فِيهِ فَإِن شَرَطَا أَن يَعْمَلَ رَبُّ المَالِ مَعَ المُضَارِبِ تَفْسُدُ المُضَارَبَةُ سَوَاءٌ كَانَ المَالِكُ عَاقِدًا أَو غَيرَ عَاقِدٍ)۴ /۲۸۶ (

ولمافي الجوهرة النيرة) : قوله :ولا بد أن يكون المال مسلما إلى المضارب لا يد لرب المال فيه (أي لا يجوز أن يشترط العمل على رب المال فإن شرط عمل رب المال فسدت المضاربة ۲۹۲

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الاول (۹)مق

که یوشریک کار کړی وی اوبل نه وی کړی؟*

*الاستفتاء؟**دوه کسه شریکان دی په دوکان کی مال خرڅه وی اودواړه به کار اوعمل کوی خو په دوی کی زید نیش ته ولاړي او عمر کار کاؤ کله چی زید بیرته راغي نو عمرورته وایی چی ته ۱۵ ورځی نه وی نو ددغو پنځلسو ورځو دګټی حق نه لري کوم چی مایوازی کار کړی ده نو پوشتنه داده عمرچی کومه ګټه کړی ده په هغوکی زید حق لری کیا؟*

الفتوی بعون الله تعالی

Scanned with CamScanner

محترمه وروره په درو شیانو یوکس مستحق دګتی] ربح [کیږی یاپه مال اویاپه عمل اوکار اویاپه التزام دضمان باندی . نودلته زید مستحق دربح ده په سبب دمال .نو کومه ګټه چی دده دمال دحصی څخه حاصله سوی ده دهغی مستحق اوحق داره ولی چی دده دمال ګټه او ربحه ده،

***کما فی الفقه الاسلامی ج۵ص ۳۹۰۱ احکام شرکة العنان فی الاموال،*لا ن استحقاق الربح عند الحنفية :اما بالمال أوبالعمل أوبالتزام الضمان**

***وكما في الموسوعة الفقهية ج26ص*60 – اعلم انهما اذا شرطا العمل عليهما ان تساويا مالا وتفاوتا ربحا جاز عند علمائنا الثلاثة ...والربح بينهما علي ما شرطا وان عمل احدهما فقط**

***وكذا في المحيط البرهاني ج6ص33 فصل الرابع في العنان*واذا شرطا العمل عليهما فالربح بينهما علي ماشرطا وإن عمل أحدهما دون الأخر**

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل مرکز الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲ربیع الاول(۳۰)مق

مضاربت په عروضواوحیوان کی

Scanned with CamScanner

الاستفتاء: السلام علیکم ورحمة الله وبرکا ته مولوي صاحب : ! په حیوانا تو کی مضاربت کول څه حکم لری مثلا خالد ومحمود ته سل پسونه ورکړی ؟بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلَی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلَی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِین

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت کي په مضاربت کي حیوانات اویا نورعروض ورکول فاسد عقد دئ لکن که چیری دحیواناتو اونوروعروضو په ورکولوکی رب المال ومضارب ته ووایی چه داخرچ کړه اوپه پیسو ئی مضاربت وکړه نوبیا مضاربت جائز ده

لما فی درر الحکام في شرح مجلة الأحکام لَا یَجُوزُ أَن تَکُونَ الْعُرُوض وَالْعَقَارُ وَالْمَکِیلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ وَالدُّیُونُ الَّتِي فِي ذِمَمِ النَّاسِ رَأْسَ مَالٍ فِي الْمُضَارَبَةِ.) ۳/ص ۴۳۱ (و فی الفتاوی الهندیة لو دفع إلیه عرضا أو عبدا فقال بعه واقبض ثمنه واعمل به مضاربة فباعه بدراهم أو دنانیر وتصرف فیها جازت المضاربة کذا في محیط السرخسي) .۴ /۲۸۶ (ومثله فی ردالمحتار ص)۵۴۰(ج) ۴ (وتنقیح الحامدیه ج ۲ (ص ۷۱ (و البنایة شرح الهدایة) ۱۰ /۴۶(مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظہ الله :الجواب صحیح ،منتی نقیب الله ابوانعام ومنتی عبدالمجید امیرومنتی عبدالرحمان مسرورومنتی کلاب شاه شرافت ومنتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ ربیع الاول(۳۰)مق

Scanned with CamScanner

مضارب د مضاربت پيسې په مضاربت ورکول ؟

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب: ! مضارب او تجار کولای شي چې د مضاربت پيسې و بل چا ته په مضاربت ورکړي ؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِين

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت کې : دمضارب اوتجار لپاره جائز اوروا نه ده چې د مضاربت پيسې د رب المال او مالک بې اجازې بل کس ته په مضاربت ورکړي ځکه رب المال او مالک پر ده باندې اعتماد کړی ده نه پر بل چا باندې مګر په هغه صورت کې جايز دی چې رب المال او مالک اجازت ورکړي او يا ورته ووايي چې ته مطلق اختيار لرې.

لمافي الجوهرة النيرة) قولُهُ :وَلَيْسَ لَهُ أَن يَدفَعَ المَالَ مُضَارَبَةً إِلَّا أَن يَأذَنَ لَهُ رَبُّ المَالِ فِي ذَلِكَ (. أَو يَقُولَ لَهُ :اعمَل بِرَأيِك؛ لِأَنَّ الشَّيءَ لَا يَتَضَمَّنُ مِثلَهُ لِتَسَاوِيهِمَا فِي القُوَّةِ فَلَا بُدَّ مِن التَّنصِيصِ عَلَيهِ، أَو التَّفوِيضِ المُطلَقِ إِلَيهِ (293 /1)

Scanned with CamScanner

وفي الهداية ولا يضارب إلا أن يأذن له رب المال أو يقول له اعمل برأيک "لأن الشيء لا يتضمن مثله لتساويهما في القوة فلا بد من التنصيص عليه أو التفويض المطلق إليه /3) 202)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الثانی(۸)مق

په مضاربت کي دنفعي تعين

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب: ! ما ته زما دما ما زوي لس لكه روپي په مضاربت راكوي راته وايي چي ماته دمياشتي شل زره گټه اونفعه راكوه نوره گټه اونفعه يي ستا داخوبه شرعا مشكل نه وي ؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعِين

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت كي دغسي عقد اوكاربار نه ده روا :او دي ته شرعي مضاربت نه ويل كيږي ځكه په مضاربت كي تعين دنفعي دفيصدي په اندازه سره وي مثلا دگټي اونفعي دريمه اويا نمايي وغيره سره وي دلته گټه اونفعه معلومه نه ده نوداسي مضاربت فاسد ده

Scanned with CamScanner

لمافي درر الحكام و مجلة الأحكام المَادّة) - (1337) يُشتَرَطُ أن تَكُونَ حِصّةُ الرِبحِ الّذي بَينَ الشّرَكاءِ جُزءًا شائِعًا كالنِصفِ والثُلُثِ والرُبعِ فإذا اتّفقَ على أن يَكُونَ لأحَدِ الشّرَكاءِ كَذا دِرهَمًا مَقطُوعًا مِن الرِبحِ تَكُونُ الشّرِكَةُ باطِلَةً (352 /3) (

وفي بدائع الصنائع أن يَكُونَ المَشرُوطُ لِكُلِ واحِدٍ مِنهُمَا مِن المُضارِبِ ورَبِ المَالِ مِن الرِبحِ جُزءًا شائِعًا، نِصفًا أو ثُلُثًا أو رُبعًا، فإن شَرَطَا عَدَدًا مُقَدّرًا بِأن شَرَطَا أن يَكُونَ لأحَدِهِمَا مِائَةُ دِرهَمٍ مِن الرِبحِ أو أقَلُ أو أكثَرُ والبَاقي لِلآخَرِ لَا يَجُوزُ، والمُضارَبَةُ فاسِدَةٌ؛ لأنَ المُضارَبَةَ نَوعٌ مِن الشّرِكَةِ، وهِيَ الشّرِكَةُ في الرِبحِ، وهَذا شَرطٌ يُوجِبُ قَطعَ الشّرِكَةِ في الرِبحِ؛ لِجَوازِ أن لَا يَربَحَ المُضارِبُ إلّا هَذا القَدرَ المَذكُورَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ لأحَدِهِمَا دُونَ الآخَرِ، فَلَا تَتَحَقّقُ الشّرِكَةُ، فَلَا يَكُونُ التّصَرّفُ مُضارَبَةً. ج6:، ص85:، كذا في : فتح القدير ج ۸ (ص ۴۴۹(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابو انعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الثانی(۸)ھق

مضاربت څه ته وايي؟

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته مولوي صاحب

زما پوښتنه داده چې په تجارت کې مضاربت څه ته وايې؟ بينوا " توجروا"

الفتوى بعون الله تعالى نَحمَدُهُ ونُصَلّي ونُسَلّمُ على رَسُولِهِ الكَرِيمِ وعَلى اِله واَصحَابِه اَجمَعِين

Scanned with CamScanner

اما بعد .:محترمه په مسئو له صو رت کي مضاربت دې ته وايي چې پيسې ديو کس وي او کاروبار وربانديې بل کس کوي او په ګټه کې دواړه شريک وي مثلا ديوه په کې نيمه يادريمه يا څلورمه حصه ګټه وي او باقي دبل وي. او که نفعه او ګټه ټوله درب المال) دپيسو د خا وند وي (هغه ته بيا عقد بضاعة وايی :او که نفعه او ګټه ټوله د کا رو بار والا وی بيا دغه روپي قرض دي او که روپي د دواړو ولی بيا عقد شرکت ورته وايي

لما في .الهداية : قال" :المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الجانبين "ومراده الشركة في الربح وهو يستحق بالمال من أحد الجانبين" والعمل من الجانب الآخر "ولا مضاربة بدونهاألا ترى أن الربح لو شرط كله لرب المال كان بضاعة، ولو شرط جميعه للمضارب كان قرضا (3/ 200) .

وفي الفتاوى الهندية) كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ (أَمَّا تَفْسِيرُهَا شَرْعًا فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَالْعَمَلِ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ حَتَّى لَوْ شَرَطَ الرِّبْحَ كُلَّهُ لِرَبِّ الْمَالِ كَانَ بِضَاعَةً وَلَوْ شَرَطَ كُلَّهُ لِلْمُضَارِبِ كَانَ قَرْضًا هَكَذَا فِي الْكَافِي (4/ 285) .

Scanned with CamScanner

وفي تبيين الحقائق المُضَارَبَةُ عَقْدُ شَرِكَةٍ بِمَالٍ مِن أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَعَمَلٌ مِن الآخَرِ هَذَا فِي الشَّرْعِ وَالْمُرَادُ بِالشَّرِكَةِ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبْحِ حَتَّى لَو شَرَطَا فِيهَا الرِّبْحَ لِأَحَدِهِمَا لَا تَكُونُ مُضَارَبَةً عَلَى مَا نُبَيِّنُ (5/ 52)

وفي اللباب في شرح الكتاب المضاربة (لغةً :مشتقة من الضرب (1) في الأرض، سمي به لأن المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله، وشرعاً) :عقد (بإيجاب وقبول) على الشركة (في الربح) بمال من أحد الشريكين (وعمل من الآخر، كما في بعض النسخ، ولا مضاربة بدون ذلك؛ لأنها بشرط الربح لرب المال بضاعة، وللمضارب قرض، وإذا كان المال منهما تكون شركة عقد . (2/ 131)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱محرم الحرام(۲۴)هق

یوشریک دبل بی اجازی خپله حصه دمځکی خرڅولای سی

السؤال الإســـتـفـتاء؟که دوه نفره په زمکه کی سره شریکان وی نو یوشریک کولای چی بی له اجازی دشریک آخرخپله حصه خرڅه کی کیا؟

الإفتاء وبالله التوفيق،

محترمه وروره کولای سی چی خپله حصه خرڅه کی. کچیری مشتری ته حصه دشریک مثلانصف،نیمایی، یاثلث ،دریمه حصه، معلومه وی.که څه هم

Scanned with CamScanner

تقسیم سوی نه وی.اوکه چیری مشتری ته معلومه نه وی نودغه بیع فاسده ده بهتره داده چی فسخ یی کی.اوفسخ ددواړوپر رضانه ده موقوفه.بلکی هریو کولای سی چی فسخه یی کی.اوهغه بل جانب ته خبرورکی.

الشريک مخيران شاء باع حصته من شريکه وان شاع باعها من اجنبي بدون اذن شريکه.

المجلة مادة ۱۰۸۸والمادة۳۱۵- يصح بيع حصة شائعة معلومةکا النصف والثلث والعشر من عقارها مملوک قبل افرازلانه لايشترط في صحة البيع الافراز عند التسليم وقيد الحصة بکونها معلومة لانها لوکانت غيرمعلومة يفسدالبيع لجهالة المبيع فلوقال الرجل الخ.

شرح المجلة الاتاسي۲/۱۰۸- فلوقال لرجل بعتک نصيبي من هذه الدار بهکذاوقبل المشتري .ولم يکن عالمابنصيبه لايجوزهذالبيع .وان علم جاز.خانية.شرح المجلة سليم باز ص۱۰۳

لکل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد.المجلة المادة۳۷۲

غيرانه يشترط في الفسخ علم العاقد الأخرلارضاه ولاقضاء القاضي.سواء کان الفسادفي صلب العقدالخ

شرح المجلة سليم باز ص۲۰۸تنقيح الفتاوى الحامدية۱/۲۴۷ الاتاسی۲/۳۶۳

Scanned with CamScanner

کتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جریـــــــ الجواب صحیح ومفتی محمد عبدالله ابو الاحسان ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱شعبان ۲۴ق

په مضاربت کی مصارف پر چادی

الاستفتاء زید 800000روفی عمر ته په مضاربت ورکړی دی عمر دکاج دوکان کوی یوازی دوکان نسی سمبالولي اومزدور يي ونيوی اوس پوشتنه داده چی ددی مزدور مزدوری له نصفه ورکول کیږی که به يي يوعمر ورکوی، بينوا

،الفتوی بعون الله تعالی ، ،

محترمه وروره که په تجارة کی نفعه اوګټه سوی وی ،نو اول وار به له دی ګټي څخه هغه مصارف او اخراجات اداکړی کوم چی په دی مال باندی سوی وی هغه که دمزدور تنخوا وی که بل څه ،اوپاته ربح ګټه به دمعاهدی مطابق دواړه تقسیم کړی ،اوکه تجارت ګټه نه وی کړی نواخراجات له راس المال څخه اداکیږی په مضارب باندی مصارف نه سته

والحجة على ماقلنا

وله الابضاع والايداع واستئجار العمال المنازل لحفظ الاموال واستئجار السفن والدواب وله. وله ان يرهن ويرتهن لها .البحرائق ۲٦۴/۷کویته

.فان ربح أخذ المالک ماانفق من رأس المال اي ما انفقه المضارب فاذا. استوفي رأس ماله. وفضل شئ اقتسماه لان ما أنفقه يجعل كا الهالک وأشار المصنف الي ان للمضارب. ان ينفق علي نفسه من

Scanned with CamScanner

مال المضاربة في السفر. قبل الربح وانه لولم يظهر. ربح لاشئ علي المضارب .البحرائق ۲۷۰/۷ كويته

وسبيل النفقة ان يحتسب من الربح إنكان ،وان لم يكن فهي من رأس المال الهندية ۳۱۳/۴.

وبطل الشرط كشرط الخسران علي المضارب ردمحتار۶۴۸/۵سعيد

. لہذا صورۃ مسئولہ مین خالد مضارب ہی اور راشد رب المال یعنی مالک ہی کاربار کو چلانی کی لی جو گاڑی اور ملازم رکھاگ یا ہی ان دونون کی جملہ مصارف مال مضاربت سی ،اوا کی جاہی گ ی، مضارب یعنی خالد پر شرعا کوئی خرچ محنت کی سواء لازم نہین ہی چنانچہ اگر تجارت مین نفع ہواتوسب سی پہلی اخراجات منہاکی، جاہین گ ی بعد ازان باقی ماندہ نفع دونون کی درمیان تقسیم کیاجاہی گ ا،، ،اور اگر تجارت مین نفع نہین ہواتوراس المال سی اخراجات اوا کی جاہین گ ی ، مضارب ان مصارف کی ذمہ ،دار نہین ہوگ ا، **فتاوی دارالعلوم زکریا728/5**

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوی ـــــ الجواب صحیح ومفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر طہیر تاریخ ۱۴۴۱شعبان ۲۴ق

په ګډویش کی حج وغیره کول

الاستفتاءمحترم مفتی صاحب ؛که چیری دوه یادری وروڼه په ویش سره ګډوی هریوکارکوی په کټه هم سره شریکان وی باره یوپه دی مشترکوپیسوکی حج ته ولاړسی یازوی ته واده وه کړی باره چی سره جلاکیږی هغه نوروروڼه پرده باندی دحج یادزوی دواده پیسی شمارلای سی که نه؟

Scanned with CamScanner

الافتاءبتوفیق الله تعالی

محترمه ددی پوښتنی په جواب کی بایدووایو

که چیری دغه حج کوونکی یازوی ته واده کوونکی وروردنوروورنوپه اجازه سره دغه کارکړی وی" نودادهغوی دطرف تبرع اواحسان دی بیادوباره غوښتنه نه سی کولای" اوکه یی دورنوبیله اجازی دغه کارکړی وونوبیاورونه دخپلی حصی غوښتنه ځنی کولای سی

کمافی شرح المجله لسلیم بازتحت ماده۱۰۷۱ص۶۰۰ لاحداصحاب الحصص التصرف مستقلا فی الملک المشترک باذن الآخرلکن لایجوزله ان یتصرف تصرفامضربالشریک

وهکذافی تنقیح الحامدیه ج۱ص۸۸ ان کل واحدمن الشریکین شرکة ملک ممنوع من التصرف فی نصیب صاحبه کغیرالشریک من الاجانب الاباذنه لعمدتضمنهاالوکالة

وهکذافی فتاوی الهندیه ج۲ص۳۰۱ ولایجوزلاحدهماان یتصرف فی نصیب الآخرالابامره وکل واحدمنهماکالاجنبی فی نصیب صاحبه

ومثله فی الهدایة ج۲ص۵۹۹کتاب الشرکة

کتبه مفتی عبدالظاهر ظهیر خادم دارالافتاءظهریه : الجواب صحیح .مفتی نقیب الله ابرانعام ومفتی محمدعبدالله ابرالاحسان ومفتی عبدالرحمان سروروومفتی گلاش شاه شرافت

دمزدور ګټه دهغه شخصی ملک ده

Scanned with CamScanner

ألإستفتـــــاء؟مفتي صاحب محترم :دري ورونه دي په ويش سره ګډ دی دايو ورور ته يوچا ويلی دی چی دری سرايه راجوړکه يوتاته په مزدوري کي درکوم نو دغه ورور دانوروته ورورنوته وو ويل چی په تاسی کي چی څوک کار راسره کوي شريکوم يی که يی نه راسره نی شريکوم

نو يوه ورور ورته وو ويل چی زه کار درسره کوم ـــ دابل ورته وو ويل چی زه يی نه کوم ستايی کار هم نه درسره کوم ـ اوس په هغه سراي دغه ورور چي کار يی نه ده ورسره کړي وايی چي زه هم حق در سره لرم نو ايا حق لری کيا؟

الفتوٰي بعـــــون الله تعالي

محترمه وروره :دغه اجارة فاسده ده ځکه چي معدوم اومجهول سراي اجرة تاکل سوي ده خو په هرحال هغه ورور چي عامل نه ده حق له عاملانو ورونو سره په دغه سراي کي نه لري ځکه چي دوي تر منځ کوم عقد نه دی سوی اونه په عمل اوسعي کي ورسره شريک ده بلکه په مسئوله صورة کي په عدم شرکت تصريح سوي ده لهذا دغه غير عامل ورور په دغه سراي کي شريک نه ده

Scanned with CamScanner

كمافي الهندية ج4ص441كتاب الإجارة الباب الاول- واما شرائط الصحة ....ومنها أن تكون الأجرة معلوما

وهكذا في شرح المجلة اللبناني ص258- وتفسد ايض بعدم التسمية الاجر اصلا وبجهالة الاجرالمسمي كله كتسمية ثوب غير معين

وهكذا في البحرا ئق ج5ص184-)قوله الكسب للعامل وعليه اجرمثل ماللآخر (لوجود السبب منه وهو الآخذ والاحراز أفاد أنهما لوأخذاه معا فهوبينهما نصفان لإستوائهما في سبب الإستحقاق وأنه لو أخذه أحدهما ولم يعمل الاخر شيئافهوللعامل ولاشئ عليه للاخر

وهكذا في الدرر الحكام ج3ص421 - ان زيدا يسكن مع ابيه وعمر وفي بيته ويعيش من طعام ابيه وقد كسب مالا اخر فليس لاخوانه بعد وفات ابيه ادخال ماكسبه زيد في الشركة

وہکذا فی فتاوی حقانیہ ج6 ص342 اوردو

الجواب۔شریعت کی رو سے کسی مزدور کی کمائی ہں وتی رقم اُسی کی ملک خاص ہں وتی ہے اور اُس کی اِس کمائی میں کوئی بھی شریک نہیں، کیونکہ کمائی اور مزدوری کمانے والے کی ملک خاص ہں وتی ہے

کتبہ منتی ابو العامر نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوی ـــــــ الجواب صحیح ،منتی محمد عبد اللہ ابو الاحسان ومنتی عبد الرحمان سرور ومنتی کلاب شاہ شرافت ومنتی عبد الظاہر ظہیر

که دیوه شریک په بل شریک حساب وي؟

Scanned with CamScanner

ألإستـــفتـــأء؟ مولوي صاحب، زما پوشتنه داده ـ زيد اوعمر سره شريكان دي دزيد اوعمر ترمنځ ۲۰ پسونه دي دی اوس زيد يونامعلوم ځاي ته فرار سو دزيد ورونووعمرته وو ويل چی زموږ دورور حصه راکړه ـ نوعمر ورکړه اوس عمر وايی دزيد ورونوته چی زما حساب په زيد پسی ورغلی ده هغه راکړي نوايا عمر هغه حساب چي په زيدپسی لري له ورونو يی طلب کولای سی کيا؟ مستفتي عرفان الله

ألإفتـــــــاءبعون الله تعالي

محترمه وروره :عمر دزيد له ورونو څخه طلب دزيد او دهغه حساب چي پر زيد يی باندیده نه سی کولاي البة عمر دحاکم په واسطه کولاي سی چي دزيد له ماله څخه خپل حساب واخلي

کماقال فی الردمحتار ج۴ص۲۹۱- لايلزم احدا احضارا أحد فلايلزم الزوج احضار زوجته لسماع دعوي عليها الا في اربع كفيل نفس وسجان قاضي الخ

وهكذا في الدرر الحكام ج2ص717. المأدة998 - لوظهر عند الحاكم مما طلة المدين في أدا دينه حال كونه مقتدرا أوطلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه حجر الحاكم ماله واذا امتنع عن بيعه وتأدية دينه باعه الحاكم وأدي دينه فيبدإ بما بيعه أهون في حق الدين بتقديم النقود أولا فان لم تف فاالعروض فإن لم تف أيضا فالعقار.....قوله في المجلة "إذا

Scanned with CamScanner

كان المدين مقتدرا -ليس بقيد احترازي لانه كمايجوز الحجر علي المدين اذا امتنع وفاءالدين كماسيذكر

وفي الموسوعة ج21ص102حرف الدال – معني الدين في إصطلاح الفقهاء...أوضحها ماقاله ابن نجيم :الدين لزوم حق في الذمة:فيشمل المال ...كما يشمل ماثبت بقرض اوبيع أو إجارة او اتلاف أو جناية أوغيرذالک

كتبه مفتی ابو العامر نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جریـــــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عبدالله ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

که مشر ورور اوکشر ورور اودمشر وروزامن ګټلي ګټه تقسیم

الاســـــتفتاء.؟ دوه ورونه دی یومشر اویو کوچني دی او دمشرورور زامن هم سته،دامشر وروروداخپل زامن اوخپل کشیر وروروته کارونه ورپیدا کړل او هره یوه ځان ته جلا جلا کار کاوو ،اوپه اول کی ددوی سرمایه نه وله ،او هریوه په خپل دست روپیروپي ګټلي ،اومسر ورور هم کله ناکله کار کاوو،نو اوس پوشتنه داده،که دوی تقسیم کوی نو مال به څنګه تقسیمیږی ایا یوازي به پر ددو ورونو ،اوکه ځامنو ته هم حصه ورکول کیږی،

الافتاء بعون الله تعالی،

Scanned with CamScanner

محترمه وروره که د دوی تولو ګټي مجهول التفاوت والتساوی او غیر ممیزی وی یعنی دانه وی معلومه چي فلانی څونه اوپلانی څونه ګټلي دی،اودفلانی کوم کوم مال ده،نو په دوی تولو باندی به که مشردی اوکه کشر دی اوزامن دی په مساوي توګه تول مال تقسیمیږی،اوکه د دوی مالونه متمیزوی مثلا دیوه غله وی اودبل موټر وی اودبل روپي وی ،نو داسی صورت کی به دهریوه خپل مال وی بل حصه پکی نه لری،

ويؤخذمن هذا ما افتي به في الخيرية في زوج إمراة وابنهاوأخذكل منهمايكتسب علي حدة ويجتمعان معاكسبهماولايعلم التفاوت ولا التساوي ولا التميز .فاجاب .بأنهماسوية

ردمحتار۳۸۳/۳كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة.- فاذاكان سعيهم واحد او لم يتميزماحصله كل واحدمنهمايعمله يكون ماجمعوه مستركابينهم بالسوية وان اختلفوا في العمل والرأي كثرة وصوابا كما افتي به في الخيرية.

فتاوي الكاملية ج۱ص۵۰كتاب الشركة.

ومثله في تنقيح الحامدية.۹٦/۱.كتاب الشركة.- ان زيدا يسكن مع ابيه عمروفي بيت واحدويعيش من طعام ابيه وقد كسب مالا اخرفليس لاخوانه بعد وفاة ابيه ادخال ماكسبه زيدفي الشركة.درر الحكام ۴۲۱/۳

Scanned with CamScanner

حقانية ۳۲۲/۵ فتاوي فريدية۴۹۲/۷

کتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جریـــــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عبدالله ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان مسرور،ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

دمضاربت بیان ۱ جزء

یوسړی بل ته روپی په مضارت ورکړی داشرط پر ولګوی چی ماته به دمیاشتی یادکال معلومه ګټه راکوی مثلا ۱۰۰۰ زره ایادامضربت صحیح ده کنه یا داشرط پر کشیژدی چی تاوان مو سره نیمی ای داصحیح ده

دوم جزء ایا که مضاربت تاوان وکړی دغه تاوان پر مضارب ده که پر رب المال

دریم جزء ایا مضاربت په ځومه حیصه کیژی بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

۱ جزء) فه داسی شرط چی فه ګټه کی جهالت راولی لکه چی ورته ووایی معلومه ګټه به راکوی دکال یا دمیاشتی مضاربت فاسده وی او فه داسی شرط لکه چی ورته ووایی چی تاوان مو سره نیمی دی یاتاوان فر تاده مضاربت صحیح ده خالی شرط یه باطل ده

Scanned with CamScanner

كما قال فی الدر مع رد ج 8 ص 376الا بطل الشرط كشرط الخسران علي المضارب

وكمافی الهنديه- ومنهاان يكون المشروط للمضارب مشروط من الربح لامن رأس المال حتی لوشرط شيئامن رأس المال اومنه ومن الربح فسدت المضاربت كذافی محيط السرخسی**هنديه ج۴ص۲۸۷**

دوم جزء تاوان پر رب المال ده پرمضارب نسته البتة كه يه معملة نه پريشوله نور كاربار يه كول بيا به اول راس المال جوړوی بيابه گټه تقسيمه وی

كما قال فی شرح المجلة- الضرر والخسران يعود في كل حال الي رب المال مادة1428 ص757

دريم جزء مضاربت فه نيمي دريمه خلرمه صحيح كيژی چی هره يوه حصه يه سره معلومه كه

كما فی الهنديه ج ۴ ص ۲۸۵بان يقول رب المال خذهذاالمال مضاربة علی ان مارزق الله اوأطعم الله تعالی منه من ربح فهوبيننا علی كذامن نصف أوربع اوثلث اوغيرذالک من الاجزاء المعلومة

كتبه مفتی عبدالرحمان سرور؛الجواب صحيح ،مفتی نقيب الله ابوانعام مفتی محمدعيسی مستغفرومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهير

كه ديوه لطرفه عمل اودودكان وي اودبل شمسياني وي نوداشركت صحيده كيا

الإستفتاء؟محترمومفتيانو السلام عليكم حضراتو يوكس وبل كس ته شمسياني اوسمرسيبلان وركوي دغه خرڅونكی دكان دار دی او دوی

Scanned with CamScanner

وایي چی مورِ سره شریکان یو دیوه مال ده او دبل دکان اوعمل ده ، ایا داشرکت صحیح ده کیا اوکه صحت ونه لری دجواز لپاره یي څه طریقه سته،

الجواب،باسم ملهم الصواب،

محترمه وروره دغه شرکت صحی نه ده ځکه داموالو په شرکت کی داشرط ده چی راس المال به نقود)نقدی روپي (وی، عروض مکیل موزون اوعددی متقارب داموالو دشرکت لپاره راس المال نه سي جوړیدلی،

اودمسئوله صورت داصلاح لپاره فقهاء ویلی دی کچیرته دیوسړی عروض وی اوخپل نیمائۍ عروض په هغه بل باندی په روپو خرڅ کړی تر څو عروض سره مشترک سی ، او وروسته په همدغو مشترکو عروضو دشرکت عقد سره وکړی نوبه شرکت صحت ولری، نودلته که نیمایي شمسیانی پردوکاندار باندی خرڅي کړی د روپو په مقابل کی ترڅو شمسیانی ئي سره مشترکی سی بیا عقد سره وکړی،نوبه شرکت صحیح وی، ❦ ❦ اوکه عمل په یوه شرط کړی نو داجائزده،

اوکه دغه معامله مضاربت وبولو نو مضاربت هم نه صحیح کیږي،ځکه په مضاربت کی هم داشرط ده چی راس المال به روپي وی ،لیکن کچیرته رب

Scanned with CamScanner

المال مضارب ته عروض ورکړی ،او ورته وو وايي چی داعروض)شمسیانی (خرڅ کړه اوپه روپو ئي مضاربت شروع کړه داسي به بيا مضاربت صحت ولری،

يشترط ان يكون رأس المال من قبل النقود فالعروض والمكيل والموزون والعددي المتقارب لاتصح رأس المال للشركة.

شرح المجلة اللبناني ص ۷۱۳- الا انه اذا اراد اثنان ان يتخذ المال الذي ليس من قبيل النقود رأس المال للشركة فكل واحدمنهمايبيع نصف ماله بنصف مال للآخر وبعد حصول اشتراكهمايجوز لهماعقد الشركة علي هذا المال المشترک.لانه باالبيع صاربينهما شركة ملک حتي لايجوز لاحدهما ان يتصرف في نصيب الاخر ثم بالعقدبعده صارت شركت عقد فيجوز لكل منهماالتصرف.وكذالوكان العروض لاحدهمافباع نصفه من الاخربدراهم ثم عقد الشركة في العروض الذي صارمشتركا بينهما جاز.

شرح المجلة اللبناني مادة ۱۳۴۲مع شرحها.- يجوز في شركت عنان ان يشترط الشريكان العمل عليهماأوعلي احدهما دون الاخر.

Scanned with CamScanner

الفقة الاسلامي. ۳۹۰۱/۵شركت عنان.- منها. انيكون رأس المال دراهم اودنانيرالخ. وان كان رأس المال المضاربة فلوسارائجة لاتجوزعلي قولهما وعلي قول محمد رح تجوز هكذا في المحيط والفتوي علي انه تجوز كذافي التتارخانية ناقلاعن الكبري

الهندية۲۸٦/۴- فلايجوز ان يكون العقار والعروض.... رأس المال في المضاربة لكن رب المال اذا اعطي شيئامن العروض الي المضارب وقال بع هذا واعمل بثمنه مضاربة وقبل المضارب وقبض ذالک المال وباعه واتخذ بدله النقود وباع واشتري فتكون المضاربة صحيحة

شرح المجلة.مادة ۱۴۰۹ دررالحكام ۴۳۱/۳المادة۱۴۰۰

کتب،مفتی ابوالعالم نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمدعیسی مستغر،ومفتی شراف الدین شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

مشترکه ځمکه خرڅول؟

الاستفتاء چه میگوید علماء کرام درباره مسئله ذیل. یک شخص مسمّی عبدالله وفات نموده یک زن ویک پسر بالغ ویک پسر صغیروارث گذاشته است مال متروکه ۴۰جریب زمین بود قبل از تقسیم ترکه پسر کلان مرحوم تجزیه وتدریجا درصفقات مختلف فروخته است.

Scanned with CamScanner

سوال اینست که بیع مذکوردرست شده است یاخیر؟اگراین بیع جائزباشدحق وارثان دیگر راچه باید کرده شود؟واگراین بیع درست نباشد قابل فسخ است یانه؟وتصروف مشتریان در مبیع) زمین(جائزاست یانه؟
بینواتؤجروا المستفتی مولوی عبدالقادرصاحب

الافـــتاءبعون الله تعالی

محترمه وروره دغه پسرکلان] بالغ زوی[چی کله دغه مشترکه ځمکه خرڅه کړی په حق دصغیرکی بیع باطله ده په داسی صورت کی چی بائع نه وصی وی اونه په اجازه دوصی وی:اوهمدغه شان په حق د زن)شځی (کی چی بالغه ده بیع به موقوفه وی ددی تراجازی که اجازه ورنکړی نوپه حق دزن کی بیع منعقده سوی نه ده ـ اوخو دبائع په حق کی بیع صحیح ده په داسی صورت کی چی مشتری ته حصه دبائع مثلانصف یاثلث معلومه وی اوکه ورته معلومه نه وی نوبیع به فاسده وی خلاصه داچی دغه پسرنابالغ اوزن په مذکورة جوابی صورتوکی خپله حصه راګرزولای سی نه ټوله ځمکه اوکه خریدارمړوی نوپرزامنوئي هم دعوه صحیح ده ـ همدارنکه دمشتریانو تصروفات به هم ددی په حصوکی جائزنه وی ځکه چی ددی په حصوکی بیع صحیح نه ده ـ

کماقال فی الدرمختارمع ردمحتارج4ص152فصل في الفضولي مكتبة حبيبية

Scanned with CamScanner

وقف بيع مال الغيراي علي الإجازة.

وهكذا في الهندية ج3ص.152الباب الثاني عشرفي أحكام البيع الموقوف – وبيع احدالشركين:اذاباع الرجل مال الغير عندنا يتوقف البيع علي إجازة المالك ويشترط لصحة الإجازةقيام العاقدين والمعقودعليه:

وهكذافي الفقة الإسلامي ج4ص3015شروط إجازة تصروف الفضولي:

كماقال في التنقيح الفتاوي الحامدية ج2ص)40 – سئل(فيما اذا لايتام حصة معلومة في طاحونة ارثا عن ابيهم فباعها عمهم بدون وصاية عليهم ولا وجه شرعي من زيد وتصرف بها زيد...حتي بلغ الإيتام رشيدين ويريدون الدعوي بهاعلي المشتري.... فهل يسوغ لهم ذالک)فالجواب(نعم.

وكماقال في الفقه الإسلامي ج7ص.749

والتصروف في المال الصغير ليس الا للآب اوالجداوالقاضي او او صيائهم .وهكذا في الدر المنتقي بهامش مجمع الأنهرج2ص.454وكماقال في ردمحتارج6ص174مبحث في تصروف الصبي ومن له الولاية عليه بيروت . ووليه أبوه ثم وصيه بعدموته ثم وصي وصيه الخ

Scanned with CamScanner

- وكما قال في شرح المجلة الآتاسي ج2ص107تا108المادة.214يصح بيع حصةشائعة معلومة كا النصف والثلث من عقار مملوك قبل الإفرازلانه لايشترط في صحة البيع الإفرازعند التسليم وقيد الحصة بكونها معلومة لانها لوكانت غير معلومة يفسد البيع لجهالة المبيع فلوقال الرجل بعتک نصيبي من هذه الدار بكذا وقبل المشتري ولم يكن عالما بمقدار نصيبه لايجوز البيع وان علم جاز)خانية وتتارخانية وغيرهما(وكماقال في المجلة المادة372 لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمدعیسی مستغفرومفتی شرف الدین شرافت ومفتی عبدالجلیل اغاعرفان ومفتی عبدالظاهر ظهیر

مضارب خپل مال اخیستلي سي کیا؟*

*الإستفـــتاء؟*۲۴۲*مفتی صاحب که یونفر بل نفر ته روپی په مضاربة ورکړي اوبیاورته اجازه وکړی چی دخپل ځان شی هم په اخیستی سی نوآیا دغه نفر دخپل ځان شی په اخیستی سی کیا؟ *ملا بهاوالدین

الفـــتوي بعون الله تعالي

*محترمه وروره: مضارب درب المال وکیل وي نو وکیل دخپل ځان شی نه سی آخیستلی مگرکه رب المال تصریح وکړي چی دخپل ځان مال هم په اخیستی سی نوبیا دجواز او عدم جواز دواړه قوله راغلی دی مولانا رشیید

Scanned with CamScanner

احمد صاحب په احسن الفتاوی کی دجوازپه قول فتوی ورکړی ده نولهذا دخپل ځان شی په اخیستلی سی*.

*كمافي ردمحتارج 4ص 452 كويته *

قال العلامة ابن عابدين رح) قوله الامن نفسه(وفي السراج لوامره بالبيع من هؤلاء فانه يجوز إجماعا الا ان يبيع من نفسه او ولده الصغير اوعبده ولادين عليه فلايجوز قطعا وان صرح به المؤكل اه منح الوكيل بالبيع لايملك شراءه لنفسه لان الواحدلايكون مشتريا وبائعا فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه وان امره المؤ كل ان يبيعه من نفسه واولاده الصغاراوممن لاتقبل شهادته فباع منهم جاز بزازية كذا في البحر ولايخفي مابينهما من المخالفة وذكر مثل مافي السراج في النهاية من المبسوط ومثل ما في البزازية في الذخيرة عن الطحاوي وكان في المسئلة قولين خلافا لمن ادعي انه لامخالفة بينهما.

*وكذا في احسن الفتاوي ج 5ص 641 تر *642ـــــ

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جریـــــ الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱ رامضان المبارک ۱۲ ه ق

كتاب اللقيط واللقطه

دپيداشوي شي مسئله

Scanned with CamScanner

الاستفتاء : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب : که یو چاساعت اوګړی پیداکړله مالک یي ورته معلوم نه وي اوس به دغه ساعت اوګهړی څه په کوي ؟بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلَی رَسُوْلِهِ الْکَرِیمِ وَعَلَی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعین

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کی که یوچا یوشی پیداکړی ددغی پیداشوي شي دمالک معلومات دي پوره وکړي که چیري یي مالک پیدانشونوییا دپیداکونکي اختیار ده که یي ساتي اویا یي صدقه اوخیرات کوي که یي مالک پیداشو دشي طلب یي وکړي بیا دي دغه پیداشوی شی اویا قیمت ورکړي که یي وبل چاته په صدقه اوخیرات کي وړکړي وي ثواب دصدقي اوخیرات دده شو

لما في الفتاوی الهندیة وَيُعَرِّفُ الْمُلْتَقِطُ اللُّقَطَةَ فِي الْأَسْوَاقِ وَالشَّوَارِعِ مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَطْلُبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ الصَّحِيحُ، كَذَا فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ..... ثُمَّ بَعْدَ تَعْرِيفِ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ الْمُلْتَقِطُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَحْفَظَهَا حِسْبَةً وَبَيْنَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَمْضَى الصَّدَقَةَ يَكُونُ لَهُ ثَوَابُهَا(289 /2)

وفي التشریع الجنائي الإسلامي وللقطة أحكام خاصة فی الشریعة أهمها :أن یعرِّف الملتقط اللقطة ویعلن عنها لمدة معینة وله بعد ذلک أن یتصرف فی الشيء ویتصدق بثمنه أو ینفقه

Scanned with CamScanner

على نفسه ولو كان غنيًا على رأي ,ولصاحب الشيء أن يسترده كلما كان موجوداً ,وله إن لم يكن موجوداً الرجوع بثمنه على الملتقط(606 /2)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ رمضان المبارک (۹)هق

دلقيط څخه ستر کول

الاستفتاء؟محترم مفتی صاحب! که کشني له زناء پيداسوي وي يعني حرامي وي يوڅوک ئي په کورکي راغټ په کورکي دبازارپه شيدويادغواءپه شيدوسوبيائي په کورکي وده ته دتربيت کونکي کي ديد جائزدي کيا(:)

(؛)الافتاء بتوفيق الله تعالى(؛) :

محترمه بايد ووايو : چه دغه کوشني يامجهول النسب وي دده تربيت يوزنانه وکړي په کورکي په شيدودغوايادبازارلوئي سوي دي ددغه تربيت ورکولووالا اونورنامحرم ديدودغه هلک ته جائز نه دي په هغه وقت کي چي قريب البلوغ وي يعني بلوغ ته نژدي وي ده ته ديد جائزنه دي بلکه ټول بدن پټول ددغه هلک څخه فرض دي-ليکن که دي دونه کشني وه چي ديوشئي تميز يئ نه سوکولائي هغه ته ئي ديدروبرو جائزدي-که چيري ده تميز کولائي سو که

Scanned with CamScanner

شهوت ته رسيدلي وي که نه وي ده ته مخامخ کيدل اودرنامه څخه بيادرزنګنوپوري بدن لخول جائزنه دي) -(

)وهكذافی اعلاءالسنن: ج8/ص:(3672/

-حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت اختصم سعد بن أبی وقاص وعبد بن زمعة فی غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخی عتبة بن أبی وقاص عهد إلی أنه ابنه انظر إلی شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخی يا رسول الله ولد علی فراش أبی من وليدته فنظر رسول الله- صلی الله عليه وسلم -إلی شبهه فرأی شبها بينا بعتبة فقال » هو لک يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبی منه يا سودة بنت زمعة .« قالت فلم ير سودة قط- رواه مسلم فی صحيح -

) وهكذافی امداد الفتاوی: ج4/ص:(197/- پرده عورت کا کس کس شئی سے اور بالغ لڑکوں اغیار سے پرده کس عمر کے لڑکے سے چاہیے؟

الجواب: عورت حره تمام اعضاء کاپرده فرض ہے نابالغ لڑکے تین قسم کے ہیں ایک تو بالکل نادان جن کو بالکل کسی چیز کی تمیز نہیں ان کوروبرو توبرہنہ ہونا بھی جائز ہے وہ مثل جمادات کاہیں ۔دوسرا ذراہوشیارکہ تمیز تورکھتاہے مگرحد شہوت کونہیں پہونچا اس کے روبرو ناف سے زانوتک کھولنا جائز نہیں باقی جائزہے تیسرا وہ جوقریب بلوغ کے پہونچ گیااس کاحکم مثل بالغین کے ہے تمام ستر ڈھانکنا اس سے فرض ہے) -(

Scanned with CamScanner

)وکذافی آپ کے مسائل اوران کاحل:ج 6/ص:(729/

لے پالک پر کوئی شرعی حکم مرتب نہیں ہوتااوراگرلے پالک بنانے سے پہلے وہ عورت کامحرم ہوتومحرم رہے گااورنامحرم ہوتونامحرم رہے گا۔سورۃ الاحزاب ایت نمبر()

کتبہ مفتی عبدالجلیل اغاعرفان :الجواب صحیح :مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان ومفتی محمدعیسی مستغفرومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہرظہیر

تیران اولرگی چی اوبه یی راوړی

الاستفتاء : مولوی صاحب : زموږ په سیمه کې لوی مندونه دي، د بارانو په موسم کې چې کله بارانونه وشي، نو اوبه لوی، لوی تیران او واړه لرګي له ځان سره راوړي، ایا موږ ته روا ده، چې یاد لرګي کورونو ته راوړو او که یا ؟بینوا : توجروا المستفتي .محمدرسول

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِین.

اما بعد محترمه : دکچنو او وړو لرګیو کوم چې قیمت نه لري وړل حلال اوجائز دی ، لکن دلوی تیران وړل اونفعه تری اخستل نه دی رواوستا سو ملک نه ګرځي، ګټه مه تري اخلئ.

لمافی البحر الرائق والحطب الذي يوجد في الماء إن كان لا قيمة له فهو حلال لانه مأذون في أخذه، وإن كان له قيمة فلا .ج) ۸ (ص ۳۳۵

Scanned with CamScanner

و الفتاوى الهندية، الحَطَبُ الَّذِي يُوجَدُ فِي الْمَاءِ إِن كَانَ لَا قِيمَةَ لَهُ حِينَ يَأْخُذُهُ فَهُوَ حَلَالٌ، وَإِن كَانَ لَهُ قِيمَةٌ لَا، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ .وَهَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَمُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .۵/۳۴۰ (كذافى محيط البرهانى

سیلاب میں آنے والی لکڑیوں کا حکم

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص سیلاب میں آنے والی لکڑیاں پکڑ لے تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بینوا توجروا سائل :نامعلوم...۲۵/۳/۷۶

الجواب :واضح رہے کہ اگر یہ لکڑی شئ تافہ) شئ قلیل (ہو تو اس کا لینا اور اس سے نفع لینا جائز ہے، کما فی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رخص لنا رسول اللہ ﷺ فی العصا والسوط والحبل واشباہہ یلتقط الرجل یتنفع بہ) رواہ ابوداؤد} (۲{۔اور اگر یہ لکڑی قیمتی ہو تو اس پر لقطہ کا حکم جاری ہوگا،

نوٹ...:واضح رہے کہ یہ مملوک لکڑی کا حکم ہے غیر مملوک کا لینا بہر حال جائز ہے}۱{۔

}۱{ قال العلامۃ ابن عابدین) :قولہ المسلمون شرکاء فی ثلاث (ای شرکۃ اباحۃ لا شرکۃ ملک، فمن سبق الی شئ من ذلک فی وعاء او غیرہ واحرز فھو احق بہ وھو ملک لہ دون من سواہ یجوز لہ تملیکہ بجمیع وجوہ التملیک ...حطب فی ملک رجل لیس لاحد ان یحتطبہ بغیر اذنہ وان کان غیر ملک فلا بأس بہ۔)ردالمحتار ۵: ۳۱۲،۳۱۳ فصل الشرب(

Scanned with CamScanner

}۲{ (قال العلامۃ الحصکفی : فیمتنفع الرافع بہا لو فقیرا والا تصدق بہا علی فقیر ولو علی اصلہ وفرعہ وعرسہ۔)
الدرالمختار ۳:۳۵۱ کتاب اللقطۃ(وقال العلامۃ المرغینانی :وان کان الملتقط غنیا لم یجز لہ ان ینتفع بہا ...وان کان الملتقط فقیراً فلا بأس بان ینتفع بہا۔ فتاوی فریدیہ جلد ۷ صفحہ ۴۴۶

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظلہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوالعاصم ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر طہیر تاریخ ۱۴۴۱ذی القعدہ (۱۳)مق

کتاب الهبة

پلار په ژوند کی یوځوی ته ځمکه هبه کړل

الاستفتاء- څه فرمایی علماء کرام ددی مسئله فه باره کی .دزیدځلور بچیان دی زیددیوه زوی فرنامه چی خالدنومیږی ۳۰ اکړه مځکه فه حکومت کی دده فرنامه منظوره که یوځه زمانه ورسته زیدوفات سواوس خالد و دا نورو ۳ وروړوته وایی سی زمونږاوستی دفلارفه فاتی متروکه مال کی چی موټران اوټکټران وغیره دی زه ستاسوسره حق لرم اوتاسی زماسره فه دا۳۰ اکړه مځکه اوزمافه خفلوموټرانو کی حق نه لری.نوآیادشریعت له نګاه سه دخالدحق فه فاتی ترکه کی جوړیږی که نه.بینوا توجروا المستفتی شیخ مولوی عبدالحی صاحب

الجواب وباللہ التوفیق

Scanned with CamScanner

چی هرکله فلاروخفل زوی خالدته۳۰ اکړه مځکه ورهبه کړه او خالد قبض وکی تصرف یه فه کی وکی دا مځکه اوس شخصادخالدملک وګرځیده نور ورونه دده سره فه دا مځکه کی هیڅ حق نه لری اماخالدددوی سره فه ټول میراث کی حق لری ولی فلارداحق لری سی خفله مځکه یامال فه خفل ږوندکی وخفل اولادته دا رقم ورکی سی بعضوته لږ ورکی اوبعضوته ډیر ورکی فه دی کی بیاکه چیری فلار دضرر اراده وه بیاګناه ګار دی

والحجة على ماقلناكمافی شرح المجلة

1یملک الموہوب لہ الموہوب بالقبض۔) شرح المجلۃ ۳۸۱،۳ رقم المادۃ :۸۶۱ مکتبہ حقانیہ پشاور(

2 وَلَوْوَہَبَ فِيْ صِحَّتِہٖ كُلَّ الْمَالِ لِلْوَلَدِ جَازَ وَأَثِمَ۔ وَفِي الشَّامِيَّةِ :وَلَوْ وَہَبَ جَمِيْعَ مَالِہٖ مِنْ اِبْنِہٖ جَازَ قَضَائً، وَہُوَ آثِمٌ۔) الدر المختار مع الشامي زكريا ۱۲ /۶۰۷، كراچی ۸ /۴۵۵(

3وَرَوَى الْمُعَلّٰى عَنْ أَبِيْ يُوْسُفَ أَنَّہٗ لَابَأْسَ بِہٖ إِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِہِ الإِضْرَارَ، وَإِنْ قَصَدَ بِہِ الإِضْرَارَ سَوَّى بَيْنَہُمْ۔) قاضيخان زكريا جديد ۳ /۱۹۴، وعلى ہامش الہندية ۳ /۲۷۹، تكملہ شامي زكريا ۱۲ /۶۰۸، كراچی ۸ /۴۵۵(

4والقبض الكامل في المنقول ما يناسبہ، وفي العقار ما يناسبہ۔) شرح المجلۃ رستم، مكتبہ إتحاد ۱ /۴۶۳، رقم المادۃ :۸۳۷(

5درحقیقت حالت حیات میں باپ اپنی جائداد میں سے جو حصہ اپنے کسی بیٹے کو دیتا ہے تو یہ اس کی طرف سے بیٹے کیلئے ہبہ ہوتا ہے اور ہبہ کی تمامیت کیلئے قبض شرط ہے اگر موہوب لہ ہبہ کی ہوی چیز پر قبضہ نہ کرے تو بغیر قبضہ کے ہبہ تام نہیں ہوتا اس لیے حسب بیان اگر واقعی والد نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے نام زمین منتقل کردی ہو اور اس کی زندگی میں بیٹے نے اس پر قبضہ کرلیا ہو تو یہ زمین محض اس

Scanned with CamScanner

کی ملکیت ہو گی اس میں دوسرے ورثا کا حق نہیں ہیں اس لیے اس زمین پر دوسرے ورثا کا ملکیت کا دعوی کرنا صحیح ہے۔ **فتاوی حقانیہ جلد۵ صفحہ ۳۹۰**

☐ 6**الجواب وباللہ التوفیق** :برتقدیر صحتِ سوال جب کہ والد نے اپنی حیات میں صحت کی حالت میں مذکورہ جائیداد اپنے بڑے لڑکے کو دے دی تھی اور لڑکے نے باپ کی زندگی ہی میں اُس پر پوری طرح قبضہ اور تصرف کرلیا تھا، تو اَب والد کی وفات کے بعد اُس جائیداد میں بڑے لڑکے کے علاوہ دوسرا کوئی لڑکا یا وارث حصہ دار نہیں ہے، اور دیگر اشیاء متروکہ میں حسبِ حصص شرعیہ سب وارث حصہ دار ہوں گے۔ **کتاب النوازل جلد۱۸ صفحہ۱۴۶**

الجواب وباللہ التوفیق :جب زید نے اپنی زندگی میں ایک لڑکی کے نام زمین کا ایک حصہ رجسٹری کرکے مالک بنا دیا ہے، تو وہ لڑکی اس حصہ کی مالک بن گئی اور زمین جائیداد میں سرکاری رجسٹری کرکے اس کے کاغذات پر قبضہ دے دینا زمین پر قبضہ کے درجہ میں ہے؛ لہٰذا زید کے مرنے کے بعد زمین کا جو حصہ لڑکی کے نام رجسٹری کردیا گیا ہے میراث میں شامل نہیں ہوگا؛ بلکہ اس حصہ کی مالک وہی لڑکی ہے اور اس حصہ کو چھوڑ کر دیگر ترکہ وارثین کے درمیان تقسیم ہوگا۔ **فتاوی قاسمیہ جلد۲۱ صفحہ ۲۲۶**

☐ 8**الجواب** :حامداً و مصلیاً و مسلماً...کوئی شخص خود کی زندگی ہی میں اپنا مال ورثاء میں تقسیم کرنا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ ہر ایک کو برابر سرابر حصہ دے، لیکن سوال میں مذکورہ حقیقت سچ ہو تو اس صورت میں اپنے ایک ہی لڑکے کو ہبہ کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور آپ کا یہ قدم اٹھانا جائز کہلائے گا۔ **فتاوی دینیہ جلد۴ صفحہ ۳۶۰**

نوتِ حوالی دمکتبودی

Scanned with CamScanner

کتبه مفتی عبدالمجید امیر : الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرورومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ذی القعده (۲۱)هق

کتاب الاجارة

کتا بونه په کرایه ورکول

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! دمطالعې لپاره کتاب په اجاره اوکرایه ورکول جائز دی او که نه ؟بینوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعين

اما بعد :محترمه په مسئوله صورت کي : د مطالعې لپاره کتاب په اجاره اوکرایه ورکول جائزاوروا نه دی.

لما في المبسوط للسرخسي وَلَو استَأجَرَ كُتُبًا لِيَقرَأَ فِيهَا شَعرًا أَو فِقهًا، أَو غَيرَ ذَلِكَ لَم يَجُزْ؛ لِأَنَّ المَعقُودَ عَلَيهِ فِعلُ القَارِئِ وَالنَّظَرُ فِي الكِتَابِ وَالتَّأَمُّلُ فِيهِ لِيَفهَمَ المَكتُوبَ فَإِن فَعَلَهُ أَيضًا فَلَا يَجُوزُ أَن يَجِبَ عَلَيهِ أَجرٌ بِمُقَابَلَةِ فِعلِهِ، وَلِأَنَّ فَهمَ مَا فِي الكِتَابِ لَيسَ فِي وُسعِ صَاحِبِ الكِتَابِ وَلَا يَحصُلُ ذَلِكَ بِالكِتَابِ.(36 /16)

Scanned with CamScanner

وفي الفتاوى الهندية وَلَو استَأجَرَ كُتُبًا لِيَقرَأَ فِيهَا شِعرًا كَانَ أو فِقهًا أو غَيرَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَلَا أجرَ لَهُ وَإِن قَرَأَ. وكَذَلِكَ إِجَارَةُ المُصحَفِ وكَانَ هَذَا كُلُّهُ نَظِيرَ مَن استَأجَرَ كَرمًا لِيَفتَحَ لَهُ بَابًا فَيَنظُرَ فِيهِ لِلاستِئنَاسِ مِن غَيرِ أن يَدخُلَهُ (4/ 449)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ رجب المرجب (۲۰)هق

دخرچ شوي سراى كرايه دچاحق ده:

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! يوه سړي پر بل چاكرايه شوي سراى خرڅ كړى مشتري يوڅه روپى پنځه ميا شتي ورسته وركوي اوس ددغه سراى كرايه د بائع حق ده كه د مشتري ؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُولِهِ الكَرِيمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصحَابِهِ اَجمعين

اما بعد :محترمه په مسئوله صورت كي:كرايه حق ده بائع) خرچه ونكي (ده ځكه دلته ومشتري) اخستونكي (ته تسليم ده مبيعي نه ده شوي ولي سراى مشغول په حق ده غيرسره ده.نو مشترى قابض نه شو

لما في الدر المختارعلي هامش ردالمحتار التسليم يكون بالتخلية على وجه يتمكن من القبض بلا مانع ج)۴ (ص ۵۶۱ (مطلب فيمايكون قبضاللمبيع

Scanned with CamScanner

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية وَقَد يَكُونُ بِالتَّخلِيَةِ، فَإِذَا بَاعَ دَارًا مَثَلاً، وَخَلَّى البَائِعُ بَينَ المَبِيعِ وَبَينَ المُشتَرِي، بِرَفعِ الحَائِلِ بَينَهُمَا عَلَى وَجهٍ يَتَمَكَّنُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ، أَصبَحَ البَائِعُ مُسَلِّمًا لِلمَبِيعِ وَالمُشتَرِي قَابِضًا لَه)۱۱ /۵۷(

وفي) رد المحتار (مَطلَبٌ اشتَرَى دَارًا مَأجُورَةً لَا يُطَالَبُ بِالثَّمَنِ قَبلَ قَبضِهَا قلتُ :وَيَدخُلُ فِي الشَّغلِ بِحَقِّ الغَيرِ مَا لَو كَانَت الدَّارُ مَأجُورَةً، فَلَيسَ لِلبَائِعِ مُطَالَبَةُ المُشتَرِي بِالثَّمَنِ لِعَدَمِ القَبضِ وَهِيَ وَاقِعَةُ الفَتوَى سُئِلَ عَنهَا وَرَأَيتُ نَقلَهَا فِي الفَصلِ الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ مِن جَامِعِ الفُصُولَينِ :بَاعَ المُستَأجِرُ وَرَضِيَ المُشتَرِي أَن لَا يَفسَخَ الشِّرَاءَ إِلَى مُضِيِّ مُدَّةِ الإِجَارَةِ ثُمَّ يَقبِضُهُ مِن البَائِعِ، فَلَيسَ لَهُ مُطَالَبَةُ البَائِعِ بِالتَّسلِيمِ قَبلَ مُضِيِّهَا وَلَا لِلبَائِعِ مُطَالَبَةُ المُشتَرِي بِالثَّمَنِ مَا لَم يَجعَل المَبِيعَ بِمَحَلِّ التَّسلِيمِ.) .۴ /۵۶۲(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح .مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الثانی (۱۹)هق

باغ دري كاله په اجاره وركول

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! يوسړي باغ د درو)۳ (كالودپاره اجاره وركړی ده بيادغه اجاري والا بل چا ته په باغباني باندي وركړی ده دغه دوه عقده په شريعت كي څه حكم لري ؟ بينوا توجروا !

الفتوى بعون الله تعالى نَحمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصحَابِهِ اَجمَعِين

Scanned with CamScanner

اما بعد :محترمه: په مسئوله صورت کي دغه اول دباغ داجاري عقدپه شريعت کي باطل ده ځکه په دغه کي بيع دمعدوم ده ځکه په دغه عقدسره په حقيقت کي خلګ درا روان وخت ميوه رانيسي ، اوباطل عقدپه شريعت کي هيڅ اثر نه لري نوددغه وجهي څخه دغه دوهم دباغبانی عقدهم نه دی صحيح ځکه دغه عقدهغه چاکړی ده چي هغه نه دباغ مالک دی نه دباغبانی دپاره دمالک دطرفه وکيل ده بلکه پردی سړی ده.

لمافي الدرالمختار على هامش ردالمحتار) : ومن باع ثمرة بارزة (أما قبل الظهور فلا يصح اتفاقا) . ج ۴ ص ۴۲

وفي البدائع : وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع) منها : (أن يكون موجودا فلا ينعقد بيع المعدوم ... وكذا بيع الثمر. والزرع قبل ظهوره؛ لأنهما معدوم) . ج ۵ ص ۲۰۷(كذافي الفتاوى الهندية ج ۳ (ص ۱۰۶(

وفي درر الحكام شرح غرر الاحكام) : وحكمه (أي حكم البيع الباطل) أن المبيع به لا يملک (أي لا يكون ملكا للمشتري؛ لأن الباطل لا يترتب عليه الحكم) . ج ۲ ص ۱۶۹ كتاب البيوع باب البيع الباطل

Scanned with CamScanner

وفي البحر : وقوله ثمرة أي ظاهرة قيدنا به: لأن بيعها قبل الظهور لا يصح اتفاقا) . ج ۵ ص ۵۰۲ كتاب البيع (

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲جمادی الثانی (۵)مق

شریک سرای کي داوسیدلو حکم

الاستفتاء: السلام علیکم ورحمة الله وبرکا ته مولوي صاحب! دوه کسان په یو سرای کي سره شریکان دي یو پکي اوسیږي نیمه کرایه هغه بل شریک ته دورکولو څه حکم ده ؟بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الکَرِیمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعین

اما بعد :محترمه: په مسئوله صورت کي شریک خپله حصه وشریک ته په اجاره ورکولای شي نوچي شریک په مشترک سرای کي اوسیږي په نیمه کرایه ورکولوهغه بل شریک ته کوم شرعي مشکل نه راځي

لمافي فتاوی قاضیخان وإن آجر من شریکه جاز في أظهر الروایتین عنه وقال صاحباه رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَی یجوز علی کل حال(174 /2)

وفي المبسوط للسرخسي وَلِهَذَا :جَازَتْ إجَارَةُ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مِن شَرِيكِهِ بِخِلَافِ الْهِبَةِ /12) 68)

Scanned with CamScanner

وفي الفتاوى الهندية وَأجمَعُوا أَنَّهُ لَو آجرَ مِن شَرِيكِهِ يَجُوزُ سَوَاءٌ كَانَ مُشَاعًا يَحتَمِلُ القِسمَةَ أو لَا يَحتَمِلُ وَسَوَاءٌ آجرَ كُلَّ نَصِيبِهِ مِنهُ أو بَعضَهُ كَذَا فِي الخُلَاصَةِ(448 /4) .

كذافي البناية شرح الهداية 10/285) و درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ج۱ (ص۴۶۴

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجیدامیرومفتی عبدالرحمان سرورومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهرظهیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الثانی (۱۹)هق

مځکه په حصه په اجاره ورکول

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب! ! كه حامدومحمودته يوه قطعه ځمكه دلسوكالوپه آبادي ورکړي اوداعقد سره وکړي چي له لسوكالوورسته به دا ځمكه نيمايي دحامد وي اونيمايي دمحمود، ايا داسي عقدشرعا جائزدي كه يا ؟ بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُولِهِ الكَرِيمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصحَابِهِ اَجمعين

اما بعد :محترمه: په مسئوله صورت كي داعقد نه ده صحيح بلكه فاسدده ځكه دا عقد د قفيز الطحان له قبيلي څخه ده ،نوكه محموددائځمكه اباده هم كړي درختي اوميوي وغيره دحامد كېږي اومحمودته به ددرختودهغي ورځي قيمت وركړي په كمه ورځ چي يې كر لي دي اودده دعمل اجرمثل به وركړي.

Scanned with CamScanner

لما فی المبسوط للسرخسي: وَإِذَا دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَرْضًا بَيْضَاءَ عَلَى أَن يَبْنِيَ فِيهَا كَذَا كَذَا بَيْتًا وَسَمَّى طُولَهَا وَعَرْضَهَا وَكَذَا كَذَا حُجْرَةً عَلَى أَنَّ مَا بَنَى مِن ذَلِكَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَعَلَى أَنَّ أَصْلَ الدَّارِ بينهما نصفان فَبَنَى فِيهَا كَمَا شَرَطَ فَهُوَ فَاسِدٌ:... هَذَا الْمَعْنَى فِي الْأَرْضِ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ لِيَغْرِسَهَا أَشْجَارًا عَلَى أَن تَكُونَ الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَهُوَ فِي الْبِنَاءِ كَذَلِكَ۲۲\۳۳-۳۴

وفی الدرالمختار علی هامش ردالمحتار) :دفع أرضا بيضاء مدة معلومة ليغرس وتكون الأرض والشجر بينهما) (لا تصح (لاشتراط الشركة فيما هو موجود قبل الشركة فكان كقفيز الطحان فتفسد) والثمر والغرس لرب الأرض (تبعا لأرضه) وللآخر قيمة غرسه (يوم الغرس) وأجر (مثل)عمله (۵\۲۰۳-۲۰۴(

و) فی البحرالرائق : ولو دفع أرضا بيضاء على أن يغرس فيها نخلا وشجرا على أن ما خرج من شجر، أو نخل فهو بينهما نصفين وعلى أن الأرض بينهما نصفين فهذا فاسد۸\۳۰۲ (كذا فی مجمع الانهر): ۱۴\۱۵۱ (و فی الفتاوی الهندية : ۴\۴۴۵ (

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الاول (۹)مق

مځکه په نیمی ورکول دابادیدو په بدل ؟

الإستفتاء:السلام عليكم ورحمت الله وبركاته مولوی صاحب : که یو چوک خپله مخروبه اوغیرابا ده مځکه یو چاته په مزدوري ورکړي،چي دغه

Scanned with CamScanner

مځکه باغ کړه هر کله،چي باغ سو پر اصولو سپه ره سوله نيمايي به زما وي او نيمايي به ستا وي ايا دغه معامله جايز ده او که يا ؟ : بينوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصحَابِهِ اَجْمَعِین

اما بعد..:محترمه : په مسئوله صورت کي دلته دري صورته جوړيږي دوه صورته يې ناجايز دي او يو صورت يې جايز دئ:جائز صورت دادي) ۱:(که تر ابادېدو مخکي دمځکي مالک نيمايي حصه کاريکر اومز دور ته ور جلا کړي او ور ورته ووايي،چي دغه نيمايي مځکه په مزدوري کي واخله په بدله کي زما دغه بله نيمايي مځکه را اباده کړه، ته که خپله حصه ابادوي او که يې نه ابادوي خو زما حصه به ابادوي، دا صورت جايز دئ، ځکه دا ټاکلی کار دټاکلي مزدوري په بدله کي دئ په دې شرط ،چي دابادېدو کيفيت او کميت معلوم کړي.

نا روا صورتونه ۱ (که داسي وکړي،چي لومړی يې اباده کړي مثلا ورته ووايي،چي دغه مځکه باغ کړه ، مځکه او درختي زما او ستا سره شريک دئ داصورت نه ده جايز.

Scanned with CamScanner

)۲ (نا روا صورت که داسي صورت سي،چي يوه خالي مځکه دلسو کالو لپاره مثلا چا ته ورکړي او ورته ووايي :حاصل يې زما او ستار نيمايي دئ او مځکه مو هم نيمايي ده دغه صورت هم نه دئ جايز ځکه په دې صورتو کي اجرة له خپله عمله کيږي او دقفيز الطحان له جملې څخه جوړيږي. قفيز الطحا ن خو فا سد عقد ده نو دا اخيردوه صورته هم فاسددی

لما في المبسوط للسرخسي رَجُلٌ دَفَعَ أَرْضَهُ إِلَى رَجُلٍ يَغْرِسُ فِيهَا شَجَرًا عَلَى أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ وَالشَّجَرُ بَيْنَ رَبِّ الْأَرْضِ وَالْغَارِسِ نِصْفَيْنِ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مُشْتَرِيًا نِصْفَ الْغِرَاسِ مِنْهُ بِنِصْفِ الْأَرْضِ وَالْغِرَاسُ مَجْهُولٌ فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ (34 /16)

الهداية قال" :ومن دفع أرضا بيضاء إلى رجل سنين معلومة يغرس فيها شجرا على أن تكون الأرض والشجر بين رب الأرض والغارس نصفين لم يجز ذلك "لاشتراط الشركة فيما كان حاصلا قبل الشركة لا بعمله (4/ 345) .

وفي البحر الرائق ولو دفع أرضا بيضاء على أن يغرس فيها نخلا وشجرا على أن ما خرج من شجر أو نخل فهو بينهما نصفان وعلى أن الارض بينهما نصفين فهذا فاسد. (8/ 302) كذافي الفتاوى الهندية(4/ 445)

Scanned with CamScanner

وفي تبيين الحقائق وَمَن دَفَعَ أَرضًا بَيضَاءَ إِلَى رَجُلٍ سِنِينَ مَعلُومَةً يَغرِسُ فِيهَا شَجَرًا أَو كَرمًا، أَو نَخلًا عَلَى أَن تَكُونَ الأَرضُ وَالشَّجَرُ بَينَ رَبِّ الأَرضِ وَالغَارِسِ نِصفَينِ لَم يَجُز لِاشتِرَاطِ الشَّرِكَةِ فِيمَا كَانَ مَوجُودًا قَبلَ الشَّرِكَةِ لَا بِعَمَلِهِ وَهِيَ الأَرضُ أَو لِأَنَّهُ استَأجَرَ أَجِيرًا لِيَجعَلَ أَرضَهُ بُستَانًا بِآلَاتِ الأَجِيرِ عَلَى أَن تَكُونَ أُجرَتُهُ نِصفَ البُستَانِ الَّذِي يَظهَرُ بِعَمَلِهِ، أَو لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي مَعنَى قَفِيزِ الطَّحَّانِ فَيَفسُدُ) (5/ 286)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابرانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱صفر المظفر(۱۱)مق

د مزدور دکارپه وخت کي نفل

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته مولوي صاحب اجير خاص اومزدور چي يو څو ک مز دوري اوو خت ورته معلوم کړي نودکار په وخت کي نفلو نه او نور شغل چي کارکولواو وخت ته تا وان او نقصان رسوي کولائ شي او که يا ؟بينوا " توجروا"

الفتوى بعون الله تعالى نَحمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُولِهِ الكَرِيمِ وَعَلى اله وَاصحَابِه اَجمَعِين

اما بعد .:محترمه: په مسئوله صورت کي مزدور اواجير خاص چي مز دوري اوو خت اوټيم ورته معلوم کړي بي اجازي په دغه معلوم وخت کي چي کارکولواووخت ته تا وان او نقصان رسوي نفلونه اونورشغل نه ده ورته

Scanned with CamScanner

جائز او روا : خاص فرضي لمونځ به کوي اوبعض مشائخو ويلي دي چي سنت به هم کوي نفل په اتفاق نه دي ورته جائز

لمافي) رد المحتار (مَطْلَبٌ لَيْسَ لِلْأَجِيرِ الْخَاصِّ أَن يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ [

) قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْخَاصِّ أَن يَعْمَلَ لِغَيْرِهِ (بَل وَلَا أَن يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ .قَالَ فِي التتارخانية :وَفِي فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ وَإِذَا استَأْجَرَ رَجُلًا يَوْمًا يَعْمَلُ كَذَا فَعَلَيْهِ أَن يَعْمَلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ إِلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ وَلَا يَشْتَغِلَ بِشَيْءٍ آخَرَ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ وَفِي فَتَاوَى سَمَرْقَنْدَ :وَقَد قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا لَهُ أَن يُؤَدِّيَ السُّنَّةَ أَيْضًا .وَاتَّفَقُوا أَنَّهُ لَا يُؤَدِّي نَفْلًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) .۶ /۷۰ (باب ضمان الاجير .

وفي درر الحكام شرح غرر الأحكام وَلَيْسَ لَهُ أَن يَعْمَلَ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ صَارَت مُسْتَحَقَّةً لَهُ وَالْأَجْرُ مُقَابَلٌ بِهَا فَيَسْتَحِقُّهُ) ۲ /۲۳۶ (

وفي الفتاوى الهندية (وَفِي فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :- إذَا استَأْجَرَ رَجُلًا يَوْمًا لِيَعْمَلَ كَذَا فَعَلَيْهِ أَن يَعْمَلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ إِلَى تَمَامِ الْمُدَّةِ وَلَا يَشْتَغِلُ بِشَيْءٍ

آخَرَ سِوَى الْمَكْتُوبَةِ وَفِي فَتَاوَى أَهْلِ سَمَرْقَنْدَ قد قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُم اللَّهُ تَعَالَى :إنَّ لَهُ أَن يُؤَدِّيَ السُّنَّةَ أَيْضًا وَاتَّفَقُوا أَنَّهُ لَا يُؤَدِّيَ نَفْلًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى. كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ) ۴ /۴۱۷(

Scanned with CamScanner

وفي مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان (مادة (496 ليس للأجير الخاص أن يعمل في مدة الإجارة لغير مستأجره وإن عمل للغير ينقص من الأجر بقدر ما عمله وليس له أن يشتغل بشيء آخر سوى المكتوبة حتى لا يصلي النافلة) .ص :۸۰ (سه شنبه 0 ۷ محرم، 1442

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجراب صحیح ،منتی نقیب الله ابوانعام ومنتی عبدالمجید امیر ومنتی عبدالرحمان سرور ومنتی کلاب شاه شرافت ومنتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱محرم الحرام(۱۲)هق

په لائسنس جو ړولو باندي مزدوري اخستل

الإستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته مولوي صاحب !كه ديو چادموټروانی،یادسلاح لائسنس ته ضرورت وي او له يو كميشن كار سره خبره وكړي هغه كميشن كار ورته وويل چې دومره روپۍ غواړ مه مثلا لس زره زه يې په بل چا درجوړوم كميشن كار له هغه جوړونكي سره په ټليفون قرار دادكړی وي دغه اجرة اومزدوري اخستل شرعا څر نكه ده؟ بينوا توجروا" .

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِين

اما بعد:محترمه !په مسئوله صورت كې كه ديوچادموټروانی،یادسلاح او ياد بل شي لائسنس ته ضرورت وي نو كميشن كار ته مناسبه مزدوري اخستل جا

Scanned with CamScanner

ئز ده، دا اجا ره صحيح ده خو په دي شرط چې پراړ،دوکه،چل،فريب او غدر به نه وي کې او هغه سړی به مستحق د لائسنس هم وي

.لما ُفي الفتاوى الهندية وَنَوْعٌ يَرِدُ عَلَى الْعَمَلِ كَاسْتِئْجَارِ الْمُحْتَرِفِينَ لِلْأَعْمَالِ كَالْقِصَارَةِ وَالْخِيَاطَةِ وَالْكِتَابَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. كَذَا فِي الْمُحِيطِ) .۴ /۴۱۱(

وفي البحر الرائق فإن لها نوعين :نوع يرد على الاعيان كاستئجار الدور والاراضي، ونوع يرد على العمل كاستئجار المحترفين للاعمال نحو الخياطة والقصارة اه .وسيبين المؤلف أن المنفعة تارة تصير معلومة ببيان المدة، وتارة تصير معلومة بالتسمية، وتارة تصير معلومة بالتعيين والاشارة) .۸/ص ۳ (

وفي فتح القدير وَإِنَّمَا جَمَعَهَا إشَارَةً إلَى أَنَّهَا حَقِيقَةٌ ذَاتُ أَفْرَادٍ .فَإِنَّ لَهَا نَوْعَيْنِ :نَوْعٌ يَرِدُ عَلَى مَنَافِعِ الْأَعْيَانِ كَاسْتِئْجَارِ الدُّورِ، وَالْأَرَاضِي، وَالدَّوَابِّ، وَنَوْعٌ يَرِدُ عَلَى الْعَمَلِ كَاسْتِئْجَارِ الْمُحْتَرِفِينَ لِلْأَعْمَالِ نَحْوَ الْقِصَارَةِ، وَالْخِيَاطَةِ وَنَحْوِهِمَا) .۹/ص ۵۸ (كذافي مجمع الا نهر

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استيجار الأجير يعني حتى يبين له أجره.) السنن الكبرىٰ للبيهقي / باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة ۶،۲۲۲ رقم :۱۱۶۵۲(

إجارة السمسار والمنادي ... تجوز لما كان للناس به حاجة.) شامي ۹،۶۴ زكريا (فقط وا اللهتعالىٰ اعلم

Scanned with CamScanner

لمافی محقق و مدلل جدید مسائل جلد ا ص ۵۱۵۔ ڈرائیونگ لائسنس

مسئلہ)۴۳۲ : (موٹر ڈرائیونگ اسکول والوں کا لائسنس بنا کر دینا اور اس پر اجرت کا لینا جائز ہے، یہ اجارہ،اجارۂ صحیحہ ہے، اس لیے کہ اس میں ان کو دو قسم کی محنت کرنی پڑتی ہے:

)ا(متعلقہ محکمہ کو درخواست وغیرہ دینا۔) ۲(پھر درخواست کو وصول کرنے کے بعد اُسے درخواست دہندہ کو پہنچانا۔)ا(

کذا فی فتاوی قاسمیہ جلد 23 ص ۱۸۷ (و احسن الفتاوی: ۳۳۲/۷ (و)جدید مسائل کا حل: ص/۳۸۷ (وکتاب النوازل

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظلہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱محرم الحرام(۴)ھق

په حج عن الغير باندی دأجرة اخيستلو مکمل تحقـــيق*

*الاســتفتاء*که يونفر عاجز وی له حج کولو څخه بيايونفر ته مزدوری ورکړی چی زما لطرفه څخه پری حج ادا کړه نو ايا په مزدوری باندی حج دآمير لطرفه ادا کيږی کيا؟ مستفتی حاجی سردار شاجوي

الفتوی بعون الله تـعالی

محترمه وروره په فقة علی المذاهب الاربعة کی ليکلی دی که ئي اجرة مقرر کړی وو نو داسی حج نه ادا کيږی يعنی نه له امير څخه صحيح کيږی نه له

Scanned with CamScanner

ماموره څخه اوبعضو فقهاؤ بیا لیکلی دی چی دا حج دمأ مورڅخه سو او دآمیر حج صحیح نه سو)شرح اللباب (اوعلامة الحصفکی په الدرمختار کی لیکی) لم یجز حجه (یعنی حج دآمر نه صحیح کیږی کله چی مزدوری شرط کړی ـــــ مکر بنأ علی التحقیق فی المذهب داده چی حج له آمره صحیح کیږی

* لماقال علامة ابن عابدين رح في ردمختار ج 2ص*260 - *تحت قوله) لم يجزحجه عنه (كذا في اللباب لكن قال شارحه وفي الكفاية يقع الحج عن المحجوج عنه في رواية الاصل عن ابي حنيفة ...والحاصل ان قول الشارح لم يجز عنه خلاف ظا هر الرواية *

*وكما قال في الموسوعة ج 17ص*78 - فلو عقدت الاجارة للحج عن الغير فهي عند ابي حنيفة باطل لكن الحجة عن الاصيل صحيحة علي التحقيق في المذهب *

*ولما قال في المبسوط ج 27ص*172 - *وتجزي الحجة عن الميت بمنزلة ما لو امروه بان يحج عن الميت من غير استئجارا *

*هكذا في الفقة الاسلامي ج 3ص*2109 - *وقال المعتمد انه يقع عنه هكذا في الخانية علي هامش الهندية ج 1ص *311 - *وهكذا في كثير من الكتب المذهب*

Scanned with CamScanner

پاته سوه داجرة خبره :نوعام کتابونه دمذهب وايي چی په حج کی مزدوری شرط کول جائز نه ده او کچيرته شرط کړل سی نو اجارة باطله ده اولپاره دمأمور نفقة المثل ده په مال داصيل کی علامة ابن عابدين رح ليکی کوم چی متأخرينو فتوی ورکړی ده په جواز داستيجأر على التعليم والاذان والامامة هغه په وجه دضرورة ؤ اوپه حج کی داضرورة نسته بل داچه علامة الشرنبلالی رح په خپله رسالة کی ليکی

*ردمحتار ج 2ص *260 - *أنه لم يذ كر احد من مشائخنا رح جواز الإستئجار علي الحج اه*

يعني يو چا هم زمونږ له مشائخو دانه دی ذکر کړی چی په حج د مزدو ری اخيستل جائز وی ـــــ خو علامة رافعی رح په عدم دذکر دمشائخو کی ور سره موافق نه ده اوداسی ليکلی دی

*قلت وقد نقل محقق علماء السند الشيخ محمد هاشم في الرسالة المسماة بفرائض الاسلام أنه صرح في البحر العميق وشرح المنسک المتوسط للمرشدي نقلا عن الكفاية لابي الحسن الفندري بجواز الاستيجارا علي الحج وبوقوعه عن فرض الحج عن المحجوج عنه قال وهو رواية الاصل عند ابي حنيفة زاد في البحر عميق انه الصحيح اه من السندي *

Scanned with CamScanner

او همدارنګه رافعی رح فر مایی چی دضرورة له وجهی فتوی په جواز ورکولی سی لکه په تعلیم دقرآن باندی چی ور کړل سوی ده

*کماقال في التقرارة الرافعي علي الردمحتار ج 2ص*170 - قديقال الضرورة في هذا الزمن داعية للقول بصحة الإستئجارا الخ*

اوالفقة الاسلامي کي ليکي چی متقدمين دحنفية ؤ الاستيجار على الحج جائز نه بولی اومتأخرين دحنفية ؤ جائز بولی

*کماقال في الفقة الاسلامي ج 3ص*2104 - *وأجاز جمهور الفقهاء ومتأخرو الحنفية : الإجارات علي الحج *

نو حاصل داچی دضرورة له کبله یو څوک مزدور کولای سی چی حج ورته وکړی اوبلاً ضرورته داسی کول نه دی جائز وسلام ــ

کتبہ مفتی ابو العام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جریـــــ الجواب صحیح ،مفتی عبد المجید امیر ومفتی عبد الرحمان سرور،ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبد الظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱ رامضان المبارک ۲۷ ھق

دلندي رشقي ياشپيشتی خرڅول؟

الإســـتفـتاء؟ محترم مفتي صاحب زه شپيشتي رانيسم مثلا زر افغاني ورکوم نو دغه څو درو کيږی نو دتر کوټوالی پوري رانيسم اول درو خو يی موجود

Scanned with CamScanner

وي دانور تر اوسه معدوم دی نو ایا دلته خو به بیع دمعدوم نه راځي ؟مستفتی عبد الحکیم

الفتوي بعـــون الله تعالي

محترمه وروره خرڅول او اخستل دلندی رشقی]شپیشتی [لکه څرنګه چه اوس مروجه ده په قیاس کی صحیح نه ده ځکه دابیع دمعدوم ده او بیع دمعدوم جواز نه لري خو دابیع استحسانا صحی ده له جهته دتعامل دخلګوخوبیاهم که ته غواړی چی په قیاس کی هم صحیح سی نو داصلاح طریقه یی داده ـ چی درشقی اصول] بیخونه[د هم ورسره واخلی ترڅو نور لؤنه هم دمشتري په ملک کی پیداسی

اویادی په نیمي روپودی موجوده رشقه واخلی اوپه باقی مانده روپو ترمعلومه وخت چی درشقی لوونه راځی اوڅه وخت ختمیږی ددغي پتی ځمکه ورسره په اجاره ونیسی ترڅوعقد صحي سی

کمافی مجلة الاحکام مادة207

ماتتلا حق افراده یعني ان ما لایبرز دفعة واحدة بل شیئا بعدشئ کالفواکه والازهار والورق والبقول اذا کان برز بعضا یصح بیع ما سیبرز مع ما برز تبعا له بصفقة واحدة سواء کان البارز

Scanned with CamScanner

اقل او اكثر كما يدل عليه اطلاق المتن وقد جوز هذا البيع استحسانا علي خلاف القياس لتعامل الناس فيه

وكما في ردمحتارج ص90

ان يشتري اصول الباذنجان والبطيخ والرطبة ليكون مايحدث علي ملكه وفي الزرع والحشيش يشتري الموجود ببعض الثمن ويستاجر الارض مدة معلومة يعلم غاية الادراك وانقضاء الغرض فيها بباقي الثمن وفي ثمار الاشجار يشتري الموجود ويحل له البائع مايوجد

كتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہجوی ـــــ الجواب صحیح ۔مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

كه اجير مشترک ليږکار وکړي له باقی منعه وکړي نواجرة؟

ألإســـــتفتاء؟محترم مفتي صاحب :يو پوشتنه لرم كه يو څوک كار په تيكه دچاڅخه ونيسی اوڅه ليږ كاروكړي اوبيرته پيشمانه سي اويابل كوم مشكل ورته پيش سي اودا كار چي په تيكه يی نيولی ده ايله يی كړي يعنی سرته يی ونه رسوي نودغه څه ليږ كار چی كړی ده داجرة مستحق ده كيا؟مستفتی عنايت الله معروف

الفتوي بعـــون الله تعالي

Scanned with CamScanner

محترمه ورورہ څونه اندازه کار چې کړي دی دهغه انداز اجرة مستحق به وي البة بلاضرورة که یی دغه کار پرې شودي نو یو خو دوعدي خلافي په وجه به ګناه ګار وي دوم . باید حاکم یی بندي کړي تر څو کار پوره اوتکمیل کړي لیکن دعذر په صورة کي چې اجیرمشترک کارپریژدی نو مستحق داجرة ده

کماقال في شرح المجلة الاتاسي ج2ص.484تحت المادة424

ثم اذا عمل البعض ولم يفرغ من جميع العمل والذي عليه الأكثرون كما هو في المبسوط والفوائد الظهيرة والذخيرة ومبسوط شيخ الاسلام وشرح الجامع لفخرالإسلام وقاضي خان والتمرتاشي انه يجب الاجر بحسابه لكن بشرط التسليم للمستاجر حقيقة اوحكما لان كل جزء من العمل يصير مسلما لصاحب الثوب بالفراغ منه فيصير كل جزء من الثوب بمنزلة ثوب علي حدة بأجرة معلومة قد فرغ من عمله فيستوجب اجرة كما في كل ثوب ملخصا من البحر والزيلعي وردمحتار والتعليل من النهاية

وكما قال في الهندية ج4ص526

ولو استجأر ليحفر بئرا عشرة أذرع فحفر خمسة أذرع ثم قال لا اقدر أن أحفر البقية من غير عذر أحبسه حتي يحفر وايضا قال المولانا الشاولكوتي علي بياض الهداية ج3ص293

كما في الهندية ج4ص451 - ولواستاجر ليحفر له بئرا في داره وسمي عمقها وسعتها حتي جازت الاجارة فلما حفر بعضها وجد جبلا اشدعملا واشد مؤنة فان كان يقدر علي حفرها

Scanned with CamScanner

باالآلة التي يحفر بها الآبار الا انه تلحقه زيادة مشقة وتعب فانه يجبر علي العمل وان كان لايقدر علي حفرها باالآلة التي يحفربها لايجبرعليه وهل يستحق الاجربقدرماعمل؟

لم يذكر محمد رح هذه المسألة في الكتاب وحكي فتوي شمس الائمة الأوزجندي أنه يستحق اذاكان في ملك المستأجر بخلاف ما يعمل في غيرملكه كذافي المحيط

كتبه منتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جریـــــ الجواب صحیح ،منتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومنتی عبدالرحمان مسرورومنتی گلاب شاه شرافت ومنتی عبدالظاهرظهیر

مروجه اجاره دباغ بي له شرعي حيلي جايزنه ده

الإستفتـــاء؟ يونفردبل نفرځخه باغ ده ځلورو کالو لپاره په اجاره نيسی هغه په داطريقه چي] ۱۰۰۰۰۰۰[لکه روپی يی ورکوي ترځلورو کالو پوري بيا دهغه باغ ميوی اوحاصلات داجاره دار وی نو ايا دا اجاره صحيح ده کيا؟

اوکه صحيح نه وي نو دصحة لپاره يی څه شرعي طريقه سته کيا؟المستفتی مولوی شيرين شاجوي

الإفتـــاءبعون الله تعالي

محترمه وروره دباغ او دونو اودرختو او تاکانو إجارة اودهغي ځمکي اجاره چی وني او درختی پکشی وي جايز نه ده په عدم جواز يی تقی صاحب او

Scanned with CamScanner

مفتي رشيد احمدصاحب په احسن الفتاوي کي او اشرف علی تهانوي هم فتوي ورکړي ده

اودجواز شرعي حيله داده اول دباغ مساقات)باغ دپه بزګري (ځني ونيسی هغه په داسي طريقه چی زرمه حصه به دباغ دمالک وي اوباقی پاته۹۹۹ حصي به دمساقی وي بيا به هغه ځمکه چي دونو تر مابينځ خالي وی وني پکشي نه وي ولاړي په لسلکو مذکورة روپو باندی اجاره دي کړي اومالک دهغه خپله حصه واجاره دارته روا او بخشيش کړي نو په دغه طريقه به ددواړو مقصد حاصل سي يعني مالک ته به روپی په لاس ورسي اواجاره دارته ميوي په لاس ورسي :او اول وار به مساقات کوي په دوم قدم کي به بيا اجارة کوي اوداحيله به هلته صحيح وي چي دغه ځمکه به وقف يا مال ديتيم نه وي

کماقال في بدائع ج4ص175

لاتجوز إجارة الشجروالكرم لثمر لان الثمر عين والإجارة بيع المنفعة لابيع العين

وهكذا في فتاوي الخيرية علي تنقيح الحامدية2 ص204- استجاربقرة ليشرب لبنها لاينعقد وكذا لو استجارا بستانا ليأكل ثمره.

Scanned with CamScanner

وهكذا في تحرير المختار علي ردمحتار5ص257- قال الرافع رح :ذكره الحموي آخر السابع من فن الحيل نقلا عن المحيط الرضوي =استيجار الأشجارلايجوز وحيلته اه

وهكذا في النتف في الفتاوي ج2ص570- واذا كانت الارض مشجرة اومكرمة فالإجارة فاسدة

وهكذا في الفقة الإسلامي ج4ص733

اذاكانت الارض بيع المنافع فلايجوز عند اكثر الفقهاء اجارة الشجروالكرم للثمر لان الثمر عين والإجارة بيع المنفعة لابيع العين - وهكذا في فتاوي عثماني ج3ص425. البشتو

واحسن الفتاوي ج6ص.6البشتو- وقال في ردمحتارج5ص5تا 6التنوير:

فيستاجرارضه الخالية من الأشجار بمبلغ كثير ويساقي علي أشجارها بسهم من الف سهم وفي الشامية) قوله بمبلغ كثير(اي بمقدار ما يساوي أجرة الارض وثمن الأشجار) قوله ويساقي علي أشجارها(يعني قبل عقد الإجارة والا كانت الإجارة الأرض مشغولة فلاتصح كماسيأتي وفي فتاوي الحانوتي التنصيص في الإجارة علي بياض الأرض لايفيد الصحة حيث تقدم عقد الإجارة علي عقد المسأقاة

وهكذا في العقود الدرية في تنقيح الحامديةج2ص94

Scanned with CamScanner

واما يفعل الأن من الإجارة ثم المساقاة فلايصح علي مذهب الحنفية :أما لوقدم المساقاة ثم أجرت الأرض من المساقي فيجوز كمافي البزازية من الإجارة في أول ورقة لان الأشجار صارت له استحقاقا فلم تكن الأرض مشغولة بغير الحق المستأجر

وهكذا في المحيط البرهاني7ص478 شامله وتحرير المختار علي الدرمختار ج5ص 257واحسن الفتاوي ج6ص 5- وفتاوي العثماني ج3ص425

کتبہ مفتی ابو العام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جو ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ومفتی محمد عیسی مستغفر ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

باغ د درو کلولپاره اجاره کول

الاستفتاء ؟که یوسړی له بل سړی څخه باغ د درو کلولپاره اجاره کی چه میوی يي خرڅی کړی نو ایا ددی عشرپرمالک ده اوکه په اجاره کونکي ،

الفتوی بعون الله تعالی

محترمه وروره دغه باغونه چی په نامه داجاری خرڅیږی داعرفاا جاره ده حقیقتاا جاره نه ده بلکی په حقیقت کی دابیع الثمر ده ،نوکه داداسي ؛وخت خرڅ کړل سي ، چي میوی لانه وي پخي سوي نوعشرپرمشتري ده ،

اوکه پخ سوی وی نوبیاعشرپربایع ده ،اوکه میوی په وخت دعقد کی نه وی موجودی نودابیع دمعدوم چي باطله ده ، ،پردوي لازمه ده چي دغه سودا

Scanned with CamScanner

پریږدی اواستغفار اوتوبه وباسي؛اوکه يي نه پریږدی نوبیاهم عشرپرزمیندار ده،

ولوباع الزرع ان قبل ادراكه فالعشر علي المشتري ولوبعده فعلي البائع الدرمختار۲/۶۰.

وبطل بيع ماليس بمال والمعدوم درمختار۴/۱۱۳.قال حكيم بن حزام رضي الله تعالي عنه يارسول الله ص ان الرجل يأيتني فيطلب مني سلعة ليست عندي. فأبيعهامنه ثم ادخل السوق فأشتريهافأسلمها فقال لاتبع ماليس عندک .التحريرالمختار۴/۱۳۹. وبطل بيع ماأصله غائب هذا اذا كان لم ينبيت اونبت ولم يعلم وجوده وقت البيع ردمحتار۴/۱۱۳.

قلت اذاعلم بطلان هذاالبيع فالمشتري لايملک أثمارالبستان والمالک هوالبائع فاذالعشرعلي المالک. خادم الاسلام.لان الباطل لايفيدالملک ردمحتار۴/۱۱۱.ومن باع ثمرة بارزة اماقبل الظهور فلايصح اتفاقا .در مختار

كتبه،مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوزجان الجواب صحیح ،مفتی محمدعیسی مستغفرومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

که د مزدور روپئ نه ورکوی نو ایادامزدور خپل حق اندازه مال ځنی غلاکولای سی کیا

الإســـــــتفتاء؟ محترمو مفتیانو صاحبانو:یوظالم چی کله دمظلوم حق وخوری دامظلوم ورسره مزدور سوی وی په میاشتانه یاپه کلانه:نو دنیم کال

Scanned with CamScanner

روپئ ورکړی اودنیم کال روپی ځنی وخوری اوددی مظلوم په شکاره طور طاقت نه وربانډی رسی نوپه پټه کولای سی چی دخپل دانډازی په قدر بانډی دهغه ظالم شئ په پټه یعنی په غلا واخلی کیا؟

ألإفـــــــــتاءبالله التوفيق.

اول یوځه عبارت راورړو.قال فی الدرمختار .وأطلق الشافعي أخذخلاف الجنس للمجانسة في المالية قال في المجتبي وهواوسع فيعمل به عندالضرورة وقال في ردمحتار)قوله لان النقدين جنس واحد حكما(ولهذاكان للقاضي أن يقضي بها دينه من غير رضاالمطلوب، بحر، قلت وهذا موافق لما صرحوا به في الحجرومفاده انه ليس للدائن أخذ الدراهم بدل الدنانير.بلا اذن المديون ولافعل الحاكم:وقد صرح في شرح تلخيص الجامع في باب اليمين في المساومة بان له الأخذ وكذا في حظرالمجتبي ولعله محمول علي ما اذا لم يمكنه الرفع للحاكم. فاذا ظفر بمال مديونه له الاخذ ديانة بل له الاخذ من خلاف جنسه، علي مانذكره قريبا.)قوله واطلق الشافعي أخذخلاف الجنس(اي من النقودأوالعروض لان النقوديجوزأخذهاعندناعلي ماقررناه أنفا.قال القهستاني وفيه ايماءالي ان له ان ياخذ من خلاف جنسه عندالمجانسة في المالية وهذا اوسع فيجوز الاخذ به وان لم يكن مذهبنا فان الانسان يعذر في العمل عند الضرورة كمافي الزاهدي اه....ان عدم الجواز الاخذمن خلاف

Scanned with CamScanner

الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق والفتوي اليوم علي الجواز الاخذ عندالقدرة من أي مال كان لاسيمافي ديارنالمداومتهم للعقوق.

❁الدرمختارمع ردمحتار۲۱۹/۲۲۰/۳كتاب السرقة مطلب في أخذ الدائن من مال مديونه من خلاف جنسه مكتبة حبيبية❁.وفي تقريراة الرافعي ص۵۰علي ردمحتارج۳)

قوله والفتوي اليوم علي جواز الأخذعندالقدرة الخ(اي عند الضرورة كمايفيده عبارة المجتبي اذ عندعدمهالايؤخذ بمذهب الغيروبه يردعلي من جوزه مطلقا سندي عن شرح نظم الكنز❁

المال المسروق من الغريم:اي المدين علي التفصيل الأتي:ان كان المسروق من جنس حق كأن له عشرة دراهم فسرق عشرة دراهم .وكان الدين حال الأداء لم يقطع السارق لان الأخذ مباح له : لأنه ظفر بجنس حقه فله أخذه كماهومقرر...قال ابن عابدين إن عدم الجوازأخذ الدائن شيئاللمدين من خلاف جنس حقه:كان في زمانهم اي زمان متقدمي الحنفية لمطاوعتهم في الحقوق . والفتوي اليوم علي جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان :لاسيما في ديارنالمداومتهم للعقوق

❁الفقة الإسلامي ج۷ص۵۴۵۱شاملة❁

Scanned with CamScanner

معني الدين في اصطلاح الفقهاء...أوضحهاما قاله ابن نجيم .الدين لزوم حق في الذمة:
فيشمل المال...كمايشمل ماثبت بسبب قرض أوبيع أو اجارة او اتلاف أو جناية أوغير ذالک.

❁الموسوعة ج۲۱ص۱۰۲حرف الدال❁.

محترمه وروره دمذکورة عباراتو په رښا کی مورِ وایوچی داسی مظلوم ته او ددا‌سی مجبوری اوضرورت له وجهی دا ورته جائز ده چی ددغه ظالم په هرمال چی قدرت پیداکړي دخپلو روپو اومال په اندازه ئي اخیستلي سی که څه هم دغلا په طریقه وی، والله اعلم،

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عیسی مستغفر ومفتی شرف الدین ومفتی عبدالجلیل اغاعرفان ومفتی عبدالظاہر ظہیر

که شرط کړي چي میوي به په ونو }په درختو{پاته وي؟

الإستفتـــاء؟ محترم مفتي صاحب خلک دباغ میوي اخلي خوداشرط وي چي میوي به په ونو باندي تر پخیدو پوري به پاته وي نو داشرط یا تصریحا وي یا عرفا وي المعروف کلمشروط نو دغه بیعه خوفاسده ده نوددی شرعي حل څه ده؟

الإفتـــاءبعون الله تعالي

Scanned with CamScanner

محترمه وروره په مذکوره صورة کي بيع جائز ده« وان شرطها تركها علي الأشجار فسد البيع درمختارج4ص»43

ليکن دعدم جواز علت داده چي داشرط دمقتضي دعقد خلاف ده«وعلل في البحرالفساد بانه شرط لايقتضيه العقد وهو شغل ملک الغير ردمحتار43

نوځکه علماء فرمايي چي کوم شرط دمقتضي عقد خلاف سي او بيا دهغه رواج عام سي نو هغه شرط دمفسد دعقد نه ده په احسن الفتاوي ليکلي دي

۵دبيعي دصحيح کيدو نه پس بائع مشتري ته په ونو باندي دميوي دپريشودلو اجازت صراحتا يا دلالتا ورکړو نو ميوه به يې حلاله وي په دي کي داشبه کيدي سي نن صبا دميوي دپخيدلوپوري په ونو پريشودل متعارف ده) المعروف كالمشروط(لاندي دابيعة فاسديدل پکاردي ـ

ددی جواب دادي ـ سی ابقاء دکوم شرط دي ددي عقد لره دفاسد کيدلو علة إفضإ الي المنازعة دی او دا ابقأ دتعامل په صورت کي دمنازعي احتمال نشته دي

وهذا ما صرحت به الفقهاء في إجارة الصباغ وغيرها من المسائل ويؤيده مامر عن نص محمد رح بانه لايفسد اذا تناهت الثمرة للتعارف الخ

Scanned with CamScanner

احسن الفتاوي ج5ص390مكتبه فريدية ؛وهكذا في العرف الشذي ص388

واما البيع مطلقا فذكره في الهداية جوازه واعترض ابن عابدين رح بان المعروف كالمشروط با لشرط فلايصح البيع مطلقاوكنت مترددا في هذا حتي وجدت في فتاوي ابن تيمية عن ابي حنيفة والثوري رحمهماالله تعالي أنهما أجاز البيع مطلقا

اذا جاز البائع الترک علي الأشجار فإذن لما وجدت عن ابي حنيفة فلا ابالي فاالحاصل اذا لم يشترط الإبقاء في صلب العقد يصح البيع وانكان معروفا باالعرف هذا ماحصل لي والله اعلم وعلمه اتم

وہکذا فی التقریر الترمیذی ج1ص94 باب ماجاء فی کراہیۃ بیع الثمر قبل ان یبدوصلاحہا

لیکن اس مسئلے کاایک دوسراپہلو وہ ہے جس کی طرف بعض فقہاءعصرنے توجہ دی ہے وہ یہ کہ جو شرط مقتضائے عقد کے خلاف ہو اگر اس کارواج عام ہوجائے تو پھروہ شرط مفسد عقد نہیں ہوتی ۔ فقہاءاس کی مثال یہ دیتی ہیں کہ جیسے ایک شخص نے بائع سے کہا کہ میں یہ جوتا اس شرط کے ساتھ خرید تاہوں کہ تم اس جوتی میں نعل لگا کردوگے ۔ ظاہر ہے کہ نعل لگانے کی شرط مقتضائے عقد خلاف ہے لیکن چونکہ اس شرط کا رواج عام ہوچکاہے اس لے یہ شرط جائزہوگی۔

کتبہ منتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہجوی الجواب صحیح ،منتی محمدعبداللہ ابوالاحسان ومنتی عبدالرحمان سرورومنتی کلاب شاہ شرافت ومنتی عبدالظاہر ظہیر

Scanned with CamScanner

کتاب الشفعة

د شفيع طلب خصو مة کي تاخير

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! كه مشتري ځمكه واخلي شفيع دوه طلبه يعني طلب مواثبت أواشهاد وکړي او طلب دخصومة بي له عذره يوکال پريږ دي أويو کال ورسته محکمي ته حاضر شي أوس ددغه شفيع ګيردعوى دشفع په دغه تاخيردطلب خصومة سره له بينه ځي أوکنه ؟ بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْن

اما بعد :محترمه: په مسئوله صورت کي په تاخيردطلب خصومت سره دعوى دشفعي له بينه ځي ؛ځکه چې شفيع بي عذره دعوه دخصومة يو مياشت ونه کړي نودعوه دشفعي باطليږي

لما فى مجلة الأحكام العدلية) مَادَّةُ (1034 لَو أَخَّرَ الشَّفِيعُ طَلَبَ الْخُصُومَةِ بَعْدَ طَلَبِ التَّقْرِيرِ وَالْإِشْهَادِ شَهْرًا مِن دُونِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ كَكَوْنِهِ فِي دِيَارٍ يَسْقُطُ حَقُّ شُفْعَتِهِ) .ص (200 :

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام يَسْقُطُ حَقُّ شُفْعَتِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ: لِأَنَّ مُدَّةَ طَلَبِ الْخُصُومَةِ لَو تُرِكَت لِإِرَادَةِ الشَّفِيعِ فَلَا يَسْتَطِيعُ الْمُشْتَرِي التَّصَرُّفَ فِي الْعَقَارِ الْمَشْفُوعِ هَدْمًا وَبِنَاءً

Scanned with CamScanner

بِمُلَاحَظَةِ أَنَّ الشَّفِيعَ سَيَأْخُذُهُ مِنْهُ بِالشُّفْعَةِ وَإِذَا أَقَامَ الشَّفِيعُ بَعْدَ أَن تَصَرَّفَ الْمُشْتَرِي فِي الْمَبِيعِ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ فَيَكُونُ قد أَضَرَّ بِالْمُشْتَرِي .وَعَلَيْهِ فَقَد قَدَّرَت مُدَّةَ طَلَبِ الْخُصُومَةِ بِشَهْرٍ؛ لِأَنَّ الشَّهْرَ أَجَلٌ وَمَا دُونَهُ عَاجِلٌ وَبِمَا أَنَّ النَّاسَ يَمِيلُونَ إِلَى قَصْدِ الإِضْرَارِ بِبَعْضِهِم فَقَد اخْتَارَت الْمَجَلَّةُ هَذَا الْقَوْلَ وَهُوَ الْقَوْلُ الْمُفْتَى بِهِ.(804 /2)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابرانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الاول (۹)مق

دشفعي دعو دغائب

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! زيد په ايران کی وو او په افغانستان کي مشترک ځمکه دزيد اود عمر وه عمر په مشترکه مځکه کي خپله حصه خرڅه کړه پر بکرباندي او زيد هم خبر سو دځمکی پرخرڅولو باندی اوده بکر پرتصرفاتو باندی خودا شپږه کاله مخکی وو :هغه وخت زيدنه د راغلی اواوس دايران زيد را غلی دي دعوه کوي داستحقاق اودشفعی نواوس دعوه پی اوريدل کيږی کيا ؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِين

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت کي دعوه دشفعي دزيد باطله ده ولی زيد چي په بيع خبرشو فورابه طلب دمواثبي کاوي له مواثبي ورسته به دستي طلب داشهاد اوخصومة په خپله کوي اويابه وکيل ورليږي که وکيل نه وي

Scanned with CamScanner

بيا به يي خط ورليږي دلته زيد يو څه هم نه دي کړي په داسي اسبابو او وسائلو کي نواوس يي شپږ) ۶ (کاله ورسته دعوه ده شفعي باطله ده ځکه شفعه يو ضعيف حق ده

لما في .مجلة الأحكام العدلية)(مَادَّةُ (1029 ويَلْزَمُ الشَّفِيعَ أَن يَقُولَ كَلَامًا يَدُلُّ عَلَى طَلَبِ الشُّفْعَةِ فِي المَجلِسِ الَّذِي سَمِعَ فِيهِ عَقدَ البَيعِ فِي الحَالِ كَقَولِهِ أَنَا شَفِيعُ المَبِيعِ أَو أَطلُبُهُ بِالشُّفْعَةِ ويُقَالُ لِهَذَا طَلَبُ المُوَاثَبَةِ) .ص(199 :

مجلة الأحكام العدلية) مَادَّةُ (1030 يَجِبُ عَلَى الشَّفِيعِ بَعدَ طَلَبِ المُوَاثَبَةِ أَن يَطلُبَ التَّقرِيرَ وَأَن يَشهَدَ بِأَن يَقُولَ فِي حُضُورِ رَجُلَينِ عِندَ العَقَارِ المَبِيعِ أَنَّ فُلَانًا قد اشتَرَى هَذَا العَقَارَ أَو عِندَ المُشتَرِي أَنتَ قد اشتَرَيتَ العَقَارَ الفُلَانِيَّ أَو عِندَ البَائِعِ إِن كَانَ العَقَارُ مَوجُودًا فِي يَدِهِ أَنتَ قد بِعتَ عَقَارَكَ وَأَنَا شَفِيعُهُ بِهَذِهِ الجِهَةِ وكُنتُ طَلَبتُ الشُّفعَةَ وَالآنَ أَطلُبُهَا أَيضًا اشهَدَا .وَإِن كَانَ الشَّفِيعُ فِي مَحَلٍّ بَعِيدٍ ولَم يُمكِنهُ طَلَبُ التَّقرِيرِ وَالإِشهَادِ بِهَذَا الوَجهِ يُوَكِّلُ آخَرَ فَإِذَا لَم يَجِد وَكِيلًا أَرسَلَ كِتَابًا) .ص (199 :درر الحكام في شرح مجلة الأحكام وَعَلَى الشَّفِيعِ عِندَ استِمَاعِهِ بِالبَيعِ أَن يُجرِيَهَا بِلَا تَأخِيرٍ: لِأَنَّهُ قد وَرَدَ فِي الهِندِيَّةِ أَنَّهُ.) إِذَا عَلِمَ الشَّفِيعُ بِالبَيعِ يَنبَغِي أَن يَطلُبَ الشُّفعَةَ عَلَى الفَورِ سَاعَتَئِذٍ. وَإِذَا سَكَتَ ولَم يَطلُب بَطَلَت شُفعَتُهُ. وَهَذِهِ رِوَايَةُ الأَصلِ عَن أَصحَابِنَا (.) الهِندِيَّةُ فِي البَابِ الثَّالِثِ (791 /2) (كذافي فتاوى قاضيخان /3)

Scanned with CamScanner

(336و **تحفة** (مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعالم ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۱۵)مز

اسباب دشفعي دري دی

*ألإستفتاء؟**که یوځوک یعنی آکا که مشترکه ځمکه چی دوراره ورسره شریکه وه خرڅه کړی نو وراره دشفعی دعوه کولای سی کیا؟ المستفتي زمان آغا*

الفتوی بعون الله تعالی

* محترمه اسباب دشفعی دري دي]۱[چی په نفس مبیع کی سره شریکان وی یعنی په خرڅه سوی ځمکه سره شریکان وي] ۲[په حق دمبیع کی سره شریکان وی لکه دخرڅه سوی ځمکی په خاصه لار کی سره شریکان وی یاپه شرب کی سره شریکان وي] ۳[چی سره څنګ لوري وي نو وراره داول سبب په وجه دشفعي حق لري او اول سبب ترأخیری سببومقدم هم ده*

کمافی شرح المجلة الاتاسی ج۳ص ۵۶۹و۵۷۳*

اسباب الشفعة ثلاثة، الاول ان یکون مشارکا فی نفس المبیع کاشتراک شخصین فی عقارا شائعا، الثانی، أن یکون خلیطا في حق المبیع کالاشتراک في حق الشرب الخاص والطریق

Scanned with CamScanner

الخاص:الثالث :أن يكون جارا ملاصقا :حق الشفعة اولا للمشارک في نفس المبيع ثانيا للخليط في حق المبيع ثالثا للجارالملاصق ومادام الاول طالبا ليس للآخرين حق الشفعة ومادام الثاني طالبافليس للثالث حق الشفعة.

*وكذا في الموسوعة ج26ص.138والجوهرة ج1ص*257

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل مرکز الجراب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۱۵)مق

کتاب المذارعة

مځکه په شراکت کرل

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب! ماته يوچاوويل چي زما مځکه به په ګډو سره وکرو ټول مصارف اوتخم به موسره شريک وي ورسته دمځکي حاصل به موسره نيمايي وي دامزارعت اوبزکري څه حکم لري ؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْن

Scanned with CamScanner

اما بعد :محترمه په مسئوله صورت کي دغه مذکوره صورت ته مزارعت اوبزګري نه ويل کيږي دا په حقيت کي اعاره اوخواست ده نوپه دي کي شرعا قباحت نسته دغه شراکت روا ده

لمافي فتاوى قاضيخان ولو كانت الأرض لأحدهما والبذر منهما وشرطا العمل عليهما على أن يكون الخارج بينهما نصفين جاز لأن كل واحد منهما عامل في نصف الأرض ببذره فكانت هذه إعارة نصف الأرض لا بشرط العمل له (3/ 88)

وفي) رد المحتار(وَلَو كَانَت الأَرضُ لِأَحَدِهِمَا وَالبَذرُ مِنهُمَا وَشَرَطَا العَمَلَ عَلَيهِمَا عَلَى أَنَّ الخَارِجَ نِصفَانِ جَازَ؛ لِأَنَّ كُلًّا عَامِلٌ فِي نِصفِ الأَرضِ بِبَذرِهِ فَكَانَت إِعَارَةً لَا بِشَرطِ العَمَلِ /6) 281)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابو انعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ رجب المرجب (۵)هق

امبارپربزکر ده اوکه په خاوند دزمکی؟

الاستفتاء؟یوځوک چی چاته بزګری ورکړی په دریمه یاځلورمه مثلا اوس چی وکشت ته دامبار ورکولو وخت ده نو ایا امبار پربزګر ده که دځمکی پرخاوند؟

الفتوی بعون الله تعالی،

Scanned with CamScanner

محترمه وروره که مزارعة مطلق وی یعنی پریوه هم نه ؤ شرط سوي نو په هره یوه دخپلی خپلی حصي امبارده اما که په وخت دعقدکی أمبار پرصاحب دزمکی شرط سوی ؤ اوتخم هم دده ؤ نو امبار پرصاحب الارض ده اوکه امبار پربزګر شرط سوی ؤ اوتخم هم دده ؤ نومزارعة فاسد ده اوکه أمبار پرصاحب الارض شرط سوی ؤ اوتخم دبزګر ؤ بیاهم مزارعة فاسد ده،

کما في البدائع الصنائع ج6ص.182ومنها اي من الاحكام المصححة للمزارعة ان كل ماكان من باب النفقة علي الزرع من السرقين وقلع الحشاة ونحوذالک فعليهما علي قدرحقهماآه :وكذا في البحرالرائقج8ص.296- وفتاوي الهادية ج2ص.289

کتبہ منتی ابو انعام نتیب اللہ خادم الاسلام من زابل مرکز الجواب صحیح ،منتی عبد المجید امیر ومنتی عبد الرحمان مسرور ومنتی کلاب شاہ شرافت ومنتی عبد الظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۸)ھق

دمستا جرومالک ته مځکه مذارعت ورکول

الاستفتاء : : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب محمداکبر دمحمد خان څخه مځکه په غنمواجاره کړی ده وس دغه مځکه بیر ته دغه مستا جرمحمد اکبر ومو جر اومالک محمد خا ن ته په بزګري اومزارعت ورکولاي شي او که یا : (بینوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِین.

Scanned with CamScanner

اما بعد محترمه : په مسئوله صورت کي که تخم دزراعت پرصاحب دمځکی وی بیا دامزارعت اوبزګری نه ده صحیح او که تخم دزراعت پر مستا جر محمد اکبر وی بیا بزګری جائز ده مالک اوصاحب الارض ئي په بزګری کرلاي شي

لما في الفتاوى الهندية وَلَو استَأجَرَ أرضًا ثُمَّ دَفَعَهَا إلَيهِ الآجِرُ مُزَارَعَةً إن كَانَ البَذرُ مِن قِبَلِ رَبِّ الأَرضِ لَا يَجُوزُ لِأَنَّ ذَلِكَ نَقضٌ لِلإِجَارَةِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. وَإن كَانَ البَذرُ مِن قِبَلِ المُستَأجِرِ جَازَ لِأَنَّ الآجِرَ فِي الفَصلِ الأَوَّلِ يَصِيرُ مُستَأجِرًا وَفِي الفَصلِ الثَّانِي يَصِيرُ أَجِيرًا .كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ .ج ۴ ص ۴۲۶ (كذافى الفتاوى البزازيه على ها مش الهنديه6 ص:۱۰۰ كتاب المزارعة، قبيل نوع فى زرع ارض الغير بغير اذن ا

ولما فى المحيط البرهاني ولو استأجر أرضاً ثم دفعها إلى صاحبها مزارعة إن كان البذر من قبل رب الأرض لم يجز وهذه مناقضة، وإن كان البذر من قبل المستأجر جاز) .۷ /۴۳۲ (

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی لقیب الله ابرانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ذی القعده (۲۱)هـ ق

کښتګری جائزده؟

(؟)*الاستفتاء*(؟) محترم مفتی صاحب کښتګری جائزده کنه*

الافتابتوفیق الله تعالی

Scanned with CamScanner

محترمه ستاپه جواب کی به *ووایم جزءپه جواب کی باید داووایوچی دکښتګری په* *جوازکی اختلاف دی په مابین کی دامام صاحب او دصاحبین* *امام صاحب وایی کښتګری نده جائز دده دلیل داحدیث مبارک*

*دی چی نبی صلی الله علیه وسلم دمخابری څخه منعه کړی ده چی هغه کښتګری ده ددی وجی چی ده دی مقدار اومحل دعقد ندی معلوم او په وخت دعقد کی هم وجود نلری *

صاحبین وایی چی کښتګری جائزده،، اوداده جمهوروفقهاءرأیه هم ده چی کښتګری جائزده ددوی دلیل داحدیث مبارک دی چی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دادکښتګری معامله داهل خیبر سره وکړه او داکښتګری یوعقد مشترک دی په مابین کی دمال اودعمل نوکښتګری داسی جائز ده لکه څنګه چی مضاربة جائزدی نوفتوی پرقول دصاحبین ده چی کښتګری جائزده دعرف اوحاجة اودتعامل په وجه سره

***کمافی صحیح البخاري»ج 1ص*131- عن ابن عمران رسول الله صلی الله علیه وسلم اعطی خیبرالیهودعلی ان یعمل هاویزرعهاولهم شطرماخرج منها**

Scanned with CamScanner

* وكذافي صحيح مسلم ج 1ص*15- عن عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه دفع الى يهودخيبرنخيل خيبروارضهاعلى ان يتعملون هامن اموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطرثمرها()

*و ايضاص*14؛عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبربشطرمايخرج منهامن ثمراوزرع()

*وكذافى الفقه الاسلامى وادلته:ج/۵ص۴۸۲*تعريف المزارعة :المزارعة لغة :مفاعلة من الزرع :و هو الإنبات .وشرعاً :عقد على الزرع ببعض الخارج والخلاصة :المزارعة عقد استثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض، وآخر يعمل في استثمارها، على أن يكون المحصول مشتركاً بينهما بالحصص التي يتفقان عليها.

ثانياً . مشروعيتها :لم يجز أبو حنيفة وزفر المزارعة.ودليل أبي حنيفة وزفر والشافعي على عدم مشروعية المزارعة أن النبي صلّى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة وهي المزارعة .ولأن أجر المزارع وهو مما تخرجه لأرض إما معدوم لعدم وجوده عند العقد، أو مجهول لجهالة مقدار ما تخرجه الأرض، وقد لا تخرج شيئاً، وكل من الجهالة وانعدام محل العقد مفسد عقد الإجارة وقال صاحبا أبي حنيفة) أبو يوسف ومحمد(، ومالك وأحمد وداود الظاهري، وهو رأي جمهور الفقهاء :المزارعة جائزة، بدليل أن النبي صلّى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر

Scanned with CamScanner

ما يخرج من ثمر أو زرع ولأنها عقد شركة بين المال والعمل، فتجوز كالمضاربة، لدفع الحاجة، فصاحب المال قد لا يحسن الزراعة، والعامل يتقنها، فيتحقق بتعاونهما الخير والإنتاج والاستثمار .والعمل والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين، لحاجة الناس إليهم ولتعاملهم . وهذا هو الراجح() .

کتبه مفتی عبدالجلیل اغاعرفان : الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

دمزارعت اقسام صحیح او فاسد

الا ستفتاء؟ محترم مفتی صاحب په موجوده عصر کی دمزارعت بیل بیل صورتونه تر سترگو کیژی نو که دشریعت مطهره له نظره دمزارعت مجموع صحیح اوفاسد صورتونه راته په گوته گړی غټه مهربانی به مووی بیینوا وتوجروا

))الإفتاء بعون الله تعالى((

فه مذ کوره صورت کی با ید ووایوچی مزارعت زموژفقهاءرحمهم الله)۷(صورتو ته مجموعا تقسیم کړیده چی موږبه یی په تفصیل سره ذکر کړو

Scanned with CamScanner

))اول ۳دری هغه صورتونه دی چی مزارعت بلکل فکشی صحیح دی لکه په لاندی ډول

) ۱ (چی زمکه او تخم دیو سړی وی ، بقر اوعمل دبل سړی وی۲ (چی زمکه دیوه سړی وی ،باقی هرشی دبل سړی وی) ۳ (چی عمل دیوه سړی وی ،باقی هر شی دبل سړی وی

)) او هغه۴ (صورتونه چی مزارعت بلکل فکشی فاسد ده هغه په لاندی ډول دی

)۱ (چی زمکه اوبقر دیوه سړی وی ، تخم او عمل دبل سړی وی) ۲ (چی بقر اوتخم دیو سړی وی

، زمکه او عمل دبل سړی وی) ۳ (چی بقر دیو سړی وی ،باقی هرشی دبل سړی وی) ۴ (چی تخم دیو سړی وی ، باقی هر شی دبل سړی وی

))لما فی الدر المختار مع رد المحتار ۹ /۴۶۲/ م رش/ ۱۲((:

Scanned with CamScanner

وکذا صحت لوکان الارض والبذرلزید والبقر والعمل للآخر اوالارض والباقی للآخر او العمل له والباقی للآخر فهذه الثلاثة جائزة وبطلت فی أربعة أوجه لوکان الارض والبقر لز ید اوالبقروالبذر له والاخران للآخراوالبقر اوالبذر له والباقیللآخر ()

))ولما فی البزا زیة علی هامش الهندیة ٦ /٩٠/ م رش ((: - والمزارعة علی سبعة أوجه الأول ان یکون الارض من أحدهما والباقی من الاخر او یکون العمل من أحدهما والباقی

من الاخر اوالارض والبذر من احدهما والبقر والعمل مع الات من آخر والکل جائز لانه اماستئجار الارض اواستئجار العامل لیعمل بآلات صاحب الارض اواستئجار العامل لیعمل بآلات نفسه والرابع آن یکون البذر من العامل والبقر لصاحب الارض و هذا فاسد فی ظاهر الروایة وعن الثانی رحمه الله تعالی انه یجوز والفتوی علی ظاهر الروایة لعدم التجانس بین نفع البقر والأرض فلا یکون تبعا فصار کما لو کانت البقرة من أحدهما فقط واستئجار البقر علی بعض الخارج فاسد الخامس البقر من واحد والباقی من آخر وانه فاسد ذکرناه السادس البذروالبقر من واحد والباقی من آخر وانه فاسد السابع البذر من واحدوالباقی آخر فاسد

))ولما فی الفتاوی التاتار خانیة۱۷ /۲۳۳/م علوم اسلا میة((:

فنقول المزارعة تتنوع علی نوعین) ۱ (أحدهما: أن تکون الارض من أحدهما) ۲ (والثانی

Scanned with CamScanner

ان تكون الارض منهما،فإن كان الارض من احدهما فهو على وجهين أيضا) :١(أحدهما: ان يكون البذر من أحدهما)٢(والثانى : أن يكون البذر منهما ، فإن كان البذر من أحدهما فهو على وجوه): ١ (أحدها ان يكون البذر والأرض والبقر والات) العمل (من قبل أحدهما ومن ، ومن الاخر مجرد العمل ، وفى هذا الوجه العقد جائز . وفى شرح الطحا وى : ويكون هذا مستاجرا ببعض الخارج) . ٢(الوجه الثانى : ان يكون الارض من قبل رب الارض وحدها ،والبذر ، والبقر، والعمل ، والات العمل على المزارع . وفى الخانية : وشرطا لصاحب الارض شيئا معلوما من الخارج . م: وفى هذا الوجه العقد جائز ، وفى شرح الطحا وى : ويكون هذا مستاجرا ببعض الخارج) . ٣(الوجه الثالث : ان يكون) البذر (والارض من واحد ، والعمل ، والله من آخر ، وفى هذا الوجه العقد جائز أيضا ، وفى شرح الطحاوى : ويصير صاحب الارض مستاجرا للشخص ببعض الخارج) . ۴ (الوجه الرابع : ان يكون الارض ،والبقر من واحد ، والبذر ، والعمل من آخر ، وفى هذا الوجه المزارعة فاسدة فى ظاهر الرواية وروي اصحاب الامالى عن أبى يوسف : انه جائز ، وفى الخا نية :والفتوى على ظاهر الرواية ، وان كان البذر من أحدهما، والباقى على الاخر فهذا فاسد ، وعلى هذا لو اشترک ثلاثة ، او اربعة، ومن البعض البقر وحده اوالبذر وحده كان فاسدا،وكذلک لو اشترک ثلاثة ، او اربعة، والبذر من أحدهم فقط أوالبقر من أحدهم فقط كان فاسدا() .

Scanned with CamScanner

))ولما فی بحر الرائق ۸ /۲۸۹ /م دار))((ولما فی احسن الفتاوی ۶ /۱۰۳ / م فر / فشتو))((ولما فی حقانیة ۵ /۳۸٦/ م جدید / فشتو ((/ والله اعلم))

کتبه محمد عالم عرف ارشاد الله الزابلي الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومفتی محمدعیسی مستغفرومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهرظهیر

دمرعي اوموات ځمکی اوغیره په هکله معلومات

الاستفتاء ځ محترم مفتی صاحب یوه بله پوښتنه لرم هغه داچی زمونږ په ځای کی داسی غرونه دی چی شخصی بلل کیږی یعنی هلته زمکی دی چی هغه دفتری دی نو دهغی شاوخوا علاقه) چرګاه(هم دهغه په نامه دی نو اوس بعضی کسان خپل مالونه رمی لری نوهغه پکی څروی دبل چا مال یارمه نه ورته پریږدی اوبعضی کسان چی مالونه نه لری هغه یي په بل چا نورو مالدارانو خرڅه وی ځ خو دوی مختلف دلائل وایي ،بعضی وایي چی مونږدفتری زمکی خرڅه وو یعنی دیوه کال په اجاره یي ورکوو بعضی وایي چی مونږ اوبه خرڅه وو ـ٪ اوبعضی وایي چي مونږ بیریږو چی څوک ئي راڅخه قبضه نه کړی

Scanned with CamScanner

اوبل داچی کوم وخت دائحمکی تقسیم سوی هغه وخت غرونه هم تقسیم سوی دی،دهری قبیلی غرونه ورته معلوم سوی دی نو ددغه په اړه که تفصیلی معلومات راکی ډیره مهربانی به مو وی،

الجواب باسم ملهم الصواب،

محترمه وروره دغه غرنی ځمکی چی دوی مختلف دلائلو سره خرڅه وی ددی تفصیل داده،

که امام)حکومت(دوی ته ورمعلومه کړی اوجلاکړی وی نودابه یابي تملیکا ورکړی وی اویاخوبی دانتفاع لپاره ورکړی وی نو په اول صورت کی به ئي دوی مالکان وی رقبة په دی شرط،چی دوی يي احیاء هم ددی زمکی کړی وی نو دوی کولای سی چی خرڅي کړی اویایي په اجارة ورکړی ،اوکه دانتفاع لپاره ورکړی وی نوبیایئ دوی مالکان نه دی خرڅولاي يي نسی او دوی به فقط انتفاع ځنی اخلی،اوکه ځمکه د دوی مرعی وی وی نو دابه دونه اندازه مرعی وی چی دلوړ اواز خاوند دمملوکة ځمکو په اخیر کی ودریږی نوتر کمه ځایه چی ناره اوریدله کیږی ترهغه ځایه به مرعی وی اوکوم ځای چی نه اوریدل کیږی هغه به مرعی نه بلکه مواته وی،

Scanned with CamScanner

نودمرعی بیا حکم داده چی بل څوک ددي نسي منعه کولای چی لرګي اوغیره پکشي وکړی ځکه مرعی مملوکة نه ده بلکه دوی لپاره انتفاع ده ،اوبل داچه بیع دمرعي اوپه اجاره ورکول باطل ده،

اوکه یوڅوک یو غیر اباده)موات (ځمکه دځان اوحیواناتو لپاره مخصوصه کړی بل نه ورته پریږدی نودابه شرعا جائز نه وی،

لماقال ع ص لاحمی الا لله ورسوله.ولابد قبل بیان حکم الاحیاء من بیان حکم الاقطاع لانه اماان یکون بصیغة اقطاع تملیک اواقطاع ارفاق .انتفاع.فان کان اقطاع ارفاق فالکل مجمع علي انه لایفید بذاته تملیکا للرقبة .ان کان اقطاع تملیک فانه یمتنع به إقدام غیر المقطع علي انه علي احیائه لانه ملک رقبة بالاقطاع. نفسه...اماذاکان الاقطاع مطلقا اومشکوکافیه فانه یحمل علي قطع الارفاق لانه المحقق.

الموسوعة ۲۲۵/۲/ ..... الفقه الاسلامي ۴۶۴۴/۶

فالملک في الموات یثبت باالاحیاء باذن الامام عند ابي حنیفة وابي یوسف رح.

بدائع ۱۹۴/۶ الهندیة ۳۸۶/۵ – امام امر رجلا ان یعمر ارضامیةة علي أن ینتفع بها ولایکون الملک فاحیاها لم یملکها لان هذا الشرط صحیح الخ الهندیة۵/۳۸۷

Scanned with CamScanner

الارضي نوعان ارض مملوكة وارض غير مملوكة والمملوكة نوعان عامرة وخراب ،والمباحةنوعان،ايضا،نوع هومن مرافق البلد محتطبا لهم ومرعي لمواشيهم ،ونوع ،ليس من مرافقهاوهو المسمي باالموات .

بدائع ۱۹۲/٦كتاب الاراضي.

الارض الموات كماعرفنا نوعان احدهما ماكان من مرافق اهل البلدة تستعمل مرعي للمواشي ومحتطبالهم اومقبرة لموتاهم اوملعبا لصغارهم سواء كانت داخل البلدة ام خارجها فيكون حق لهم لامواتا.....ولكن ينتفع باالحطب والقصب الذي في هذه الارض من قبل اهل البلدة وغيرهم وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم لانها ليست مملوكة لهم.

الفقه الاسلامي. ٦/٤٦٠٨- والحد الفاصل فيمايعتبر قريبا من البلدة هوالمكان الذي يسمع صوت الشخص الذي يناديه من آخر ارض مملوكة فهو موات. الفقه الاسلامي. ٦/٤٦٠٩

الموسوعة ۲/۲۴۰- وبطل بيع المرعي واجارتهاامابطلان البيع فلعدم الملك.

سليم بازص ۱۰۱- واما الاصل في الحمي منع لان فيه تضيقا علي الناس ومنعا لهم من الانتفاع بشئ لهم فيه حق مشاع لمارواه الصعب بن جثامة قال سمعت رسو الله ع ص يقول

Scanned with CamScanner

لاحمي الا لله ولرسوله.رواه البخاري ﷺ .وقال رسول الله ع ص المسلمون شركاء في ثلاث.الماء والنار والكلاء.الموسوعة ج۱۸ص۱۱۷حرف الصاد .الإرصاد

کتبہ منتی ابو انعام نتیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوی ـــــ الجواب صحیح ،منتی محمد عبداللہ ابوالاحسان ومنتی عبدالرحمان مسرور،ومنتی کلاب شاہ شرافت ومنتی عبدالظاہر ظہیر

دخپل ځمکي بزګري اوحاصلات؟

الإستـــفتاء محترم مفتي صاحب زما يوه پوښتنه ده هغه داچي دوه وروړنه دي په مځکه سره شريکان دي اوپه ويش سره جلا دي اوهغه يويى بزګر کړي ده پرخپله ځمکه باندي اوس خبر سو چي دخپلي مځکي بزګري نا رواده او يو فصل يى خوړلي ده اوبل فصل يى پوخ کړي ده نو دغه پوخ فصل خوراک څنګه ده؟المستفتي حمد الله بولدک

الافـــتاءبعون الله تعالى

محترمه وروره دغه مزارعة فاسد ده چي روانه ده اوپه مزارعة فاسده کي حاصلات دهغه چادي دچا لطرفه چي تخم وي نو عامل ته به اجرمثل ورکوي اوکه تخم دعامل وي نو رب الارض ته به دزمکي اجر مثل ورکوي اوهغه حاصلات چى دعامل تر مصرف زيات سى هغه به صدقه کوي او دخپل ځان دعمل اجر به په مصرف کي نه شميري

Scanned with CamScanner

او مسئوله صورة جزئيه له ډيري پلټني سره سره پيدا نه سوه اللبة كه دوي دواړه غواړي چي حاصلات ورته حلال سی نو اول دي له حاصلاتو څخه خپلي حصي سره جلا کړي او بيا دي پخپل منځ کي دا سي صلح وکړي چي داندازه حاصلات دي دهغه ټول شي په عوض کي وي چي ديوه له خوا په بل جانب باندي وي]لکه اجرمثل وغيره[ددي صلحي له وجّي به ټول حاصلات دواړوته حلال سي

كما قال في الدر مختار مع ردمحتار ج6ص297 كتاب المزارعة شاملة

متي فسدت فالخارج لرب البذر لانه نماءملكه ويكون للاخر اجرمثل عمله أو ارضه قوله) متى فسدت الخ(فان اراد ان يطيب الخارج لهما يميزا نصيبهما ثم يصالح كل صاحبه بهذ القدر عما وجب عليه فان لم يفعل فان كان رب البذر صاحب الارض لايتصدق بشئ والا تصدق با الزائد عما غرمه من نفقة وأجرولا يعتبر أجرة نفسه لعدم العقد علي منافعه لانه صاحب الاصل الذي هو البذر

وايض فيهما ج6ص276شاملة

وبشرط التخلية بين الارض والعامل وهي ان يقول صاحب الارض للعامل سلمت اليک الارض فكل ما يمنع التخلية كإشتراط عمل صاحب الارض مع العامل يمنع الجواز ومن التخلية ان تكون الارض فارغة عند العقد الخ

Scanned with CamScanner

وهكذا في الموسوعة ج37ص68- والجمع بين الارض والعامل معا في جانب واحد يفسد المزارعة لانه خلاف علي مورد الاصل

وهكذا في المجموعة الأنهرج2ص499كتاب المزارعة- ويشترط التخلية بين الارض والعامل لانه بذالک يتمكن من العمل فصار نظير المضاربة لاتصح حتي يسلم المال إليه الخ

هكذا في الفقة الإسلامی ج2ص4689

حكم المزارعة الفاسدة عند الحنفية...الخارج الناتج كله لصاحب البذر سواء أكان رب الارض أم المزارع لان الخارج استحقه بسبب كونه نماء ملكه ...ويتفق المالكية والحنابلة مع الحنفية ...اذاكان البذر من صاحب الارض استحق المزارع بسبب فساد المزارعةاجرمثل عمله ، واذاكان البذر من العامل كان عليه لصاحب الارض اجرمثله .. وفي الحالة الاولي يطيب الخارج كله لصاحب الارض...وفي الحالة الثانية . لايطيب كل الخارج للمزارع وإنما يأخذ منه قدر بذره وقدر أجر مثل الارض ويتصدق با الزائد

كتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جریـــــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ومفتی محمد عیسی مستغفر ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

کتاب الغصب

دمغصوبي زمکي حاصلات؟*

Scanned with CamScanner

*الإستفـتاء*مولوي صاحب مائحمکه له احمده ۲۰ جریبه واخسته اوس بکر راته وایی چی ددغی ځمکی حاصلات تاته نه صحیح کیږی ولی چی په دغه ځمکه کی داحمد دخوندو حق سته نو دغه ځمکه مغصوبه ده نو داشرعاځنګه کیږی؟مستفتی قاری نعیم*

الفتوی بعـون الله تعالی

*محترمه وروره :هغه حصه چی دحامد کیږی چی بائع ده نو دحامد دحصي انداز به تاته حلال وی *اودخوندو حصی که دغه ځمکه له وخته اجاري ته آماده وی ـ نو اجر مثل به ور کوی خوندوته اوته به حاصلات واخلي اوکه تا پخپله کرلو ته اماده کړی وی نو حکم یی دمزارعة ده) یعنی څوک چی چاته مځکه په کشت ورکړی په نیمی یاپه دریمه یاځلورمه (بیابه اصطلاح ته کتل کیږی چی عرف پرنیمی ده که دریمه*

*هغه مقدار به ځنی اخلی اوکه هسی بی کاره پاته وه نوکه یی ضرر مځکی ته دغه زراعة رسولی ؤ دهغه نقصان ضمان به ورکوي *

حاصل داچه دغه حاصلات له تانسی اخیستلی البة تاته یی هم منافع حلالی نه دی باید دحامد خورانو ته یی ورکړي چی دزمکی مالکانی دی

Scanned with CamScanner

*كما في الفقة الإسلامي ج6ص*4815 – واذا زرع الغاصب الارض فان كانت الارض ملكا فان اعدها صاحبها للزراعة فيكون الامر مزارعة بين المالک والغاصب ويحتكم الي العرف في حصة كل منها النصف او الربع مثلا وان كانت معدة للايجار فالناتج للزا رع وعليه اجر مثل الارض وان لم يكن شئ مماذكر فعلي الغاصب نقصان مازرع

*وكما في تنقيح الفتاوي الحامديةج1ص*156

سئل في رجل زرع حنطة في ارض جارية في ملک زيد بلا اذنه ولا وجه شرعي ونبت الزرع ولم يدرک ويريد زيد تكليف الرجل قلع زرعه المزبور فهل له ذالک الجواب حيث لم يدرک الزرع فللمالک الارض ان يأمر الغاصب بقلعه ولوأبي فللمالک قلعه فان لم يحضر المالک حتي ادرک الزرع فهوللغاصب وللمالک تضمينه نقصان ارضه ان نقصت الارض بزراعته كمافي جامع الفصولين

*وكذا في الفقه الاسلامي ج6ص*4794

واما غلة المغصوب كماسيأتي بيانه فلاتطيب في رأي ابي حنيفة ومحمد للغاصب لانه لايحل له الإنتفاع بملک الغير

*وكذا فيها ج6ص*4806– ولكن في رأي أبي حنيفة ومحمد لايحل للغاصب الإنتفاح بالمغصوب ... وان حصل فيه فضل) أي نماء وزيادة(يتصدق بالفضل استحسانا

Scanned with CamScanner

*وكمافي البذل المجهودج1ص359تحت رقم الحديث*59

ويجب عليه ان يرده علي مالكه ان وجد المالك والا ففي جميع الصور يجب عليه ان يتصدق بمثل تلك الاموال علي الفقراء

*وكذا في تبين الحقائق كتاب الكراهية فصل في البيع ج6ص*27- لان سبيل الكسب الخبيث التصدق اذا تعذر الرد علي صاحبه

*وكذا في الهندية ج5ص 404 والشامي ج6ص*359 والبحر الرائق ج8ص *201

كتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاجوی ـــــ الجواب صحیح ومفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سروروہومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱شعبان۲۴ھق

کتاب الوقف

له وقف رجوع کول

الاستفتاء۱۷ محترم مولوی صاحب یوشخص خپله مملوکه زمکه دی مسجد لپاره وقف کړه په وقفی تام سره وس بیرته رجوع کول غواړی نو ایا شرعا واقف ته رجوع کول جائز ده اوکه نه جائز

الجواب باسم ملهم والصواب

Scanned with CamScanner

محترمه په صورت مسئوله کی چی یو شخص مملوکه زمکه ده مسجدلپاره وقف کړی په وقف تام سره بیاواقف ته بیرته رجوع کول نده جائز

کمافی قاضی خان علی هامش هندیه ج۳ ص۲۹۱ – وعن محمد رح عن ابی حنیفة رح اذاجعل ارضه وقفا علی المسجد وسلم جاز ولایکون له ان یرجع

کذا فی فتاوی دارالعلوم دیوبند ج۱۳ ص۱۴۸– کذافی فتاوی حقانیه ج۵ ص۵۶– کذافي الموسوعة ج۴۴ص۲۲۳

کتبہ مولوی محمدیاسر: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابراتعام ومفتی عبدالرحمان سرورومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۲ربیع الاول(۳۰)ھق

پر مشترکه مځکه مسجد جو ړول

الاستفتاء : مولوی صاحب زمو نږ د کلي مسجد پر مشترکه مملوکه مځکه جو ړ شوی ده بعض شرکاء یی مهاجر دي ایا ۇس دغه مسجدته شرعي مسجد ویل کیږ ي بینوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِین

اما بعد :محترمه په مسئوله صورت کی پر مشترکه مځکه باندي مسجدجو ړول بي له اجازي د ټو لو شرکاء داوقف مشاع ده نو دا شرعي مسجد نه ده ځکه وقف مشاع د مسجد دپا ر په اتفا ق سره نه ده صحیح شرعي مسجد هلته ورته ویل کیږي چي ټول شریکان اجازه وکوی

Scanned with CamScanner

لما في البحر الرائق والحاصل أن وقف المشاع مسجدا أو مقبرة غير جائز مطلقا اتفاقا. /5) 328)

وفي الفتاوى الهندية وَاتَّفَقَا عَلَى جَعْلِ الْمُشَاعِ مَسْجِدًا أَوْ مَقْبَرَةً مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ أَوْ يَحْتَمِلُهَا هَكَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ (365 /2) كذافى محيط البرهاني

وفی کتاب النوازل جلد 13 ص ۲۴۵ (دوسرے کی زمین پر بغیر اجازت کے بنائی ہوئی مسجد مسجدِ شرعی نہیں کذافی امداد المفتین ص ۸۱۳

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظلہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابو انعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱صفر المظفر(۱۱)ھ

د مسجد په احاطه اوحدود کي د امام د پاره کور جو ړه ول

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته مولوي صاحب وبعدده مسجدپه حريم واحاطه کي امام ته کورجـوړول څنګه دی ده فقهي حنفي له نظره بينوا " توجروا"

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِين

اما بعد .:محترمه : په مسئوله صورت کي د مسجدپه حريم واحاطه کي امام ته کور اوسرائ جوړه ول صحيح اوروا دي ځکه دا له مصالح د مسجد ځخه

Scanned with CamScanner

ده خو په دي شرط چي دلما نځه اوجماعت کولو دپاره تعين اوجوړه شوي نه وي

لما في النهر الفائق وبه عرف أن الواقف لو بنى بيتاً للإمام فوق المسجد لا يضر في كونه مسجداً لأنه من المصالح، وأما لو تمت المسجدية ثم أراد هدم ذلك البناء فإنه لا يمكن من ذلك) ۳(/۳۳۰(

وفي البحر الرائق علم أنه لو بنى بيتا على سطح المسجد لسكني الامام فإنه لا يضر في كونه مسجدا لانه من المصالح) .۵ /۴۲۰(

وفي مجمع الأنهر وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَو بَنَى بَيتًا عَلَى سَطحِ المَسجِدِ لِسُكنَى الإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ فِي كَونِهِ مَسجِدًا لِأَنَّهُ مِن المَصَالِحِ وَفِي البَزَّازِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ لِلقَيِّمِ أَن يَجعَلَ شَيئًا مِن المَسجِدِ مُستَغَلًّا وَلَا مَسكَنًا، وَلَو خَرِبَ مَا حَولَهُ وَاستَغنِيَ عَنهُ يَبقَى مَسجِدًا عِندَ الشَّيخَينِ وَبِهِ يُفتَى

موقوفہ زمین میں امام مسجد کے لئے مکان بنانے کا حکم

الجواب - جو زمین مسجد کے مصالح کے لئے وقف ہو اس میں انتظامیہ کو امام مسجد کے لئے مکان تعمیر کرنا شرعاً درست ہے، کیونکہ امام مسجد کی ضرورت بھی مسجد کے مصالح میں شامل ہے۔

لما قال العلامۃ ابن نجیمؒ :وبما ذکرناہ علم انہ لو بنی بیتا علی سطح المسجد لسکنی الامام، فانہٗ لایضر فی کونہ مسجداً لانہٗ من المصالح۔) البحرالرائق: ج۵، ص۲۵۱ کتاب الوقف، فصل فی احکام المسجد(

Scanned with CamScanner

وقال العلامۃ علاؤالدین الحصکفی رحمہ اللہ: ویبدأ من غلتہ بعمارتہ ثم ما ہو أقرب لعمارتہ کإمام مسجد ومدرس مدرسۃ یعطون بقدر کفایتہم۔)الدرالمختار علی صدر ردالمحتار: ج۴،ص۳۶۶ مطلب یبداء من غلۃ الوقف بعمارتہ (

ومثلہٗ فی البحرالرائق: ج۵،ص۲۱۱ کتاب الوقف

فتاوی حقانیہ: ج۵،ص۵۷ (کذافی فتاوی قاسمیہ جلد ص ج ۱۸ص ۶۹ (

اگر سوال میں مذکورہ مسجد مکمل پانچ مرلے پر نہیں بنی ہوئی، بلکہ مسجد کا احاطہ اور پلاٹ پانچ مرلے کا ہے اور مسجد اس کے کچھ حصے پر بنی ہوئی ہے تو جو حصہ مسجدِ شرعی سے زائد ہے اس جگہ رہائش دی جاسکتی ہے۔ فقط واللہ اعلم فتوی نمبر (144007200129 دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱محرم الحرام(۴)ھق

زکوۃ په روپو دمسجد تعمیر جوړول ..اوحیله؟

الاســـــتفتاء؟مفتی صاحب مبارک دحیلی شرعی په صورت کی دزکاۃ روپی دمسجد په تعمیر لګولی سی کیا؟

الفتوي بعــون الله تعالـــي

Scanned with CamScanner

محترمه وروره :حیله دي په هغه وخت کي وکړي چی سخت ضرورت وی اوبی له سخته ضرورته له حیلو او چلو څخه ځان ساتل پکار ده

کما في الهندية ج2ص473

وكذالک من عليه الزكوة او اراد صرفها الي بناءالمسجد اوالقنطرة لايجوزفان اراد الحيلة فا لحيلة ان يتصدق به المتولي علي الفقراء ثم الفقراء يدفعوه الي المتولي ثم المتولي يصرف الي ذالک كذا في الذخيرة

وكذا في ردمحتار مع الدرمختار ج2ص271- وحيلة التكفين بها التصدق علي فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما .وكذا في تعمير المسجد الخ) قوله وكذا(الاشارة الي الحيلة

اوپه كفاية المفتی ج۴ص۳۰۵ اوردو کی لیکی

چی دسخت ضرورت په حالت کی دغه رقم حیله کول دزکوة پیسی په مسجد کی مصرف ول جائز ده هغه دا چی یو چاته چی مستحق دزکواة وی روپی دزکوة په طور دتملیک ورکړی او هغه یی قبض کړی او له خپله طرفه څخه په مسجد کی ولګوي .**اوپه فتاوی رحیمیه کی وایی ج۲ص۸ اوردو**

که کوم شخص په حیله کولوباندی مجبور وی نو زکوة دی یو مستحق ته ورکړي او مستحق د دغه زکوة مالک جوړ کی او هغه ته دی اختیار ورکړی

Scanned with CamScanner

وروړسته دی هغه ته دخیر په کار کی دخرچ کولو ترغیب دِ ورکړی نو چی هغه دغه خبره دخرځ په خوشی سره قبوله کړی اوزکوة آداسی

.اوبه فتاوی دار العلوم زکریاکی دي ج۱ص۶۰۰

مذکورۃ عبارت سے معلوم ہوا کہ سخت ضرورت کے وقت زکوۃ کاروپیہ شرعی حیلہ کرکے مسجد وغیرہ کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں لیکن عام طور پر چونکہ اس ضرورت نہیں ہوگی لہٰذا مسجد کو للہ رقم سے بنانا چاہے اور بلا وجہ حیلوں اور تدبیروں اختیار نہ کریں

کتبہ منتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوزجان الجواب صحیح ،منتی عبد المجید امیر ومنتی عبد الرحمان مسرور ومنتی گلاب شاہ شرافت ومنتی عبد الظاهر ظهیر

دخرابه مسجدسامان

الاستفتاء؟محترم مفتی صاحب !که یومسجدخراب سی او خلګ ځنی ولاړی سی نوددغه مسجدسامان بیرته دواقف وه ملک ته راګرځی او که به يې بل مسجد ته راګرځی ()

﴿الافتاء بتوفیق الله تعالی﴾

محترمه باید ووایو :چي پدغه مسئله کی دوه صورته دی:

Scanned with CamScanner

اول صورة دادی: چی دغه سامان داسی وی چی دبناء سره تعلق لری لکه ګاډر دروازې کلکینان اوداسی نور په دغه صورة کی دامام ابویوسف صاحب او امام امحمدرحمهماالله ترمنځ اختلاف دی امام محمدصاحب وایی چی دغه سامان بیرته دواقف ملک ته راګرځی اوامام یوسف صاحب وایی چی دغه شیان دی خرڅ کړی اوروپی دی په بل مسجد کی مصرف کړی او دواقف ملک ته نه راګرځی

دوهم صورة دادی :چی دغه سامان دبناء سره تعلق نه لری لکه فرش یا پنکی یابلپان اوداسی نور په دغه صورة کی هم دامام ابی یوسف صاحب او امام محمد صاحب ترمنځ اختلاف دی امام ابی یوسف صاحب وایی چی بل مسجد ته به یی نقل کوی اوامام محمد صاحب وایی چی دغه شیان بیرته دواقف ملک ته راګرځی

په اول صورة کی راجح قول دامام ابی یوسف صاحب دی چی دغه شیان به بل مسجد ته نقل کوی اوپه دوهم صورة کی راجح قول دامام محمد صاحب دی چی دغه شیان بیرته دواقف ملک ګرځی()

Scanned with CamScanner

) ۱(کمافی ردالمحتار ج ۳ ص ۴۰۷- قوله : وعن الثاني إلخ (جزم به في الإسعاف حيث قال : ولو خرب المسجد ، وما حوله وتفرق الناس عنه لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف فيباع نقضه بإذن القاضي ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد ا ه) قوله : ومثله حشيش المسجد إلخ (أي الحشيش الذي يفرش بدل الحصر ، كما يفعل في بعض البلاد كبلاد الصعيد كما أخبرني به بعضهم قال الزيلعي : وعلى هذا حصير المسجد وحشيشه إذا استغنى عنهما يرجع إلى مالكه عند محمد وعند أبي يوسف ينقل إلى مسجد آخر ، وعلى هذا الخلاف الرباط والبئر إذا لم ينتفع بها ا ه وصرح في الخانية بأن الفتوى على قول محمد قال في البحر : وبه علم أن الفتوى على قول محمد في آلات المسجد وعلى قول أبي يوسف في تأبيد المسجد ا ه والمراد بآلات المسجد نحو القنديل والحصير ، بخلاف أنقاضه لما قدمنا عنه قريبا

)۲(وهكذافی الهندية ج ۲ ص ۴۵۸

أهل المسجد لو باعوا غلة المسجد أو نقض المسجد بغير إذن القاضي الأصح أنه لا يجوز كذا في السراجية رجل بسط من ماله حصيرا في المسجد فخرب المسجد ووقع الاستغناء عنه فإن ذلك يكون له إن كان حيا ولوارثه إن كان ميتا وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يباع

Scanned with CamScanner

ويصرف ثمنه إلى حوائج المسجد فإن استغنى عنه هذا المسجد يحول إلى مسجد آخر والفتوى على قول محمد رحمه الله تعالى()

) ۵(وهكذافی فتح القدير ج ۶ص ۲۲۰

وأما الحصير والقنديل فالصحيح من مذهب أبي يوسف أنه لا يعود إلى ملك متخذه بل يحول إلى مسجد آخر أو يبيعه قيم المسجد للمسجد وفي الخلاصة : قال محمد في الفرس إذا جعله حبيسا في سبيل الله فصار بحيث لا يستطاع أن يركب يباع ويصرف ثمنه إلى صاحبه أو ورثته كما في المسجد واعلم أنه يتفرع على الخلاف بين أبي يوسف ومحمد فيما إذا استغني عن المسجد لخراب المحلة والقرية وتفرق أهلها ما إذا انهدم الوقف ، وليس له من الغلة ما يمكن به عمارته أنه يبطل الوقف ويرجع النقض إلى بانيه أو ورثته عند محمد خلافا لأبي يوسف

)۳(وكذافی البزازية على هامش هندية ج ۶ ص ۲۷۰)۴(وهكذافی البحر الرائق ج ۵ ص۴۲۲

)۶(وہکذافی احسن الفتاوی ج ۶ ص ۴۲۶ - مسجد کا سامان دو قسم کا ہو تا ہے

ایک وہ جس کا تعلق مسجد کی بنا کے ساتھ ہ جیسے اینٹیں گارڈر دروازے وغیرہ اسے انقاض المسجد کہا جاتا ہے ۔ ایسے سامان کا حکم یہ ہے کہ اگر مسجد آباد ہے اور اس میں نماز پڑھی جاتی ہے تو اس مسجد کا ایسا

Scanned with CamScanner

سامان دوسری مسجد کی طرف منتقل کر نا جائز نہیں ان کو بعینہا یا بیچ کر ان کی قیمت اسی مسجد میں صرف کی جا ہے۔

اور اگر مسجد غیر آباد ہو جائے کہ کوئی بھی اس میں نماز نہیں پڑھتا مثلا مسجد کے گرد ونواح کے لوگ وہ علاقہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا بسے ہوں جس کی وجہ سے مسجد بالکل ویران ہو گئی ہو تو ایسی حالت میں مسجد کی اینٹیں گارڈر اور دروازے وغیرہ جماعۃ المسلمین کے متفقہ فیصلہ سے دوسری مسجد کی طرف نقل کئے جا سکتے ہیں۔

مسجد کا دوسری قسم کا سامان جس کا بناء مسجد میں کوئی دخل نہیں جیسے چٹائی اور فانوس وغیرہ اسے آلات المسجد کہا جاتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس مسجد میں ضرورت نہیں تو اس کا دوسری مسجد کی طرف منتقل کر نا جائز ہے بشرطیکہ واقف بھی اجازت دے اس لئے کہ ایسا سامان بوقت استغنا ء ملک واقف میں عود کر آتا ہے۔ لہٰذا واقف کا اذن ضروری ہے۔()

کتبہ مفتی عبدالجلیل الغاعرفان؛ الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام مفتی محمدعیسی مستغفرومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

کتاب الصیدوالذبائح

دشکونې(خارپشت (غوښه حلاله ده که یا

Scanned with CamScanner

الاستفتآء؟ محترم مفتی صاحب دشکونو چی په عربی کی ورته قنفذوائی که څه ورته وائی" غوښه یی حلاله ده که یا زموږ وخواته یی خلک خوری که موجواب راکړی احسان به مووی" مستفتی ابواحمدراشد

الافتآءبتوفیق الله تعالی وهوملهم للصواب

محترمه" شکونو(خارپشت (دحشرات الارض اوخبائث څخه دی دامام صاحب پرمذهب حرام دی

کمافی فتاوی عالمگیری" کتاب الذبائح الباب الثانی فی بیان مایؤکل من الحیوان وومالایؤکل ج۵ص۲۷۹ طبع رشیددیه

وجمیع الحشرات" وهوام الارض من الفاروالقنافذواليربوع والزنبوروالذباب والعنکبوت والعقرب ونحوهالاخلاف فی حرمة هذه الاشیاء

وهکذافی فقه علی مذاهب الاربعة ج۲ص۸کتاب الحظروالاباحة" مبحث مایمنع اکله ومایباح

قال العلامة عبدالرحمان الجزری رحمه الله تعالی" الحنفیة والحنابلة قالوایحرم اکل القنفذ صغیره وکبیره

وهکذافی عجآئب المخلوقات علی هامش حیوة الحیوان ج۲ص۳۵۷ .۵۹

Scanned with CamScanner

قنفذ (الحيوان الذى يقال له بالفارسية خاربشت سلاحه على ظهره وهوالشوک الذى عليه ويتقنع بحيث لايبين من اطرافه شئ،،،، قالواأى موضع أرادأن يرمى اليهالشوكة من شوكه يرميه كرمى النشاب ولايخطى شيأفتمرالشوكة كمرالسهم المسددوتثبت فيه

وہکذافی حیوۃ الحیوان اردو ج۲ص۵۹۳۵۷- القنفذ (سیہی، خاربشت، یہ ایک خشکی کا جانور ہے سیہی سانپوں کو بہت شوق سے کھاتی ہے اوراس سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اگرسانپ کبھی اس کو ڈس لیتا ہے تو یہ شتر برگ) پودینہ (کھاکرشفایاب ہوجاتی ہے قنفذ کی دواقسام ہیں ایک تووہ ہے جس کو قنفذ کہتے ہیں یہ مصر میں پائی جاتی ہے اورچوہے کے برابر ہوتی ہے اس کی دوسری قسم" دلدل" کہلاتی ہےاور یہ شام اور عراق میں پائی جاتی ہے اور یہ کلب قلطی کے برابر ہوتی ہے" ان دونوں میں وہی نسبت ہے جو چوہے اورگھونس" بڑاچوہا، ہوتی ہے سیہی کے منہ پانچ دانت ہوتے ہیں

وہکذافی احسن الفتاوی ج۷ص۴۰۵- یہ حرام ہے

سوال" قنفذ یعنی سیہ جس کے جسم میں لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں حلال ہے یاحرام؟ درحقیقت اسمیں حرام ہونے کی وہ شرائط نہیں پائی جاتیں جوکتب فقہ میں مذکور ہیں

جواب" سیہ خبائث میں سے ہونے کے وجہ سے حرام ہیں آپ کی نظرمیں حرمت کی وہ کون سے علامت ہےجونیولاوغیرہ پائی جاتیں ہیں مگرسیہ میں نہیں؟

وہکذافی جامع الفتاوی ج۳ص۱۲۰بحوالہ کفایت المفتی ج۹ص۱۲۸- جواب" قنفذ کی دوقسمیں ہےچوٹی بڑی اوردونوں حرام ہیں کیونکہ دونوں خبائث میں داخل ہیں قاضی خان" ردالمحتاروغیرہ میں قنفذ کوحرام

Scanned with CamScanner

جانوروں میں شمار کیاہےاور چوٹی بڑی کی تفصیل نہیں کی جس سے یہ سمجھاجاتاہے کہ دونوں حرام ہیں اگرایک قسم حلال اوردوسری حرام ہوتی توضرور تفصیل کردی جاتی

وہکذافی آپ کے مسائل اوران کاحل ج۵ص۴۹۹۔ خارپشت "نامی جانور کو کھانا جائز نہیں

س ...صوبہ سرحد میں ایک جانور سرید) خارپشت (پایا جاتا ہے، مقامی لوگ اس کا شکار کرتے ہیں اور ذبح کرکے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں اور بعض حلال۔ آپ سے درخواست ہے کہ شرعی طور پر یہ جانور حلال ہے یا حرام؟

ج ...یہ حشرات الارض میں داخل ہے، اس کا کھانا حلال نہیں۔

فتاوی اردودارالافتاء دارالعلوم دیوبند ۴۱جریل

ہم لوگ پاکستانی سرحدی علاقے میں رہتے ہیں ، ہمارے یہاں ایک جانور ہے جس کی شکل بکری جیسی ہے ، جسم پر کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں ، جسامت تقریباً بڑے کتے یا بکری کے بچے جتنی ہوتی ہے، اپنے دشمنوں پر بدن کے کانٹے پھینکتا ہے اور گھر یا زمین کی کھومیں رہتاہے، ہماری زبان میں اسے سیج) (Saigکہتے ہیں، اس جانور کا کھاناحلال ہے یا حرام؟ ہمارے یہاں کچھ لوگ حلال کہتے ہیں اور کچھ حرام۔ براہ کرم، اس کی وضاحت کریں۔

جواب: غالباً اس جانور کا عربی نام القنفذ، فارسی میں خارپشت، اردو میں ساہی یا سیہی کہتے ہیں اس کے منہ میں پانچ دانت ہوتے ہیں شام وعراق کے علاقہ میں جو پایا جاتا ہے، وہ بڑے کتے کے برابر ہوتا ہو، امام شافعی اور امام مالک رحمہما اللہ کے نزدیک ان کا گوشت حلال ہے۔ اور امام اعظم ابوحنیفہ امام

Scanned with CamScanner

احمد بن حنبل و اثنا عشری مذہب میں حرام ہے۔ یہ تفصیل حیاۃ الحیوان اور تمییز الکلام فی بیان الحلال والحرام سے لکھی گئی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

کتبہ مفتی عبدالظاہر ظہیر بادغیسی افغانستان : الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاف شاہ شرافت تاریخ ۱۴۴۲جمادی الاول (۹)ھق

که دحیوان دمرګ اوزوند معلوم نه وی اوذبح یی کړی؟ *

*الإستـــفتاء؟*مفتي صاحب:یوملګری وایی چی زه دلته په ایران کی په یوګاؤ داری باندی یم نودلته بعضي وخت زه یوازی یم یوغویی مړکیږی نودادایران چاړی ډیری ناکاری دی نوچی دغوایی غاړی پری کوم دهغه ساه ختلی وی نو ایادغه حلال ده که مردار ده؟ *مستفتی ملامحی الدین خادم مسافر

الـفتوي بـعون الله تعالى

محترمه وروره :کوم حیوان چی ذبح کیږی دهغه لپاره ضروری ده چی دحلالولو په وخت کی په هغه کی ساه موجوده وی اوکه دحیات ظاهری علامي نه وی ـ نوکله یی چی ذبحه کړی که له ذبح وروسته ئې حرکت وکړو اویادومره وینه تری ولاړه شی څومره چه له زوندی څخه ځی نو دغه هم دحیاة یعنی دزوند لپاره کفایت کوی اوحلال دی،

Scanned with CamScanner

*اودرالمختار کی کی دغه لاندی]۴[څلور نشی اوعلامی دی هغه داچی یوحیوان زوند یقینی نه وی بلکه شک وی نو په دغسی حالت کی ذبح]حلال [کړو نوکه یی خوله خلاصه کړه اویایی سترګی خلاصی کړی اویایی پشی وغځولی اویایی بیشتان جګ نه ولو دغه دمرګ علامی دی نو نه خوړل کیږی * *ـــــ اوکه یی خوله پټه کړه ـ اویایی سترګی پټی کړی اویایی پشی ورټولی کړی ـ اویایی بیشتان جګ ولاړ ؤ نو دغه ئې دزوند اوحیاة علامی دی زوندی ده خوړل کیږی ـ خو داهلته دی علاموته اعتبار ورکول کیږي چی دحیوان زوند یقینی نه وی اوکه یقینی ؤ بیاحلال ده مطلقا علاموته ضرورت نسته*.

كما في الدرمختارمع ردمحتارج6ص309 كتاب الذبائح شاملة*

ذبح شاة مريضة فتحركت اوخرج الدم حلت والا لا ان لم تدرحياته عند الذبح} قوله فتحركت {اي بغير نحو مد رجل وفتح عين مما لايدل علي الحياة كماياتي} قوله اوخرج الدم {اي كما يخرج من الحي قال في البزارية :وفي شرح الطحطاوي خروج الدم لايدل علي الحياة الا اذا كان يخرج كما يخرج من الحي عند الإمام وهو الظاهرالرواية} ..... ذبح شاة مريضة فلم يتحرک منها الا فوها ان فتحت فاها لا تؤكل وان ضممت اكلت وان فتحت عينها لاتؤكل اوان ضممت تؤ كل وان مدت رجليها لاتؤ كل وان قبضتها اكلت

Scanned with CamScanner

وان نام شعرها لاتؤكل وان قام اكلت ـ هذا كله اذا لم يعلم انها حية وقت الذبح لتكون هذه علامة الحياة فيها اما اذا علمت حياتها يقينا وقت الذبح اكلت بكل حال.

وكما في الخلاصة الفتاوي ج4ص*306

وخروج الدم لايدل علي الحيوة الا اذا كان يخرج كما يخرج من الحي ـ

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوزجان ـــــ الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱ ذی القعده (۱) مق

دشیعه گانو ذبیحه

*الاستفتاء*محترم مفتی صاحب دشیعه گانو ذبیر بحی خوړل جائز دی کنه*

الافتاءبتوفیق الله تعالی

*محترمه ستاپوښتنی په جواب کی به ووایم، محققینو علماپه نیز دداوسنی زمانی دشیعه گانو دتعصب اودبغض په وجه سره دداسی عقائدو معتقدین گرځیدلی دی چه دکفرموجب دی دداکفری عقائدو دلرلوپه جه سره دهغوی دذبیحی خوړل حرام دی *()

Scanned with CamScanner

*مرقاةشرح مشكوة»ج 9ص *137وَهَذَا فِي غَيْرِ حَقِّ الرَّافِضَةِ الْخَارِجَةِ فِي زَمَانِنَا، فَإِنَّهُم يَعْتَقِدُونَ كُفْرَ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ، فَضْلًا عَن سَائِرِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَهُم كَفَرَةٌ بِالْإِجْمَاعِ بِلَا نِزَاعٍ

*وكذافي لسان الاحكام«ج 1ص*414

الرافضي إِذا كَانَ يسب الشَّيْخَيْنِ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا ويلعنهما يكون كَافِرًا وَإِن كَانَ يفضل عليا على أبي بكر وَعمر رَضِي الله عَنْهُمَا أَجْمَعِينَ لَا يكون كَافِرًا لكنه يكون مبتدعا()

*وكذافي حقانية»ج 5ص*389 ،وكذفتاوي قاسميه«ج 22ص**131

كتبه مفتی عبدالجلیل اغاعرفان :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعامر ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

دښځی ذبیحه

الاستفتاء؟ څه فرمائی علماء کرام په دی مسئله کښی چه زنانه په خپل لاس سره ذبح کوه لای سی کنه

الافتاءبتوفیق الله تعالی

محترمه ستاپه جواب کښی باید وه وایو چه زنانه په خپل لاس سره ذبح کوه لای سی جائز اورواده که یه چیری ذبح پیژندل یعنی زده یی وه

Scanned with CamScanner

عن ابن كعب بن مالک عن أبيه رضي الله عنه أن إمرأة ذبحت شاة بحجرفذكر ذالک لرسول الله،فلم ير به بأسا) سنن ابن ماجه باب ذبيحة المرأة ص229قديمی(

عن ابراهيم النخعی .أنه قال فی ذبيحة المرأة والصبی :لابأس اذااطاق الذبيحة وحفظ التسمية، وهوقول الجمهور)

فتح الباري، كتاب الذبائح باب ذبيحة الأمة والمرأة ج9ص632دارالفكربيروت(

وتحل ذبيحة مسلم وكتابی ذمی اوحربی ولوإمرأة اوصبيااومجنونايعقلان)

مجمع الانهرج4ص154كتاب الذبائح غفاريه كويته(

فتاوی محمودیہ ج۱۷ص۲۲۹؛عورت خود اپنے جانور کی قربانی کر سکتی ہے، ذبیحہ درست ہے

فتاوی مفتی محمود ج۹ص۵۴۶؛عورت اگرذبح کرنا جانتی ہوں تواس کا ذبح بلاشک درست ہے

کتبہ حافظ فضل الرحمان وصیف:الجواب صحیح ،مفتی قتیب اللہ ابوانعام مفتی محمدعیسی مستغرومفتی شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

کتاب الاضحیة

دقرباني عمر پوره وي اوغابنونه نه وی

الاستفتاء ده قرباني چی عمر پوره وي يعني ده يوه كال وي او غاشونه يه نه وي پر دغه پسه قرباني كول صحيح ده كنه بينوا توجرو

Scanned with CamScanner

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

په مذکوره صورت کي چي ده پسه یو کال پوره وي او ده اوش پنځه کاله پوره وي او ده غوایی دوه کاله پوره وي بیا قربانی پر صحیح ده غاشوته اعتبار نسته

کمافی الدرالمختار مع ردالمحتارج۶ص۳۲۲

)وَصَحَّ الجَذَعُ (دُو سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِن الضَّأنِ(

إن كَانَ بِحَيْثُ لَو خُلِطَ بِالثَّنَايَا لَا يُمكِنُ التَّمْيِيزُ مِن بُعْدٍ) .وَ (صَحَّ) الثَّنِيُّ (فَصَاعِدًا مِن الثَّلَاثَةِ وَالثَّنِيُّ) هُوَ ابْنُ خَمْسٍ مِن الإِبِلِ، وَحَولَيْنِ مِن البَقَرِ وَالجَامُوسِ، وَحَولٌ مِن الشَّاةِ(

وکذافی فتاوی رحیمیه ج۱۰ص۵۱

قربانی کے جانور کی عمر اور دانت:

)سوال ۷۰(ایک جانور کی عمر پوری ہے۔ لیکن پوری عمر ہونے پر جو دانت نکلتے ہیں وہ نہیں ہیں۔ تو کیا یہ جانور قربانی کے لئے جائز ہوگا یا نہیں ؟

)الجواب(عمر پوری ہونی ضروری ہے۔دانت کی علامت ہو یا نہ ہو۔ فقط واللہ اعلم بالصواب

وکذافی فتاوی حقانیه ج۵ص۴۲۳

کتبہ مولوی شاہ محمد محمود :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام و مفتی عبدالرحمان مسرور،ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر بتاریخ۱۴۴۳ محرم (۲۷)حق

داضحیه ذبح په مزدوري

الاستفتاء بعض خلک دقرباني پسه په خپله نه حلالوي مزدور ورته نسي هغه یه په مزدوري ورحلالوي ایا دا څنګه ده صحیح ده او کنه؟ بینوا توجروا

Scanned with CamScanner

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه په مذکوره صورت کښې مزدوري اخستل جائز ده البته ده اضحې څخه به شي نه ورکوي په مزدوري کښې نوري پيسې به ورکوي

کمافی الدرالمختار مع رد ج۲ص۶۱۶

وَلَم يُعطَ أجرُ الجَزَّارِ (أي الذَّابِحِ) مِنهُ (فإن أعطَاهُ ضَمِنَهُ. أمَا لو تَصدَّقَ عَلَيهِ جَازَ

وکذافی الهندیة ج۴ص۴۵۴

چوبَجُوزُ الاستِئجَارُ عَلَى الذَكَاةِ لِأَنَّ المَقصُودَ مِنهَا قطعُ الأَوداجِ دُونَ إفَاتَةِ الرُّوحِ وَذَلِكَ يُقدَرُ عَلَيهِ وَلَا أن يُعطِيَ أجرَ الجَزَّارِ وَالذَّابِحِ مِنهَا

وکذافی فتاوی دینیه ج۴ص۴۰۹/۴۵۸

ذبح کی اجرت میں ذبیحہ کا سر اور پائے دینا

الجواب :حامداً و مصلیاً و مسلماً ...قربانی کا جانور ذبح کرنے کے عوض جانور کا سر، پائے یا گوشت وغیرہ کوئی بھی چیز دینا جائز نہیں اور اگر دی گئی تو اس چیز کی جو قیمت ہوگی اتنی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہوگا، قربانی کرنے والے کا قربانی کے گوشت یا چمڑے کو بیچنا یا اجرت میں دینا جائز نہیں ہے

ذبح کی اجرت لینا کیسا ہے؟

الجواب :حامداً و مصلیاً و مسلماً ...جانور ذبح کرنے کی اجرت لینا جائز ہے، البتہ ذبح سے قبل اجرت متعین ہو جانی چاہئے، کہ میں اتنی مزدوری لوں گا

کتبہ مولوی شاہ محمد محمود :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام و مفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۳ محرم (۲۷)ھق

Scanned with CamScanner

څرمن دخرڅولو حکم

الاستفتاء که دقربانی څرمن خرڅ کړي دغه روپي بیا ده ته استعمالول جائز دي کنه بینوا توجروا الجواب باسم ملهم الصدق والصواب محترمه دغه روپی نه ده ته خپله روا دي نه مالدار ته ورکول روا دي بلکه واجب ده چی صدقه کوي بي وه داسي چاته بي ورکوي چي زکاة ورکول ورته جائز وي یعنی فقیر ته بي ورکوي کچیری خپله استعمال کړي بیا به همدومره نوري روپی صدقه کوي

کمافی الدرالمختار مع ردالمحتارج۶ص۳۲۸

فَإِن بِيعَ اللَّحْمُ أَو الْجِلْدُ بِهِ أَي بِمُسْتَهْلَكٍ أَو بِدَرَاهِمَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ وَمُفَادُهُ صِحَّةُ الْبَيْعِ مَعَ الْكَرَاهَةِ قَوْلُهُ فَإِن بِيعَ اللَّحْمُ أَو الْجِلْدُ بِهِ إلَخ (أَفَادَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ بَيْعُهُمَا بِمُسْتَهْلَكٍ وَأَنَّ لَهُ بَيْعَ الْجِلْدِ بِمَا تَبْقَى عَيْنُهُ.

وكذافی الهندية ج۵ص۳۰۱

، وَلَا يَبِيعُهُ بِالدَّرَاهِمِ لِيُنْفِقَ الدَّرَاهِمَ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ، وَاللَّحْمُ بِمَنْزِلَةِ الْجِلْدِ فِي الصَّحِيحِ حَتَّى لَا يَبِيعَهُ بِمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بَعْدَ الِاسْتِهْلَاكِ.

وَلَو بَاعَهَا بِالدَّرَاهِمِ لِيَتَصَدَّقَ بِهَا جَازَ؛ لِأَنَّهُ قُرْبَةٌ كَالتَّصَدُّقِ. كَذَا فِي التَّبْيِينِ .وَهَكَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَالْكَافِي.

وكذافی الخلاصة الفتاوي ج۴ص۳۲۲

وباس بالدارهم ليتصدقها وليس ان يبعه بالدارهم لينفقها على نفسه ولوفعل ذالک يتصدق بثمنها

وكذافی كفاية المفتی ج۸ص۲۲۹

Scanned with CamScanner

قربانی کی کھال کی قیمت اپنے استعمال میں نہیں لاسکتے)الجمعیۃ مورخہ ۲۴ ستمبر ۱۹۲۹ء(
))جواب ۲۹۶ (قربانی کی کھال فروخت کرنے کے بعد اس کی قیمت اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں اگر اپنے استعمال میں لائی گئی تو اس کا بدل صدقہ کرنا واجب ہے۔) ۱ (ورنہ ثواب قربانی میں نقصان ہوگا صاحب نصاب کو دینا بھی جائز نہیں اگر اس کو نادار سمجھ کر دیدی جائے تو خیر مضائقہ نہیں ۔) ۲ (مسجد اور کنویں پر خرچ کرنا ناجائز ہے ۔) ۳ (محمد کفایت اللہ غفرلہ'

وكذافي الحقانية ج۶ص۴۹۰

وكذافي فتاوى محمودية ج۲۶ص۳۶۱

كتبه مولوی شاه محمد محمود :الجواب صحيح ،مفتی نقيب الله ابوانعام و مفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی كلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهير تاريخ۱۴۴۳محرم (۲۷)هق

داضحيه څرمن ،پوست ،خپله استعمالول

الاستفتاء ده قرباني څرمن خپله استعمالول څرنګه ده جائز ده کنه بينوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه څرمن خپله استعمالول هم جائز ځکه داحکم ده غوشي لري البته فقير ته ورکول يه شه کار ده

وكذافي الخلاصة الفتاوي ج۴ص۳۲۱

ويجوز الانتفاع بجلدالاضحية والهدي والمتعة والتطوع بان يتخذه فروا اوبساطا اوجرابا اوغربالا

وكذافي الدرالمختار ج۶ص۳۲۸

Scanned with CamScanner

وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا أَو يَعْمَلُ مِنْهُ نَحْوَ غِرْبَالٍ وَجِرَابٍ (وَقِرْبَةٍ وَسُفْرَةٍ وَدَلْوٍ) أَو يُبَدِّلَهُ بِمَا يَنْتَفِعُ بِهِ بَاقِيًا (كَمَا مَرَّ) لَا بِمُسْتَهْلَكٍ كَخَلٍّ وَلَحْمٍ وَنَحْوِهِ (كَدَرَاهِمَ

وكذافی الهندية ج۵ص۳۰۱

وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا أَو يَعْمَلُ مِنْهُ نَحْوَ غِرْبَالٍ وَجِرَابٍ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يَنْتَفِعُ بِعَيْنِهِ مَعَ بَقَائِهِ اسْتِحْسَانًا وَذَلِكَ مِثْلُ مَا ذَكَرْنَا. وَلَا يَشْتَرِي بِهِ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ الِاسْتِهْلَاكِ نَحْوَ اللَّحْمِ وَالطَّعَامِ، وَلَا يَبِيعُهُ بِالدَّرَاهِمِ لِيُنْفِقَ الدَّرَاهِمَ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ. وَاللَّحْمُ بِمَنْزِلَةِ الْجِلْدِ فِي الصَّحِيحِ حَتَّى لَا يَبِيعَهُ بِمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ الِاسْتِهْلَاكِ.

وكذافي البدائع ج۵ص۸

وَلَهُ أَن يَنْتَفِعَ بِجِلْدِ أُضْحِيَتِهِ فِي بَيْتِهِ بِأَن يَجْعَلَهُ سِقَاءً أَو فَرْوًا أَو غَيْرَ ذَلِكَ؛ لِمَا رُوِيَ عَن سَيِّدَتِنَا عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا اتَّخَذَت مِن جِلْدِ أُضْحِيَّتِهَا سِقَاءً وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِلَحْمِهَا فَكَذَا بِجِلْدِهَا. وَلَهُ أَن يَبِيعَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ بِمَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ مِن مَتَاعِ الْبَيْتِ كَالْجِرَابِ وَالْمِنْخُلِ؛ لِأَنَّ الْبَدَلَ الَّذِي يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ يَقُومُ مَقَامَ الْمُبْدَلِ فَكَانَ الْمُبْدَلُ قَائِمًا مَعْنًى فَكَانَ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَالِانْتِفَاعِ بِعَيْنِ الْجِلْدِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِمَّا لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ فَلَا يَقُومُ مَقَامَ الْجِلْدِ فَلَا يَكُونُ الْجِلْدُ قَائِمًا مَعْنًى وَاَللَّهُ تَعَالَى - عَزَّ شَأْنُهُ - أَعْلَمُ.

وكذافي ردالمحتار جص۳۲۷

ويأكل من لحم الاضحية ويأكل غنيا ويدخر وندب تركه لذي عيال توسعة عليهم

وكذافی مجمع الانهر ج۴ص۱۷۴

Scanned with CamScanner

قربانی کے مسائل ص۶۸
چرم قربانی فروخت کرنے سے پہلے توخود بھی استعمال کرسکتاہے اورمالداروں کو بھی ہدیہ کے طور دے سکتاہے اور فقراء ومساکین پر صدقہ بھی کرسکتاہے
کتبہ مولوی شاہ محمد محمود :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام و مفتی عبدالرحمان مسرور،ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۳ محرم (۲۷)ھق

په غوایی) بقر(کي شرکاء اته نفره

الاستفتاء: السلام علیکم ورحمة الله وبرکا ته مولوي صاحب ! مونږ غوایی) بقر (دشرکاء په نیت داضحیي اوقربانی حلال کړي ورسته چي موغوشي تقسیمه ولی خوشرکاء اته) ۸ (نفره ول اوس دغه اختری اواضحیه شرعا څه حکم لري ؟بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْن

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت کي دغه قرباني اواختري دیوه نه د صحیح که دقرباني وخت وي بل اختری اواضحیه به کوی که وخت نه وی بیا د متوسط قیمت اضحیه صدقه کوي

Scanned with CamScanner

لما في الفتاوى الهندية (وَالتَّقْدِيرُ بِالسَّبْعِ يَمْنَعُ الزِّيَادَةَ، وَلَا يَمْنَعُ النُّقْصَانَ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ . (5/ 304)وفي بدائع الصنائع وَإِنْ مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ فَعَلَى الذَّابِحِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِقِيمَةِ شَاةٍ وَسَطٍ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِقِيمَةِ تِلْكَ الشَّاةِ الْمُشْتَرَاةِ:(5/ 76)

وفي الفقه الإسلامي وأدلته وأما الغني إذا لم يشتر الأضحية، فيتصدق بقيمة شاة على الصحيح، كما في البدائع، وهو قول الإمام وصاحبيه؛ لأن الأضحية واجبة على الغني، وتجب على الفقير بالشراء بنية الأضحية (4/ 256) .

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية فَإِنْ فَاتَ وَقْتُ النَّحْرِ فَعَلَى الذَّابِحِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِقِيمَةِ شَاةٍ وَسَطٍ. (3/ 235)

لمافی کتاب النوازل جلد 14 الجواب وباللہ التوفیق :صورتِ مسئولہ میں کسی حصہ دار کی قربانی درست نہیں ہوئی، اِس لئے کہ ہر ایک کا حصہ ساتویں حصہ سے کم رہ گیا، اَب تلافی کی صورت یہ ہے کہ ہر ایک حصہ دار اَوسط درجہ کی بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ ص (518 کذافی ۔) الفتاویٰ التاتارخانیۃ، کتاب الأضحیۃ / الفصل السابع فیما یتعلق بالشرکۃ فی الضحایا ۱۷ص ۴۵۳ رقم : ۲۷۸۰۴ زکریا(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۳ محرم (۲۷)ھق

قربانی په شریکانو کي یو سړی مړ سو

Scanned with CamScanner

الاستفتاء کچیري یو سړی مړ سو په شریکه قربانی کې ده دغه سړی قربانی سنګه ده او ده دانورو قربانیاني صحیح دی کنه بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه په مذکوره صورت کي کچیري دغه مړي لره بالغ ورثاء وو نو بیا کچیري دانورو اجازه ځیني واخسته دټولو قرباني صحیح ده اوکچیري بغیره اجازت قربانی حلاله که بیا نه ده صحیح وجه یه داده چی په اجازه کښي ده ټولو ثواب قصد وي او بغیره اجازه کښي ده بعضو قربة ثواب نوی

کمافي الدر المختار وحاشية ابن عابدين) رد المحتارج۶ص۳۲۶

)وَإِن) (مَاتَ أَحَدُ السَّبْعَةِ (المُشْتَرِكِينَ فِي البَدَنَةِ) وَقَالَ الوَرَثَةُ اذْبَحُوا عَنْهُ وَعَنكُم) (صَحَّ (عَن الكُلِّ استِحسَانًا لِقَصدِ القُربَةِ مِن الكُلِّ، وَلَو ذَبَحُوهَا بِلَا إِذنِ الوَرَثَةِ لَم يُجزِهِم لِأَنَّ بَعضَهَا لَم يَقَع قُربَةً

وكذافی مجمع الأنهر ج۲ص۵۲۰

)وَإِن مَاتَ أَحَدُ سَبعَةٍ (الَّذِينَ شَارَكُوا فِي البَدَنَةِ) وَقَالَ وَرَثَتُهُ (وَهُم كِبَارٌ) اذبَحُوهَا (أَي البَدَنَةَ)عَنكُم وَعَنهُ (أَي عَن المَيِّتِ) صَحَّ (ذَبحُهَا استِحسَانًا عَن الجَمِيعِ لِوُجُودِ قَصدِ القُربَةِ مِن الكُلِّ

وكذافی الهداية ج۴ص۳۶۰

ولو مات واحد منهم فذبحها الباقون بغير إذن الورثة لا تجزيهم "لأنه لم يقع بعضها قربة. وفيما تقدم وجد الإذن من الورثة فكان قربة

وكذافی المسائل المهمة ج۴ص۱۸۱

Scanned with CamScanner

اگر سات افراد شریک ہو کر ایک بڑا جانور قربانی کیلئے خریدیں، اور قربانیکرنے سے پہلے ان میں سے ایک شخص مرگیا، مگر مردہ کے بالغ ورثاء نے ان شرکاء کو اجازت دیدی کہ آپ لوگ میت اور اپنی طرف سے قربانی کرلیں، تو ان کا قربانی کرنا جائز ہوگا، اور سب کی قربانی ادا ہوجائے گی اور اگر میت کے وارثوں کی اجازت کے بغیر قربانی کریں تو درست نہیں ہوگی، اور کسی بھی شریک کی قربانی ادا نہیں ہوگی

کتبہ مولوی شاہ محمد محمود: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲ذوالحجۃ(۱)ھق

دقربانی په ورځو کی مړ سواوقربانی یه پاته سو

الاستفتاء یو سړی ده قرباني پسه واخست قرباني حلال کړی نده مړ سو ایا دغه پسه بیا هم ده ده قربانی بلل کیژي کیا بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه په مذکوره صورت کی دغه پسه ده دغه مرحوم په ترکه کي شامل کیژي او بل په دغه پسه کي ټول وارثان حق لري ده دوی خوشه ده چي په دغه مرحوم پسي حلاله وي دثواب په نیت داخبره به وي چي دغه وارثان ټول بالغ وی که ټول نه وو بالغ بیا یه اجازي ته اعتبار نسته اوکه یه خپله سر تقسیم کوي

کمافی الهندیة ج۵ص۲۹۳

وَلَو مَاتَ المُوسِرُ فِي أيّامِ النَحرِ قبلَ أن يُضَحِّيَ سَقَطَت عَنهُ الأضحِيّةُ.

وکذافی البحر ج۸ص۱۷۵

وکذاقربانی کے مسائل ص۵۳

Scanned with CamScanner

اگر کسی صاحب نصاب آدمی نے قربانی کے لئے جانور خرید کر رکھا اور قربانی کے ایام میں اس آدمی کا انتقال ہوگیاتو وہ جانور مرحوم کے ترکہ میں شامل ہوجائے گا اور تمام ورثاء شریعت کے قانون کے مطابق حقدار ہوں گے اب وارثوں کو اختیار ہے چاہیں تومرحوم کے ایصال ثواب کے لئےاس جانور کی قربانی کریں یااس کو وراثت میں تقسیم کریں

کتبہ مولوی شاہ محمد محمود: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالرحمان مسرورومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲ذوالحجۃ(۱)ھق

دقربانی دحیوان غابنونه

الاستفتاء دقرباني ده پوسه چي غاشونه نوی یا مات سوي وي ایا اختری کول یه صحیح ده کنه بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه په مذکوره مسئله دري قوله دي اول قول کچیري یه ځان مړه ولای سوای کیه نسوای مړه ولای نه ده جائز دوم قول داده چي واکثر ته اعتبار که اکثره موجود وو بیا جائز کنه وو بیا نه ده جائز دریم قول صحیح او مفتی به قول ده هغه داده کی مړه ولای سوای جائز ده کنه نده جائز ده

كمافي الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتارج۶ص۳۲۴

وَبِالْهَتْمَاءِ (الَّتِي لَا أَسْنَانَ لَهَا، وَيَكْفِي بَقَاءُ الْأَكْثَرِ قَوْلُهُ وَقِيلَ مَا تَعْتَلِفُ بِهِ هُوَ وَمَا قَبْلَهُ رِوَايَتَانِ حَكَاهُمَا فِي الْهِدَايَةِ عَنْ الثَّانِي، وَجَزَمَ فِي الْخَانِيَةِ بِالثَّانِيَةِ

وكذافی الفتاوی الهندية ج۵ص۲۹۸

وَأَمَّا الْهَتْمَاءُ وَهِيَ الَّتِي لَا أَسْنَانَ لَهَا، فَإِن كَانَت تَرْعَى وَتَعْتَلِفُ جَازَت وَإِلَّا فَلَا، كَذَا

Scanned with CamScanner

فِي البَدَائِعِ .وَهُوَ الصَّحِيحُ. كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

وكذافی بدائع الصنائع ج۵ص۷۵

وَأَمَّا الهَتْمَاءُ وَهِيَ الَّتِي لَا أَسْنَانَ لَهَا فَإِن كَانَت تَرْعَى وَتَعْتَلِفُ جَازَت وَإِلَّا فَلَا. وَذَكَرَ فِي المُنْتَقَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ إِن كَانَ لَا يَمْنَعُهَا عَنِ الاعْتِلَافِ تُجْزِيهِ وَإِن كَانَ يَمْنَعُهَا عَنِ الاعْتِلَافِ إِلَّا أَن يَصُبَّ فِي جَوْفِهَا صَبًّا لَم تُجْزِهِ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي قَوْلٍ لَا تُجْزِي سَوَاءٌ اعْتَلَفَت أَو لَم تَعْتَلِف، وَفِي قَوْلٍ إِن ذَهَبَ أَكْثَرُ أَسْنَانِهَا لَا تُجْزِي كَمَا قَالَ فِي الأُذُنِ وَالأَلْيَةِ وَالذَّنَبِ. وَفِي قَوْلٍ إِن بَقِيَ مِن أَسْنَانِهَا قَدْرُ مَا تَعْتَلِفُ تُجْزِي وَإِلَّا فَلَا.

وكذافی فتاوی دینیه ج۴ص۴۱۸

آگے والے دانت گرے ہوئے بکرے کی قربانی

الجواب :حامداً و مصلیاً و مسلماً ...قربانی کے جانور کے اکثر دانت سالم ہوں اور کچھ ساقط ہو گئے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ فقط و اللہ تعالی اعلم

بغیر دانت والے جانور کی قربانی

الجواب :حامداً و مصلیاً و مسلماً .... ایسے جانور جن کے بالکل دانت ہی نہ ہوں تو ان کی قربانی جائز نہیں کتبہ مولوی شاہ محمد محمود: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابو انعام و مفتی عبد الرحمان سرور و مفتی گلاب شاہ شرافت و مفتی عبد الظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۲ ذو الحجۃ (۱) حق

دانسان له مرکه ورسته پر اولادونوباندي اختری

Scanned with CamScanner

الاستفتاء : : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب یوانسان چی مړسي اولادونه یې پاته سي دمړی میراث سره تقسیم نه کړي بلکه په ویش سره ګډوي اوس په دغه اولادونوکي پرهریوه باندي جلا جلا اختری لازم ده اوکه یوازي دمشر ورور په اختری باندي کفایت کیږي ؟ ؟ :بینوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِین.

اما بعد محترمه :که داسي وي چه په دغه اولادونوکي دهریوه حق ترخپل حاجت اصلی زائدشرعي نصاب ته ورسیږي نوپرهریوه باندي جلاجلا اختری لازم ده یوازي دیوه ورور په اختري باندي کفایت نه کیږي اوکه داسي وي چي یوازي دیوه حق لاهم ترحاجت اصلي زائدشرعي نصاب ته نه رسیږي نوبیاپریوه باندي لاهم اختری نه ده لازم اوکه داسي وي چي دبعضوحصه ترحاجت اصلی زائدشرعی نصاب ته رسیږي اودنوروحصه نه رسیږي نودچاحصه چي نصاب ته رسیږي پرهغوټولوباندي اختری لازم ده اوپرهغه نوروباندي نه ده لازم.

لمافی الهدایة الأضحیة واجبة علی کل حر مسلم مقیم موسر ج ۴ ص ۴۴۱(

Scanned with CamScanner

وفي فتح القدير) قولُهُ الأُضحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِ حُرٍ مُسلِمٍ مُقِيمٍ مُوسِرٍ فِي يَومِ الأَضحَى (قَالَ فِي العِنَايَةِ أَخذًا مِن النِهَايَةِ :وَهِيَ وَاجِبَةٌ بِالقُدرَةِ المُمكِنَةِ.) ۹ /۵۰۶ . (كذافى فتاوى الحقانيه ج ۶ ص ۴۷۰

و الفتاوى الهندية)) (۵ /۲۹۲(

وفي)رد المحتار) (قوله واليسار إلخ (بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية) ۶ /۳۱۲"

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابو انعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲ ذوالحجة (۱) مق

پر موټر او موټر سائکل اختری کول

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! زه موټر سيكل لرم اوورورمي موټرلري په ويش سره جدايواوس پرمااوورورقرباني اواختری شته اوكه نه؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُولِهِ الكَرِيمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصحَابِهِ اَجمعِين

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت كي كه سا ئكل ، ياموټر سائكل ، ياموټر دگرزيدو يادكور دخدمت لپاره وو نوبيا اضحيه اواختری اوقرباني

Scanned with CamScanner

وربانديي نشته كه څه هم قيمت يې نصاب ته رسيږي ،اوكه دغه شيان دتجارت لپاره وو بيا اخترى] اضحيه [وربانديي واجب د ه كي يې قيمت نصاب ته رسيده.

لما في البزازيه على هامش الهنديه اشترى فرسا تركية ويسعى عليه في اموره بلغ نصابا لاتلزم الخ وكذا في كتب الفقه الجديدة ۶ \۲۸۷

و في الفتاوي الهنديه والموسر في ظاهر الرواية من له مائتا درهم اوعشرون دينارا اوشيئ يبلغ ذلک سوى مسكنه ومتاع مسكنه ومركوبه وخادمه في حاجته التي لايستغني عنها ، فاما ماعداذلک من سائم اورقبة اوخيل اومتاع لتجارة اوغيرها فانه يعتد به من يساره الخ ۲۹۲\۵ وفي خلاصة الفتاوى ۳۱۰\۴ وفي الاجناس به ذمانة اشترى حمارا يركبه ويسعى في حوائجه وقيمة مائتا درهم فلااضحية عليه الخ ومثله في قاضيخان ۳ \۳۴۴

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،منتی نقیب الله ابوانعام ومنتی عبدالمجید امیر ومنتی عبدالرحمان سرور ومنتی کلاب شاه شرافت ومنتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ ذوالحجة (۱)هق

پر صبی اولیونی باندی اختر کول

Scanned with CamScanner

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! صاحب پرکچنی اوصبی اولیونی اومجنون چه نصاب ولری اختری اواضحیه کول واجب ده اوکه نه ؟بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْن

اما بعد:محترمه ! دلته اختلاف ده امام صاحب اوامام یوسف صاحب وایی چه پرصغیرکه غني وي اضحیه اوقرباني به کوي امام محمد اوامام زفر صاحب وایی چه نه ده وربانديي واجب اوفتوی پر قول داما م محمد اوامام زفر صاحب باندي ده؛ په قول الراجح دهدایه جلد ۲ (ص ۹۵۲ (کي وایی ؛ خلاصه دمطلب داشوله که نابالغ او مجنون که د نصاب خاوند ؤ ، نو پدې اړه صحیح قول دادئ چي پر دوی قرباني کول نه دئ واجب ، پلار او ولي يې نسي کولائ چي د هغوی له مال څخه قرباني وکړي ، البته له خپله ماله څخه کولائ سي ؛

Scanned with CamScanner

لمافي المبسوط . وَإن كَانَ لِلصَّبِيِّ مَالٌ فَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُم اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَبِ وَالْوَصِيِّ أَن يُضَحِّيَ مِن مَالِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى قِيَاسِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ أَن يَفْعَلَهُ مِن مَالِهِ؛ ج ۱۲ (ص ۲۰(

وفي فتح القديروإِن كَانَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ يُضَحِّي عَنْهُ أَبُوهُ أَو وَصِيُّهُ مِن مَالِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ .وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ وَلِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ :- يُضَحِّي مِن مَالِ نَفْسِهِ لَا مِن مَالِ الصَّغِيرِ، فَالْخِلَافُ فِي هَذَا كَالْخِلَافِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ .وَقِيلَ لَا تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ مِن مَالِ الصَّغِيرِ، فِي قَولِهِم جَمِيعًا، ۱ (ج ۹ (ص ۵۱۰ كذافى مجمع الأنهر

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابونعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۲ ذوالحجۃ (۱) ق

*دقرباني پوسه په نس. کي بچي وي

الاستفتاء کچیری ده قربانی پوسه حلال کی او په نس کی بچی وی دغه کوچنی بچی یه سه حکم لری سه به په کوی اوبل داسی پوسه حلال ول سنکه ده چی په نس کی بچی وی بینوا توجروا الجواب باسم ملهم الصدق والصواب محترمه دغه ده اختر ده پوسه په نس کی چی کم وری یا سیرلی ده دغه که ژوندی وو بعض فقهاء لیکلی دی چی حلال دی کړی لکه مور چی حلاله که لکن مستحب داده چی تصدق دی په وکوی نو حلالیدل یه واجب ندی او که یه

Scanned with CamScanner

خپله ورسته حلال کی یا وخوړی یا ورک سو بیا به قیمت خیراته وی او که مړ پیدا سو بیا یه استعمال نده روا

کماقال فی ردالمحتار جـ۶ص۳۲۲

)قولُهُ قبلَ الذبحِ (فإن خرجَ من بطنِها حيًّا فالعامّةُ أنّهُ يفعَلُ بهِ ما يفعَلُ بالأمِّ، فإن لم يذبحهُ حتّى مضَت أيّامُ النحرِ يتصدّقُ بهِ حيًّا، فإن ضاعَ أو ذبحهُ وأكلَهُ يتصدّقُ بقيمتِه، فإن بقيَ عندَهُ وذبحَهُ للعامِ القابلِ أضحيةٌ لا يجوزُ، وعليهِ أخرى لعامّةِ الذي ضحّى ويتصدّقُ بهِ مذبوحًا مع قيمةِ ما نقصَ بالذبحِ، والفتوى على هذا خانيةٌ) قولُهُ يذبحُ الولدَ معها (إلا أنّهُ لا يأكلُ منهُ بل يتصدّقُ بهِ فإن أكلَ منهُ تصدّقَ بقيمةِ ما أكلَ .والمستحبُّ أن يتصدّقَ بهِ خانيةٌ، قيلَ ولعلَّ وجهَهُ عدمُ بلوغِ الولدِ سنَّ الإجزاءِ فكانت القربةُ في اللحمِ بذاتِه لا في إراقةِ دمِه اه تأمّل .قالَ في البدائعِ : وقالَ في الأصلِ :وإن باعَهُ تصدّقَ بثمنِه لأنّ الأمَّ تعيّنت للأضحيةِ والولدُ يحدثُ على صفاتِ الأمِّ الشرعيةِ .ومن المشايخِ من قالَ هذا في الأضحيةِ الموجبةِ بالنذرِ أو ما في معناهُ كشراءِ الفقيرِ وإلا فلا، لأنّهُ يجوزُ التضحيةُ بغيرِها فكذا ولدُها) قولُهُ وعندَ بعضِهم يتصدّقُ بهِ بلا ذبحٍ (قدّمنا عن الخانيةِ أنّهُ المستحبُّ، وظاهرُهُ ولو في أيّامِ النحرِ، وانظر ما في الشرنبلاليةِ عن البدائعِ

وکذافی دررالحکام جـ۱ص۲۷۰

وقالَ قاضي خانْ: ولو ولدت الأضحيةُ يُضحّي بالأمِّ والولدِ إلا أنّهُ لا يأكلُ من الولدِ، بل يتصدّقُ بهِ فإن أكلَ منهُ يتصدّقُ بقيمةِ ما أكلَ والمستحبُّ أن يتصدّقَ بولدِها حيًّا

وکذاف البدائع الصنائع جـ۵ص۷۹

وکذافي المسائل المهمة في ما ابتليت به العامة کـ۲ص۱۵٦

Scanned with CamScanner

قربانی کے جانور کے پیٹ سے بچہ نکلے تو کیا کرے؟

مسئلہ) ۱۳۱ :(اگرقربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد پیٹ سے زندہ بچہ نکل آئے تو اس کو ذبح کردیا جائے اور اگر مردہ نکلے تو اس کو استعمال میں لانا جائز نہیں ہے

دوهم جزء جواب کچیری دغه پوسه چی په نس کی بچی وی او پیداکیدو وخت یه نزدی وی بیا مکروه ده حلالول یه

کمافي ردالمحتار جـ٦ص٣٠٤ = إن تَقَارَبَت الوِلَادَةُ يُكرَهُ ذَبحُهَا.

وكذافي الهندية جـ٥ص٢٨٧

شَاةٌ أو بَقَرَةٌ أشرَفَت عَلَى الوِلَادَةِ قَالُوا يُكرَهُ ذَبحُهَا؛ لِأَنَّ فِيهِ تَضيِيعَ الوَلَدِ، وَهَذَا قَولُ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - لِأَنَّ عِندَهُ الجَنِينَ لَا يَتَذَكَّى بِذَكَاةِ الأُمِّ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَان.

وكذافي كتاب المسائل حـ٢ص٣١٩

حاملہ جانور کی قربانی

کابھن جانور کی قربانی مکروہ ہے جب کہ ولادت کا وقت قریب ہو

وكذافي مسائل رفعت قاسمي جـ٥ص١٣٧

کتبہ مولوی شاہ محمد محمود: الجواب صحیح ،مفتی تقیب اللہ ابرافغانم ومفتی عبدالرحمان سرورومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲شعبان (۱۵)ھق

په غوایی کی حصه باندی دمیت اختری کول؟*

*الإستفتاء؟*ایا دمیت لپاره په غوایي یا اوش کي په یو حصي کي باندي اختري کول صحیح کیږی؟*

Scanned with CamScanner

الفـــتوی بـعون الله تـــعالی

هـوصـحیـح کیږی که د غوایی په یوه حصه کی وی یااوش په یوه حصه کی وی صحیح کـیږی

*کماقال في البدائع ج5ص*72

وان كان احد الشركاء ممن يضحي عن ميت جاز وروي عن ابي يوسف رح أنه لا يجوز

وکذا فی قربانی کے مسائل کا انسائیکلو پیڈیا ص ۱۶۴

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل مرکز الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۲ جمادی الثانی (۵)ھق

ده مړی لپاره اختری کول

الاستفتاء – محترم مفتی صاحب که یو څوک ده خپل مرده لپاره اختری کوی کوه لای یه سی او که یه نه سی کوه لای دوهمه پوښتنه که اختری وکړی نو غوښی به خیراته وی او که یه خوړه لای هم سی حامداو مصلیا

الجواب باسم الصدق والصواب

محترمه په صورت مسئوله کی ده مړې لپاره اختری کول جائز ده

۲ جزء کچیری مړی ده اختری وصیت کړی وی بیابه غوښه خیراته وی او که مړی وصیت نه وی کړی دی وارث له طرفه تبرع وه بیایه خوړه لای سی

Scanned with CamScanner

کمافی در مع ردالمحتارج۶ ص۳۳۵ شامله

(قوله وعن ميت) أي لو ضحى عن ميت وارثه بأمره ألزمه بالتصدق بها وعدم الأكل منها، وإن تبرع بها عنه له الأكل لأنه يقع على ملك الذابح والثواب للميت، ولهذا لو كان على الذابح واحدة سقطت عنه أضحيته كما في الأجناس. قال الشرنبلالي: لكن في سقوط الأضحية عنه تأمل اه. أقول: صرح في فتح القدير في الحج عن الغير بلا أمر أنه يقع عن الفاعل فيسقط به الفرض عنه والآخر الثواب فراجعه

کذافی عرف الشذی ص۲۳۵۔ میت کی طرف سے اضحیہ جائز ہے اگر اس کے امر سے کیا ہو تو اس میں سے کھانا جائز نہیں بالکل تصدق کرے اگر بلا امر کیا ہے تو اس کو کھانا بھی جائز ہے۔

کذافی احسن الفتاوی ج۷ ص۴۹۶

کتبہ مولوی محمد یاسر: الجواب صحیح، مفتی نقیب اللہ ابو انعام و مفتی عبد الرحمان سرور و مفتی گلاب شاہ شرافت و مفتی عبد الظاہر ظہیر

تاریخ ۱۴۴۲ ربیع الثانی (۸) ھ ق

داضحیه قضاءراوړل

*الاستفتاء نمبر۸*څه فرمائي علماء کرام او مفتیان عظام په دې مسئله کي، چي یو کس څو کاله قرباني نه ده کړي اوس غواړي چي دمخکنیو کلونو د قربانی قضاء راوړي نو دغه کس به څنګه قضائې راوړي ایا حیوان به اخلي قرباني به ئې کوي او که دحیوان قیمت به صدقه کوي څنګه هم چي حکم وي بیان ئې کړی؟ بینوا توجروا*...

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب حامداومصليا*

Scanned with CamScanner

محترمه مذکورة صورة کی به دهرکال دقربانی قیمت صدقه کوی

کماقال فی الدرالمختار مع رد المحتار ج۶ ص۳۲۱*

***وتصدق بقیمتها غنی شراها اولا لتعلقها بذمته بشرائها اولا فالمرادبالقیمة قیمة شاة تجزی فیها ***

وکذا فی مجالس الابرار ج۳ ص۲۲۸*

فلا یقع عن قضائه بل یلزمه ان یتصدق بقیمة شاة وسط لما مضی*

***کذافی الهندیة ج۵ ص۲۹۴*- وقدیکون بالتصدق بقیمة الشاة- شامله**

وکذ افی فتاوی حقانیةج۶ ص۴۸۳*- *وکذا فی فتاوی رحیمیة ج۱۰ص۳۷* *وکذافیه ج۱۰ ص۳۵*

کتبه، مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابرالعالم ومفتی کلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاهر ظهیر
تاریخ۱۴۴۱محرم الحرام(۱۲)هق

که وکیل ته داختري لپاره روپۍ ورکړل سي هغه زیاتي یاکمي سي

الاستفتاء : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته محترم مولوي صاحب اکه یوڅوک بل چاته شل زره روپۍ د اختري اوقربا نۍ لپاره ورکړي چي اختری او دقرباني حیوان او پسه رانیسه اوزمادطرفه یې دوکالت په طریقه سره په اختري کي حلال کړه خودغه شل زره روپۍ یې داسي نه وي ورکړي

Scanned with CamScanner

چې تردغه ګران او ارزانه پسه مه رانيسه بلکي وکالت او اختياريې مطلق ورکړی وي ، اوس که وکيل ددغه شخص لپاره ترشل زره په کموروپو پسه رانيسي نو دغه پسه دوکيل بلل کيږي اوکه دموکل بلل کيږي اوکه دموکل وبلل سي نوهغه پاته روپۍ به څه په کوي؟ اوکه دغه وکيل ددغه موکل لپاره ترشلو زرو په زياتو روپو پسه رانيسي نو دغه پسه دوکيل بلل کيږي اوکه دموکل بلل کيږي اوکه دموکل وبلل سي نوهغه زيا تي روپي چې وکيل دځانه کې ورکړي دي دهغه حق پرموکل لري اوکه نه؟ اوپه دغه دواړه صورتو کي دموکل اختری صحيح کيږي اوکه نه؟ بينواتوجروا.

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِین.

اما بعد محترمه !په مسؤله صورت کي چې وکيل کوم پسه رانيسي که په پوره شل زره وي که تردغه ګران وي اوکه تردغه ارزانه وي په هرصورت کي که دغه پسه په خپل مناسب قيمت رانيسي يايې ترخپل مناسب قيمت ارزانه رانيسي اويايې ترخپل مناسب قيمت لږ ګران رانيسي يعني په دومره اندازه يې ګران رانيسي چې په هغه اندازه سره په عادت کي خلک خطا وزي نوپه دغه درې سره صورتونو کي دغه پسه دموکل بلل کيږي اوچې وکيل يې دموکل له طرفه په اختر کي اضحيه کړي دموکل داختري غاړي په خلاصيږي.

Scanned with CamScanner

اوکه له شل زره رو پو څخه یوڅه روپۍ پاته سولي نوپه هغه به موکل خبره وي ؛ ځکه هغه دموکل روپۍ دي اودوکیل لپاره دتملک یوشرعي سبب نسته، او که مو کل دغه روپي دنفلي قرباني دپاره مطلق ورکړي وي لکه داما رت اسلامي له طرفه چي د قرباني اواختري په نیت روپي ورکول کیږي بیا په دغو روپو اختری رانیول ضروري دي د موکل په نیت به قرباني کوي او که یو څه روپۍ پا ته سولي بیا د موکل خبرتیا ته ضرورت نشته هغه دي خیرات او صد قه کړي خو دغه روپۍ دموکل له طرفه مطلق ورکول سوي دي نو دغه وکیل دغه پا ته روپي په عیال هم صد قه کولاۍ شۍ لکه زکات

في) رد المحتار" (وللوكيل أن يدفع لولده الفقير وزوجته لا لنفسه إلا إذا قال :ربها ضعها حيث شئت :(2/ 269) ."وفی الخانیةرجل دفع مالا إلى رجل و امره ان يتصدق بذلک المال فتصدق الوكيل على ابن كبير له جاز فی قولهم بدليل انه لو دفع ماله إلى رجل وقال ضع مالی حيث شئت كان له ان يضعه فی نفسه-) تاتارخانية زكريا ۳۱۰/۱۲، رقم :۱۷۵۸۷

اوکه یوڅه روپۍ وکیل دځانه پکښي ورکړي وي هغه دي په نیت دصد قي اوخیرات دموکل په روپو کي جمعه کړي ځکه داتبرع ده اوکه مو کل ورته معلوم وي له خبرید لو ورسته بیا دغه زیاتي روپۍ ور څخه غوښتلای سي.

Scanned with CamScanner

لما في البدائع) : وأما (الوكيل بالشراء فالتوكيل بالشراء لا يخلو إما أن كان مطلقا أو كان مقيدا ... فأما إذا كان مطلقا فإنه يراعى فيه الإطلاق ما أمكن، إلا إذا قام دليل التقييد من عرف أو غيره، فيتقيد به ... ولو وكله أن يشتري له جارية وكالة صحيحة، ولم يسم ثمنا، فاشترى الوكيل جارية، إن اشترى بمثل القيمة أو بأقل من القيمة أو بزيادة يتغابن في مثلها جاز على الموكل، وإن اشترى بزيادة لا يتغابن الناس في مثلها يلزم الوكيل؛ لأن الزيادة القليلة مما لا يمكن التحرز عنها فلو منعت النفاذ على الموكل لضاق الأمر على الوكلاء ولامتنعوا عن قبول الوكالات وبالناس حاجة إليها، فمست الحاجة إلى تحملها ولا ضرورة في الكثير لإمكان التحرز عنه) . ۵ ص ۳۰(

جواب ا۔ اگر جانور خریدنے کے بعد رقم بچ گئی تو مالک کو واپس کرنا لازم ہے۔اگر مالک نہ ملے تو صدقہ کردے۔

۲۔ اگر مزید رقم لگانی پڑ گئی تو وہ غریب کی طرف سے احسان ہے اور مالک کی قربانی درست ہے۔

فتوی نمبر 144001200080 : دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

وفی فتاوی دینیہ جلد ۴ ص ۲۲۶ الجواب :حامداً و مصلیاً و مسلماً...اس طرح کم ہونے والی رقم کے ساتھ مزید رقم اپنی جانب سے شامل کر کے جانور خرید کر موکل کی جانب سے قربانی کرنے سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ فقط و اللہ تعالی اعلم

Scanned with CamScanner

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ذی الحجه(۲۲)مق

دمجاهد پر اسلحه باندی اختری

الاستفتاء : : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب کلاشنکوف مشین ، يانوره سلاح ، چي دمجاهد وي قيمت ئي نصاب ته رسيږي اختری اواضحيه وربانديي سته اوکه نه ؟ : بينوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِین.

اما بعد محترمه: :دمجاهد يوميل اسلحه لکه کلاشنکوف مشين ، يانوره سلاح ،چي قيمت ئي نصاب ته رسيږي دمجاهد لپاره له حاجاتو اصليه ووڅخه دي . يعني اضحيه] اختری [نه ده وربانديي واجب. اوکه ئي دوهم ميل اسلحه درلوده قيمت ئي نصاب ته رسيدی بيا اختری اواضحيه وربانديي واجب ده.

لما في الفتاوی الهندية وَلَا يَصِيرُ الغَازِي بِالأَسلِحَةِ غَنِيًّا إِلَّا أَن يَكُونَ لَهُ مِن كُلِّ سِلَاحٍ اثنَانِ أَحَدُهُمَا يُسَاوِي مِائَتَي دِرهَمٍ، ج ۵ (ص ۲۹۳(

Scanned with CamScanner

وفي لسان الحكام وكَا يكون الغَازِي بالأسلحة غَنِيا إِلَّا أَن يكون لَهُ من كل سلَاح اثنَان وأَحَدهمَا يُسَاوِي مِائَتي دِرْهَم)ص :۳۸۵ (كذا في البزازيه ۶ \۲۸۷ و الفقه الجديده . و الخلاصة ۴ \۳۱۰

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوالعاصم ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر مظہیر تاریخ۱۴۴۱ذی الحجہ(۹)ھق

دغلاسوی حیوان قربانی

*الاستفتاء**یوسړی پوسه غلا کړی ده اوس بل سړی داختری دپاره واخست ایا دغه صحیح ده کنه**بینوا توجروا**المستفتی مفتی محمود جان*

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترم محمودجانه مذکورة صورت داده چی دغلا پوسه دغله ځخه اخستی ده بیایه قربانی کړیده *دغه قربانی نه ده صحیح دوباره به بل حیوان قربانی کوی*

كما في البدائع والصنائعلان تضحية قربة ولا قربة في الذبح بملك الغير بغير اذنه**بدايع ج۵ ص۷۶***

وكذا في مسائل مهمة فيما ابتلت به العامة

*چوری کړده جانور کی قربانی**مسئله** کسی شخص نے کوئی جانور چوری کرکے اس کی قربانی کردی تو قربانی جائز نہ ہوگی، کیوں کہ وہ اس جانور کا مالک نہیں اور نہ ہی اصل مالک کی طرف سے جائز ہوگی، کیوں کہ اس کی طرف سے

Scanned with CamScanner

اس کی اجازت نہیں ہے، البتہ ذبیحہ حلال ہے، لیکن مالک کی اجازت حاصل کیے بغیر اس گوشت کا استعمال جائز نہیں**المسائل المہمہ صفحہ ۱۵۵*

*کذافی کفایۃ المفتی ج۸ ص۱۹۷**قربانی کیلے جو جانور خرید ابعد میں معلوم ہو کہ وہ چوری کا ہے اس صورت میں اگر وہ جانور چوری کرنے والے سے خریدا ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا لازم ہوگا*

کتبہ: مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی کلاب شاہ شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاہر ظہیر
تاریخ۱۴۴۱ذی الحجہ(٦)ھ

دپاکستانی قربانی په افغانستان کي

الاستفتاء : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوي صاحب !که یو سړی په یو بنار کی اوسیدی اودده قرباني اواختری په بل بنارکي وشي مثلایو شخص په پاکستان کي اوسیږي قربا ني اواختری یی په افغانستا ن کي ده هلته یي څوک وکیل کړی چي زما دپاره قرباني اواختری وکړي دافغا نستان اختر یوه ورځ غالبا مخکي وي تر پاکستان نو دغه قربا نی اواضحیه شرعائحرنکه شوله : بینوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِین.

اما بعد محترمه ! :که یو سړی په یو بنار کی وی اودده قرباني اواختری په بل بنارکي وشي مثلایو شخص په پاکستان کي اوسیږي قربا ني اواختری یی په افغانستا ن کي ده هلته یي څوک وکیل کړی چي زما دپاره قرباني

Scanned with CamScanner

اواختری وکړي ترڅو چي داخترلمونځ اوعید گاه دغه سړی نه وي کړي په پاکستا ن کي په افغا نستا ن کي مخکی د اخترحیوان حلاله ول ددہ پاره نه ده صحیح اونه یی د اختر ذمه فارغه کیږي بله قربا نی به کوی داخترله لما نځه ورسته امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی وایی چي په دوارو ښارو کي دعید گاه لمونځ وسیی بیا دي دقرباني حیوان حلا ل کړي اوبل داقربا ني تروخت مخکي سوله دقرباني اواضحیی دوجوب وخت ایام النحردي) دلوی اختر وردري ورځي(

لما بدائع الصنائع وَأَمَّا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَأَيَّامُ النَّحْرِ فَلَا تَجِبُ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَاتِ الْمُؤَقَّتَةَ لَا تَجِبُ قَبْلَ أَوْقَاتِهَا كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَنَحْوِهِمَا.)۵ /۶۵ (

و لما في البناية شرح الهداية – وقال الحسن :إن كان الرجل في المصر، وأهله في آخر لم يذبحوا حتى يصلى في المصرين جميعا، فإن ذبحوا قبل ذلك لم يجزه.۱۲ /۲۴ (

وفي الفتاوى الهندية وَعَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي الْمِصْرَيْنِ جَمِيعًا، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ) .۵ /۲۹۶ (

فی کتاب المسائل جلد ۲ (ص ۳۰۱ (ایسے ملک سے قربانی کا وکیل بنانا جہاں تاریخ موخر ہے، مثلاً ہندوستان کا کوئی شخص سعودیہ عرب میں اپنی قربانی کے لئے وکیل بنائے تو ایسی صورت میں جب تک ہندوستان میں دسویں ذی الحجہ کی صبح صادق نہ ہوجائے اس وقت تک سعودیہ میں اس کی واجب قربانی

Scanned with CamScanner

ادا نہ ہوگی؛ کیوں کہ صبح صادق سے قبل سببِ وجوب ہی نہیں پایا گیا جو کہ اس مسئلہ میں اصل کی حیثیت رکھتا ہے، اور مجموعی طور پر تمام جزئیات کے مطالعہ سے یہی بات راجح معلوم ہوتی ہے، اور جن بعض حضرات مفتیانِ کرام نے بہر صورت مکانِ اضحیہ کا اعتبار کرنے کی بات کہی ہے وہ علی الاطلاق درست نہیں ہے۔) مرتب (واما وقت الوجوب فأيام النحر فلا تجب قبل دخول الوقت؟ لأن الواجبات المؤقتة لا تجب قبل إوقاتها كالصلاة والصوم ونحوهما، وايام النحر ثلاثة :يوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذى الحجة والحادى عشر والثانى عشر۔) بدائع الصنائع ۴؍۱۹۸ (

والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم)) :- مَن ذبحَ قبل الصلاةِ فليعد ذبيحته، ومَن ذبحَ بعد الصلاة فقد تمّ نسكه، وأصابَ سنّة المسلمين((، أخرجه البُخاريّ (334 :1)ومسلم :3) (1551عن براء بن عازب - رضي الله عنه- ، وقال - صلى الله عليه وسلم)) :- إنّ أولى نسكنا في هذا اليوم :الصلاةُ ثمّ الأضحية((، أخرجه البخاريّ(331 :1)، ومسلمٌ :3) 1553)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظلہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱ذی الحجہ(۲۲)ھ ق

د حاملي اوبرالبي حيوان د اضحيي حكم

الاستفتاء : : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوى صاحب دهغه حيوان اخترى اوقربا ني چي په نس كي بچى) ولد (وي شرعا چرنكه ده ؟ :بينوا توجروا

Scanned with CamScanner

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِین

.اما بعد محترمه :دهغه حیوان اختری اوقربا ني چي په نس کي بچی لري چی ولا دت) زوکړي (ته نز دي وي بیا ئي قربا ني اواختری کول مکروه ده ځکه چي د یو بل حیوان ضائع کیدل رائحي بی فائدي.پرقول دامام ابو حنیفه رحمه الله تعالی مطلب داشو چي دحاملي) بلاربي(حیوان أختري اوقربا ني کول شرعاً جائز ده سره له کراهیت

لما فی (کتاب المسائل جلد 2 ص ۲۳ (- حاملہ جانور کی قربانی

کابھن جانور کی قربانی مکروہ ہے جب کہ ولادت کا وقت قریب ہو۔ ان تقاربت الولادۃ یکرہ ذبحہا۔) شامی زکریا ۹؍۴۴۱، کراچی ۶؍۳۰۴، ہندیۃ ۵؍۲۸۷، خانیۃ ۳؍۳۶۷، فتاویٰ محمودیہ ڈابھیل ۱۷؍۳۱۹، مسائل قربانی وعقیقہ ۲۷کذافی فتاویٰ حقانیہ: ج؍۶، ص؍۴۷۹ (

لما في) رد المحتار (إن تَقَارَبَت الوِلَادَةُ يُكرَهُ ذَبحُهَا. وَهَذَا الفَرعُ لِقَولِ الإِمَامِ :وَإِذَا خَرَجَ حَيًّا وَلَم يَكُن مِن الوَقتِ مِقدَارُ مَا يَقدِرُ عَلَى ذَبحِهِ فَمَاتَ يُؤكَلُ. وَهُوَ تَفرِيعٌ عَلَى قَولِهِمَا اه) ۶ /۳۰۴ (

Scanned with CamScanner

وفي تبيين الحقائق) فَرْعٌ (رَجُلٌ أَرَادَ أَن يَذْبَحَ شَاةً حَامِلًا لَهُ إن تَقَارَبَت الوِلَادَةُ يُكرَهُ الذَّبحُ لِأَنَّهُ يُضَيِّعُ مَا فِي بَطنِهَا وَهَذَا التَّفرِيعُ بِنَاءٌ عَلَى قَولِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِأَنَّ الجَنِينَ لَا يَتَذَكَّى بِذَكَاةِ أُمِّهِ عِندَهُ) .۵ /۲۹۳ (

وفي الفتاوى الهندية شَاةٌ أو بَقَرَةٌ أَشرَفَت عَلَى الوِلَادَةِ قَالُوا يُكرَهُ ذَبحُهَا: لِأَنَّ فِيهِ تَضيِيعَ الوَلَدِ، وَهَذَا قَولُ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِأَنَّ عِندَهُ الجَنِينَ لَا يَتَذَكَّى بِذَكَاةِ الأُمِّ، كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَان) .۵ /۲۸۷ (كذ ا في الكفاية شرح الهداية فی ذيل فتح القدير: ج۸،ص۴۱۷، و)البحرالرائق:ج۸، ص۱۷۱، كتاب الاضحية

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ذی الحجه(٦)هق

پر بنځه باندی دولورپه وجه اختري

الاستفتاء : : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب پر بنځه باندی دهغه ولورپه وجه چه پرزوج باندی پاته وی اختری لازمیږی اوکنه ؟ : بینوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلَی رَسُولِهِ الکَرِیمِ وَعَلَی اٰلِهِ وَاَصحَابِهِ اَجمَعِین.

اما بعد محترمه: ؟ پر بنځه باندی دهغه ولورپه وجه چه پرزوج باندی پاته وی که چیري ئی زوج غني وي او دغه مهر او ولور معجل وی نوپدغه صورت کی راجح اومفتی به قول دادی چه پر بنځه باندی ددغه مهرپه وجه اختری لازمیږی اوکه زوج

Scanned with CamScanner

غنی نه وی نوبیاپر ښځه باندی ددغه مهر په وجه اختری نه لازمیږی او که مهر مؤجل وی نو ددغه مهر په وجه هم پر ښځه باندی اختری نه لازمیږی .

،لمافي البحر الرائق والمرأة تعتبر موسرة بالمهر إذ الزوج مليا عندهما. وعند الامام لا تعتبر ملية بذلک. (۸/ ۳۲۰)

وفي(فتاوى قاضي خان على هامش هندية المرءة تكون موسرة بمالها على الزوج من الصداق اذا كان الزوج مليا في قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وفي قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى قال لا تكون موسرة بذلک وهذا اذا كان المهر معجلا فان كان مؤجلا لا تكون موسرة بذلک في قولهم جميعا. جلد: ۳ صفحه: ۳۴۴ بحث الاضحية، هكذا في فتاوي هنديه جلد: ۵ صفحه: ۲۹۲ كتاب الاضحية)

وعلى قول ابي حنيفة رحمه الله الاخر لا تعتبر موسرة بذلک قيل هذا الاختلاف في المعجل. (هكذا في فتاوى بزازية على هامش هندية، جلد: ۴ صفحه: ۸۹)

وفی تنقيح الحامدية – فإن قاضي خان من أهل الترجيح ومن عادته أن يقدم الأظهر والأشهر ج ۱ ص ۹

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ذی الحجه(۶)هق

که په سراي کی زیا ته کوټه وه نواضحیه؟

الاستفتاء : : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب که دیوچا په سراي کی زیا ته کوټه وله اضحیه اواختری وربانديي لازمیږي که نه ؟ : بینوا توجروا

Scanned with CamScanner

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِین.

اما بعد محترمه :که دیوچا په سراي کی یوه کوټه تر حاجت زیاته وله مثلا دري کو تي ئي په سراي کي درلودي یوئي د دوبي: اوبله ئي د ژمی وله اودریمه کو ټه ئي ترحاجت زیاته وله د دریمي کوټي قیمت دوه سوه درهمه قیمت ته رسیدی چي دسپنوزرونصاب ده چی دوپنځوس نیمي تولي کیږی بیا اضحیه اواختری ورباندی لازمیږي

ولمافي الفتاوی الهندیة : وَلَو کَانَ لَهُ دَارٌ فِیهَا بَیتَانِ شَتوِيْ وَصَیفِيْ وَفَرْشُ شَتوِيْ وَصَیفِيْ لَم یَکُن بِهَا غَنِیًا. فَإِن کَانَ لَهُ فِیهَا ثَلَاثَةُ بُیُوتٍ وَقِیمَةُ الثَّالِثِ مِائَتَا دِرهَمٍ فَعَلَیهِ الأُضحِیَةُ) ۵ / ۲۹۳ (

وفي لسان الحکام وَلَو کَانَ لَهُ دَارٌ فِیهَا بیتان شتوي وَصَیفِي وفرش صَیفِي وشتوي لم یکن بهما غَنِیا وَإِن کَانَ لَهُ فِیهَا ثَلَاثَة أَبیَات وَقِیمَة الثَّالِث مِائَتَا دِرهَم فَعَلَیهِ الأُضحِیة) ص :۳۸۵ (

کذافی خلاصة الفتاوی ومحیط البرهاني

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح .مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ذی الحجه(۴)هق

بنځه باندي اضحیه چي څه لږ سره زر او یو څه پیسې ولري

Scanned with CamScanner

الاستفتاء : : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب ښځه) زنانه (چي لږ سره زراو يو څه اندازه پيسې ولري اضحيه اواختری وربانډي لازميږي که نه ؟ :بينوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِه وَاصْحَابِه اَجْمَعِین.

اما بعد محترمه :کو مه ښځه) زنانه (چي لږ سره زراو يو څه اندازه پيسې اوزيا ت سامان ولري اومجموعه ئي د سپينوزرو نصاب چي دوپنځوس نيمي تولي ده ورسيږی چي ديو تولي قيمت تقريبا :زرکلداری شا وخواده نوبيا پرښځه) زنانه (باندي اضحيه اوختری لازميږي ځکه سره زر :اوعروض وسپينوزرو او نورونقدو روفو ته چي رواج وي ورضميږي چي دا په زکا ت ورکولو کي د فقير دپاره انفع ده اوپر دي قول فتوی ده

لما في فقه العبادات على المذهب الحنفي أما في ضم الذهب إلى الفضة فالعبرة للقيمة، إذ يجوز ضم أحد النقدين إلى الآخر، بل يجب إذا لم يكن لكل منهما نصاب لإتمام النصاب، لأنهما من حيث الثمنية شيء واحد) .ص :۱۶۱،

وفي)بحر الرائق فالحاصل ان المذهب تخييره الا اذا كان لايبلغ باحدهما نصابا تعين التقويم بما يبلغ نصابا وهو مراد من قال يقوم بالانفع. كذا فی الهداية و تفسير الانفع ان

Scanned with CamScanner

يقومها بما يبلغ نصابا) :.۲(.) :۴۰۰ (وفي الدر المختار فأفاد أن التقويم إنما يكون بالمسكوك عملا بالعرف) مقوما بأحدهما (إن استويا، فلو أحدهما أروج تعين التقويم به، ولو بلغ بأحدهما نصابا دون الآخر تعين ما يبلغ به، ولو بلغ بأحدهما نصابا وخمسا وبالآخر أقل قومه بالانفع للفقير) .ص :۱۳۲ (

لمافی کتاب النوازل جلد ۶ ص ۴۳۵ (الجواب وباللہ التوفیق :مسئولہ صورت میں حکم یہی ہے کہ چاندی کی قیمت لگاکر موجودہ رقم کو بھی چاندی کی رقم میں ضم کرلیا جائے گا، اور کل رقم پر ڈھائی فیصدی کے اعتبار سے زکوۃ واجب ہوگی، اور اگر سونا نصاب سے کم ہو اور روپیہ موجود ہو تو سونے کی قیمت لگاکر چاندی کے نصاب سے زکوۃ ادا کی جائے گی، فتویٰ اسی پر ہے۔

وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب؛ لأن الوجوب في الكل باعتبار التجارة وإن افترقت جنسة الأعداد ويضم الذهب إلى الفضة للمجانسة من الثمنية۔) ہدایہ ا/۲۱۳ مکبتہ بلال دیوبند (

ويضم الذهب إلى الفضة وعكسه بجامع الثمنية قيمةً۔ قال الشامي :أي من جهة القيمة، فمن له مائة درهم وخمسة مثاقيل قيمتها مائة عليه زكاتها، خلافا لهما۔) الدر المختار مع الرد المحتار، الزكاة/باب زكاة المال ۲/۳۰۳ كراچی، ۳/۲۳۴ زكريا، البحر الرائق الزكاة/ باب زكاة المال ۲/۴۰۰ رشيديه، تبيين الحقائق، الزكاة/ باب زكاة المال ۲/۸۰ بيروت، الفتاوى التاتارخانية ۳/۱۵۸ زكريا، الفتاوىٰ الهندية ۱/۱۷۹(

ولو بلغ بأحدهما نصاباً وخمساً، وبالآخر إقل قومه بالأنفع للفقير۔) الدر المختار مع الرد المختار، زكاة/ باب زكاة المال ۳/۲۲۹ زكريا (

Scanned with CamScanner

إخرجه إبوداؤد عن عمرو بن يعلى فذكر الحديث نحو حديث الخاتم : قيل لسفيان : كيف تزكيه؟ قال : تضمه إلى غيره۔) سنن إبي داؤد ۱۵۸،۳ (فقط وا لله تعالیٰ اعلم کتبہ :احقر محمد سلمان منصورپوری غفرلہ ۷،۲،۱۴۲۵ھ

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنفہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱ذی الحجہ(۴)ھق

دویښتانو او نوکانو کمول داخترپه ورزوکی

الاستفتاء : : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب د ذوالحجي) اولوی اختر (د میاشتی د لمړی ورځي څخه تر لسمي پوري دویښتانو او نوکانو کمول څه حکم لري او دچا دپاره داحکم ده ؟ : بینو ا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِه وَاصْحَابِه اَجْمَعِین.

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کي څوک چې د قربانی)اواختري (نیت لري هغه ته په کار ده چې دلوی اختر دمیاشتې) ذوالحجه(له شروع کیدو وروسته خپل وښتان اونوکان پرې نه کړې ترهغوپورې تر څو قرباني اواختري ذ بحه کوی چه اضحیه اواختری ئی ذبحه کړی بیا دی حجامت وکړی :مګر د دغه عمل په حکم کې د فقهاؤ تر مینځ اختلاف دی ، د امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی او امام مالک رحمه الله تعالي په نزد مستحب اوسنت ده ،بعض حنابله اوشافعیان ئی واجب بولی.

Scanned with CamScanner

لما في الموسوعة الفقهية الكويتية ذَهَبَ بَعْضُ الحَنَابِلَةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ :إِلَى أَنَّ مَن أَرَادَ أَن يُضَحِّيَ فَدَخَلَ العَشْرُ مِن ذِي الحِجَّةِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَن يُمْسِكَ عَن قَصِّ الشَّعْرِ وَالأَظْفَارِ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ.

وَقَالَ الحَنَفِيَّةُ، وَالمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ :يُسَنُّ لَهُ أَن يُمْسِكَ عَن قَصِّ الشَّعْرِ وَالأَظْفَارِ .لِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :إِذَا دَخَلَ العَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُم أَن يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذْ مِن شَعْرِهِ، وَلاَ مِن أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ) .۵ /۱۷۰ (

وفي الفقه الإسلامي وأدلته المستحب لمريد التضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة ألا يحلق شعره، ولا يقلم أظفاره، حتى يضحي، بل يكره له ذلك .وقال بعض الحنابلة :يحرم عليه ذلك .بدليل حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال» :إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره)«۴ /۲۷۵ (

وفي البناية شرح الهداية عن أم سلمة - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال» :من رأى هلال ذي الحجة منكم وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره " «انتهى.أراد لا يحلق شعره ولا ينتف إبطه ولا يقلم أظافره إلى يوم النحر تشبيها بالمحرمين، وإليه ذهب بعض العلماء) .۱۲ /۵ (

Scanned with CamScanner

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،منتی نقیب الله ابرانعام ومنتی عبدالمجید امیر ومنتی عبدالرحمان سرور ومنتی کلاب شاه شرافت ومنتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ذی الحجه(۴)مق

دکرایي په سراي کی اوسیدي نواضحیه

الاستفتاء : : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب که یو څو ک دکرایي په سراي کي اوسیدی اوخپل سراي ئي هم درلودي اضحیه اواختری وربانديي لازميږي که نه ؟ :بینوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِین.

اما بعد محترمه :که یو څو ک دکرایي په سراي کي اوسیدی اوخپل سراي ئي هم درلودي دوه سوه درهمه ته ئی قیمت رسیدی چي دسپنوزرونصاب ده چی دوپنځوس نیمي تولي کیږی بیا اضحیه اواختری وربانديي لازميږي

لما في خلاصة الفتا وي : ولوكان بكراء في دار فاشتري قطعة ارض بمائتی درهم فبنی فيها دارايسكنها فعليه الاضحية ج ۴ (ص ۳۱۰(

وفي لسان الحكام : وَلَو كَانَ فِي دَار بكراء فَاشْتَرى قِطعَة أَرض بِمِائَتي دِرْهَم فَبنى فِيهَا دَارا ليسكنها فَعَلَيهِ الْأُضْحِية) ص :۳۸۵(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،منتی نقیب الله ابرانعام ومنتی عبدالمجید امیر ومنتی عبدالرحمان سرور ومنتی کلاب شاه شرافت ومنتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ذی الحجه(۴)مق

Scanned with CamScanner

الاستفتاء؟ **دقربانی دحیوان شیدی وغیره استعمالول څنګه دی**

الفتوی بعون الله تعالی حامدا ومصلیا

دقربانی دحیوان شیدی اویا دهغه څخه نفع اخیستل په لا ندی صورتو کی بغیر ده کراهت څخه جائزده ۱....(چی ده کورعادی حیوان وی

)۲...(چی کم وخت حیوان رانیسی په هم دی وقت کی نیت ده قربانی نه وی

)۳....(حیوان په نیت ده قربانی رانیسی، مګرخورک ده حیوان پرکور وی

البته که یه چیری حیوان په نیت ده قربانی رانیولی وی، اوخورک یه دکور څخه بهر پر چراګاه وی، ده دی په نفع کی اختلاف دی، ده جواز اوعدم جواز قولونه دواړه ظاهر الر وایة دی" دجواز قول چی دی اوسع اوایسر دی" دعدم جواز قول چی دی احوط اواشهر دی

پرقول دعدم جواز دقربانی دحیوان شیدی پخپله استعمالول مکروه دی، چی کمی شیدی وکړی هغه به صدقه کوی

وفی الهندیه :ولواشتری شاة للاضحیة یکره ان یحلبها اویجز صوفها فینتفع به) الی ان قال (والصحیح ان الموسر والمعسر فی حلبها وجز صوفها سواء هکذا فی الغاثیه، ولو حلب البن

Scanned with CamScanner

من الاضحية قبل الذبح اوجز صوفها يتصدق به ولا ينتفع به كذا فى الظهيريه واذا ذبحها فى وقتها جازله ان يحلب لبنها ويجز صوفها وينتفع به) الى ان قال (ولواشترى بقرة حلوبة واوجبها اضحية فا كتسب مالا من لبنها يتصدق بمثل ماا كتسب ويتصدق بروثها فان كان يعلفها فماا كتسب من لبنها اوانتفع من روثها فهو له ولا يتصدق بشيء كذا فى محيط السرخسى) عالمگيريه كتاب الا ضحيه ج5ص(300

وفي الخلاصة الفتاوي وأصاب من لبنهاتصدق بمثله أوقيمته الان يعلفهابقدرها) خلاصة الفتاوي جلد4صفحه € (321 الكفاية علي هامش فتح القديرجلد8صفحه 434 بدايع الصنايع ج

وهكذا فى احسن الفتاوى ج۷ص۴۷۸

مندرجہ ذیل صورتوں میں قربانی کے جانور کادودھ استعمال میں لانا، اور اس سے نفع حاصل کرنا بلا کراہت جائز ہے

)۱(جانور گھر کا پالتو ہو)۲(جانورخریداہو مگر خرید تے وقت قربانی کی نیت نہو)۳(قربانی کی نیت سے خریداہو، مگر اس کی گزر باہر چرنے پر نہو بلکہ گھر میں چارہ کھاتاہو، اگر قربانی کی نیت سے خریداہو اور باہر چر کر گزر کرتاہو، تواس کے دودھ کے بارے میں اختلاف ہے، جواز وعدم جواز دونوں ظاھرالروایۃ ہے قول عدم جواز کے مطابق اس کادودھ استعمال میں لانا مکروہ ہے، اگردودھ نکال لیا تواس کا صدقہ کرناواجب ہے

Scanned with CamScanner

وهکذا فی کتاب المسائل ج۲۳۳

اگر قربانی کے لئے متعین کردہ گائے یا بھینس دودھ دینے والی ہو تو اس کا دودھ اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے؛ بلکہ یا تو دودھ نکالیں ہی نہیں یا ضروری ہو تو دودھ نکال کر صدقہ کردیں۔

نوٹ :۔ بعض جزئیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ صورت میں قربانی کے جانور کے دودھ وغیرہ کو صدقہ کرنے کا حکم اس وقت ہے جب کہ وہ جانور گھر کا چارہ نہ کھاتا ہو؛ بلکہ باہر جنگل میں چر کر گذارا کرتا ہو؛ لیکن اگر اسے چارہ لاکر گھر میں کھلایا جاتا ہو، جیساکہ عام معمول ہے تو اس کے دودھ کا صدقہ کرنا لازم نہیں ہے؛ بلکہ اپنے استعمال میں لایا جاسکتا ہے۔ وہکذا فی فتاوی رحیمیہ) ج10 ص(28

کتبہ مفتی عبدالظاہر ظہیر و حافظ فضل الرحمان رصیف :الجواب صحیح ،مفتی لقیب اللہ ابوالعامر ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت مفتی عبدالمجید امیر تاریخ۱۴۴۱ ذی الحجہ(۴)مق

دانسان له مرګه ورسته پر اولادونوباندي اختری

الاستفتاء : : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب یوانسان چی مړسي اولادونه یې پاته سي دمړی میراث سره تقسیم نه کړي بلکه په ویش سره ګډوي اوس په دغه اولادونوکي پرهریوه باندي جلا جلا اختری لازم ده اوکه یوازي دمشر ورور په اختری باندي کفایت کیږي ؟ ؟ :بینوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِین.

Scanned with CamScanner

اما بعد محترمه :که داسي وي چه په دغه اولادونوکي دهريوه حق ترخپل حاجت اصلی زائدشرعي نصاب ته ورسيږي نوپرهريوه باندي جلاجلا اختری لازم ده يوازي ديوه ورور په اختري باندي کفايت نه کيږي اوکه داسي وي چي يوازي ديوه حق لاهم ترحاجت اصلي زائدشرعي نصاب ته نه رسيږي نوبياپريوه باندي لاهم اختری نه ده لازم اوکه داسي وي چي دبعضوحصه ترحاجت اصلی زائدشرعی نصاب ته رسيږي اودنوروحصه نه رسيږي نودچاحصه چي نصاب ته رسيږي پرهغوتولوباندي اختری لازم ده اوپرهغه نوروباندي نه ده لازم.

فی الهداية الأضحية واجبة على كل حر مسلم مقيم موسر ج ۴ ص ۴۴۱

وفي تبيين الحقائق) تَجِبُ عَلَى حُرٍّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ مُوسِرٍ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ طِفْلِهِ، شَاةٌ أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ يَوْمَ النَّحْرِ إلَى آخِرِ أَيَّامِهِ(.) ۶ /۲(

وفي فتح القدير) قَوْلُهُ الْأُضْحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ مُقِيمٍ مُوسِرٍ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى (قَالَ فِي الْعِنَايَةِ أَخْذًا مِنْ النِّهَايَةِ :وَهِيَ وَاجِبَةٌ بِالْقُدْرَةِ الْمُمْكِنَةِ.) ۹ /۵۰۶ . (كذافی فتاوی الحقانيه ج ۶ ص ۴۷۰

Scanned with CamScanner

وفی الفتاوی الهندیة) (وأما) (شرائط الوجوب : (منها الیسار وهو ما یتعلق به وجوب صدقة الفطر دون ما یتعلق به وجوب الزکاة) ۵ /۲۹۲(

وفي)رد المحتار) (قوله والیسار إلخ (بأن ملک مائتي درهم أو عرضا یساویها غیر مسکنه وثیاب اللبس أو متاع یحتاجه إلی أن یذبح الأضحیة) ۶ /۳۱۲"

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابرانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر مظہیر تاریخ۱۴۴۱ذی الحجہ(۴)ھق

داضحیه غوږچی پری وی نو قربانی؟

الاستفتاء – محترم مفتی صاحب چی داضحیه؛ یعنی قربانی غوږونه څونه کاټ سوی وی بیایی اختری نه صحیح کیږی؟

الافتاء بتوفیق الله تعالی وهوملهم للصواب

محترمه: په جامع الصغیر کی ذکر سوی دی چی که یی زیاته حصه کاټ سوی وی نونه صحیح کیږی؛ اوکه یی کمه حصه کاټ سوی وی صحیح کیږی اوس نوداخبره زیات، کثیر کم ته ویل کیږی اوقلیل کم ته په دی کی اختلاف دی

امام محمد صاحب دامام صاحب څخه څلورروایتونه په جامع الصغیر کی نقل کړی دی

Scanned with CamScanner

اول چی تر ثلث زیات کاټ سوی وی دوم چی ثلث کاټ سوی وی دریم ربع څلورم چی اکثر دکل قطع سوی وی دامذکور کثیر دی اوددی څخه کم قلیل دی نوپه دی څلورو قولو کی اول قول امام صاحب خوښ کړی دی اواخرنی قول دصاحبین قول مختار دی اوددواړو قولو سره ترجیحات سریحیه راغلی دی نواوس فتوی پر قول دصاحبینو ده ولی چی امام صاحب هم وداغه قول ته رجوع کړی ده اوبل اکثر دهر شی کثیر ددا غه شی بلل کیږی؛ اوپاته سوه داخبر چی په نصف کی خوتعارض دجانبینو دی نوهلته احتیاطا فتوی پر عدم جواز ده، والله اعلم

کمافی ردالمحتارج۵ص۲۲۷- قوله ومقطوع أكثر الأذن إلخ (في البدائع :لو ذهب بعض الأذن أو الألية أو الذنب أو العين .ذكر في الجامع الصغير إن كان كثيرا يمنع، وإن يسيرا لا يمنع .واختلف أصحابنا في الفاصل بين القليل والكثير؟ فعن أبي حنيفة أربع روايات .روى محمد عنه في الأصل والجامع الصغير أن المانع ذهاب أكثر من الثلث، وعنه أنه الثلث، وعنه أنه الربع، وعنه أن يكون الذاهب أقلمن الباقي أو مثله اه بالمعنى والأولى هي ظاهر الرواية، وصححها في الخانية حيث قال :والصحيح أنه الثلث، وما دونه قليل، وما زاد عليه كثير وعليه الفتوى اه ومشى عليها في مختصر الوقاية والإصلاح .والرابعة هي قولهما قال في الهداية .وقالا :إذا بقي الأكثر من النصف أجزأه، وهو اختيار الفقيه أبي الليث، وقال أبو

Scanned with CamScanner

يوسف :أخبرت بقولي أبا حنيفة فقال قولي هو قولك، قيل هو رجوع منه إلى قول أبي يوسف، وقيل معناه قولي قريب من قولك.

وفي كون النصف مانعا روايتان عنهما اه .وفي البزازية :وظاهر مذهبهما أن النصف كثير اه .

وفي غاية البيان :ووجه الرواية الرابعة وهي قولهما وإليها رجع الإمام أن الكثير من كل شيء أكثره، وفي النصف تعارض الجانبان اه أي فقال بعدم الجواز احتياطا بدائع، وبه ظهر أن ما في المتن كالهداية والكنز والملتقى هو الرابعة، وعليها الفتوى كما يذكره الشارح عن المجتبى، وكأنهم اختاروها لأن المتبادر من قول الإمام السابق هو الرجوع عما هو ظاهر الرواية عنه إلى قولهما والله تعالى أعلم.

وهكذافي فتاوي قاضيخان علي هامش الفتاوي الهنديه ج۳ص۳۵۲

وقال الفقيه أبوالليث رح" ان كانت الاضحية مقطوعة الاذن الواحدةأكثرمن الثلث لايجوزفي قول ابي حنيفة رح

وايضافيه ص۵۴- والصحيح ان الثلث ومادونه قليل ومازادعليه كثيروعليه الفتوى

وبکذافی کتاب المسآئل ج۲ص۳۱۶- کان کٹے جانور کی قربانی
اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے؛لیکن اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ ومقطوع اکثر الاذن،لو ذہب بعض الاذنان کان کثیراً یمنع،وان یسیراً لا

Scanned with CamScanner

یمنع۔) شامی زکریا ۹،۴۶۸، کراچی ۶،۳۲۳، ہندیہ ۵،۲۹۷، البحر الرائق زکریا ۹،۳۲۳، تاتارخانیہ زکریا ۱۷ ،۴۲۹، جواہر الفقہ ۱،۴۵۰، فتاویٰ رحیمیہ ۱۰،۴۸، آپ کے مسائل اور ان کا حل ۴،۱۸۸، جامع الفتاویٰ ۴، ۴۰۷)

کتبہ مفتی عبدالظاہر ظہیر و حافظ فضل الرحمان رصیف :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت مفتی عبدالمجید امیر تاریخ ۱۴۴۱ذی القعدہ (۲۱)ھق

د بندي د اختري حکم

الاستفتاء : : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب بندي چي مقيم وي اوصاحب دنصاب وي قرباني اواختری وربانديي واجب ده او که يا ؟ :بينو ا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِین.

اما بعد محترمه :بندي چي مقيم وي اوصاحب دنصاب وي قرباني اواختری وربانديي واجب ده که قربا ني په بندي خانه کي کوي او که ئی د وکيل په واسطه بل ځائ کوي

وفی الفتاوی الهندية) (وأما) (شرائط الوجوب : (منها اليسار وهو ما يتعلق به وجوب صدقة الفطر دون ما يتعلق به وجوب الزكاة) ۵ /۲۹۲(

Scanned with CamScanner

وفي)رد المحتار) (قوله واليسار إلخ (بأن ملك مائتي درهم أو عرضا يساويها غير مسكنه وثياب اللبس أو متاع يحتاجه إلى أن يذبح الأضحية) ۶ /۳۱۲"(

وفی المسائل المہمۃ فیما ابتلت بہ العامۃ جلد 9 ص 177

جیل میں قید شخص پر قربانی

مسئلہ)۱۱۳ :(اگر کوئی شخص جیل میں قید ہے، اور وہ مقیم اور نصاب کا مالک ہے، تو اس پر قربانی کے ایام میں قربانی کرنا واجب ہے، چاہے قید خانہ میں کرے یا کسی کو کہہ کر قیدخانہ سے باہر کسی بھی جگہ پر کروائے، بہر حال اسے قربانی کرنا ضروری ہے۔

الحجۃ علی ما قلنا) : ا (ما فی " التنویر وشرحہ مع الشامیۃ) : " وشرائطہا الإسلام والإقامۃ واليسار (۔ تنویر مع الدر ۔ وفی الشامیۃ : قولہ) : واليسار الخ (بأن ملک مائتی درہم أو عرضًا یساویہا الخ ۔) ۴۵۳/۹ ، کتاب الأضحیۃ ، بیروت ، الفتاوی الہندیۃ: ۲۹۲/۵، کتاب الأضحیۃ ، الباب الأول فی تفسیرہا ورکنہا وصفتہا وشرائطہا الخ) (قربانی کے مسائل کاانسائیکلو پیڈیا: ص/۱۳۲، محقق ومدلل مسائل قربانی: ص/۳۷، مسئلہ نمبر :۱۱ (

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظلہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱ذی الحجہ(۴)ہق

پر صبی) کچني (با ندي اضحيه

Scanned with CamScanner

الاستفتاء : : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب پرکچنی اوصبی چه نصاب ولری اختری اواضحیه کول وربا ندي واجب ده اوکه نه ؟ :بینوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِین

.اما بعد محترمه : :دلته اختلاف ده امام صاحب اوامام یوسف صاحب وائی چه پرصغیرکه غنی وی اضحیه اوقربانی وربا ندي واجب ده امام محمد اوامام زفر صاحب وائي چه نه ده وربانديي واجب اوفتوی پر قول داما م محمد اوامام زفر صاحب باندي ده؛ په قول الراجح دهدایه جلد ۲ (ص ۹۵۲ (کي وائي ؛ خلاصه دمطلب داشوله که نابالغ او مجنون که د نصاب خاوند ؤ ، نو پدې کي صحیح قول داده چي پر دوی قرباني کول نه ده واجب ، پلار او ولي يې نسي کولائ چي د هغوی له مال څخه قرباني وکړي ، البته له خپله ماله څخه کولائ سي ؛

لما فی احکام قربانی ص ۱۶ (قربانی کس پر واجب ہے

ا۔قربانی ہر مسلمان عاقل،بالغ مرد وعورت پر واجب ہے کافر پر نہیں۔مفتی بہ قول کے مطابق نابالغ اور پاگل پر قربانی واجب نہیں۔

وفی امداد الفتاوی جدید ۔ جدید مطول حاشیہ شبیر احمد القاسمی جلد ۸ص ۳۰۸ (

Scanned with CamScanner

نابالغوں کی طرف سے ماں باپ پر قربانی واجب نہیں

سوال) ۲۲۵۸ : (قدیم ۳/ ۵۷۵ -نابالغ بچوں کی جانب سے قربانی کرنا ان کے باپ کے ذمہ ہے یا نہ فقط؟

الجواب : نہیں) ا(۔ فقط تاریخ بالا) تتمہ خامسہ ص ۷۵(

) ا (وفی الولد الصغیر عن أبی حنیفۃؒ روایات :فی ظاہر الروایات تستحب ولا تجب بخلاف صدقۃ الفطر، وفی روایۃ الحسن عن أبی حنیفۃ أنہ یجب أن یضحی عن ولدہ الصغیر وولد ولدہ الذی لا أب لہ، والفتوی علی ظاہر الروایۃ۔) ہندیۃ، کتاب الأضحیۃ، الباب الأول الخ، قدیم زکریا دیوبند ۵ /۲۹۳، جدید زکریا دیوبند ۵ / ۳۳۸

وفی فتاوی رحمیہ ج ۱۰ (ص ۲۶) (الجواب(نابالغ پر قربانی واجب نہیں لہٰذا آپ ان بچوں کے مال میں سے قربانی نہ کریں ۔ ولیس للاب ان یفعلہ من مال طفلہ ورجحہ ابن الشحنۃ قلت وھو المعتمد لما فی متن مواھب الرحمٰن من انہ اصح ما یفتی بہ اھ) درمختار مع الشامی ج۵ ص ۲۷۶کتاب الاضحیۃ(فقط واللہ اعلم بالصواب

وفی فتح القدیر .وَإِن كَانَ لِلصَّبِيِّ مَالٌ فَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْأَبِ وَالْوَصِيِّ أَن يُضَحِّيَ مِن مَالِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَلَى قِيَاسِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ أَن يَفْعَلَهُ مِن مَالِهِ؛ المبسوط ج ۱۲ (ص ۲۰(وَإِن كَانَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ يُضَحِّي عَنْهُ أَبُوهُ أَو وَصِيُّهُ مِن مَالِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ .وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ

Scanned with CamScanner

وَلِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ :- يُضَحِّي مِن مَالِ نَفْسِهِ لَا مِن مَالِ الصَّغِيرِ، فَالْخِلَافُ فِي هَذَا كَالْخِلَافِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ .وَقِيلَ لَا تَجُوزُ التَّضْحِيَةُ مِن مَالِ الصَّغِيرِ، فِي قَوْلِهِم جَمِيعًا، ج ۹ (ص ۵۱۰ (كذافي مجمع الأنهر

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظلہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱ذی الحجہ(۴)ق

عمرو ۱۰ قربانی ذبح کړي او دا معلومه نه ده

*الاستفتاء*څه فرمائی فقهاءکرام په دی*مسئله کی*

)*۱(زید په کور کي ۱۰ ورونه دي عمرو ته یی وویل زمونږ له طرف څخه ۱۰ قرباني وکه اوس عمرو ۱۰ قربانی ذبح کړي او دا معلومه نه ده چي دا لس قرباني د کوم کوم ورور دي ایا د دوئ غاړی خلاصیږي کنه؟ *

الجواب وباللہ التوفیق

محترم مستفتی صاحب *داستفتاء په مذکوره صورة کی اګرکه تعین د هری قربانی جلاجلانه دی سوی* *خو قربانی یه وکړی *تولهذا دټولو ورنوغاړی*

Scanned with CamScanner

خلاسیږی *چی عمر په وخت کی دقربانی کولو دانیت وی چی دازه د دغه نورو وړنو له طرف څخه اضحیه کوم*

لمافی الفتاوی الهندیة ولوان ثلاثة نفراشتری کل واحد منهم شاة للاضحیة احدهم بعشرة والاخربعشرین والاخربثلاثین وقیمة کل واحدة مقل ثمنهافاختلطت حتی لایعرف کل واحدمنهم شاته بعینهاواصطلحو علی ان یأخذ کل واحدمنهم شاة فیضحی بهااجزأتهم... - وان اذن کل واحد منهم لصاحبه ان یذبحهاعنه اجزأتهم.... - ولواشتری عشرة عشرة اغنام بینهم فضحی کل واحد واحدة جاز*الفتاوی الهندیة .) ج۵)(ص۳۷۷(کتاب الاضحیة الباب الثامن *مکتبه دارالکتب العلمیة***

مدرسہ میں سوآدمیوں نے قربانی کے لیے پیسے بھیجے مدرسے والونے سوبکرے خرید کردلا علی التعین ان کی طرف سے قربانی کرلے توسب کی قربانی درست ہوگی* *فتاوی قاسمیہ.) ج۲۲(.) ص۳۳۱*(

کتاب الاضحیة بالاشرکة فی الاضحیة*مکتبه اشرفیه دیوبند الهند*

کفایة المفتی) ج۸) (ص۱۸۷(کتاب الاضحیة فصل دوم* *مکتبه رحمانیه لاهور***

فتاوی دارالعلوم زکریا)ج۶)(ص۳۳۱*(احکام الاضحیة فصل اول*

Scanned with CamScanner

کتاب النوازل) ج۱۴)(ص۵۴۱(کتاب الاضحیة قربانی کی حص ے**کتب خانه نعیمیه دیوبند

کتبہ حافظ مولوی مختار احمد: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابو انعام ومفتی عبد الرحمان مسرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبد الظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱ ذی القعدہ (۶) ق

دقرباني حيوان عمر؟*

*الإستفتاء؟*اوشان او غوايي اوپسونه او ويزي به دڅوکالو وی چی قربانی يی صحت ولری؟*

الفتوی بعون الله تعالی

*محترمه ورور :له غوا څخه به ددوو کالو وی په دريم کال کی به ګډ وی*او له اوشانو به دپنځو کالو وی په شپږم کال کی به ګډ وی *اودپسو او بزو څخه به ديوه کال وی په دوهم به ګډ وی *البة وری چی کله شپږ میاستی پوره وی اوغټ وی چی له يو کلن سره يی فرق نه کيږی نو قربانی يی صحيح کيږی* دګاميشو او غو يو حکم يو ده*

*کما قال في هندية ج5ص*297

Scanned with CamScanner

*فلايجوز شئ مما ذكرنا من الابل والبقر والغنم الا الثني من كل جنس والا الجذع من الضأن خاصة اذا كان عظيما اه *وقال ان الجذع من الغنم ابن ستة اشهر والثني ابن سنة والجذع من البقر ابن سنة والثني ابن ثنتين والجذع من الابل اربعة سنين والثني ابن خمسة*

*وكما في القاضي خان4 ص*331 - *والثني من الإبل ما اتي عليه خمس سنين وطعن في السنة السادس والثني من البقر ما أتي عليه سنتان وطعن في الثالثة والثني من الغنم والمعز ماتمت له سنة وطعن في الثانية*

وكمافي الدرمختار مع ردمحتارج6ص321 كتاب الاضحية شاملة

وصح ذو ستة اشهر من الضأن قوله ذو ستة وفسره في شرح الملتقي شرعا بما اتي عليه اكثر الحول عند الاكثر

كتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زایل شاہجوی ـــــ الجواب صحیح ومفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱شعبان ۲۴ق

که حيوان کوچني غوڑونه نو قرباني؟ اوددلبند خوراک څنګه ده؟

الإســـــتفتاء؟ محترم مفتي صاحب :دوي پشتني لرم) اول(يوداسي حيوان چي خلقة يې غوږونه واړه وي چې خلک يې بوتي ورته وايي نوددغسې حيوان

Scanned with CamScanner

قربانی صحت لری کیا؟) دوم (دلري خورک څنکه ده؟ مستفتي عبد القيوم حقاني

الفتـــوي بعون الله تعالي

محترمه وروره) اول (هغه حیوان چي ذاتي غوږونه ولري خو کوچني وي دغوږو اطلاق پري کیدلاي سي قرباني یی صحیح ده

)دوم (داچي دلیری خوړل څنکه ده مکروه ده کیا؟ مفتي اعظم هندوستان حضرت مولانا مفتي کفایت الله صاحب رح دغه سوال ته داسی جواب ویلی دي دحلال کړل سوی حیوان خایی او خصیتین خوړل مکروه تحریمي ده، اولري دلبند اوکولمي یی خوړل رواده بیله کومه کراهته څخه

البته داخبره غلطه ده چي دلري اودلبند خوراک مکروه ده

كما في مبسوط ج12ص22- فاما صغيرة الأذن تجزئ لان الأذن منهما صحيحة وان كانت صغيرة

وكذا في المحيط ج6ص 92 كتاب الأضحية

وفي زيادات نوادر الهشام قال ابوحنيفة رح اذا كان لها أذنان صغيران يجوز بعد أن تسمي اذنا

Scanned with CamScanner

وكذا في الهندية ج5ص297 وتجزئ السكاء وهي صغيرة الأذن

كما في الدرمختار مع ردمحتار ج6ص 749 مسائل شتي مكتبه شاملة

)كره تحريما(وقيل تنزيها والأول أوجه) من الشاة سبع الحياة والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر (للآثر الوارد في كراهة ذالک وجمعها بعضهم في بيت واحد فقال :والإثيان مثانة ....كذالک دم ثم المرار ة والغدة

وكذا في كفاية المفتي ج9ص 126كتاب الحظر والاباحة اردو

كتبہ منتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہجوی ـــــــ الجواب صحیح ،منتی محمد عبداللہ ابوالاحسان ومنتی عبدالرحمان مسرور ومنتی کلاب شاہ شرافت ومنتی عبدالظاہر ظہیر

داضحيه يويادوه تيان نه وي

الاستفتاء؟ يو ورور فوشتنه كړی واي كه ده اختري د حيوان تيان يو يا دوه فري سوي وو ياخراب وو ايا اختري فرصحيح كيږي كيا بينوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه داضحيه حيوان كچيري بوزه يا ميژه وه چي دو تيانو والا دی نو كه يه يو تي نه وو بيااختري نه فر صحيح كيژي اوكچير غوا يا اوشه وه بيا كه يه يوتي فري وو فر صحيح كيژي كه يه دوه تي فري وو نه فر صحيح كيژي

Scanned with CamScanner

كماقال في ردالمحتار

وفي الشاةوالمعزإذالم يكن لهماإحدي حلمتيهماخلقة أوذهبت بآفة وبقيت واحدة لم يجز وفي الابل البقر إن ذهبت واحدة يجوز أواثنتان لا وفي التاتارخانية والشطور لاتجزئ وهي من الشاة ماقطع اللبن عن إحدي ضرعيها ومن الابل والبقر ماقطع من ضرعيها لان لكل واحد منهما أربع أضرع

ردالمحتار ج۹ص۵۳۸مط رشيديه

وكذا في الهندية وفي الشاة والمعز اذا لم تكن لهما إحدي حلمتيها خلقة اوذهبت بافة وبقيت واحدة لم تجز وفي الابل والبقر ان ذهبت واحدة تجوز وان ذهبت اثنتان لاتجوز كذا في الخلاصة

الفتاوي الهنديةج ۵ص۲۹۸مط رشيديه ، وهكذافی كفايت المفتی ج۷ص۱۸۹كتاب الاضحيه اردو

وهكذافی احسن الفتاوی ج۷ص۴۸۷كتاب الاضحيه والعقيقه اردو

كتبه مولوی شاه محمدزلمی : الجواب صحيح ،مفتی تقيب الله ابرانعام ومفتی محمدعبدالله ابرالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرورومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهرظهير

اضحيه تروكالت په زاياتوپيسورانيول اوقربانی

))الاستفتاء(

Scanned with CamScanner

محترم مفتی صاحب زید،وعمرته، لس زره ۱۰۰۰۰ . روپی ورکړی چی . پسه.په رانیسه اوپه اختری کی یی زماله طرفه اضحیه کړه عمروائی مافکروکړی چی په دغه روپودپیرکوچنی پسه کیږی نودده له اجازی پرته ماشپږزره روپی نوری ورسره کړی په شپاړس، زره می رانیوی اوزمانیت دغوښودډیرویدو.،وواوس دااضحیه صحیح سوه که یا()

)الافتاءبتوفیق الله تعالی(

محترمه ستادپوښتنه په جواب کی به داسی ووایوچی پدغه مسئله، دوه امرین توضیح بایدوسی(

اول امردادی (زیدوعمرته لس زره روپی ورکړی چی په لس زره پسه رانیسه اوبیایی زماله طرفه اضحیه کړه نوپه دغه مسئله کی عمردزیددخواوکیل سوداضحیی په رانیولو اوحلالو کښی نوعمرچی کله پسه رانیوی ترلس زره زیات په شپاړی زره دغه دزید نه سوبلکه دادعمربلل کیږی،

دوهم امردادی، اوبیا چی کله عمردغه پسه دزیدله طرفه اضحیه کوی جائزنه دی، ځکه کله چی یوشخص دبل له طرفه څخه اضحیه حلالوی دهغه لپاره شرط دادی چی دغه مؤکل به ددغه اضحیی مالک وی وروسته به

Scanned with CamScanner

یی وکیل دده له طرفه حلالوی اوکوم څوک چی دشی مالک ګرځی هغه په قبض سره ګرځی نوپه دغه صورة کی زید،دعمر څخه پسه قبض کړی نه دی نوزید دپسه مالک نه سواوبیادده له طرفه دعمراضحیه کول جائزنه سو ()

کمافی مجمع الضمانات (ص10

دفع الی رجل عشرین درهمالیشتری له بهاآضحیة فاشتری بخمسة وعشرین لایلزم الآمروإن

اشتري بتسعة عشرمایساوي عشرین لزم الأمروإن کانت الاتساوي لایلزم من بیوع قاضیخان()

وایضاالصفحة458

رجل دفع إلي رجل عشرین درهما لیشتري له بهاأضحیة فاشتري بخمسة وعشرین لایلزم

الأمروإن اشتري بتسعة عشرمایساوي عشرین لزم الأمروإن کان لایساوي لایلزم من بیوع()

وکذافي قاضیخان علي هامش هندیة«ج 2ص291

رجل دفع إلي رجل عشرین درهمالیشتري بهاأضحیة فاشتري الوکیل اضحیة بخمسة وعشرین

کان مشتریالنفسه لاللموکل واشتري بتسعة عشرفان کانت تساوي عشرین لزم الامرلانه خالفه الي

خیروان کانت تساوي تسعة عشرلایلزم الامرلانه خالف الامرمن کل وجه فیکون مشتریالنفسه()

وایضاالصفحة123

Scanned with CamScanner

رجل دفع الي رجل عشرين درهماليشتري له بهااضحية فاشتري بخمسة وعشرين لايلزم الامروان اشتري بتعسة عشرمايساوي عشرين لزم الامروان كانت لاتساوي لاتلز()

وكذافي التتارخانية» ج 17ص461

رجل دفع عشرين درهماالي رجل ليشتري له يةبهااضحية فاشتري بخمسة وعشرين لاتلزم وان اشتري تسعة عشرفهذاعلي وجهين امااان يكون ثمنه اقل ففي الوجه الاول يلزم الامروفي لوجه الثاني لايلزم()

وكذافي الهندية«ج 5ص302

ذَكَرَ فِي فَتَاوَى أَبِي اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا ضَحَّى بِشَاةِ نَفْسِهِ عَنْ غَيْرِهِ بِأَمْرِ ذَلِكَ الْغَيْرِ أَوْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَا تَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَجْوِيزُ التَّضْحِيَةِ عَنْ الْغَيْرِ إلَّا بِإِثْبَاتِ الْمِلْكِ لِذَلِكَ الْغَيْرِ فِي الشَّاةِ، وَلَنْ يَثْبُتَ الْمِلْكُ لَهُ فِي الشَّاةِ إلَّا بِالْقَبْضِ، وَلَمْ يُوجَدْ قَبْضُ الْآمِرِ هَاهُنَا لَا بِنَفْسِهِ وَلَا بِنَائِبِهِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ().

وكذافي التتارخانية«ج 17ص444

في فتاوي ابي الليث رحمه الله تعالي اذاضحي بشاة نفسه عن غيره بامرذالک الغيراوبغيرامره لاتجوز()

Scanned with CamScanner

کتبه مفتی عبدالجلیل اغاعرفان : الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

دپلار اوځامنو دګډویش لکبله اضحیه

الاستفتاء؟ که چیری یوپلاراودری یاځلورځامن په یومشترک کورکی اوسیږی پلارهم کارکوی اوځامن هم کارکوی " یوکاریاجلاجلا"اویاپلارمعطل وی کارنه کوی "ځامن کارکوی" نواوس اختری یعنی اضحیه‌پرچاباندی سته اوپرچانسته "

المستفتی محمدیوسف

الافتاءبتوفیق الله تعالی

محترمه ددی پوښتنی په جواب کی بایدووایو

که چیری ځامن دپلارپه عیال کی وه" اوپلارمځکه یاباغ یاپیسی درلودی،باره ځامنوده سره پرطریقه دمعاونت یعنی کومک یی کارکوی، یایی ورته کوی،"دشرکت اومضاربت پرطریقه یی کارنه کوی،" اودوی ته پلارصرف یودجیب خرچه ورکول نوردوی دپیسومالکان نه وه" اونوری ذاتی پیسی یی هم دنصاب قدری نه درلودی نوپه دی صورت کی صرف پرپلارقربانی سته پرځامنونسته" اوکه چیری ځامنوپرطریقه دشرکت یامضاربت کارورسره کوی، نوکم مالیت چی موجودووکه هغه پردوی تقسیم کړل سی نوکه ټوله دنصاب مالکان جوړیدل نوپرټولوقربانی سته اوکه ټوله دنصاب مالکان نه جوړیدل، نوپریوه هم نسته

Scanned with CamScanner

اوکه چیری دهریوه کټه جلاجلاوه شراکت یی په مابین کی نه وه نوبیاچی هریودنصاب مالک وی پرهغه سته پرنورونسته

کمافی الردالمحتارج۴ص۳۲۵

في القنية الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء فالكسب كله للأب إن كان الابن في عياله لكونه معينا له ألا ترى لو غرس شجرة تكون للأب

وهكذافي محيط البرهاني ج۶ص۸۵

وشرط وجوبها اليسار عند أصحابنا رحمهم الله، والموسر في ظاهر الرواية من له مائتا درهم، أو عشرون دينارا، أو شيء يبلغ ذلك سوى مسكنه ومتاع مسكنه ومتاعه ومركوبه وخادمه في حاجته التي لا يستغني عنها،

وهكذافی فتح القدیرج9ص518

اماشرائط الوجوب فاليسارالذی يتعلق به وجوب صدقة الفطروالاسلام والوقت وهوايام النحر

وهكذافی البحرج8ص178

تجب على حرمسلم موسرمقيم عن نفسه لاعن طفله شاة سبع بدنة فجريوم النحرالی اخرايامه

وهكذافی کتاب النوزل ج۱۴ص۴۹۵

جواب.....زکوۃقربانی کے وجوب کامدار نصاب کی مالک ہونے پر ہے لھذا مسئولہ صورت میں اگر باپ اورکاروبار میں شریک ہر بھائی اسی طرح گھر کی ذاتی ملکیت میں بقدر نصاب (ساڑھے باون تولہ چاندی یااس کی قیمت) مال موجود ھے توان میں سے ہرایک پر قربانی اور سال گزرے پر زکوۃواجب ہوگی یااس وقت ہے جب کہ دکانوں پر مالکانہ حقوق بھائیوں کو حاصل ہو اس کے برخلاپ اگر پورا کاروبار باپ کی عملی نگرانی میں ہوتا ہے

Scanned with CamScanner

اور حساب وکتاب اس کے ھاتھ میں ہے اور لڑکے کاروبار میں اس کے معاون کی حیثیت رکھتی ہے تو اس صورت میں مجموعی کاروبار باپ کی ملک ہوگا اور دیکھا جائے گا کہ الگ الگ طور پر بیٹوں کی ملکیت بقدر نصاب ہے یا نہیں اگر بقدر نصاب ہے تو ان پر قربانی وزکوۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں

وہکذا فی فتاوی آپ کے مسائل اور ان کا حل ج۵ ص ۴۲۴

جواب..... آپ کے والد صاحب کو چاہے کہ آپ پانچوں بھائیوں کی طرف سے بھی قربانی کیا کرے بلکہ پانچوں کی بیویوں کے پاس بھی زیورات اور نقدی وغیرہ اگر اتنی ہو کہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو ان کی طرف سے قربانیاں ہونی چاہیں۔ بھر حال گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہوں گے ان پر قربانی واجب ہوگی اور اگر کمانے کے باوجود مالک نصاب نہیں تو قربانی واجب نہیں ہوگی

وھکذا فی کفایۃ المفتی ج ھشتم ص ۱۸۰

جواب..... (۱) اس صورت میں اگر سب مالک نصاب ہیں تو ہر ایک پر قربانی واجب ہیں ایک باپ کی طرف سے اور چار لڑکوں کی طرف سے یعنی پانچ قربانیاں تو یہ ہوئیں اور اگر بیویاں بھی مالک نصاب ہوں تو ان کی قربانیاں الگ الگ ہوں گی زکوۃ بھی ہر ایک کی ملک کے حساب دی جائے گی زکوۃ چاندی سونے پر یا مال تجارت پر ہے جائداد پر نہیں ہے (۲) نمبر ۲ کا جواب بھی وہی ہے کہ ہر ایک کا حصہ نصاب کے برابر یا زیادہ ہیں تو ہر ایک کی قربانی اور زکوۃ علحیدہ علحیدہ ہوگی۔

وھکذا فی احسن الفتاوی ج ۷ ص ۴۹۷

Scanned with CamScanner

سوال..... عمرو اپنے والد کے ساتھ کاروبار میں شریک ہے کھانا پینا وغیرہ سب ایک ساتھ ہے شرعا عمرو پر صدقہ فطر قربانی اور حج فرض ہے یا نہیں؟ جواب..... اگر عمرو کا کاروبار میں مستقل حصہ نہیں اور الگ بھی اس کے پاس بقدر نصاب مال نہیں تو اس پر کچھ بھی فرض نہیں۔

وھکذا فی فتاوی فریدیہ ج۸ ص۴۲۷- جواب..... اگر اولاد نے والد کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہو کہ آمدنی مشترک ہو گی تو اس صورت میں بالغین پر باقاعدہ قربانی واجب ہے ورنہ صرف والد پر واجب ہو گی۔

کتبہ:مفتی عبدالظاہر ظہیر وحافظ فضل محمد وصیف

الجواب صحیح ،مفتی محمد عیسی مستغفر ومفتی شرف الدین شرافت ومفتی عبدالجلیل اغاعرفان ومفتی نقیب اللہ اوانعام صاحب

کتاب الحظروالاباحة

باب الاکل والشرب

واده اوکوزدي ډوډي ته تلل چی هلته منکرات وی ل

*الاستفتاء*محترم مفتي صاحب داسي واده او کوزدي میلمستیا اوډوډي ته تلل چي هلته ډول یا سروزیا باجي یا بل ناروا امور او منکرات موجودوي څه حکم لری بینواتوجروا

]*الافتاء بعون الله حامداومصلیا*[

Scanned with CamScanner

محترمه کچیري اول خبروي چي منکرات سروز شته بیابه نه ورځي که عوام وی که مقتدایان ورتلل ناجائز ده اوکه ناخبري کښي ورشی کچیري دډوډي په ځاي کښی دغه منکرات نه وي بل ځاي وي نو بیا کشیناستل شرعا رواه ده لکن که دغه منکرات دډوډي په ځاي کښي وو بیاکه دغسي خلک ووصبر دي وکړي تر څودوډي وخوري اوکه مقتداءکسان او دوخت امامان اوپیشوایان وو بیا به نه کشیني بلکي ولاړیږي به

کما فی الدر المختار مع رد المحتارج۶ ص۳۴۷ کتاب الحظر والاباحة مکتبه شاملة بیروت

دعي الي وليمة وثمة لعب او غناء قعد واكل لو المنكر في المنزل فلو علي المائدة لاينبغي ان يقعد بل يخرج معرضا لقوله تعالي فلا تقعد بعد الذكري مع القوم الظالمين الانعام ۶۸ فان قدرعلي المنع فعل والا (يقدر صبر ان لم يكن ممن يقتدي به فان كان مقتدي ولم يقدر علي المنع خرج ولم يقعد لان فيه شين الدين وان علم اولا باللعب لا يحضر اصلا سواء كان ممن يقتدي به اولا لان حق الدعوة انما يلزمه بعد الحضور لا قبله ابن الكمال وهذ ا اذالم يكن مقتدي فان كان ولم يقدر علي المنع منهم يخرج ولا يقعد لان في ذالک شين الدين وفتح باب المعصية علي المسلمين

Scanned with CamScanner

*وكذا في الهداية كتاب الكراهة ج۴ ص۴۵۵ مكتبه علميه ملتان*وكذا فی كفاية المفتي ج۹ ص۱۰۳ كتاب الحظر*وكذا فی جواهر الاحكام ص۳۳۳**وكذا فی رحمانية ج۳ ص ۲۶۱*

كتبه، مفتی عبدالرحمان سرور، الجواب صحیح، مفتی نقیب الله ابوالعالم ومفتی کلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاهر ظهیر
تاریخ۲۰ربیع الثانی(۲۰)هق

میلمه دستر خوان څخه چاته څه ورکولای سی؟

الاستفتآء؟ محترم مفتی صاحب میلمه دستر خوان څخه وبل میلمه ته یافقیر او خادم وغیر هم ته څه ورکولای سی که یا

الافتآءبتوفیق الله تعالی وهوملهم للصواب

محترمه "په دی مسئله کی تعامل او عادت دخلګو معتبر دی که کم چاته دورکړی تعامل او عادت وی هغه ته به ورکول کیدلای سی او که نه وی نه سی ورکیدلای"نوبناءًدیوه میلمه وبل ته په څه شی ورکولو کی اختلاف دی خولیکن صحیح داده چی ورکولای سی "که چیری پریوه ستر خوان سره ناست وه او که چیری پر مختلف ستر خوانو سره ناست وه بیایه نه سی ورکولای او داغه رکم سآئل او کم څوک چی دیو حاجة دپاره راسی هغه ته هم څه نه سی ورکولای او خادم یاپر دستر خوان ولاړ کس ته څه ورکولای سی"للاذن عادة

اودغان سره څه ورل په هر حال حرام اوناجائز دی بیله صریح اجازی دکوربه

Scanned with CamScanner

كمافي فتاوي الهندية ج۵ص۳۴۴"الباب الثاني عشرفي الهداياوالضيافات"رشيديه

إذاكان الرجل علي مآئدة فناول غيره من طعام المائدة إن علم أن صاحبه لايرضي به لايحل له ذالک وإن علم أنه يرضي"فلابأس به؛وإن إشتبه عليه لايتناول"ولايعطي سآئلا"كذافي فتاوي قاضي خان

وايضافيها"الضيف اذاناول من المائدة هرةً لصاحب الدارأولغيره شيئاًمن الخبزاوقليلاًمن الحم "يجوزاستحسانالانه اذن عادةًولوكان عندهم كلب لصاحب الداراولغيره لايسعه أن يتناوله شيئامن الحم اوالخبز"الاباذن صاحب البيت لانه لااذن فيه عادة" ولوناول العظام اوالخبزالمحترق وسعه كذافى الظهيرية

والصحيح فى هذاأنه ينظرالى عرف وعادة دون الترددكذافى الينابيع

وهكذافي محيط البرهاني ج۵ص۳۶۸شامله

وفي «النوازل» : الضيف إذا أعطى اللقمة بعضهم لبعض يعتبر في ذلک تعامل الناس، ويترك القياس بالاستحسان، ولا يجوز أن يعطي سائلا؛ لأنه لا تعامل فيه. وفي «العيون» : إذا كان الرجل ضيفا عند إنسان فناول لقمة من طعامه إلى من كان ضيفا أيضا؛ قال بعض مشايخنا : لا يحل للمناول أن يفعل ذلک، ولا يحل له الأكل على فوره؛ بل يضعها على المائدة ويأكل من المائدة، وهكذا روي عن محمد، وكثير من المشايخ جوزوا ذلک

Scanned with CamScanner

استحسانا لوجود الإذن عادة، ولا يجوز للضيف أن يعطي من ذلك إنسانا دخل عليهم لطلب إنسان أو حاجة أخرى؛ لأنه لا تعامل فيه، وكذا لا ينبغي له أن يعطي سائلا؛ لأنه لا تعامل فيه، ولو ناول من المائدة هرة صاحب الدار، أو هرة غير صاحب الدار شيئا من الخبز، أو قليلا من اللحم فلا بأس به؛ لأن فيه تعامل، فكان الإذن به ثابتا عادة، وإن كان شيئا من الخبز المحرق أما لشبهة، فهو في سعة منه؛ لأن فيه تعامل، وأما رفع الزلة فهو حرام بكل حال إلا أن يأذن صاحب الضيافة بها نصا.

وفي هبة «العيون» : لو دعا رجل قوما إلى منزله لضيافة، وفرقهم على الأخونة فليس لأهل إحدى الخوانين أن يتناول من طعام الخوان الاخر؛ لأنه إنما أباح طعام كل خوان لجماعة معينين، فلا تثبت الإباحة في حق غيرهم

وهكذافی تحفة الملوک ج۱ص۲۷۶شامله

تصرفات الضيف في الطعام ويكره رفع الزلة إلا بإذن المضيف ويحل للضيف في الأصح أن يطعم ضيفا آخر وأن يطعم الخادم الواقف على المائدة ولا يحل له أن يعطي سائلا أو داخلا لحاجة أو كلبا أو هرة للمضيف فإن أطعم الكلب أو الهرة خبزا محترقا أو فتات المائدة حل ذلك

وكذافی .فتاوی محموديه ج۱۸ص۱۵۲

Scanned with CamScanner

کتبه مفتی عبدالظاهر ظهیر بادغیس افغانستان : الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی گلاب شاه شرافت تاریخ۱۴۴۲الثانی(۲۰)مق

ترډوډی خوړلو ورسته ګوتی څټل

الاستفتاء_ایاتر ډوډی خوړلو ورسته ګوتی څټل سنة دی کنه*_بینوا توجروا*

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه تر ډوډی ورسته ګوتی څټل سنة دی*_

کذا قال فی الهندیةج۵ ص۳۳۷*

ومن السنة لعق الاصابع قبل المسح بالمندیل*_

وکذافی رد المحتارج۶ ص۳۴۰*

ولعق القصعة وکذاالاصابع قبل مسحها بالمندیل*_

کتبه مفتی عبدالرحمان سرور:الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی گلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱محرم الحرام(۲۴)مق

بعضی خلګ ډوډی ته لاس ټول نه فریولی خالی ګوتی یا یو لاس

Scanned with CamScanner

الاستفتاء بعضی خلک دوډی ته لاس ټول نه فریولی خالی ګوتی یا یو لاس فریولی ایا فه داسی عمل کولو سره سنة اداکیږی کیا بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب حامدا ومصليا

محترمه تر دوډی مخکی لاس فریول سنت دی نو دیوه لاس یا خالی ګوتو فه فریوللو سره سنت نه اداکیږی لاس تر مړوند فریولل سنت دی

قالَ نَجْمُ الأَئِمَةِ البُخَارِيّ وَغَيْرُهُ غَسْلُ اليَدِ الوَاحِدَةِ أَو أَصَابِعِ اليَدَيْنِ لَا يَكْفِي لِسُنَّةِ غَسْلِ اليَدَيْنِ قَبْلَ الطَعَامِ؛ لِأَنَّ المَذْكُورَ غَسْلُ اليَدَيْنِ وَذَلِكَ إِلَى الرُّسْغِ. كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.

]مجموعة من المؤلفين، الفتاوى الهندية،] جـ۵صـ۳۳۷[

ہاتھ پہنچوں تک دھونا چاہئے:

)سوال ۱۸۴(دست تا کجا باید شست؟ به شستن انگشتان فقط وسنت اداء شود یا نه ؟

)الجواب(هر دو دست تابرسغ باید شست فقط وانگشتان شستن کافی نیست۔ فتاوی رحیمیه ج۔10ص۔141

کتبه مولوی شا ه محمد محمود:الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعلم ومفتی عبدالرحمان سرورومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱محرم الحرام(۲۴)هق

په لوخ سر دوډی خوړل

*الاستفتاء*محترم مفتی صاحب په لوخ سر دوډی خوړل جایز دی کنه*

Scanned with CamScanner

الافتاء بعون الله حامداومصليا*

محترمه په لوڅ سرډوډی خوړل پروا نه لری البته خلاف ادب ده ځکه دلاباس تحقیق علامة الشامی کړی ده لاباس معنی مواخذه نشته

کما فی رد المحتار ج۶ ص۳۴۰*-ولابأس بالاکل متکئاأومکشوف الرأس فی المختار

وکذا فی الهندیةج۵ ص۳۳۷

ولابأس بالاکل مکظشوف الرأس وهوالمختارکذافی الخلاصة

کتبہ: مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی کلاب شاہ شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاہر ظہیر
تاریخ۱۴۴۱محرم الحرام(۱۲)هق

دښځي لپاره دژاولوژوولوحکم

الإستفتاء؟ مولوی صاحب دښځي دپاره ژاولي ژوول دمسواک پرځای دربړي اوکه نه ؟

الجواب بعون الله تعالی:

محترمه اول په دی ځان پوه کول چه دمسواک وهلو په حکم کی نراوښځه سره برابر دی لکن دښځي دپاره ژاولي ژوول دمسواک پرځای دربړي، دمسواک ثواب

Scanned with CamScanner

لري ،خوهغه وخت چي په دغه نيت باندي يې استعمال کړي او دالازمه نه ده چي داوداسه په پيل کي به ژاولي استعمالوي

لمافي النهر الفائق (۴۱/۱)

ويقوم العلک مقامه للمرأة عند القدرة عليه فيندب لها فعله لضعف بنيتها وعند فقده يقوم الأصبع مقامه كالسواک وفي مراقي الفلاح : ويقوم العلک مقامه للنساء لرقة بشرتهن . وفي الطحطاوي على مراقي الفلاح : قوله: "ويقوم العلک مقامه للنساء" من المعلوم أنه لا يحصل الثواب لهن إلا بالنية ثم الظاهر أنهن لا يؤمرن بالعلک في ابتداء الوضوء كالسواک للرجال. (ص ۵۴ كتاب الطهارة فصل في سنن الوضوء . كذافي الدر المختار مع ردالمحتار ج ۱ ص ۸۵ مطلب في منافع السواک) كذافي امداد الفتاوى ج ۱) ص ۲۱۰) والمسائل المهمة فيما ابتلت به العامة-

مرتب قاضی مولوی سید اغا: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعامر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

دبوينو غوشو خوراک

الاستفتاء.؟ غوښنو چي بوي کړی وی خوراک ئي څنګه ده،

()الافتاء بتوفيق الله تعالى()

Scanned with CamScanner

داچی غوښو بوي کړی وی خوراک ئي حرام ده ،خوحرام والي ئي په دی وجه ،نه ده چی بوینی غوشي مرداری دی بلکه په دی وجه دی چی ضرریناکه دی ،

ذهب الحنفية. الي حرمة أكل اللحم اذا انتن لانه يضرلا لانه نجس.

الموسوعة ج۳۵ص۲۰۹حرف اللام اللحم المقطوع من حيوان.

واللحم اذا أنتن يحرم اكله. الهندية۳۳۹/۵

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

الاستفتاء(؟)

دشي حلالول دامير دراتلو لپاره يا دمبلمه لپاره څه حکم لري

()الافتاء بتوفيق الله تعالى()

که يوسړي يوشي حلال کړي لپاره دتعظيم دمبلمه کې څه هم نوم دالله جل جلاله پرواخيستي وي خورل يې نه دی روا او يايې حلال کړی په وخت کي دراتګ دامير يا دبل چا دتعظيم لپاره خورل يې روا نه دي او که يې چيري حلال کړی په پټه دمبلمه دمبلمستيالپاره پر وانه لري اوروا دی

Scanned with CamScanner

)کمافی الهندية ج 5»ص286»- وفي المشكل ذبح عند مرأى الضيف تعظيما له لايحل أكلهاوكذاعندقدوم الأمير أو غيره تعظيما فأما إذا ذبح عند غيبة الضيف لأجل الضيافة فإنه لا بأس به()

وكذافی بحر الرائق ج8»ص308»

ولوذبح لاجل قدوم الاميراوقدوم واحد من العظماء وذكر اسماء الله يحرم أكله لانه ذبحها لاجله تعظيما له

وكذافی ردالمحتارودرالمختار ج5»ص217»

)ذبح لقدوم الأمير (ونحوه كواحد من العظماء) يحرم (لأنه أهل به لغير الله) ولو (وصلية) ذكر اسم الله تعالى ولو (ذبح) للضيف لا (يحرم لأنه الخيليل وإكرام الضيف إكرام الله تعالى والفارق أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للربح وإن لم يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان للتعظيم غير الله فتحرم)

وكذافی اعلاء السنن ج17 ص96

واما قول بعض الاحباب وشرط الحل هو الذبح على اسم الله لا لوجه الله الخ ففيه انه يشترط ان لايكون لتعظيم غير الله .... وقد صرح الفقهاء بان اراقة الدم لم تعهد قربة الافی

Scanned with CamScanner

الهدی والاضحیة وفی العقیقة علی خلاف فلا یجوز الذبح للاراقة وحدها فی غیر ذلک واذا اجتمع بها قصد تعظیم غیر الله صار المذبوح میتة کما ذبح لقدوم الامیروقصد الاراقة فقط ولو ذبح لقدوم لیأکل الامیر منه لم یحرم وکان کالذبح للضیف()- وکذافتاوي حقانیه«ج 1 ص() 197

کتبہ مفتی عبدالجلیل اغاعرفان : الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

اوربړه خوړل روادی

الاستفتاء؟ محترم مفتی صاحب کله چی غوایابزه یامیږه لنگه سی دلنگول څخه وروسته ددغه حیوان په تیواوغولانځه کی چی دانهه میاشتی کومی شیدی وی کوموته چی کنډوائی اووروسته بیابوره اوشیدی ورسره کیږی اوخوړل کیږی چی زموږپه اصطلاح کښی اوربړه ورته وائی ددغه اوربړوخورک روادی که یا؟

الافتاءبتوفیق الله تعالی

محترمه دحیوان دبچی ترپیداکیدووروسته چی کومی شیدی ددغه حیوان دتیواوغولانځی څخه راوزی اوپه پخیدوسره بیاخټه سی کوموته چی اوربړه ویل کیږی شرعاحلال دی اوخورک یی روادی

کمافي مجمع الانهر "کتاب الاشربة ج2ص568شامله بیروت

Scanned with CamScanner

واعلم أن الأصل في الأشياء كلها سوى الفروج الإباحة قال الله تعالى {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29] وقال {كلوا مما في الأرض حلالا طيبا} [البقرة: 168] وإنما تثبت الحرمة بعارض نص مطلق أو خبر مروي فما لم يوجد شيء من الدلائل المحرمة فهي على الإباحة

وہکذا فی فتاوی رحیمیہ باب مایجوز اکلہ ومالا یجوز ج ۱۰ ص ۱۳۷

(الجواب) دس ماہ کے بعد بیائی بھینس کا دودھ بھی استعمال میں نہیں لاتے بوجہ ثقل کے، ایسے ہی دس ماہ پہلے کا دودھ بھی جب قابل ہضم ہو جائے تو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کوئی وجہ معلوم نہیں۔ ہاں! اگر اس کو دودھ ہی نہ کہا جائے بلکہ خون وغیرہ کوئی دوسری چیز ہو۔ تو حکم واضح ہے۔

وہکذا فی فتاوی قاسمیہ ج ۲۴ ص ۱۴۶۔ بھینس یا گائے کے بچہ دینے کے بعد جو موٹا دودھ ہوتا ہے، اس کا استعمال کرنا شرعاً جائز اور درست ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے

وہکذا فی کفایت المفتی ج ۱۲ ص ۲۱۲ مما تعلق باداب الاکل والشرب مکتبہ فاروقیہ کراچی ، وہکذا فی فتاوی رحمانیہ ج ۳ ص ۲۵۳

کتبہ مفتی عبدالظاہر ظہیر خادم دارالافتاء مظہریہ: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی محمد عبداللہ ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت

باب السلام والمصافحة

فاسق ته سلام اچول

Scanned with CamScanner

الاستفتاء السلام عليكم مفتي صاحب معلن فاسق څوک دي چي سلام اچول ورته نه دي سنت اويا هم دسلام جواب يی نه دي واجب بينوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه فاسق ته سلام اچول نده جائز البته کچيری ده ديندارو خلکو څه نفرت زياتيدو يا دمتکبر تهمت پرلګيدو بيا ګونجايش سته چي فاسق ته سلام اچول سي او ده فاسق ده سلام جواب واجب ده

نوټ فاسق هغه څوک ده چي مرتکب دکناه کبيره وي يا اصرار هميشتوب پرګناه صغيره کوي

کمافي الدرالمختار مع ردالمحتار ج۶ص۴۱۳

وَيُكْرَهُ السَّلَامُ عَلَى الْفَاسِقِ لَو مُعلِنًا وَإِلَّا لَا قولُهُ لَو مُعلِنًا (تَخْصِيصٌ لِمَا قدَّمَهُ عَنِ الْعَيْنِيِّ؛ وَفِي فُصُولِ الْعَلَّامِيِّ :وَلَا يُسَلِّمُ عَلَى الشَّيْخِ الْمَازِحِ الْكَذَّابِ وَاللَّاغِي؛ وَلَا عَلَى مَن يَسُبُّ النَّاسَ أو يَنْظُرُ وُجُوهَ الْأَجْنَبِيَّاتِ، وَلَا عَلَى الْفَاسِقِ الْمُعلِنِ

وقال فيه ج۱ص۶۱۸

وَيَنْبَغِي وُجُوبُ الرَّدِّ عَلَى الْفَاسِقِ لِأَنَّ كَرَاهَةَ السَّلَامِ عَلَيْهِ لِلزَّجْرِ فَلَا تُنَافِي الْوُجُوبَ عَلَيْهِ تَأَمَّل

وكذافی الهندية ج۵ص۳۲۶

وَاخْتُلِفَ فِي السَّلَامِ عَلَى الْفُسَّاقِ فِي الْأَصَحِّ أَنَّهُ لَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، كَذَا فِي التُّمُرْتَاشِيِّ

المسائل اللمهمة فی مابتليت به عامه ج۱ص۱۳۸

Scanned with CamScanner

بدعتی، متکبر اور فاسق کو سلام مسئلہ)۱۴۱:(سلام کرنا مسنون ہے، لیکن بدعتی، متکبر اور فاسق جو علانیہ مرتکبِ کبیرہ ہو، مثلاً ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا، ٹخنوں کے نیچے پاجامہ پہننا، ٹی وی دیکھنا، سب وشتم کرنا، غیبت کرنا وغیرہ یہ سب علانیہ گناہ ہیں، جب تک وہ ان گناہوں سے علانیہ توبہ نہ کرے، ایسے شخص کو سلام میں پہل کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر کسی فاسق سے جان پہچان ہو، اور اسے سلام نہ کرنے میں تہمتِ کبر، اوراس کے لئے دینداروں سے مزید تنفر کا باعث ہو تو ایسی صورت میں گنجائش ہے

وکذافی فتاوی رحیمیه جا ص۱۶۲

فاسق کس کو کہتے ہیں اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟

گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مختصر فہرست: سوال ۲۰ (فاسق کی کیا تعریف ہے؟ اور شریعت میں اس کے لئے کیا حکم ہے؟ کن گناہوں کے مرتکب کو فاسق کہیں گے؟ بینوا توجروا۔

)الجواب (جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہو ایسا شخص فاسق ہے

وکذا فی احسن الفتاوی جہ ص۱۳۶

کتبہ مولوی شاہ محمد محمود: الجواب صحیح، مفتی نقیب اللہ ابوالعلم ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۲ رمضان المبارک (٦) ہق

دلاس ومُچولوتفصیل

الاستفتآء؟ جناب مفتی صاحب محترم .د علماوو او د مور او پلار او د عام خلقو لاسونه مچول د شریعت د نگاه نه سنگه دی" المستفتی عبدالله ازشرکآء لجنة المفتیین لِتحقیق مسآئل الدین

Scanned with CamScanner

الافتآءبتوفیق الله تعالی وهوملهم للصواب

محترمه" دیوعالم یامتقی پرهیزگاره سړی لاس مچول جائزبلکه مستحسن دی" اودعام مسلمان لاس مچول که دده داسلام داکرام په خاطروی جآئزدی" اوکه چیری ددنیاوی غرض اوطلب دنیاپه خاطروی بیاناجائز اوهمدارنګه بعض جهال دمصافحی په وخت کی خپل لاس مچوی دامکروه تحریمی اوناجآئزعمل دی ۱۲

کمافی الهندیه ج۵ص۶۳۶شامله

)وأما الكلام في تقبيل اليد (فإن قبل يد نفسه لغيره فهو مكروه وإن قبل يد غيره إن قبل يد عالم أو سلطان عادل لعلمه وعدله لا بأس به هكذا ذكره في فتاوى أهل سمرقند وإن قبل يد غير العالم وغير السلطان العادل إن أراد به تعظيم المسلم وإكرامه فلا بأس به وإن أراد به عبادة له أو لينال منه شيئا من عرض الدنيا فهو مكروه وكان الصدر الشهيد يفتي بالكراهة في هذا الفصل من غير تفصيل كذا في الذخيرة.تقبيل يد العالم والسلطان العادل جائز ولا رخصة في تقبيل يد غيرهما هو المختار كذا في الغياثية.

کمافی ردالمتارج۶ص۳۸۳شامله- **ولا بأس بتقبيل يد (الرجل) العالم (والمتورع على سبيل التبرک درر ونقل المصنف عن الجامع أنه لا بأس بتقبيل يد الحاكم والمتدين) السلطان**

Scanned with CamScanner

العادل (وقيل سنة مجتبى) وتقبيل رأسه (أي العالم) أجود (كما في البزازية) ولا رخصة فيه (أي في تقبيل اليد) لغيرهما (أي لغير عالم وعادل هو المختار مجتبى وفي المحيط إن لتعظيم إسلامه وإكرامه جاز وإن لنيل الدنيا كره.

ولمافی الهنديه ج۵ص۳۶۹-ومايفعله الجهال من تقبيل يدنفسه بلقآءصاحبه فذالک مکروه بالاجماع کذافی خزانة الفتاوی

وفی الدرالمختارمع ردالمحتارج۶ص۳۸۳- وکذامايفعله الجهال من تقبيل يدنفسه اذالقی غيره مکروه فلارخصة فيه" وفی الشاميه)مکروه (ای تحريماويدل عليه قوله بعدفلارخصة فيه

وهکذافی فتاوی فريديه ج۱ص۳۱۲= وهکذافی نجم الفتاوی ج۱ص۱۶۵= وهکذافی فتاوی حقانيه ج۲ص۴۶۸= وهکذافی فتاوی رحيميه ج۱۰ص۱۲۱= وهکذافی احسن الفتاوی ج۱ ص۳۹۶= وهکذافی فتاوی عثمانی ج۱ص۲۴۹= وهکذافی فتاوی محوديه ج۱۹ص۱۳۰

کتبه مفتی عبدالظاهر ظهیر بادرافغانستان : الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان مفتی عبدالمجیدامیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلان شاه شرافت تاریخ۱۴۴۲جمادی الاول (۹)حق

دجنابت په حالت کښی سلام مصافحه روغبړ کول*

*الاستفتاء*دجنابت په حالت کښی سلام یا مصافحه روغبړ سنګه دی بینوا توجروا*

Scanned with CamScanner

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

دجنابت په حالت کښی لمونځ تلاوت او بغیر غلاف لاس وروړل قران کریم ته شرعا منع دی ددی ځخه ماسوانور شیان لکه سلام کول یا مصافحه روغبړ کول تسبیح ویل جائز دی پروانلری

کما فی الدر المختار مع رد المحتارج۱ ص۱۲۹*-لاقراة قنوت ای لاتکره ولا اکله وشربه بعد غسل فم وید ولا معاودة اهله قبل اغتساله *وکذا فی منیة المصلی ص۲۹*وکذا فی الهندیة ج۱ ص۱۶*وکذا فی حقانیة ج۲ ص۲۹۳*وکذا فی محمودیة ج۵ ص۱۱۴ ۱۱۵*وکذا فی رحمانیة ج۱ ص۲۸۸*وکذا فی جامع الفتاوی ج۳ ص۵۳۷ و۵۳۸*

کتبه مفتی عبدالرحمان مسرور:الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی گلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجیدامیر ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۲۰)هق

دنیم سلام حکم

:الاستفتاء: السلام علیکم ورحمة الله وبرکا ته مولوي صاحب ! کچیرې یو څوک په میسج کي نیم سلام لیکي اویا په خوله نیم سلام وایي ددي سلام جواب هم واجب ده او شرعایي حکم څه دي ؟بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحمَدُهٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الکَرِیْم وَعَلٰی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجمعِین

Scanned with CamScanner

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت کي کچيرې يو څوک په ميسج کي نيم سلام ليکي اويا په خوله نيم سلام وايي نوداسنت سلام نه ده ځکه د سلام سنت په السلام عليکم باندې ادا کيږي، ورحمة الله وبرکاته سره يې ثواب لا زياتيږي.

که څوک يوازې سلام ووايي، اويايي وليکي سنت يې نه ادا کيږي، د سلام ثواب هم ورته نه رسيږي او ځواب ورکول يې هم واجب نه دي

لمافي) رد المحتار (وَلَفْظُ السَّلَامِ :السَّلَامُ عَلَيكُم، أَو سَلَامٌ عَلَيكُم بِالتَّنْوِينِ، وَبِدُونِ هَذَيْنِ كَمَا يَقُولُ الْجُهَّالُ لَا يَكُونُ سَلَامًا اهـ(1/ 618)

وفي الفقه على المذاهب الأربعة فالسنة في إقراء السلام لا تحصل إلا بقول السلام عليكم (2/ 51)كذافي الموسوعة الفقهية الكويتية (25/ 158)

و في ' الفِقهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ : ويكره تغيير صيغة السلام المشروعة هكذا، بمثل قول بعضهم » :سلام من الله «..إلخ فذلک بدعة منكرة.ج ۴ (ص (231 كذافي فتاوى قاسميه جلد 23ص ۳۶۶

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۸)مق

Scanned with CamScanner

داذان پروخت سلام اچه ول یادبل دسلام جواب ورکول

الاستفتاء : السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته مولوي صاحب چي اذان شروع وي په دغه وخت کي یو چاته سلام اچه ول او یا دسلام جواب ورکول شرعا ځرنګه ده؟بینوا " توجروا"

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلَی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلَی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِین اما بعد:

.محترمه: : په مسئوله صورت کي چي اذان شروع وي په دغه وخت کي به نه خپله بل چاته سلام اچه وي او نه به دبل چا دسلام جواب ورکوي حتی که یی تلاوت دقران شریف کوی نبه داده چي تلا وت پریږ دي داذان اوریدل اواجابة دي وکړي

لمافي بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع وَلَا یَنْبَغِي أَن یَتَکَلَّمَ السَّامِعُ فِي حَالِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَلَا یَشْتَغِلَ بِقِرَاءَةِ الْقُرآنِ، وَلَا بِشَيْءٍ مِن الْأَعْمَالِ سِوَی الْإِجَابَةِ، وَلَو کَانَ فِي الْقِرَاءَةِ یَنْبَغِي أَن یَقْطَعَ وَیَشْتَغِلَ بِالاستِمَاعِ وَالْإِجَابَةِ، کَذَا قَالُوا فِي الْفَتَاوَی وَاَللّٰهُ أَعلَمُ) .۱ /۱۵۵ (

في البحر : ولا یقرأ السامع ولا یسلم ولا یرد السلام) . ج ۱ ص ۴۵۰ کتاب الصلاة باب الاذان(

Scanned with CamScanner

وفي الهندية : ولا يشتغل بقراءة القرآن ولا بشيء من الأعمال سوى الإجابة، ولو كان في القراءة ينبغي أن يقطع ويشتغل بالاستماع والإجابة) . ج ١ ص ٥٧ كتاب الصلاة الباب الثاني في الاذان الفصل الثاني في كلمات الأذان والإقامة وكيفيتهما ، كذا في البحر ج ١ ص ٤٥٠ كتاب الصلاة باب الاذان ، وحاشية الشلبي على الزيلعي ج 1 ص 239 كتاب الصلاة باب الاذان(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابرانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱محرم الحرام(۴)هق

په واټساپ او مسنجر کې د ليکلي سلام ځواب

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته مولوي صاحب

که څوک په مسنجر يا واټساپ اويا فيسبوک کې ليکلي سلام راولېږي، نو ځواب يې داسې واجب دی، لکه په خوله چې د سلام ورکول واجب دي اوبل دستي جواب په خوله او که په نوشته ورکول ضروري ده بينوا " توجروا"

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْن

اما بعد ..:محترمه په مسئو له صو رت کي په خط کې د ليکل شوي سلام ځواب ورکول واجب دی، د ځواب ورکونکي خوښه ده که په خوله ځواب ورکوي او که په ليکلې بڼه يې ځواب ورکوي.که سمدستي يې خط ته د

Scanned with CamScanner

ځواب ورکولو اراده وي، بیا دې په لیکلې بڼه ځواب ورکړي او که سمدستي یې خط ته د ځواب ورکولو اراده نه وي، بیا دې د سلام ځواب سمدستي په خوله ورکړي، هسې نه چې د خط د ځواب سره د سلام ځواب هم پاتې شي او د ځواب نه ورکولو له امله به ګناه ګار شي .او که خط ته دځواب ورکولو اراده نه لري، بیا سمدستي په خوله باندې د سلام ځواب ورکول واجب دي.

لما في رد المحتار)

قَولُهُ وَيَجِبُ رَدُّ جَوَابِ كِتَابِ التَّحِيَّةِ (لِأَنَّ الكِتَابَ مِن الغَائِبِ بِمَنْزِلَةِ الخِطَابِ مِن الحَاضِرِ مُجتَبَى وَالنَّاسُ عَنهُ غَافِلُونَ ط .أَقُولُ :المُتَبَادَرُ مِن هَذَا أَنَّ المُرَادَ رَدُّ سَلَامِ الكِتَابِ لَا رَدُّ الكِتَابُ .لَكِن فِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ لِلسُّيُوطِي رَدُّ جَوَابِ الكِتَابِ حَقٌّ كَرَدِّ السَّلَامِ قَالَ شَارِحُهُ المُنَاوِيُّ :أَي إِذَا كَتَبَ لَک رَجُلٌ بِالسَّلَامِ فِي كِتَابٍ وَوَصَلَ إِلَيک وَجَبَ عَلَيک الرَّدُّ بِاللَّفظِ أَو بِالمُرَاسَلَةِ وَبِهِ صَرَّحَ جَمعٌ شَافِعِيَّةٌ؛ وَهُوَ مَذهَبُ ابنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ النَّوَوِيُّ :وَلَو أَتَاهُ شَخصٌ بِسَلَامٍ مِن شَخصٍ أَي فِي وَرَقَةٍ وَجَبَ الرَّدُّ فَورًا؛ وَيُستَحَبُّ أَن يَرُدَّ عَلَى المُبَلِّغِ كَمَا أَخرَجَهُ النَّسَائِيُّ، :

6,ص 415:

Scanned with CamScanner

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية) وَقَال القُرطُبِيُّ :إِذَا وَرَدَ عَلَى إِنْسَانٍ كِتَابُ التَّحِيَّةِ أَو نَحْوُهَا يَنْبَغِي أَن يَرُدَّ الجَوَابَ؛ لأَنَّ الكِتَابَ مِنَ الغَائِبِ كَالسَّلَامِ مِنَ الحَاضِرِ (179 /34 سه شنبه، ۱۳ محرم، ۱۴۴۲

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعاصم ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱محرم الحرام(۱۲)هـق

په يوه لاس روغبړ کول

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته مولوي صاحب

اوس په خلقوکې درواج شوي چې پوښتنه په يوه لاس کوي نوآيا په يوه لاس باندي پوښتنه په اسلام کې شته اوکه څرنګه بينوا " توجروا"

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيمِ وَعَلَى اله وَاصْحَابِه اَجْمَعِين

اما بعد .:محترمه په مسئو له صو رت : زمونږ د مذ هب مطابق په دواړو لاسونوباندی پوښتنه اومصافحه کول سنت دی ،په يوه لاس باندي که دعذر له امله وي خوپروا نه لری اوکه دتکبر له امله وي نوڅرنګه چې تکبرحرام دی نوهرهغه عمل چې دتکبرڅرګندوی وي په اسلام کې ځای نه لري . نو دي يومسلمان له بل مسلمان سره دمصافحې په مهال له يوه لاس پوښتنې ځخه چې پرهيز وکړي. شه به وي

Scanned with CamScanner

لمافي التوضيح لشرح الجامع الصحيح البخاري قال :والسنة في المصافحة بكلتا يديه .ويأتي بعده) .۲۹ /۱۰۶ (

وفي عمدة القاري شرح صحيح البخاري - بابُ الأخذِ باليَدَيْنِ(

أي :هَذَا بَاب فِي بَيَان أَن الْأَخْذ باليدين، وَسَقَطت هَذِه التَّرْجَمَة وأثرها وحديثها من رِوَايَة النَّسَفِيّ .وقوله :الْأَخْذ باليدين، رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر عَن الْحَمَوِيّ وَالْمُسْتَمْلِي : الْأَخْذ بِالْيَدِ، بِالْإِفْرَادِ، وَمَا وَقع فِي بعض النّسخ :بِالْيَمِينِ، فَلَيْسَ بِصَحِيح .وصافح حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ ابنَ المُبارِكِ بِيَدَيْهِ) ۲۲ /۲۵۳ (

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية فَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ وَبَعْضُ المَالِكِيَّةِ إِلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي المُصَافَحَةِ أَن تَكُونَ بِكِلْتَا اليَدَيْنِ، وَذَلِكَ بِأَن يُلْصِقَ كُلُّ مِنَ المُتَصَافِحَيْنِ بَطْنَ كَفِّ يَمِينِهِ بِبَطْنِ كَفِّ يَمِينِ الآخَرِ، وَيَجْعَلَ بَطْنَ كَفِّ يَسَارِهِ عَلَى ظَهْرِ كَفِّ يَمِينِ الآخَرِ، وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ هَذَا هُوَ المَعْرُوفُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَبِمَا وَرَدَ مِن قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَّمَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ وَبِمَا ذَكَرَهُ البُخَارِيُّ فِي بَابِ الأَخْذِ بِاليَدَيْنِ مِن قَوْلِهِ : صَافَحَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ بْنِ المُبَارَكِ بِيَدَيْهِ، إِشَارَةً إِلَى أَنَّ ذَلِكَ هُوَ المَعْرُوفُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، ۳۷ /۳۶۴ (

Scanned with CamScanner

و في الفقه الإسلامي وأدلته ولخبر» :ما من مسلمين يلتقيان يتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا «والسنة في المصافحة بكلتا يديه 209 /4) .

وفي مجمع الانهر ولَا بَأسَ بِالمُصَافَحَةِ (: لِأَنَّهَا سُنَّةٌ قدِيمَةٌ مُتَوَارَثَةٌ فِي السُّنَّةِ وَالسُّنَّةُ فِي المُصَافَحَةِ بِكِلتَا يَدَيهِ . كتاب الكراهية باب احكام النظرج ۲ (ص ۵۴۴ (وهكذا في ردالمحتار0 ۱۰

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱محرم الحرام(۱۲)مق

دسلام په جواب کی علیکم السلام ویل

*الاستفتاء**محترم مفتی صاحب دسلام په جواب کی وعلیکم السلام ویل افضل دی که علیکم السلام بغیر واو* *بینوا توجروا*

الافتاء بعون الله*

*محترمه علیکم السلام وعلیکم السلام دواړه جایز دی لکن وعلیکم السلام ډیر افضل او اولی دی

کما فی الهندیة ج۵ ص۳۲۵**ویأتي بواو العطف في قوله: وعليكم السلام، وإن حذف واو العطف فقال: عليكم السلام أجزأه*

Scanned with CamScanner

*وكذا في الموسوعة الفقهية**صِيغَةُ الرَّدِّ أَنْ يَقُول المُسَلَّمُ عَلَيه (وَعَلَيكُمُ السَّلَامُ) بِتَقْدِيمِ الخَبَرِ وَبِالوَاوِ، وَيَصِحُّ أَنْ يَقُول: سَلَامٌ عَلَيكُم. بِتَنْكِيرِ السَّلَامِ وَتَقْدِيمِه، وَبِدُونِ وَاوٍ، لَكِنِ الأَفْضَل بِالوَاوِ لِصَيْرُورَةِ الكَلَامِ بِهَا جُمْلَتَيْنِ. فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ: عَلَيَّ السَّلَامُ وَعَلَيكُم، فَيَصِيرُ الرَّادُّ مُسَلِّمًا عَلَى نَفْسِه مَرَّتَيْنِ: الأُولَى مِنَ المُبْتَدِئِ وَالثَّانِيَةُ مِنْ نَفْسِ الرَّادِّ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَرَكَ الوَاوَ، فَإِنَّ الكَلَامَ حِينَئِذٍ يَصِيرُ جُمْلَةً وَاحِدَةً تَخُصُّ المُسَلِّمَ وَحْدَهُ**الموسوعة الفقهية مطلب في صيغة السلام*

كتبه، مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی کلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاهر ظهیر
تاریخ۱۴۴۱ذی الحجه(٦)هق

کافرته سلام کول جایزدی کنه

،سوال،کافرته سلام کول جایزدی کنه دی اوکه چیری کافر سړی سلام وکړی جواب ورکول دسلام یې ضروری دی که یا

الافتـــاءبعون الله تعالی.

فقهاءکراموڅلور صورتونه بیان کړی دی(1) داچی کافرته سلام کول تعظیما او احتراماداکفردی(2) اوکه . چیری سلام دعزت اواحترام لپاره نه وی مطلق هغه سنت اوعادت پرځای کول وی نوهم ناروادی ځکه شرعامسلمان ته دا اجازه نسته چی کافرته سلام وکړی(3) اوکه دیوحاجت اوضرورت لپاره وی

Scanned with CamScanner

بياروادی هغه به هم داسي وايي السلام علی من اتبع الهدی ،(4)دکافردسلام جواب ورکول جايز دی مګر په جواب کی به) عليک (وايي فقط

،لمافی الصحيح البخاری ،فدفعه الی هرقل ،فقراءه فاذافيه،،بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبدالله ورسوله الی هرقل عظيم الروم ، سلام علی من اتبع الهدی ،وقال العلامة ابن عابدين الشامی رح فی ردمحتار قوله ويسلم المسلم علی اهل الذمة الخ''' وفی التتارخانية قال محمداذاکتبت الی يهودی اونصراني فی حاجة فاکتب،، السلام علی من اتبع الهدی،،وقال فی الغياثية لاباس برد السلام علی اهل الذمة لکن لايزيد علی قوله وعليکم والمختارکراهية الابتدا،،،صحيح البخاری1/5باب بدء الوحی ،ردمحتارج6ص412کتاب الحظروالاباحة، احسن الفتاوی 8/134 ،ستاسومسايل اودهغو حل 8/134 ،مرقاة المفاتيح شرح المشکاة8/461 ،حاشية النووی علی مسلم 2/213 فتاوی غياثية ص۱۰۷

کتبه مفتی ابو انعام نقيب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوبـــــــ الجواب صحيح ،مفتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهرظهير

د تلفون دسلام جواب

الاستفتاء : السلام عليکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب : دتلفو ن د سلام جواب ورکول ضروري د :او که يا=کله ناکله دټلفون دسلام جواب راځخه پاته شي ،يعني کله يوتن ټلفون راته وکړي اولمړی سلام واچوي مګر

Scanned with CamScanner

زه دسلام دجواب ورکولو نه وړاندي ورته ووايم : ښه !څه خبره ده ؟ اوداکیدلای شي دنورو خلګو عادت هم وي نوپوښتنه مي داوه چې په دې عمل سره خوبه سړی تارک دواجبو نه ګرزي ؟ بینوا توجروا المستفتی)

ملا حکمت الله(

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِین

اما بعد محترمه دهغه سلام جواب چي مخا مخ وي دهغه جواب خو واجب ده. چي یوعارض نه وي : خو دتلفون دسلام دجواب دحکم په هکله دعلماؤ اختلاف شته مکر احتیاط داده: چې دتلفون دسلام جواب ور کول هم ضروري ده:

لمافي الموسوعة الفقهية الكويتية() رَدُّ السَّلَامِ وَاجِبٌ فِي الْجُمْلَةِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ) .۲۲/ص ۱۷۷(

وفي الهندية ۳۲۶\۵ لايسقط فرض جواب السلام الابالاسماع كمالايجب الابالاسماع ....

ولوكان المسلم اصم ينبغي ان يريه تحريک شفتيه.

وفي تكملة فتح الملهم ۲۱۱\۱۰: واقل السلام ابتداءا وردا ان يسمع صاحبه ،ولايجزئه دون ذلک. وكذافي الات الجديدة ص\۴۰۱.

Scanned with CamScanner

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ذی القعده (۲۱)هق

باب الحجاب

دلیور څخه ستر(پرده) کول

الاستفتآء؟ محترم مفتی صاحب؛ دوریندارې لپاره دلوره څخه ستر کول ضروری دی که یا؟

الافتآءبتوفیق الله تعالی وهوملهم للصواب

محترمه "لیورچی دی دغیر محرم دجملی څخه دی اودهر غیر محرم څخه ستر کول لازم اوضروری دی "اونبی علیه السلام دلیور څخه دستر کولو تاکید کړی دی "پریوموقعه باندی رسول علیه السلام وفرمآئل چی تاسی پرهغو بنځوباندی ددا خلیدوڅخه پرهیزوکړی دکموچی خاوندان نه وی یوصحابی مبارک پوښتنه وکړه چی ای دالله جل جلاله رسوله دلیوره په باره کی ستاڅه رایه ده هغه وفرمآئل چی لیورخومرګ دی "یعنی دلیوره څخه دبی سترۍ ډیره خطره وی نولهذا ډیر دی ځان ورڅخه وساتی

کمافی جامع الترمذی ج۱ص۲۲۰

Scanned with CamScanner

عن عقبة بن عامر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إياكم و الدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يارسول الله، أفرأيت الحمو، قال: الحمو الموت.

وهكذافي شرح النووي علي مسلم ج۱۴ص۱۵۴شامله

(الحمو الموت) قال الليث بن سعد الحمو أخو الزوج و ماأشبهه من أقارب الزوج بن العم و نحوه اتفق أهل اللغة على أن الاحماء أقارب زوج المرأة كأبيه و عمه و أخيه و بن أخيه و بن عمه و نحوهم و الأختان أقارب زوجة الرجل و الأصهار يقع على النوعين و أما قوله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره و الشر يتوقع منه و الفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة و الخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي و المراد بالحموهنا أقارب الزوج غير آبائه و أبنائه فأما الآباء و الأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها و لايوصفون بالموت و انما المراد الأخ و بن الأخ و العم و ابنه و نحوهم ممن ليس بمحرم و عادة الناس المساهلة فيه و يخلو بامرأة أخيه فهذا هو الموت و هو أولى بالمنع من الأجنبي لماذكرناه فهذا الذي ذكرته هو صواب معنى الحديث

وهكذافی مشکوة المصابیح ج۲ص۲۰۶- وهکذافی فتاوی رحمانیه ج۳ص۳۶۰- وهکذافی کفایت المفتی ج۵ص۳۵۵- وهکذافی فتاوی رحیمیه ج۸ص۶۷(- وهکذافی فتاوی مفتی محمودج۱۱ص۱۷۵

کتبه مفتی عبدالظاهر ظهیر بادرافغانستان: الجواب صحیح، مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلانی شاه شرافت تاریخ۱۴۴۲الثانی(۸)ق

دښځی تلاوت اوریدل

Scanned with CamScanner

الاستفتاء : مولوی صاحب ښځه چې ویدیو کې په لوڅ مخ تلاوت کوي، اوس ورته کتل، ویدیو یې نشرول او صوت یې اوریدل څه حکم لري شرعا بینوا ؛ توجروا

الفتوی بعون الله تعالی حامدا ومصلیا:

محترمه د ښځی د اواز په ستروالی کی اختلاف دی لکن علماء دفتنی په وجه دښځی آذان اوتلبیه په حج کی او الله اکبر په زوره ویل مکروه بللي دي نو ښځه چې ویډیو کې په لوڅ مخ تلاوت کوي، اوس ورته کتل، ویدیو یې نشرول او صوت یې اوریدل دا ټول شرعا ناجائز دی اونا روادي

لمافي تبيين الحقائق-)ولَا تُلَبِّي جَهْرًا (بَل تُسْمِعُ نَفْسَهَا لَا غَيْرُ لِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ أَو يُؤَدِّي إلَى الْفِتْنَةِ)) ٢ /٣٨ (كذافى حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح) ص ٢٤٢

ولمافي) رد المحتار) (٢ /١٧٩(

(قَولُهُ ثُخَافِتُ (لِأَنَّ صَوْتَهَا عَوْرَةٌ كَمَا فِي الكَافِي وَالتَّبْيِينِ) ٢ (١٧٩ (ولمافي فتاوى الرملي فَأَجَابَ (بِأَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا أَن تَرْفَعَ صَوْتَهَا بِالْأَذَانِ فَوقَ مَا تُسْمِعُ صَوَاحِبَهَا وَيُكْرَهُ لَهَا أَن تَجْهَرَ بِقِرَاءَتِهَا فِي الصَّلَاةِ حَيْثُ يَسْمَعُهَا أَجْنَبِيٌّ وَقِرَاءَتُهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ كَذَلِكَ) ١ /١٢٥ (فتح القدير

Scanned with CamScanner

(صَرَّحَ فِي النَّوَازِلِ بِأَنَّ نَغْمَةَ المَرْأَةِ عَوْرَةٌ، وَبَنَى عَلَيْهِ أَنَّ تَعَلُّمَهَا القُرآنَ مِن المَرْأَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن الأَعْمَى، قَالَ :لِأَنَّ نَغْمَتَهَا عَوْرَةٌ، وَلِهَذَا قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ» - التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ «فَلَا يَحْسُنُ أَن يَسْمَعَهَا الرَّجُلُ انْتَهَى كَلَامُهُ .وَعَلَى هَذَا لَو قِيلَ إِذَا جَهَرَت بِالقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ فَسَدَت كَانَ مُتَّجِهًا، وَلِذَا مَنَعَهَا - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِن التَّسْبِيحِ بِالصَّوْتِ لِإِعْلَامِ الإِمَامِ لِسَهْوِهِ إِلَى التَّصْفِيقِ) ۱ (۲۶۰ (كذافي البحر الرائق) ۱ /۴۵۸(

لمافي محقق و مدلل جديد مسائل جلد۱ ص ۶۵۷(

جواب 50507 # بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت ونعت نامحرم عورت کی آواز میں سننا درست نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

لما فی آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد 8 ص ۲۴- (ج ... عورت کی آواز شرعاً ستر ہے اور غیر مردوں کو اس کا سننا اور سنانا جائز نہیں، خصوصاً جبکہ موجبِ فتنہ ہو۔ جلسے کے منتظمین، یہ گانے والیاں اور سننے والے سبھی گناہگار ہیں، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی اور بددُعا کے مستحق ہیں۔

لمافی کتاب النوازل جلد 15 ص) ۳۹۰ (الجواب وباللّٰہ التوفیق :اَجنبیوں کے سامنے چہرہ کھولنے میں چوں کہ سخت فتنہ کا اندیشہ یقینی ہے؛ اِس لئے کسی بھی عورت کے لئے اَجنبی مردوں کے سامنے بالقصد اور بلا ضرورت چہرہ کھولنا جائز نہیں ہے، صرف اپنے محرم رشتہ دار) جن سے کبھی نکاح حلال نہیں ہے (اور شوہر اور کم عقل نا سمجھ بچوں کے سامنے یا جن رشتہ داروں کی گھر میں کثرت سے آمد ورفت

Scanned with CamScanner

ہو، جیسے چچا زاد تایا زاد بھائی وغیرہ اور وہاں فتنہ کا اندیشہ نہ ہو اُن کے سامنے چہرہ کھولنے کی گنجائش ہے۔ بریں بنا جب بھی عورت گھر سے باہر نکلے تو چہرہ ڈھک کر ہی نکلنا چاہئے، ورنہ سخت گنہگار ہوگی۔

قال علی بن طلحۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ أمر اللہ نساء المؤمنین إذا خرجن من بیوتھن فی حاجۃ أن یغطین وجوھھن من فوق رؤوسھن بالجلابیب۔) تفسیر ابن کثیر ۵۱۸،۳، الأحزاب ۵۹، امجد اکیڈمی لاہور(کذافی المسائل المھمۃ فیما ابتلت بہ العام جلد 8 ص ۲۹۷(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ : الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان ومفتی عبدالمجیدامیرو مفتی عبدالرحمان سرورومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہرظہیر تاریخ۱۴۴۱شعبان۱۷ھق

دښځوزیارت ته تلل

الاستفتاء؟ محترم مفتي صاحب . چه می فرمایند علماء دین درین مسئله که رفتن مستورات براي زیارت قبور جائز است یا ممنوع؟ ددي مسئلی مکمله تشریح له حوالی سره بیان کړه؟بینواتوجروا

الافتاءبعون اللہ تعالی.

محترمه وروره دښځو لپاره دقبرونو دزیارت حکم دمفتی به مذهب مطابق جوازنه لري په اصل کښي په دي مسئله کښي دوه حدیثونه زمونږ په مخکښي دي . یو هغه روایت کوم چي دحضرت ابن عباس رضي الله عنهما څخه منقول دي.

Scanned with CamScanner

قال لعن رسول الله صل الله عليه وسلم.زائرات القبور]الحديث[

حضور اکرم صع لعنت فر مایلی دي په هغو شځو باندي چه قبرونو ته ځي.

دوهم حدیث هغه ده چي په سنن ابی داؤد او دحدیثو په نورو کتابونو کشی راغلی دي کوم چی عام جواز تری ثابتیږی او هغه حدیث دادی

كنت نهيت عن زيارة القبور الا فزروها لانها تذكرة الآخرة)الحديث(

مجوزین حضرات فر مایي چه له ابن عباس رض څخه چی کوم لعن ثابت ده هغه دهغه وخت حکم ده چی حضورصع دقبرونو له زیارت څخه منع فرمایلی وه اوکله چی نهی منسوخه سوه نو شځوته اجازه ورکړ سوه.لکه څنګه چی سړیوته ورکړ سوي وه

اومانعین حضرات فرمایی[چي دشځو په حق کشي نهي تر اوسه پوري باقی پاتي ده له دي وجهي چه په دوي کشي دصبر کمي او جزع او فزع]فریاد[زیاتی ده . اوهمدا وجه ده چه په حدیث کشي خاص د دوي ذکر سوي دي . چناچه په فتح ابوداؤد حاشیه دابو داؤدکشی دي.

قيل كان ذالک حين النهي ثم اذن لهن حين نسخ النهي وقيل لبقين تحت النهي لقلة صبرهن وكثرة عجزهن وهو الاقرب الي تخصيصهن با الذكر

Scanned with CamScanner

اوملاعلي قاري رحمه الله په مرقات شرح المشكاة كشي ليكي.

في الشرح السنة قيل هذا قبل الترخيص فلما رخص دخل في الرخصة الرجال والنساءوقيل بل نهي النساءباق لقلة صبرهن وكثرة عجزهن

ليكن دحديث ظاهر ددي قول تائيد كوي چي همدا د دوي په حق كشي باقي پاته ده

ليكن له عموم څخه ئي دحضور ص دقبر مبارک زيارت مراد وو

دجمهور علماء وو په نزد دحضور ص دقبر مبارک زيارت ترى مستثني ده يعني دحضورص دقبر مبارک زيارت ټولوته جائز ده که شځه وي اوکه نر.

دحضرت مولانا شاه اسحاق رحمه الله تحقيق داده چه دشځو زيارت ته تلل دصيح قول مطابق مکروه تحريمي ده . چناچه په " مستملي "کتاب کشي ليکلی دي چه دسړيو لپاره دقبرونو زيارت مستحب ده اودشځو لپاره مکروه ده . په مظاهر حق شرح دمشکات کشي نقل سوي ده چه شځوته روانه ده چه دقبرونو دزيارت لپاره وو ځي ځکه چه له ابوهريرة رض څخه روايت دي چه "انه عليه الصلوة السلام لعن زورات القبور"

اوپه نصاب الاحتساب کشي راغلي دي چه له قاضي عياض څخه دقبرونو دزيارت لپاره دشځو د وتلو دقباحت په باره کي پوشتنه وسوه نوهغه ورته

Scanned with CamScanner

وویل چه اي سائله ددي مسئلي دجواز اوفساد په اړه پوشتنه مه کوه بلکه ددي دګناه اندازي په اړه پوشتنه وکړه چي له وجهي ئي شځوته لعنت لا حق کیږی

اوپوه سي چي کله شځي دقبرونو دزیارت لپاره دوتلو اراده وکړي نو الله تعالي او دهغه ملائکو له خوا څخه په دوي باندي لعنت را وریږي

اوله هري خواڅخه په دوي باندي شیطانان مسلط کیږي . اوکله چه دوي قبرته راځي نوروح دمړي پري لعنة هم کوي اوکله چه له قبره څخه بیرته روانیږي نو الله تعالي کورته تر رسیدو پوري لعنة پري وایی . اوپه حدیث شریف کشي راغلي دي چه کومه شځه چی په کور کشي ناسته وي اودمړو په حق کشی دعا کوي نو هغی ته دحج او عمري ثواب ورکول کیږي

له حضرت سلمان او حضرت ابوهریرة رضي الله عنهما څخه روایت دي چه یو ورځ حضورصع له جومات څخه دباندي ووت اوکور ته راغي په در وازي کي ولاړ ؤ چه په دي وخت کشي سیدتناحضرت فاطمه الزهراء رض راغله .

حضورصعم ورته وفرمایل چي لوري!له کومه ځایه راغلي؟ عرض ئي وکړ چه فلاني شځه وفات سوي وه دهغي کورته تللي وم . حضور صعم ورته وفرمایل !آیادهغي قبرته هم تللی وي؟حضرت فاطمة الزهراءرض ورته وویل

Scanned with CamScanner

معاذالله !کله چه مي ديوه شي ممانعت له تا څخه اوريدلي وي نوهغه کاربيازه کولی سم؟

حضور اکرم صعم وفرمايل چه که چيرته ته قبرته تللی واي نو دجنت بوي به تاته نه واي رسيدلي .

قاضي ثناء الله فتي په مالابدمنه کتاب کشي ليکي چه دقبرونو زيارت ته تلل دسړو لپاره جائزده نه دښځو لپاره .

دعلماء کرامو دغو تحقيقاتو اوروايتونو ته کوم چه په وعيدونو باندي مشتمل دي په کتلو سره نن صباء له فتني څخه ډک دور کښی چه هري خواته دمستوراتو دعصمت دخرابولو لپاره شيطاني دروازي خلاصي دي په دي بناء باندي فتوي په دي قول ده چه دښځو لپاره دقبرونو زيارت ته تلل جائز نه دي بلکه حرام ده .

ماخوذ من فتاوي الحقانية البشتو. ج۱ص۵۵۶ كتاب البدعة والرسوم

وهكذا فی فتاوي فريدية ج۳ص۳۲۲ البشتو.

او ويلی دي اودښځو دپاره] دقبرونو زيارت تلل[مفتي به قول مطابق ممنوع ده

وهكذا فی فتاوي رحمانية ج۲ص۲۸۲ وهكذا فی فتاوي محمودیةج۹ص۱۹۴

Scanned with CamScanner

وهكذا فى الفقة على المذاهب الاربعة ج1ص 491مبحث ذبح الذبائح .

اما النساء التي يخشي منهن الفتنة ويترتب علي خروجهن لزيارة القبور مفاسد . كماهوالغالب علي نساء هذالزمان فخروجهن حرام بإتفاق الحنفية والمالكية.

كتبه مفتی ابو انعام رقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاجوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عیسی مستغفر ومفتی شرف الدین شرافت ومفتی عبد الظاهر ظهیر

باب اللباس

(د قمیص یوه مخصوصه طریقه شرعا)

.الإستفتاء :محترم مفتي صاحب!آيادنبي عليه الصلاة والسلام څخه په صحيح حديث سره د قميص يوه مخصوصه طريقه ثابته ده او كنه؟

.الإستبشار :بتوفيق اللّٰه تعالى

وبعد: دنبي عليه الصلاة والسلام څخه د قميص په باره كې، صراحةً كوم هيئت او طريقه په صحيح حديث كې نه ده راغلې، د مثال په ډول مشقوق الجانبين، يا مدور، نولهذا حتمي پريو طرف فيصله كول او بل پرينبودل شرعاً درسته خبره نه ده، بلكې د دواړو داستعمال گنجايش شته، كوم مشكل نه لري، دشريعت له نظره.

Scanned with CamScanner

.والحجة عليه مافي المبسوط للسرخسي كتاب الصلاة.باب غسل الميت: ۲/۹۴
:(ولنا) حديث ابن عباس – رضي الله عنه – «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كفن في ثلاثة أثواب فيها قميصه» ولباسه بعد موته معتبر بلباسه في حياته إلا أن في حياته كان يلبس السراويل حتى إذا مشى لم تنكشف عورته وذلک غير محتاج إليه بعد موته فالإزار قائم مقام السراويل.

.ولمافي ردالمحتار: ۳/۱۱۲:(قوله إزار إلخ) هو من القرن إلى القدم، والقميص من أصل العنق إلى القدمين بلا دخريص وكمين، . . . والدخريص: الشق الذي يفعل في قميص الحي ليتسع للمشي.

.ولمافي فتاوى دارالعلوم زكريا: ۷/۶۲:

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے بارے میں کہیں صراحۃً احادیث میں بات دستیاب نہیں ہوئی کہ قمیص کی کیاھیئت تھی...دونوں کے استعمال کی گنجائش ہے.

.....

.ولمافي تبين الحقائق: ۲۳۷/۱: مثله.

.ولمافی جدید معاملات کے شرعی احکام: ۳/۴۴: مثله.

کتبہ مفتی عبدالواحد واحدی من ہلمند :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابرانعام ومفتی اختر محمد محمدی ومولوی عتیق اللہ عتیق ومفتی عبدالمجید امیر ومولوی اسد اللہ وثیق ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۳ ربیع الاول (۲)ھق

Scanned with CamScanner

استعمال سوی لیلامی جامی*[

]*الاستفتاء*[محترم مفتی صاحب دخارج ملکو ځخه لیلامی جرابی بوټونه پتلونان اوکوټونه دغه ټول شیان دلته راځی او مسلمانان ئی رانسی او حال داچی یوار استعمال سوی هم دی او دناپاکی شک پکښی دی ایا دغه لیلامی جامو کښی لمونځ کول جائز ده کنه بینوا توجروا

الافتاء بعون الله حامدا ومصليا*[

محترمه په شک سره دناپاکی حکم نه کیږی بس دغه جامی استعمالول او په دی کښی لمونځ کول صحیح دی مګر شه او بهتره داده چی ومینځل سی البته داسی جامی لکه پرتوګ پتلون چی دنجاست ګمان پکښی غالب وی په هغو کښی دی بیله وینځلو لمونځ نه کوی

]لماقال خاتمة المحققين ابن عابدين الشامي في رد المحتار علي الدر المختارج۱ ص۲۵۷ كتاب الطهارة مكتبه رشيدية*[قوله ثياب الفسقة قال فى الفتح وقال بعض المشائخ تكره الصلوة فى ثياب الفسقة لانهم لايتقون الخمور قال المصنف رحمه الله يعنى صاحب الهداية الاصح انه لايكره لانه لم يكره من ثياب اهل الذمة الاالسراويل مع استحلالهم الخمر فهذا اولى

Scanned with CamScanner

وكذا فى الهندية ج۵ ص۳۴۷ كتاب الكراهة مكتبه رشيديه*[وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدرالمختار ج۱ ص۱۶۸ كتاب الطهارة مكتبه رشيدية*[وكذا فى الحقانيةج۲ ص۵۷۵ باب الانجاس مكتبه اسلام*[

وكذ افى دار العلوم ديوبند ج۱ص۲۷۶مكتبه جبريل]*[وكذا فى فتاوى رحمانيةج۱ ص۳۲۶

كتبه: مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی کلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۲۰)هق

باب خصال الفطرة

(دږيري شرعي حكم:)

.(مسئله):ږيره پريښودل پر هرسړي واجب اولازم ده، چې کم ازکم اندازه دوږدوالي به يې يوموټ قدري وي.

.والحجة عليه مافي فتح الباري:۱۰/۳۴۹:ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ.

.وكمافي فتح القدير للكمال ابن الهمام: ۲/۲۷۰:وأما الأخذ منهاو هي دون ذلک كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد.

Scanned with CamScanner

.ولمافي اشعة اللمعات شرح مشكوٰة المصابيح :۱/۲۲۸ :وگذاشتن آن بقدر قبضه واجب است وآنکه آن راسنت گویند بمعنی طریقه مسلوکه در دین ست، یابجهت آنکه ثبوت آن بسنت ست.

.ولمافي الموسوعة الفقهية الكويتية-حرف الام-إعفاء اللحية: ۳۵/۲۲۴ :إعفاء اللحية مطلوب شرعا اتفاقا، للأحاديث الواردة بذلك.

.ولمافي فتاوى قاسميه: ۲۳/۶۳۱ : داڑھی رکھنا واجب ہے اور اس کی مقدار شرعی ایک مشت ہے، اس سے کم جائز نہیں ہے اور یہ تمام انبیاء کی سنت ہے.

.وكمافي ردالمحتار: ۳/۴۵۷: مثله.

.وكمافي فتاوى العصر للعلامة وهبة الزحيلي: ص/۲۰۵: مثله.

.وكمافي فتاوى دارالعلوم زكريا: ۷/۲۸۶: مثله.

.وكمافي فتاوى اللجنة الدائمة: ۴/۵۵: مثله.

كتبه، مفتی عبدالواحد واحدی من هلمند: الجواب صحیح، مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی اختر محمد محمدی ومولوی عتیق الله عتیق ومفتی عبدالمجید امیر ومولوی اسدالله وثیق ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۳ ربیع الاول (۲) مق

کچنی هلک اوصبی له موره مختون یعنی سنت فیداشو

Scanned with CamScanner

الإستفتاء :السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب کچنی هلک اوصبی له مورہ مختون یعنی سنت فیداشو دوهم واری سنت اوختنه کول غواړی اوکه نه: بینوا : توجروا المستفتی) ملا احمد(

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلَی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلَی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِین

.اما بعد محترمه په مسئوله صورت کې کچنی هلک اوصبی دداکترانواو دحجامینو اونایانواوسنت کونکی کسانوپه نظراوفکرمختون اوسنت معلومیدی بیا دوهم واری سنت کول نه غواړی

لمافي البحر الرائق قال رحمه الله) :صبي حشفته ظاهره بحيث لو رآه انسان ظنه مختونا ولا تقطع جلده ذكرة إلا بتشديد ترک كشيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان (لان قطع جلده لتنكشف الحشفة فإن كانت الحشفة ظاهره فلا حاجة إلى القطع. وإن كان يواري الحشفة يقطع الفضل، ولو ختن ولم تقطع الجلدة كلها ينظر. إن قطع أكثر من النصف يكون ختانا لان للاكثر حكم الكل، وإن قطع النصف فما دونه لا يعتد به لعدم الختان حقيقة وحكما،

جلد)۹ /ص ۳۵۹ (

مختون بچے کا ختنہ دو بارہ کرنا

Scanned with CamScanner

مسئلہ)۲۰۹ :(بچہ اگر ماں کے پیٹ سے ہی مختون) ختنہ کیا ہوا (پیدا ہوا ، اور اطباء حضرات دوبارہ ختنہ کرانے سے منع کریں، یعنی دوبارہ ختنہ کرنے کی گنجائش وضرورت باقی نہ رہے، تو ایسے مختون بچے کا ختنہ نہ کیا جائے

الحجۃ علی ما قلنا:

۲) (ما فی " الفتاوی البندیۃ : " وفی صلاۃ النوازل : الصبی إذا لم یختتن ولا یمکن أن یمد جلدتہ لتقطع إلا بتشدید وحشفتہ ظاہرۃ إذا رآہ إنسان کأنہ مختتن ینظر إلیہ الثقات وأہل البصر من الحجامین فإن قالوا ہو علی خلاف ما یمکن الإختتان فإنہ لا یشدد علیہ ویترک ۔ کذا فی الذخیرۃ ۔) ۳۵۷/۵ ، الباب التاسع عشر فی الختان والخصاء ۔۔ الخ(

ما فی " مرقاۃ المفاتیح : " صبی ولد مختونا بحیث لو رآہ إنسان یراہ کأنہ مختتن ویشق علیہ الختان مرۃ أخری ، واعترف بذلک أہل البصیرۃ ومن الحجامین ترک ولا یتعرض لہ ۔) ۲۷۱/۸ ، باب الترجل ، الفصل الأول(

ما فی " اتحاف أولی الألباب : " لو ولد مختونا بلا قلفۃ فلا ختان لا إیجاباً ولا استحباباً ۔) ص/۲۴۴) المسائل المہمۃ فیما ابتلت بہ العامۃ ج ۵ (ص ۲۸۸ (کذافی فتاوی قاسمیہ جلد 22 ص ۵۶۲ (وفتاوی حقانیہ

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظلہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابو انعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱ذی القعدہ(۱)ھق

ده زیرناف دویښتانو دصفایی حدځومره دی

Scanned with CamScanner

الاستفتاء؟څه فرمائی علماء کرام په دی مسئله کی چه ده زیرناف دویښتانو دصفایی حدڅومره دی؟ اوپه څومره وخت کښی داویښتان باید صفاسی ؟ اوپه څنګه شی سره یه صفاکول افضل دی؟

الافتـــاءبعون الله تعالی.

محترمه ستاپه جواب کښی باید وه وایو چه نوموړی صورت پر)۳(جزه بناء دی

)۱(ټول هغه ویښتان چه ده شرمګاه پراطرافو وی خواه که پرذکر یاخصیتین یاده هغه پرشااوخوا وی. اوداغه رقم پرمقعده اودهغی پرحوالی باندی چه کم ویښتان وی ده دی ټولو صفاي ضروری ده . البته ضروری دانه ده چه تر نافه پوری به صفایی راځی بلکه لږڅه به کښته وی

لما قال الامام محی الدین ابوزکریا یحیی بن شرف النووی رح

المرادباالعانة الشعرالذی فوق ذکرالرجل وحوالیه وکذالک الشعر الذی حوالی فرج المرأة

) شرح صحیح المسلم للنووی رح(ج1ص128بابخصال الفطرة

ومثله فی فتح الملهم ص419باب خصال الفطرة- وکذافی الطحطاوی علی مراقی الفلاح ص224

Scanned with CamScanner

ثم العانة هی الشعر الذی فوق الذکر وحوالیه وحوالی فرجها ویستحب إزالة شعرالدبر خوفا من أن یعلق به شیئ من النجاسة الخارجة فلایتمکن من إزالته باالاستجمار

وفی بحرالرائق ج1ص)129ط . دارالکتب العلمیه بیروت(- والمراد باالعانة فوق ذکرالرجل وحوالیه إلی السرة

فتاوی حقانیہ ج۲ص۴۶۵- ام شراح حدیث وفقہاء کے بقول شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کاصاف کرناضروری ہے ناف تک صاف کرناضروری نہیں.

آپ کے مسائل اوران کاحل ج۳ص۱۲۰- ناف سے لے کرانوں کی جڑوں تک اورپیشاب پاخانہ کی جگہ کےارد گرد وجہاں تک ممکن ہو

فتاوی محمودیہ ج۱۹ص۴۴۶- ناف کے نیچے دائیں بائیں جوبال ہوں نیز خصیتین پرجوبال ہوں اورپھر نیچے جوبال ہوان سب کوصاف کردینا چاہے

۲دوهم جزء ده زیرناف صفایی په هره هفته کښی

ده زیرناف صفایی په هره هفته کښی ده جمعی په ورځ افضله اوبهتره ده که چیری په جمعه کښی موقعه نسی پیدا نوبیاپه ۱۵ورځی کښی باید وه سی اوتر۴۰ ورځوپوری تأخیرؤرکول مکروه تحریمی دی

کماقال العلامه علاؤالدین الحصکفی رح فی الدرالمختارعلی صدرردالمحتارج4ص406

Scanned with CamScanner

ویستحب حلق عانة وتنظیف بدنه باالاغتسال فی کل اسبوع مرة (والافضل یوم الجمعة وجاز فی کل خمسة عشر وکره ترکه وراءالاربعین

وفی الهندیه ص357- والافضل أن یقلم اظفاره ویخفی شاربه ویحلق عانته وینظف بدنه بالاغتسال فی کل السبوع مرة فإن لم یفعل ففی کل خمسة عشریوما لایعذرفی ترکه وراءالاربعین . فاالاسبوع هوالافضل والخمسة عشرالاوسط والاربعون الابعد ولاعذرفیما وراءالاربعین ویستحق الوعید

ومثله فی مجمع الانهر فی شرح ملتقی الابحر ج2ص556

فتاوی حقانیہ ج۲ص۴۶۵- زیرناف بال ہفتے میں ایک بار صاف کرنا مستحب ہے اور چالیس دن تک تاخیر کرنا مکروہ ہے

فتاوی محمودیہ ج۱۹ص۴۴۷

یہ صفائی ہر ہفتہ جمعہ کے روز مناسب ہے اس کا موقعہ نہیں تو پندرہ روز میں صفائی کردی جائے ۴۰/ روز تک مؤخر نہ کری ورنہ کراہت تحریمی کا ارتکاب ہوگا

دریم جزء **بهتره خبره داده چه په ماشین اوچاړه سره صفاسی**

Scanned with CamScanner

بهتره خبره داده چه په ماشین اوچاړه سره صفاسی . لیکن که یه په غچی یاکنبلو یاپه یوقسم پودر سره صفاکړی هم جائزدی .اوده زنانولپاره یه کنبل مستحسن دی

کماقال فی شرح مسلم للنووی رح ص128 والافضل فیه الحلق ویجوزباالقص والنتف والنورة

وکذافی مرقاة شرح مشکاة ج2ص5

قالواالاولی للمرأة النتف لانه انطف وابعدلنفرة الحلیل من بقایا اثرالحلق ولان شهوة المرأة أضعاف شهوت الرجل إذاجأ أن لهاتسعا وتسعین جزء منها وللرجل جزء والنتف یضعفهاوالحلق یقویها فأمر کل منها بماهوانسب به

فتاوی حقانیه ج۲ص۴۶۴- ان کے ازالہ کے لئے کسی دوائی یاآلہ کاسہارالیناجائز ہے تاہم خواتین کے لئے انگلیوں سے نکالنا مستحسن ہے

فتاوی محمودیہ ج۱۹ص۱۴۶- خواہ ان کو منڈاجائے یاکسی دواسے اڑادیاجائے یاقینچے سے کترڈیاجائے منڈنااعلی بات ہے

کتبہ حافظ فضل الرحمان وصیف:الجواب صحیح ،مفتی ابوانعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہجوی ــــــ مفتی محمدعیسی مستغر ومفتی شرافی الدین شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

باب استعمال الذهب والفضة

دسرور او سپینو زرو قلم

Scanned with CamScanner

الاستفتاء دسرو اوسپینو زرو قلم څه حکم لري بینوا توجروائ؟

الافتاء بعون الله حامداومصليا

داسي قلمونه چي ټول دسرو یاسپینوزرو وي یاداسي وي چي څوکي ورځخه جوړشوی وي داسي شوق داسلام له مزاج سره سمون نه خوري فقهاء کرام لیکلي دي چي په داسي قلم خط لیکل جواز نه لري مکروه ده

کمافي الهنـدية ج۴ ص۱۰۱

ويكره ان يكتب بالقلم المتخذ من الذهب او الفضة او من دواة كذالک ويستوي فيه الذكر والانثى *وكذافي جديد فقهي مسائل ص ۱۳٦*

کتبه، مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی "کلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ رامضان المبارک (٦)هق

باب الحقوق

واده سوی شځه شرعا په څونه وخت کی دمور اوپلار؟

الإسـتفـتا؟مولوي صاحب که یوشځه واده سی شرعا په څونه وخت کی دمور اوپلار دیدن لپاره دخاوند له کوره تللی سی؟

الإفـتاءبعون الله تعالي.

Scanned with CamScanner

محترمه وروره زموږدخلګوجاهلانه ظالمانه رواج داده چی شځه به په میاشتو میاشتو دپلار کورته نه پریږدی.اوکه ددوستانوترمنځ خفګان راسی بیاخونو په کلو کلو کی شځی غریبی ته اجازه نه ورکوی چی دپلار اومور دیدن ته ولاړه سی.خوداټول له شریعته مخالف کارونه دي.اوشځی ته خپل شرعی حق نه ورکول دی په شریعت کی داده.په مفتی به قول باندی چی داده مور پلار کورته په هره جمعة کی تللی سی.اوهم موروپلار په هره جمعَة کی ورته راتللی سی.اونور محارم) هغه څوک چی ددی نکاح دابد لپاره نه وی ورسره صحیح(په کال کی یواری داتلی سی او هم هغه ورته راتلی سی.

كماقال في فتاوي غياثية ص.67

ولايمنعهامن زيارة الوالدين في كل جمعة ولامن زيارة غيرهما من المحارم في كل سنة.

وهكذا في فتاوي الشيخ زين الدين بن نجيم المصري.علي هامش الغياثية.ص.36

وكما قال في الهدايةج2ص420باب النفقة – وقيل لايمنعها من الخروج الي الوالدين ولايمنعها من الدخول عليهافي كل جمعة وفي غيرهما من المحارم التقديربسنة وهوالصحيح . وكتب الناكت هناک.وعليه الفتوي۱۲عيني.

Scanned with CamScanner

وهكذا في مجمع الأنهرفي شرح الملتقي الأبحرج1ص493باب النفقة.

والصحيح أنه أي الزوج لايمنعها من الخروج الي الوالدين ولامن دخولهما عليهافي الجمعة مرة وفي غيرهمافي السنةمرة...وفي المختارات وعليه الفتوي.

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاجوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عیسی مستغفر ومفتی شرف الدین شرافت ومفتی عبد الظاهر ظهیر

ایامیرمن دپلار کره بی له اجازی تللای سی؟

الإستـــفتـاء؟ محترم مولاناصاحب میرمند بدون إجازي دخاوند دمور اوپلار اوخپلوانو کره تلاي سي کیا؟

الإفـتـاءبعون الله تعالي.

محترمه وروره راجح او صحیح مفتي به داده چی زوجة]میرمند[په هره جمعة کی دمور اوپلار کره اوپه کال کی یو وار دنورومحارمو]یعنی هغو خپل وانو کره چی ددی نکاح دابد لپاره نه وی ورسره صحیح[

تلای سی که دخاوند اجازه وی اوکه یی نه وی.اوزائد تر دغه به په اجازه دخاوند سره ځی.البته چونکه زمانه دفتنی ده نو شه داده چی له دیرو تللو څخه اجتناب وکړی خاصکر کله چی بیا ځوانه وی.

Scanned with CamScanner

كما قال في الموسوعة ج8ص238حرف الباء السكني الطفل الرضيع في بيت الزوجية.

الراجح عند الحنفية .إنه يجوز للمرأة ان تخرج من بيت الزوجية لزيارة أبويهاكل أسبوع. أوزيارة المحارم كل سنة وإن لم يأذن زوجها.

وهكذا في البحر الرائق ج2ص330باب النفقة اميرحمزة كتب خانه.

وقد أستفيدمما ذكرناه أن لها الخروج إلي زيارة الأبوين والمحارم فعلي الصحيح المفتي به تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه. وأما الخروج للأهل زائد علي ذالک فلها ذالک بإذنه.

كذا في الفقة الإسلامي .ج1ص7364سقوط النفقة الزوج.

وقال في الدر مختار مع ردمحتار ج3ص603باب النفقة مطلب في الكلام علي المؤنسة بيروت.

ولايمنعها من الخروج إلي الوالدين في كل جمعة.قال في ردمحتار الذي رأيته في الإختيار شرح المختار هكذا قيل لايمنعها من الخروج إلي الوالدين.وقيل يمنع... ماذكر في البحرأنه الصحيح المفتي به من أنها تخرج للوالدين الخ

Scanned with CamScanner

کتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاهجوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمدعیسی مستغفرومفتی شرف الدین شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

کونډه دخپل اختیار ده؟

الإستـــفتـــاء؟ محترم مفتي یوه کونډه ده نو دخاوند ورونه وایی چي دا باید حتما د متوفي ورور سره نکاح وکړي خوکونډه وایی چي زه یی نه کوم بالکل خاوند نه غواړم لپاره سره کینم او پلار یی هم ډیري هلی ځلي کړي چي زما لور ماته وسپاري دا خاوند قریبان ورته وایی چي اول دخاوند ورور سره نکاح وکړي بیادا ستا کره تلي سی نوایا داکونډه دخپل اختیار ده کیا؟او دداسو خلګو په باره شریعت څه وایی؟مستفتي الله نور

الإفتـــاء بعون الله تعالي

محترمه ورورہ کله چی یوه شځه بالغه وي او کونډه سي نودا شځه دخپل اختیار که بل واده کوي که یی نکوی اوهرڅای چی کوي ددي خپله خوشه ده هیڅوک داحق نه لري چه داشځه مجبوره کړي اوکه یوڅوک کونډه شځه مجبوره کوي نوداسړي ډیرسخت ظالم اوګناه ګاره ده اودغه نکاح که چیري شځه نه سي په راضی نکاح باطله ده جواز نه لري بلکه شځی ته داحق سته چه بل ځاي نکاح وکړي اوکونډه شځه چه مدخول بها وي درضا

Scanned with CamScanner

لپاره داشرط ده چه په خوله به اقرار کوي چه زه راضي)خوشحاله (یم یوازي سکوت هم اعتبار نه لري

كمافي الهداية ج 2ص10 - ولايجوز للولي اجبار البكر البالغة علي النكاح.... ولو استأذن الثيب فلابد من رضاها بالقول.

وهكذا في فتاوي قاضيخان بهامش الهندية ج1ص358 - ولايجوز البكر البالغة ابوها علي كره منها خلافاللشافعی وفي الثيب لايجوز باالإجماع

وهكذا في الهندية ج1ص287- لايجوز نكاح احد علي بالغة صحيحة العقل من اب او سلطان بغير اذنها بكرا كانت اوثيبا فان فعل ذالک فالنكاح موقوف علي إجازتها فان اجازته جاز وان ردته بطل كذافي السراج الوهاج - وهكذا في كفاية المفتي ج5ص40 ::وفي فتاوي دارالعلوم ديوبند ج8ص86

کتبہ، مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عبداللہ ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

دشځی دوا پر خاوند واجبه ده؟

الإســـــتفتاء؟محترم مفتي صاحب يونفر شځه درلوده ددي شځي واړه بچيان هم درلودل دغه شځه له ډيره وخت راهسی مريضه وه له ډير علاج سره خوبيا هم جوړه نه سوه بالآخره يی خاوند بله شځه وکړه اودغي مريضی شځی ته

Scanned with CamScanner

یی طلاق ورکړ خوشځه خبره نه وه نوپه دی پلمه چي پلار دمریض ده دپلارپشتني ته دي بیایم ماشومان دلی کور پریږدو بیرته راځو کله چی دپلارکورته ورسوله نوریی نو ورته وو ویل چی ماته تاته طلاق درکړي نوپه دي طریقه یی له خپلو ماشومانوځخه جلا کړه اوس پوشتنه داده چي ددغي شځی پخپله هم دځان علاج کړي ده په داسی حال کي چي دا یی لا نه وه طلاقه کړي اودهغه پیسی پاته دي نوخاوند وایی چی ددغو پیسو پرما ور کول یی نسته بلکه ددي شځي پلار دور کړی نوایا ددی علاج خرځه پرخاوند سته کیا؟

الإفتـــــاءبعون الله تعالي

محترمه وروره فقهاء وایي چی په قضأ کی دشځي علاج پر خاوند لازم نه ده لیکن دیانتا باندی لازم ده او په نفقه کي داخل نه ده مګر دعصر علماء وایي زمورږ دزماني دعرف په بناء په وجه علاج دزوجی په نفقه کي داخل ده ځکه په قرآن کریم کي دنفقي سره بالمعروف قید لګولاي ده نو چی دهغه حاصل به دامعلومیږي چی دنان نفقی تعین په عرف باندی دي په تیر دور کی دعلاج خرچه ډیر زیاته نه وه نوځکه عرف داوو چي هغه په کي نفقه نه وه شامله نو کله چی عرف بدل سوی ده نو حکم هم بدلیږی اوزمورږ

عرفا علاج دنفقي حصه ده اوکه چیري په خاوند باندي د علاج خرځه واجبه

Scanned with CamScanner

نه سي نو دمريضي په صورت کی به شځه څه کوي؟ اوپه موجوده زمانه کي دونه زيات مصرف يوداسی شځه چي هغه په کور کي ناسته وي اوهيڅ کار باريی نه وي نوبه دځان علاج به څنګه وکوي نو لهذا د دواء خرڅه ورکول به په خاوند لازم وی

کمافی کتاب الفتاوی ج5ص)101

الف(زندگی کے بقاء کے لے جو چیزی ہں و وہ سب نفقہ میں داخل ہیں انسان کے بقاء کے لے کھانے پینے سے زیادہ بڑی ضرورت علاج ہے اس لے علاج بھی نفقہ میں داخل ہیں خاصکر جو اخراجات ولادت کے سلسلہ میں ہں وئے ہں وں خواحمل ساقط ہیں کیوں نہ ہوجائے فقہاء کرام نے صراحت کے ہے کہ وہ شوہر پر واجب ہں و گا

لان النفعۃ القابلة معظمه يعود الي الولد فيكون علي ابيه ردمحتار ج5ص292

هكذا في الفقه الإسلامي ج10ص7380نفقات العلاج

قرر الفقهاء المذاهب الاربعة ان الزوج لايجب عليه اجور التداوي للمرأة المريضة من اجرة الطبيب وحاجم وفاصد وثمن دواء وانماتكون النفقة في مالها ان كان لها مال وان لم يكن لها مال وجبت النفقة علي من تلزمه نفقتها لان التداوي لحفظ اصل الجسم فلايجب علي مستحق المنفعة كعمارة الدار المستاجرة تجب علي المالک لا علي المستاجر وكما لاتجب الفاكهة لغير دم ويظهر لدي ان المداوة لم تكن في الماضي حاجة اساسية فلايحتاج الانسان

Scanned with CamScanner

غالبا الي العلاج :لانه يلتزم قواعد الصحة والوقاية .فإجتهاد الفقهاء مبني علي عرف قائم في عصرهم . اما الان فقد اصبحت الحاجة الي العلاج كا الحاجة الي الطعام داخلة بل اهم:

لان المريض يفضل غالبا مايتداوي به علي كل شيئ وهل يمكنه تناول الطعام وهو يشكو ويتوجع من الآلام والاوجاع التي تبرح به وتجهده وتهدده باالموت؟ لذا فاني اري وجوب النفقة الدوأء علي الزوج كغيرها من النفقات الضرورية ومثل .وجوب نفقة الدواء اللازم للولد علي الوالد باالاجماع وهل من حسن العشرة ان يستمتع الزوج بزوجته حال الصحة ثم يردها الي اهلها لمعالجتها حال المرض؟

وفي الفقة علي المذاهب الاربعة ج4ص488انواع نفقة الزوجية.

والجواب ان الدواء والفاكهة لاتجبان في حالة التنازع ورفع الامر للقاضي ...اما في حالة الرضا فهو مكلف بينه بين الله تعالي بمعاملة زوجته احسن معاملة هذا ما قرره الحنفية ...اما اذا كانت الزوجة فقيرة والزوج غني فان قواعد الاسلام تقتضي بإلزامه بمعالجتها...فاالزوجة المريضه اذا لم يعالجها زوجها الغني وينقذها من كربها فمن يعالجها غيره من الاغنياء؟اليس من المعقول الظاهر ان يعالجها زوجها ويدفع لها ثمن الدواء؟وهذاالكلام تستريح له النفس

وبکذافی فتاوی عثمانی ج2ص699 - لیکن تلاش باوجود قرآن وو سنت کی کوئی ایسی نص بھی نہیں ملی جس میں یہ صراحت ہاو کہ علاج کاخرچہ شوھر پر واجب نہیں... کہ نفقہ کاتعین عرف مبنی ہے پچھلی دور میں چونکہ علاج کاخرچہ کچھ زیادہ لمباچوڑا نہیں اگر یہ بات درست ہاو تاتھا اس لے شاید

Scanned with CamScanner

عرف یہ تہا کہ وہ نفقہ میں حکم شامل نہیں اگر یہ درست ہں و تو عرف کی تبدیلی سے حکم بدل چاناچاہئے اور بظاھر یہ معلوم ہں و تا ہے ہماری دور میں عرفا علاج نفقہ کاحصہ ہے الخ :::::وھکذا فی نجم الفتاوی ج5 ص284

کتبہ منتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جو ـــــ الجواب صحیح ،منتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ومنتی عبدالرحمان سرور ومنتی گلاب شاہ شرافت ومنتی عبدالظاھر ظہیر

باب التداوی والمعالجات

د ناپوه داکتراوطبیب په دوایی مریض مړشو

الإستفتاء:السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مولوی صاحب : که یو چوک مریض ته داسې دوايي ورکړې چې هغې سره مریض مړشو نو ایا دوايي ورکونکی ضامن دی؟بینوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْن

اما بعد..:محترمه : په مسئوله صورت کي که مریض ته دوايي ماهر تجربه کار ډاکټر یا حکیم ورکړي نو بیا ضمان نشته اوکه نه ډاکټر وي اونه حکیم اویا فقط دوا خر چه و نکي وي او مریض په دغه دوايي سره مړ شو نو دوايي ورکونکي باندې ضما ن شته .حتی بعض علما ء یی قتل عمد بولي خو راجح قول دا ده چي قتل خطا ده په قتل خطا کی دیت او کفار ه دواړه وربا ندي راځي په حدیث شریف کې دي:

Scanned with CamScanner

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ» :من تطبب ولَم يُعلَم مِنهُ طِبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ . «رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ ابوداؤد جلد۲ ص۲۸۲ كتاب الديات

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية وَفِي الْحَدِيثِ :مَنْ تَطَبَّبَ وَلَم يُعلَم مِنهُ طِبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ .أي مَن تَعَاطَى الطِّبَّ وَلَم يَسبِق لَهُ تَجرِبَةٌ فِيهِ .فَالحَدِيثُ يَدُل بِمَنطُوقِهِ عَلَى أَنَّ مَن طَبَّبَ وَلَيسَت لَهُ خِبرَةٌ بِالطِّبِّ يَكُونُ ضَامِنًا .وَكَذَلِكَ مَن لَهُ خِبرَةٌ بِالطِّبِّ وَلَكِنَّهُ أَهمَلَ أو تَعَدَّى /8) . 272)

وفي التشريع الجنائي ومن تطبب وهو غير طبيب كان مسئولاً عن عمله لقوله عليه الصلاة والسلام" :من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن ."فإن قصد العدوان والإضرار فهو متعمد، وإن لم يقصد الإضرار بالمريض ولا العدوان فهو مخطئ على رأي ومتعمد على رأي ، والرأي الأول هو الراجح ((1/ 523) .وكفارت۱۵ أي الخطاء وشبه العمد عتق قن مؤمن: فإن عجز عنه صام شهرين ولاء، ولا إطعام فيهما-) الدر المختار مع الشامي / أول كتاب الديات ۵۷۴،۶ كراچی، ۲۳۱،۱۰-۲۳۲ زكريا، كذا في الفتاوىٰ التاتارخانيةَ ۱۹،۱۰-۱۱ زكريا (فقط والله تعالى اعلم)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱ صفر المظفر(۱۱)ھ

تر قرآن كريم لاندي وتل؟

Scanned with CamScanner

الاستفـــتاء؟ محترم مفتي صاحب :په بعضو علاقو کي داسي رواج ده چی دوه نفرو قرآن کريم په پتو] څادر [کی نيولی وی لاندی ماشومان اولويان اوشځي تري وزی دشفاء په وجه اويا دنورو حاجتو لپاره نو دا دشرعت له نگاه نه څنگه عمل ده؟

الفتوي بعـــــون الله تعالي

محترمه وروره دغه چی تر قرآن کريم وزي چونکه نه په کتاب الله کی اونه په حديثو درسول الله کی سته اونه دفقهی په قديمه کتابو کی چا تصريح کړی ده

اوزد لا داچی دعصر بزگانو لويو مفتيانو دغه رواج رد کړی کړی ده او ويلی دی چی دغه لره هيڅ اصل نسته اودغه کار بدعت بللی ده اوکه يوڅوک دغه کار سنت اويا ضروری وبولی نو دغه گمراهی اوکناه گبيره دهنو لهذا له دغه رواج څخه اجتناب لازم ده اودافغاستان سترعالم مو لاناعبدالعلی صاحب هم دغه کار پخوا لارد کړی ده البته په صوتی بنه باندی چی صوتی له موږ سره موجوده ده

اوحکيم الامت محمد اشرف علی تهانوی رح په امداد الفتاوی کی وايی ج۵ ص ۴۵۷ پشتو]سوال[

Scanned with CamScanner

دمحرم په لسم قرآن کریم په ډولي کی را وباسی اوتر هغه لاندی وزی اومچوی یی اوسر دسره یی لګوی اومخکی ډول وهل کیږی ایا داصحیح ده کنه؟

جواب، ددی بالکل اصل نسته.

وکذا فی فتاوی منبع العلوم ص ۲۷۷- سوال یک نفر ملا رادیدم که یک قرآن در دست دارد وقرآن راتوی چادر کرده یک سر چادر رایکی ک رفته ویک سر دی ک ر آنرا دیگری ک رفته وآدم ازبزرگ تاکوچک از زیر همین قرآن مجید می ک زارند ایا اینطور جائز است یانه؟

الجواب ... قرآن مجید را به این طور کرده اشخاص را ورزیر آن ک زارنیدن ناجائز وبی اصل وبدعت است بلکه این چنین افعال را انجام میدهد براو اعتماد نباید کرد و اک ر کسی می تواند اوراتنبیه کردن لازم است

وکذا فی منجم الفتاوی ج۱ص۳۸۷- الجواب بعون الملک الوہاب . تتبع وتلاش باوجود کسی کتاب میں ایسی کوئی صراحت نہیں ملی کہ یہ بات یعنی قرآن کو دروازی پر لٹکانا اور لوگوں کا اس کے نیچے سے صحت امراض کیلے گزر ناثابت ہاں و اور نہ ہی شریعت میں کوئی ثبوت ہے

لما في المشكوة ص27

Scanned with CamScanner

عن عائشة رض قالت :قال رسول الله صلعم من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهورد .....

وعن جابر رض قال رسول الله صلعم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخيرالهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة

وفي مرقاة المفاتيح تحته ج1ص214 – وفي رواية المسلم من عمل عملا اي اتي بشئ من الطاعات اوبشئ من الأعمال الدنيوية والأخروية سواء كان محدثا اوسابقا علي الأمر ليس عليه امرنا اي كان من صفته انه ليس عليه اذننا بل اتي به علي حسب هواه فهورد اي مردود غير مقبول

وکذا فی آپ کے مسائل ج۵ص ۱۸۹

جواب ۔ دُلہن پر قرآن کریم کا سایہ کرنا محض ایک رسم ہے اس کوئی شرعی حیثیت نہیں اور دلہن کو سجا کرنا محرموں کو دکھانا حرام ہے اور نامحرموں میں اس پر قرآن کریم کاسایہ کرنا قرآن کریم کے احکام کو پامال کرنا ہے جیسا کہ آپ نے لکھانے

وکذا فی محقق ومدلل جدید مسائل ص ۸۱- مسئلہ (دلہن پر قرآن کاسایہ کرنی کاشرعا کوئی ثبوت نہیں اور اس امر کو سنت یاضروری سمجھنابدعت گمراہی اور گناہ کبیرہ ہے لھذا اس سے اجتناب لازم ہے

الحجة لنا مافي الكتاب التعريفات الجرجاني ص47– البدعة هي الامر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابة والتابعون ولم يكن مما إقتضاه الدليل الشرعي.... ومافي مرقاة المفاتيح ج1ص 337 تا338

Scanned with CamScanner

قال في الأزهار :أي كل بدعة سيئة ضلالة لقوله عصلم من سن سنة حسنة فله اجرها وأجرمن عمل بها ... قال النووي البدعة كل شئ عمل علي غيرهامثال سبق وفي الشرع إحداث مالم يكن في عهد رسول الله صلعم ..... قال الشافعي رح ما أحدث مما يخالف الكتاب اوالسنة أوالاثر أوالاجماع فهو ضلالة.

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوزجان الجواب صحیح ،مفتی محمد عبدالله ابو الاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

باب المعاصی

اسقاط د حمل جائزدی که یا

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب که ديوې ښځي کوچنی پيداسي اودکوچني تر پيداکېدلو دوې مياشتي وروسته بيادغه ښځه حامله سي اودغه ښځه دومره طاقت نه لري چي ددغه کوچني اوحمل دواړو پالنه وکړي ځکه کمزورې وي اوس ددغه ښځي دپاره ددغه حمل اسقاط روا دی اوکه نه بينوا توجروا) مستفتی ملاشيراغا (

الفتوی بعون الله تعالی حامدا ومصليا

محترمه په مسئوله صورت کي که ددغه دوهم حمل څلورمياشتي پوره سوي وي نوددغه حمل اسقاط نه دی روا.

Scanned with CamScanner

اوکه ددغه دوهم حمل څلورمیاشتي نه وي پوره سوي نوبیاکه داسي وي رشتیاهم دغه ښځه داطاقت نه لري چي ددغه حمل دوجود سره سره ددغه بل کوچني پالنه وکړي اوددغه کوچني پلارهم داقدرت نه لري چي دغه کوچني ته په مزدوري سره یومرضعه ښځه ورپیداکړي یانوري شیدې ورته رانیسي چي ددغه کوچني مشکل په حل سي نودضرورت په سبب دغه ښځي ته داروا ده چي ددغه حمل اسقاط وکړي اوکه دغه ضرورت نه وي بلکه دښځي صرف داتوهم وي چي ددواړو پالنه نه سي کولای ، اویاداوسنی زماني دفاسدفکرپه سبب چي دغه کوچني ته به بیاخوک دژوند انتظام کوي چي په عرف کي دمنصوبه بندي په نامه سره یادیږي ، اویاددغه کوچني پلار داقدرت ولري چي دغه کوچني ته په مزدوري سره یومرضعه ښځه ورپیداکړي یانوري شیدې ورته رانیسي چي ددغه کوچني مشکل په حل سي نوبیاپه دغه حالت کي ددغه ښځي دپاره ددغه حمل اسقاط نه دی روا.

لمافي الدرالمختار على هامش ردالمحتار :

وقالوا يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر ولو بلا إذن الزوج.

وفي ردالمحتار) : قوله وقالوا إلخ (قال في النهر :بقي هل يباح الإسقاط بعد الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما، وهذا يقتضي أنهم

Scanned with CamScanner

أرادوا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة كذا في الفتح، وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها قبل المدة المذكورة على إذن الزوج . وفي كراهة الخانية :ولا أقول بالحل إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمنه لأنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إثم هنا إذا سقط بغير عذرها اه قال ابن وهبان :ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه .ونقل عن الذخيرة لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمن ينفخ فيه الروح هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه، وكان الفقيه علي بن موسى يقول :إنه يكره، فإن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة كما في بيضة صيد الحرم، ونحوه في الظهيرية قال ابن وهبان :فإباحة الإسقاط محمولة على حالة العذر، أو أنها لا تأثم إثم القتل اه .وبما في الذخيرة تبين أنهم ما أرادوا بالتحقيق إلا نفخ الروح، وأن قاضي خان مسبوق بما مر من التفقه، والله تعالى الموفق) . ج ۲ ص ۴۱۲ كتاب النكاح باب نكاح الرقيق مطلب في حكم اسقاط الحمل(

ولمافي الفقه الإسلامي وأدلته) ۹ /۹۹(وقالوا أيضاً :يباح إسقاط الولد قبل أربعة أشهر، ولو بلا إذن الزوج.

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان ومفتی عبدالمجیدامیرو مفتی عبدالرحمان سروروومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہرطہیر تاریخ۱۴۴۱شعبان۱۷ھق

Scanned with CamScanner

جعلي نوټ چلول

الاستفتاء : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ؛مولوی صاحب د جعلي نوټو او دونمبرو. نوټو کاروباراوتجارت یعنی اخستل اوخرچیدل شرعاځرنګه دی (مستفتی مولوی صاحب) ،بینوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی حامدا ومصلیا

محترمه په مسئوله صورت کي د جعلي نوټو او دونمبرو. نوټو کاروباراوتجارت یعنی اخستل اوخرځیدل دا شرعانه دي جائز ولي غدر اودوکه اوچل اوفریب دي غدراوچل شرعا حرام دی

لمافي المبسوط للسرخسي)قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْكَزُ عِنْدَ بَابِ اسْتِهِ تُعْرَفُ بِهِ غَدْرَتُهُ».(۲۳/ (۱۶۹)

وفي تبيين الحقائق وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ (۳/ ۲۴۷)

لمافي الفتاوى الهندية) رَدَّ الْعَدْلِيَّاتِ مَنْ لَهُ بِصَارَةٌ عَلَى أَنَّهَا زُيُوفٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى مَنْ يَأْخُذُهَا مَكَانَ الْجَيِّدَةِ لِأَنَّهُ تَلْبِيسٌ وَغَدْرٌ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ. (۵/ ۳۶۷) كذافی بدائع الصنائع ج ۷) ص ۳۹۵)

وفی المسائل المہمہ ج 2) ص 198 باب الربواسود کے مسائل جعلی نوٹ وکاندار کو دینا مسئلہ (۱۵۳) :

Scanned with CamScanner

بسااوقات کسی شخص کے پاس جعلی نوٹ آجاتا ہے، اُسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ جعلی نوٹ ہے، اس کے باوجود وہ اسے آگے چلاتا ہے، اور اس سے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتا ہے، دکاندار کو نہیں بتاتا کہ یہ جعلی نوٹ ہے، جب کہ یہ دھوکہ دینے میں شامل ہے، اور اس پر لازم ہے کہ جس دکان سے جتنی خریداری کی اتنی صحیح رقم دکاندار کو کسی طریقہ سے ادا کردے، ظلم کوئی کرے اور بدلہ کسی اور سے لیا جائے، یہ عقلمندی وانصاف نہیں، بلکہ جس نے یہ نوٹ دیا ہے اسی کو واپس کردے۔(۱)----------الحجۃ علی ماقلنا: (۱) مافی " الفتاوی الہندیۃ" : ردالعدلیات من لہ بصارۃ علی أنہ زیف فلیس لہ أن یدفع إلی من یأخذہا مکان الجیدۃ لأنہ تلبیس وغدر۔ کذا فی التتنیۃ۔ (۵/۳۶۷، کتاب الکراہیۃ، الباب السابع والعشرون فی القرض والدین) مافی " بدائع الصنائع" : وروی عن أبی یوسف أنہ أنکر استقراض الدراہم المکلۃ والمزیفۃ وکرہ انفاقہا۔۔۔۔ ولو کان لہ علی رجل دراہم جیاد فأخذ منہ مزیفۃ أو مکلۃ أو زیوفا أو نبہرجۃ أو ستوقۃ جاز فی الحکم لأنہ یجوز بدون حقہ، فکان کالحط عن حقہ، إلا أنہ یکرہ لہ أن یرضی بہ وأن ینفقہ وإن بین وقت الإنفاق لایخلو عن ضرر العامۃ بالتلبیس والتدریس۔ (۶/۵۱۸، کتاب القرض ورکنہ) =

وفی فتاوی دارالعلوم دیوبند

Sep 30,2013 Answer: 47448مذکورہ بالا صورت میں اگر آپ کو قطعی طور پر یہ عمل ہو گیا تھا کہ یہ جعلی ہے تو آپ کے لیے اس رقم سے خریداری کرنا جائز نہ تھا، یہ دھوکہ میں شامل ہے جس نے آپ کو وہ نوٹ دیا تھا اگر اسی کو واپس کردیتے تو درست ہوتا لیکن دوسرے کو وہ نوٹ دینا صحیح نہ ہوا، آپ نے جتنے رقم کی خریداری کی اتنی صحیح رقم آپ دوبارہ اس دوکاندار کو کسی طریقے سے ادا کردیں، یہی اس کی تلافی کی صورت ہے، ظلم کوئی کرے اور بدلہ کسی دوسرے سے لیا جائے یہ کوئی عقلمندی نہیں ہے: "ردالعدلیات من لہ بصارۃ علی انہ زیف فلیس لہ ان یدفع إلی من یأخذہا مکان الجیدۃ لأنہ تلبیس وغدر (عالمگیری: ۵/۳۶۷) واللہ تعالیٰ اعلم دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

Scanned with CamScanner

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومفتی عبدالمجیدامیرو مفتی عبدالرحمان سرورومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهرظهیر تاریخ۱۴۴۱شعبان۲۱مق

چیرته چی دقران دپاڼو بی عزتي کیږي هلته کار کول؟

الإســـــتفتاء؟ مفتي صاحب الان ماداخل ایران هستیم به ایران الان دستگاه فرس زیاد است بچها مارویش کار میکند وداخل کارتنها قران هم میاید این چی رقم است ایاگناه دارد؟مستفتی نعتخوان خاکسار

الإفتـــاء بعون الله تعالي

محترمه وروره دقرآن کریم احترام دهر مسلمان دیني ذمواري اوفریضه ده اوهمدارقم دقرآن دهر ایات احترام کول په هرمسلمان لازم ده علماء فرمایی چی قرآن شریفان چی کله زاړه سی یائی ورقي وشکیږي نو په یو کالی] توکر دجامي [کی دی وپیچی اوپه مقبره کی دی دفن کړی اولحد به هم ورته جوړه وي نو دائحکه چي دقرآن بی عزتی ونسي نودغه دستکاه فریس په ذریعه چي قرآن یاورقي دقرآن تخته کیږي اوبیانورو کارو لپاره استعمالیږي لکه په کارتنانو کي دمیوي وغیره باندي اواریږي بالآخره هغه په غلطو ځایو کي غورزول کیږي او پایماله کیږي نو دا دقران سخته لویه بی عزتي او توهین ده او دقران توهین موجب دکفر دهنو لهذا په داسی ځای کي کار بار

Scanned with CamScanner

کول ګناه او ناجائز ده ځکه چی دا تعاون علی الإثم ده وقال الله تعالي ولاتعاونواعلي الاثم والعدوان

وكما قال في الهندية ج5ص322 ـ الباب الخامس في اداب المسجد والقبلة والمصحف

والمصحف اذا صار خلقا لايقراء منه ويخاف ان يضيع يجعل في خرقة ويدفن ودفنه اولي من وضعه موضعا يخاف ان يقع عليه النجاسة اونحو ذالک ويلحد له

وفي شرح الفقة الاكبر ص168قال ملا علي قاري رح.- ومن استخف باالقرآن او بالمسجد اوبنحوه مما يعظم في الشرع كفر

وفي الدرمختار علي صدر ردمحتارج4ص245 باب المرتد - مايكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح واولاده اولاد الزنا ومافيه خلاف يؤ مر باالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح

كتبه مفتی ابو العامر نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عبدالله ابو الاحسان ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

درندې خانه په تعمیر کی کار کول

سوال محترم مفتی صاحب یوسړی وایي یوځای رندې خانه جوړیژي نو ول زه غواړم چی هلته کار وکړم ایا ماته دجوازلری کیا،اوداپیسی ماته حلالی دی کیا،

الجواب باسم ملهم الصواب،

Scanned with CamScanner

محترمه وروره په دغسی مسئله کی دامام صاحب اودیارانو اختلاف ده ، یاران رح وایي چي په دی کی تعاون پر گناه ده نوپه دی وجه يي مزدوری نارواده،

امام صاحب رح وایي چه په عین جوړ ولو اوپه نفس جوړولوکی معصیة نسته نوپه کوم کار کی چی معصیة نه وی نو په هغه کی مزدوری کول نارواته وی،نودامام صاحب په نزد مزدوری کی جائزه ده

البتة احتیاط داده چي په داسی ځاي کی مزدوری ونکړل سی

حضرت مولانامفتی ضیأ الحق صاحب په فتاوی دارالعلوم زکریاکی ،لیکی،که بیاهم یوچادشراب خانی دجوړلوپه ځای کی مزدوری وکړه ،نودهغه اجرت به حرام اوناجائز نه وی،

وقال في الدر مختار.وجاز تعمير كنسية وحمل خمر ذمي بنفسه اودابته بأجرلاعصرها لقيام المعصية بعينه...وقالا لاينبغي ذالک لانه اعانة علي المعصية وبه قالت الثلاثة. وفي الشامية قوله وجاز تعمير كنسية. قال في الخانية ولواجرنفسه ليعمل في الكنسية ويعمرهالاباس به.لانه لامعصية في عين العمل. قوله حمل خمرذمي. قال الزيلعي رح وهذاعنده وقالامكروه .وله ان الاجارة علي الحمل وهوليس بمعصية. ولاسبب لها وانماتحصل المعصية بفعل فاعل مختار.

Scanned with CamScanner

الدرمختارمع ردمحتار۳۹۱/٦کتاب الحظر والاباحة- وجازتعميركنسية أي بالترميم. لابالاعادة بعدم الهدم وظاهره جوازه وانهم لواستامروا امرهم وانه يجوزللمسلم ان يؤجرنفسه لذالک

حاشية الطحطاوي علي الدرمختار۱۹٦/۴ كويته- وفي التاتارخانية ولواجرالمسلم نفسه لذمي ليعمل في الكنسية فلاباس به ،البحرائق۲۰۳/۸ فصل في البيع كويته.

ولواجرنفسه ليعمل في الكنسية يعمرهافلاباس به اذليس في نفس العمل معصية.

المحيط البرهاني۱۰۳/٦.الفصل السادس في معاملة اهل الذمة.ولواستاجرالذمي مسلماليبني له بيعة اوكنسية. جاز ويطيب له الاجر.- الهندية۴۵۰/۴ ،وكذا في القاضي خان علي هامش الهندية ۳۲۴/۲ ،البزازية علي الهندية۱۲۵/۵- وجواهرالفقه۴۵۲/۲ مسئلة الاعانة علي الاحرام إمداد الفتاوي۳۲۲/۲

وفی فتاوی دارالعلوم زکریا۶۱۳/۵ کرایہ داری کی مسایل،

سوال؟اگر مسلمان انجینیر شراب خانے کے ترتیب اور تعمیر کاکام قبول کری تویہ جایزہے یانہین.

الجواب.:فقہاء احناف کا اس مسئلہ مین اختلاف ہے حضرات صاحبین فرماتی ہین کہ اس مین تعاون علی المعصیۃ پایاجاتاہےاس لے ایسی مزدوری سی بچناچاہے معصیۃ نہین لہذاجائزہی تاہم نہ کرنی مین احتیاط کا پہلوہے ہاں اگر کسی نے ایسی مزدوری قبول کرلی تواجرت. ناجایز اورحرام نہیں ہوگی

Scanned with CamScanner

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوبـــــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ومفتی عبدالرحمان مسرور،ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

الا ستفتاء

دسگریټو ځکولو په وقت کی بسم الله ویل څه حکم لری

الافتاء بعون الله

محترمه دسگریټو دځکولو په وقت کی بسم الله ویل مکروه ده

کما فی رد المحتاروتکره عند شرب الدخان رد المحتار ج۱ ص۳۸

وکذ ا فی نجم الفتاوی ج ۱ ص۱۱۴– کیافرماتے ہیں علماء کرام ومفتیان عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص سگریٹ پیتے وقت بسم اللہ پڑھتاہے، کیااس کا یہ فعل شرعاًدرست ہے ؟

الجواب بعون الملک الوھاب سگریٹ پیتے وقت بسم اللہ پڑھنا جائز نہیں۔

لمافی الطحطاوی علی مراقی الفلاح) ۱/۵ :(واماالمکروہ فکما فی اکل الشبہات قیل ومنہ الاتیان بہافی شرب الدخان عندالجمہور-

وفی ردالمحتار) ۱/۹ :(وتکرہ عند کشف العورۃ اومحل النجاسات... وقیل عندشرب الدخان ای ونحوہ من کل ذی رائحۃ کریھۃکاکل ثوم وبصل

کتبہ مفتی عبدالرحمان مسرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابو انعام ومفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

Scanned with CamScanner

په مسجد کي قران کریم ویل چي لمونځ کونکی؟

*الإســتفتـا؟*۲۲۹محترمو علماء کرامو زمورِ به مسجد کی بعض خلګ قرآن کریم په جهر سره وایی اوبعض خلګ نفلونه کوی نو نفلوکؤنکی تلاوت کؤنکو ته وایی چی تاسو قرآن کریم په پټه وا یاست مورِ به لمانځه کی خطا وو زو نو ایا دتلاوتو والا تلا وت ونه کړی که څنګه؟

الفتوی بعون الله تعــالی

محترمه وروره، په مسئوله صورت کی دتلاوتو والا ګناه کار دی چی په بلند اواز قرآن کریم تلاوت کوی ځکه چی خلګ نفلونه کوی غورِ ورته نه نیسی اونفلو کؤنکی ګناه ګار نه دی

***کما قال في غنية المستملي فصل في احكام زلة القاري فوائد ص*465**

الا انه يجب علي القاري احترامه بان لايقرأ في الاسواق ومواضع الاشتغال فاذا قرأ فيها كان هو المضيع لحرمة فيكون الاثم عليه دون اهل الاشتغال دفعا للحرج في الزامهم ترک اسبابهم المحتاج اليها وكذا لو قرأ عند من يشتغل بالتدريس اوبتكرار الفقة لانه اذا ابيح ترک الاستماع الضرورة المعاش الدنيوي فلان يباح لضرورة الامر الديني اولي فيكون الاثم علي القاري هذا اذا سبق الدرس علي القرأة

*وکما فی آپ کے مسائل ج 3ص*323

Scanned with CamScanner

س ... مسجد میں جب او لوگ بھی نماز و تسبیح میں مشغول ہیوں تو کیا تلاوت باآواز بلند جائز ہیے؟

ج ... آتنی بلند آواز سے تلاوت کرنا جائز نہیں جس سے کسے کی نماز خلل پڑ

*** فی فتاوی دار العلوم دیوبند ج4ص 178 کتاب الصلوۃ***

)جواب(نفل نماز پڑھنے والا نماز نہ توڑی اور جس نے بلند آواز سے دعا مانگنی چاہے اور قرآن شریف آہستہ پڑھناچاہے نفل نماز پڑہنے والے کو قرآن شریف سننے کی وجہ سے نماز توڑنا نہ چاہے اور اس میں وہ گنھگار نہ ہوگا۔ گنھگار وہ ہیوگا جو ایسے موقعہ پر بلند آواز سے پڑتا ہے۔۔۔۔

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوبی۔۔۔۔ الجواب صحیح ،مفتی عبد المجید امیر ومفتی عبد الرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبد الظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱ رامضان المبارک ۱۰ مق

اسقاط الحمل

*ألاستفتاء؟*څه وایی علماء اکرام اومفتیان عظام په لاندي کی هغه داچه زه یو ډاکتر یم ماته داسقاط الحمل لپاره بعضی زنانه رائی شاید څوک به عذر لری اوځوک به ئې نه لری ۔ ایا په شریعت محمدي کی دعذر اوعدم عذر په صورت کی دحمل ساقطول جائز ده کیا؟*که جائز وي نوپه متعینه مده کی جائز ده او که دحمل په ټول دوران کی جائز ده؟ اوکه عذر معتبر وی کوم اندازه عذر معتبرده؟ *ډاکتر ملک الدین

الفتوی بعـــون الله تعالي

Scanned with CamScanner

*محترمه وروره په عامو حالاتوکی بی له عذره یادفقر اومسکنت له خوفه دحمل ساقطول جائز نه ده همدارنګه دزنا په وجه چی په رضا سره سوی وی جائز نه ده ــ البة یوڅه قوی اعذار سته چی دمجبوری له کبله تر تخلیق دأعضاؤ اوتر) ۱۲۰(شپو مخکی ساقطول جائز ده ــ مثلا یو ماهر مسلمان تجربه کاره ډاکتر دیوشځی معائنات وکړی او وو وایی که حمل ساقط نه سی نو دمور دمرګ خطره ده او یا دیو اندام دتلف کیدو خطره ده یادمور بدن صحت یادماغی توازن متاثره کیدو قوي اندیشنه ده ــ اویادطبی آلاة په ذریعه په یقین سره معلومه سی چی دغه حمل چی پیدا کیدونکی ده خطرناک موروثي مرض لري چی اولادته اولمسیانوته به نقل کیږی اویاپه تجربه سوي طبی آلاتو په یقین سره معلومه سی چی داحمل ډیر ناقص الخلقت ده چی علاج هم ممکن نه ده چی دمور اوپلار اوږو] اوګو [بار به وی کورنی به ځې درد تیره وی اویا له پیغلي زنانه سره په جبر زنا سوی وی ــ په دغو مذکوره صورتوکي تر څلور میاستو مخکی دساقطولو ګنجایشت سته ــ اوتر څلورو میاستو بعد له دغو عذرو سره سره دحمل ساقطول روا او جائز نه ده ځکه څلور میاستو پوري دبچی اعضاء وی جوړیږی اوروح کی اچیول کیږی نو دنفس محترم حکم یي کیږي نو دزوندي انسان په څیر ځې حفاظت لازم ده *

کمافی هندیة ج۵ص ۳۵۶*

Scanned with CamScanner

العلاج لاسقاط الولد اذا استبان خلقه كالشعر والظفر ونحوهما لايجوز وان كان غيرمستبين الخلق واما فی زماننا يجوز على كل حال وعليه الفتوي كذا فی جواهر الاخلاطی

كما فی ردمحتار ج۲ص ۴۱۲مكتبه حبيبيه*- يباح مالم يخلق منه شئ

وايض فی الدرمع ردمحتارج۵ص۳۰۵ الحظروالاباحة- ويكره ان تستقی لاسقاط حملها قوله) وجاز لعذر (قالوا يباح أن تعالج فی استنزال الدم مادام الحمل مضغة اوعلقة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمأة وعشرين يوما

وهكذا فی الهندية ج۵ص ۳۵۶- وكما فی ردمحتار ج۱ص ۲۲۱*

نقل بعضهم انه اتفق العلماء على أن نفخ الروح لايكون الا بعد أربعة أشهر ای عقبها كما صرح به جماعة وعن ابن عباس رض انه بعد اربعة أشهر وعشرة ايام وبه اخذ احمد ولاينافی ذالک ظهورالخلق قبل ذالک لان نفخ الروح انما يكون بعد الخلق وتمام الكلام فی ذالک مبسوط فی شرح الحديث الرابع من الاربعين النووية فراجعه

وايض فی ردمحتار ج۵ص ۲۶۴ الحظر والاباحة قبيل باب الاستبراء

وفی الذخيرة لو اردت القاء الماء بعد وصوله الى الرحم قالوا، ان مضت مدة ينفخ فيه لايباح لها وقبله اختلف المشائخ فيه والنفخ مقدربمائة وعشرين يوما بالحديث

وكما فی حاشية الطحطاوی على الدرمختار ج۴ ص ۲۱۲و۳۱۳

Scanned with CamScanner

وكما فی ردمحتار ج۵ص ۳۰۵كتاب الحظر والاباحةمكتبه حبيبيه- قوله لايتصور(قيد لقوله وجاز لعذر والتصور كما فی القنية أن يظهر له شعر أواصبع أورجل أونحوذالک

وكما فی الهداية ج۲ص ۲۹۲- وهذ الحمل محترم لانه لاجناية منه ولهذا لم يجز اسقاطه

*وايض فيها هناک الحاشية لمولاناعبدالحی اللكهنوی ۵*اما فی زماننا يجوز وان استبان الخلق

وكمافی جديد فقهی مباحث ج۱ص ۳۷۳

*هدایہ اور اسکے حاشیہ دونو کی عبارت کے روشنی میں میری رائے یہ ہےکہ اگر زنا بالجبر کے نتیجہ میں حمل ٹھرا ہو اور اس کے حمل پر ماہ نہ گزری ہو اور وہ عورت کنواری ہو تو اس صورت میں اسقاط کی اجازت ہونی چاہیےتاکہ وہ بیچارہ ایک غیر ارادی فعل کے وجہ سے ازدواجی زندگے کے نعمت سی ہمیشہ کے لی محروم نہ ہو اور اگر حمل زنا بالرضا کے نتیجہ میں ہو یا اس حمل پر چار ماہ گزر چکی ہو تو ان حالتو میں اسقاط کی اجازت نہیں *

*وہکذا فی فتاوی دارالعلوم زکریا6ص**763/767/768چند اہم عصری مسائل ج۱ص ۳۶۶دار الافتـــاء دیوبند*

امداد الفتاوی ج۴ص ۲۱۲ كتاب الحظر والاباحة- فتاوی فريدية ج۶ص ۱۳۸/۱۳۶*

كتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوبـــــــ الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱ذی القعدہ (۱۳)ھق

Scanned with CamScanner

باب التصاویر

(دبتانو خرڅول او رانیول)

الإستفسار: محترم مفتي صاحب! نن صبازيات خلک ديو قسم بتانو تجارت کوي، چې په هغه کې بعضې ذي روحو حيواناتو په شکل جوړشوي وي، لکه ناوکی، چرګان، آسان، اوښان، سپي اوپشاني وغيرذلک، بياماشومان په دغه بازی کوي، اوپه بعضو کې دسروزآلات هم نسب وي، آيادد غه قسم حيواناتو تجارت کول شرعاً جائزدی اوکنه؟

الإستبشار: حامداً ومصلياً وبعد:

ددغه قسم ناوکيو اوبتانو چې دژوندي انسانانو پرشکل باندي جوړي شوي وي، اخستل اوخرڅول يې دواړه شرعاناجائزدي.

.والحجة عليه مافي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، (كتاب البيوع): ۵/۱۸۹۵، رقم الحديث: ۲۷۶۶: وعن جابر – رضي الله عنه – أنه سمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.

.**ولمافي كتاب النوازل: ۱۰/۲۴۷:** بچوں کی گڑیا جس میں تصویر ہی اصل مقصود ہوتی ہے، اس کی خرید وفروخت مکروہِ تحریمی اور ناجائز ہے؛ البتہ ایسے سامان جن میں تصاویر اصل مقصود نہیں ہوتیں؛ لیکن تصویریں اُن میں چھپی رہتی ہیں، اُن کی خرید وفروخت کی گنجائش ہے.

Scanned with CamScanner

.....

.(۳):وكمافي ردالمحتار:۵/۲۲۶:مثله.

.(۴):وكمافي البحر الرائق:۲/۴۸:باب مايفسد الصلاة مثله.

.(۵):وكمافي فتاوی محمودیه:۱۹/۵۰۳:باب الصورة والملاهي:مثله.

.(۶):وكمافي فتاوی حقانیه:۵/۱۰۹،باب مايجوز بيعه ومالايجوزبيعه:مثله.

.(۷):وكمافي جواهر الفقه:۷/۲۶۱:مثله.

كتبه مفتی عبدالواحدواحدی من هلمند :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی محمد عبدالله ابوالاحسان و مفتی عبدالرحمان مسرورومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهرظهیر تاریخ۱۴۴۳محرم (۲۷)حق

په فیسبوک یاواټساف وغیره باندی تصویرونه لیږل حرام دی

الإســـــتفتاء؟ په نن زمان کی زیات خلګ فیس بوک واټساف وغیره استعماله وی ، په ایډی وو باندی خپل تصویر درولی وی اوخپل تصویر یادنوروذی روح شیانو تصویرونه په مجموعه وو کی لیږی.دوستان اواحباب ورته ماشاء الله ورته لیکی.نو ایادالوی جرم اوګناه نه ده چی یودګناه په کارباندی ماشاء الله وایی یاورته ډیراعلی اودیرشه ورته وایی).فرضی استفتاء(

الإفـــــتاءباسم الغفارالذنوب.

واضح دوی چی بی له سخته ضرورته د ذی روح تصویرجوړول حرام ده په فسق بوک په ایډی باندی یاواټساف باندی ثبت کولولپاره یاپه مجموعة کی

Scanned with CamScanner

دلیژولو لپاره خپل تصویر یابل دذی روح شی تصویرجوړول ضرورت شرعی نه ده.نو په فیس بک یاواټساف باندی خپل تصویر درول یالیژل. حرام اوناجائز ده.او وروسته پردغو تصاویرو تبصره کول اوماشاء الله اوغیره الفاظ ویل گناه اوناجائزده.

نولهذاپه صورت مسؤله کی په فیس بک کی خپل تصویر ثبت کول یالیژل یوه گناه دهاو وروسته په دغه تصاویروډیر اعلی یاماشاء الله ویل دومه گناده.لکه څرنگه چی دحدیثو په کتابوکی دتصاویرو په حرمت سخت وعیدات راغلی دی.

کما قال ص اشد الناس عذاباالذی یضاهون بخلق الله.صحیح البخاری ج۲ص۸۸۰ط قدیمی

ترجمهیعنی ډیرسخت په ټولوانسانانوکی دعذاب په اعتباردقیامت په ورځ هغه انسانان دی.چی دوی مشابهت کوی. دالله تعالی له تخلیقه سره یعنی خپل عمل اوفعل دالله تعالی له فعل سره مشابه کوی.یعنی دالله دمخلوق په شان دوی هم یوذی روح مخلوق پیداکوی.

وقال ص ان من اشد الناس عذابا یوم القیمة الذین یشبهون بخلق الله. صحیح المسلم ۲/ ۲۰۰

Scanned with CamScanner

باب تحریم تصویر صورالحیوان

ترجمة.دقیامت په ورځ به په ټولو خلګو کی سخت عذاب دهغوخلګو وی . چی په تخلیق کی له الله تعالی سره مشابهت اختیاروی

قال ص .اشدالناس عذابا المصورون.متفق علیه.

ترجمة.چی ډیر سخت په انسانانو کی ازروی عذاب هغه انسانان دی چی تصویرونه جوړه وی

وقال ص کل مصور فی النارِیجعل له بکل صورة صورهانفسا فیعذبه فی جهنم قال ابن عباس ان کنت فاعلا فاصنع الشجر وما لاروح فیه :متفق علیه.

ترجمة.چی هرتصویر اخستلو والا جهنمی ده.په جهنم کی به دجهنمی لپاره یونفس پیداکیژی.چی په جهنم کی به مصورته عذاب ورکوی. **قال اصحابنا وغیرهم من العلماء تصویرصورة الحیوان حرام شدید التحریم. وهومن الکبائر.لانه متوعید علیه بهذالوعد الشدید المذکور فی الاحادیث وسواء صنعه بمایمتهن أو بغیره فصنعته حرام بکل حال لان فیه مضاهاة لخلق الله.ولافرق فی هذا کله بین ماله ظل وما لا ظل له هذا تلخیص مذهبنا فی المسئلة.**

Scanned with CamScanner

وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب الثوری ومالک وابی حنيفة وغيرهم الخ-شرح النووی.. ۱۹۹/۲

فصنعة التصوير حرام بكل حال لان فيه مضاهاة لخلق الله تعالى.بحر الرائق۴۸/۲

دتصویر جورول دشریعت له نظره ګناه کبیره ده.

په ۴۰ .احادیثو ثابته ده چی هغه متواتر المعنی دی ؛احسن الفتاوی.۵۴۵/۶

کتبہ مفتی ابو العام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

باب الغنآءوالملهی وآلات الموسیقی

(دنیټ اونورو معاصرو آلاتو په ذریعه خریدوفروخت؟)

الإستفسار :نن صبازیات خلک دانټرنیټ، واټساپ او موبائل په ذریعه سره، خرید اوفروخت سره کوي،آیا شرعاًداجائز دي اوکنه؟

الإستبشار :حامداًومصلیاًوبعد

:دمعاصرو آلاتو په ذریعه لکه انټرنیټ، واټساپ اوموبائل سره خرڅول اواخستل شرعاًجائز دي، په دي شرط چې ایجاب اوقبول به دواړه پریوه وخت کوي،یعني عاقدین به دواړه پریوه وخت موجود وي،دانټرنیټ په رابطه کې اوکچیرې یو کتابةً اویاکلاماًپیغام ورولیږي، هغه بل چې انټرنیټ اویا واټساپ

Scanned with CamScanner

خلاص کړي، دهغه خبروته اویاکتابت ته دي متصلاً جواب ورکړي، بیع منعقده کیږي دشریعت له نګاه څخه.

.والحجة عليه مافي فتح القدير: ۶/۲۳۶فلما بلغه الكتاب وفهم ما فيه قال: قبلت في المجلس انعقد.

.وكمافي الموسوعة الفقهية الكويتية حرف الباء: ۹/۱۳: انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة: ۲۵ - يصح التعاقد بالكتابة بين حاضرين أو باللفظ من حاضر والكتابة من الآخر. وكذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة: بعتك داري بكذا، أو أرسل بذلك رسولا فقبل المشتري بعد اطلاعه على الإيجاب من الكتاب أو الرسول.

(۳): وكمافی محقق ومدلل جدید مسائل: ۱/۵۵۹: انٹرنیٹ پر خرید وفروخت؟

مسئلہ (۴۱۷): اگر انٹرنیٹ پر بائع اور مشتری دونوں موجود ہوں، اور ایجاب کے فوراً بعد دوسرے کی طرف سے قبول ظاہر ہو جائے تو بیع منعقد ہو جائے گی، اور اس صورت میں عاقدین کو متحد المجلس تصور کیا جائے گا، کیوں کہ اتحادِ مجلس کا مقصد ایک ہی وقت میں، ایجاب کا قبول سے مربوط ہونا ہے.

.....

.وكمافي الفتاوىٰ الهندية: ۳/۹: مثله.

.وكمافي الدر المختار مع رد المحتار: ۷/۲۴: مثله.

.وكمافي الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي-التعاقد بالمراسلة: 5/3330: مثله.

Scanned with CamScanner

کتبہ مفتی عبدالواحد واحدی من ھلمند :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی محمد عبداللہ ابوالاحسان و مفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاھر ظھیر تاریخ ۱۴۴۳ محرم (۲۷)ھق

دمسجد په بجلی باندي مبائل چارجول

الاستفتاء مقامی سړی دپاره ده مسجد په بجلي مبائل چارجول شرعا سنګه ده بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

په مذکوره صورت کی دغه شخص ته مبایل چارجول ناروا ده کچیری بیا هم چارج کړ دهغه عوض به خاماخا ورکوي کنی غاصب بلل کیژي

کمافی الهندیة ج۱ص۱۱۰

ولا یحمل الرجل سراج المسجد إلی بیتہ

وکذافی ردالمحتار ج۹ص۵۶۷

وتجب القیمة في القیمی یوم غصبہ إجماعًا

وکذافی کتاب النوازل ج۱۷ص۱۰۳

مقامی باشندے کا مسجد کی بجلی سے موبائل چارج کرنا؟

الجواب وباللہ التوفیق : مقیم شخص کا مسجد کی بجلی سے موبائل چارج کرنا درست نہیں ہے، اگر چارج کیا تو عوض ادا کرنا ضروری ہے۔فقط واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ :احقر محمد سلمان منصورپوری غفرلہ ۲۷،۶،۱۴۴۲ھ

الجواب صحیح :شبیر احمد عفا اللہ عنہ

اوداسي دمبایل شرعي احکام ص۴۶

Scanned with CamScanner

کتبه مولوی شاه محمد محمود: الجواب صحیح، مفتی نقیب الله ابوانعام و مفتی عبدالرحمان مسرور و مفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۳ محرم (۲۷) هق

(موبائل ته ویډیوګاني وراچول، أجرت)

الإستفسار: په نن عصر کې زیات خلک په دي مبتلاء دي، چې دخلکو موبائلانو ته شعرونه، ویډیوګاني اونصحتونه ورلیږي، روپی ورځيني اخلي، دغه يې دځان لپاره کسب ګرزولی وي، آیاشرعاً دغه کسب جائز دی اوکنه؟

دغه رقم دموبائلانو خریداوفروخت شرعاً جائز دی اوکنه؟

الإستبشار: حامداً ومصلیاً وبعد:

دموبائلانو خرڅول اورانیول شرعاً جائز دي، دغه رقم دخلکو موبائلانو ته مفیدپروګرامونه، نعتونه اوشعرونه ورلیږل اودغه رقم له یوه موبائل څخه بل موبائل ته شعرونه اونعتونه ورلیږل جائز دي، پر دغه عمل باندي مزدوري اوأجرت اخستل هم شرعاً جائز دي،

البته کچیري دسروز غزلي اویافاحش فلمونه، یاغیر فاحش ویډیوګاني دخلکو موبائلانو ته ورلیږي اومزدوري، أجرت يې ورباندي اخستل دغه دواړه دشریعت له نګاه څخه ناجائز دي اوسخته ګناه ده.

.والحجة علیه مافي المبسوط للسرخسي-کتاب الإجارات-باب الإجارة الفاسدة: ۱۶/۳۸: ولا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيء من اللهو؛ لأنه معصية والاستئجار على المعاصي باطل.

Scanned with CamScanner

.وكمافي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي(باب الإجارة الفاسدة):۵/۱۲۵، ط ۶جلده:ولا يجوز على الغناء والنوح والملاهي) لأن المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد فلا يجب عليه الأجر من غير أن يستحق هو على الأجير شيئا إذ المبادلة لا تكون إلا باستحقاق كل واحد منهما على الآخر، ولو استحق عليه للمعصية لكان ذلک مضافا إلى الشارع من حيث إنه شرع عقدا موجبا للمعصية تعالى الله عن ذلک علوا كبيرا ولأن الأجير والمستأجر مشتركان في منفعة ذلک في الدنيا فتكون الإجارة واقعة على عمل هو فيه شريک ذكره في النهاية معزيا إلى الذخيرة، وإن أعطاه الأجر وقبضه لا يحل له ويجب عليه رده على صاحبه.

(۵):وكمافي كتاب النوازل:۱۷/۹۴:الجواب وباللہ التوفیق: موبائل کی خرید وفروخت اور اس کی مرمت اور اس میں ایسے پروگرام ڈالنا جو مفید ہوں، اور اُن میں شرعی کوئی خرابی نہ ہو فی نفسہ درست ہے، اور اِس طرح کے عمل پر نفع اور اُجرت لینا بھی جائز ہے؛ لیکن موبائل میں گانے کی آوازوں، اِسی طرح فحش تصاویر کی ڈاؤن لوڈنگ کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے، اور اِس طرح کی ڈاؤن لوڈنگ پر اُجرت لینا بھی ناجائز ہے، اور اُس کی آمدنی ممنوع ہے.

.....وكمافي

ردالمحتار:۹/۷۵،مطلب فی الإستيجار على المعاصي: مثله.

.(۴):وكمافی فتاوی الهنديه:۵/۳۵۴، طبع بيروت، كتاب الكراهية: مثله.

كتبه مفتی عبدالواحد واحدی من هلمند :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی محمد عبداللہ ابوالاحسان و مفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۳ محرم (۲۷)هق

په موبائل کی ثبت سوی قرآن شریف ته بی اودسه لاس وروړل

Scanned with CamScanner

الاستفتآء؟ محترم مفتی صاحب؛ په موبآئل کی ثبت سوی قرآن شریف ته بی اودسه لاس وروړل دشریعت له نظره څه حکم لری؛ مستفتی حافظ حمادی

الافتآءبتوفیق الله تعالی وهوملهم للصواب

محترمه؛ قرآن شریف په موبآئل کی ثبتول صحیح اودرست دی" که چیری قرآن شریف پرسکرین خلاص نه وی پټ وی نوبیادتلیفون بیت الخلآءته وړل اومس کول ټول جائزدی" اوکه چیری قرآن شریف پرسکرین(صفحه (خلاص وی نوبیاپه داغه حالت کی بیت الخلآءته وړل اوبیله اودسه صفحه مسه کول جآئزنه دی" که څه هم بعض علمآءدمسه کولودجوازخبره کړی ده اوعلت یی داویلی دی چی دلته قرآن شریف نه مسه کیږی بلکه دموبآئل ښیښه (سکرین مسه کیږی؛ خوبیاهم دقرآن شریف احترام په نظرکی نیولوسره اول قول احوط اوبهترمعلومیږی

کمافی الشامیه ج۱ص۳۱۵

ويحرم به أي بالأكبر والأصغر مس مصحف : أي ما فيه آية كدرهم وجدار إلا بغلاف متجاف غير مشرز أو بصُرة ـ به يفتى ـ وحل قلبه بعود ـ تنوير وشرحه ـ وفي الشامية : قوله) : أي ما فيه آية الخ (أي المراد مطلق ما كتب فيه قرآن مجازًا ، لكن لا يحرم في غير المصحف إلا بالمكتوب.) ۳۱۵/۱

وفی مسائل فقهية معاصرة لعبدالملک بن عبدالرحمن السعدی ص۱۹۱

Scanned with CamScanner

ان ظهرعلى الشاشة وقرء ه مع عدم الوضوء فلامانع لأن المحدث يجوزله أن يقرءعن ظهرقلب؛ وفى المصحف دون المس له" أماان كان جنبافلايحق له قراءة القرآن مطلقاوكذاالحائض" ولامانع من حمل الهاتف المحتوى على القرآن" لأن المخزون فيه الصوت والحروف والكلمات مستورة"ولكن لوظهرشئ من الايات على الشاشة لايضع يده على الشاشه؛ لأنه مس للقرآن؛ والله تعالى يقول" لايمسه الاالمطهرون

(وہکذافی فتاوی دارالعلوم زکریاج۷ص۲۱۷

الجواب ! موبائل فون میں قرآن کریم محفوظ کرنا جائزاوردرست ہے اورجب تک موبائل کےاندرچیپ (chip)میں محفوظ ہےقرآن کریم کے حکم میں نہیں ہے؛ لہٰذاجیب میں رکھنابیت الخلاء میں لیجانا موبائل کوبلاوضوچھوناسب درست ہے؛ البتہ جب اسکرین پرآیات کھلی ہوئی ہیں تواب قرآن کریم کے حکم میں بلاوضواسکرین کومس کرنااوربیت الخلاء میں لیجاناسب ناجائزہے؛ اگرچہ بعض حضرات نےاس وقت بھی اسکرین کوبلاوضوچھونے کی اجازت دی ہے لیکن قرآن کریم کے احترام کے پیش نظرپہلاقول زیادہ محتاط اورمناسب ہے

وہکذافی مسائل مہمۃ فیمابتلت بہ العامۃ ج۷ص۲۲۵= موبائل فون سے قرآن پاک سننا اور پڑھنا

مسئلہ)۱۷۵ :(بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ موبائل فون سے قرآن کریم سننا اور پڑھنا درست نہیں، اُن کی یہ بات غلط ہے، صحیح یہ ہے کہ موبائل فونسے قرآن پاک سننا اور پڑھنا ہر دو اُمور جائز ہیں، البتہ

Scanned with CamScanner

موبائل فون کی اسکرین پر اگر دیکھ کر پڑھا جائے، تو اِس صورت میں اسکرین کو ہاتھ لگانے اور صفحہ پلٹنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے)۱(، یا پھر کسی دوسری چیز سے صفحہ پلٹیں۔)۲(

وهكذافي؛ دموبائل فون سره تړلی سل اړين شرعی حکمونه ص۳۵

کتبہ مفتی عبدالظاہر ظہیر بادر افغانستان : الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی محمد عبداللہ ابوالاحسان مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاق شاہ شرافت تاریخ ۱۴۴۲ الثانی (۲۰) ھق

باب التهاجروالتقاطع

دمرغانو او چوغکو ساتل په قفص کښی*

الاستفتاء= محترم مفتی صاحب مرغان او چوغکی دشایست په خاطر روزل او په قفص کښي بندول او هم دغه رنګه دشوق لپاره حلال حیوانان په قفص کښي ساتل دریزاو اواز لپاره څه حکم لری*بینوا توجروا*

الافتاء بعون الله حامدا ومصليا

*روا او حلال مرغان روزل او ساتل او پالل پر کور باند ی شرعا روایښت لری په دی شرط چی جنګوی به یی نه او په دی شرط چی دخوراک او چښاک انتظام به یی کوي او په دی شرط چي بل کوم خاص تکلیف او ازار به هم نه وررسول کیژي امام بخاري رح په کتاب اداب المفرد کښي یو روایت

Scanned with CamScanner

ذکرکړی ده چی ځینې صحابه کرامورض به مرغان پالل لکن په قفص کښې بندول بیځایه تعذیب ده رواه نه ده*

وعن انس رض عنه قال ان کان النبی صلی الله علیه وسلم لیخالطنا حتی لاخ لی صغیر یا ابا عمیر مافعل النغیر کان له نغیر یلعب به فمات متفق علیه وفی مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح وفی شرح السنة فیه فوائد منها وانه لاباس ان یعطی الصبی الطیر لیلعب به من غیران یعذبه=مشکاة ج۲ ص۴۱۶ باب* *المزاح*مرقات ج۹ ص۱۰۷*التعلیق الصبیح ج۵ ص۲۰۲*ستاسی مسائل اودهنه حل ج۵ ص۵۰۸ باب احکام الطیور*کما فی رد المحتار ج۹ ۱۶۱ تا۱۶۲*

يُكرَهُ إمسَاكُ الحمَامَاتِ (ولَو فِي بُرجِهَاوفِي القُنيَةِ رَامِزًا :حبَسَ بُلبُلًا فِي القَفَصِ وعَلَفَهَا لَا يَجُوزُ اهـ.....

قلت :ولَعَلَّ الكَرَاهَةَ فِي الحَبسِ فِي القَفَصِ، لِأَنَّهُ سِجنٌ وتَعذِيبٌ دُونَ غَيرِهِ كَمَا يُؤخَذُ مِن مَجمُوعِ مَا ذَكَرنَا وبِهِ يَحصُلُ التَّوفِيقُ فتَأمَّل.

وکذا فی الهندیة۱ ص۳۸۱= حَبَسَ بُلبُلًا فِي قَفَصٍ وعَلَفَهَا لَا يَجُوزُ كَذَا فِي القُنيَةِ*

مرقات ج۹ ص۱۰۷- التعلیق الصبیح ج۵ ص۲۰۲- ستاسی مسائل اودهنه حل ج۵ ص۵۰۸ باب احکام الطیور- فتاوی رحمانیه ج۳ ص ۴۹۸

Scanned with CamScanner

کتبه: مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی کلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاهر ظهیر
تاریخ۲۰ربیع الثانی(۲۰)۱۴۴۲هق

باب الموالات مع الكفاروالفسقة

د فا سدي اداری عسکرچی تسلیم شي

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب : دفاسدي اداري عسكر اونو ر كاركونكي چي تسليم شي دامارت اسلا می مجاهد ين اما ن وركړي وروسته تراما ن وركولوئی بندي كول اونور تعزير وركول شرعا جائز ده اوكه يا ؟بينوا توجروا المستفتی) ملا مجاهد (

الفتوی بعون الله تعالی نَحمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُولِهِ الکَرِیمِ وَعَلی اِله وَاَصحَابِه اَجمَعِین

.اما بعد محترمه دفاسدي اداري عسكر اونو ر كاركونكي چي تسليم شي دامارت اسلا می مجاهد ين اما ن وركړي وروسته تراما ن وركولوئی بندي كول اونور تعزير وركول شرعا جائز نه ده ځكه كوم چاته چي امان وركول سي وروسته مجاهدين پردغه شخص باندي دحبس اوتعزير حق نه لري . ولي وفا په عهود سره ضروری ده او له غدره ځان ساتل واجب ده

لمافي شرح السير الكبير : ولا يجوز التعرض لهم بحبس ولا أسر ... لأن الوفاء بالأمان والتحرز عن الغدر واجب) . ج ۲ ص ۳ باب من الأمان الذي يشك فيه (

Scanned with CamScanner

وفي المبسوط للسرخسي(فَإِنَّ التَّحَرُّزَ عَنِ الْغَدْرِ وَاجِبٌ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» :- فِي الْعُهُودِ، وَفَاءٌ لَا غَدْرٌ فِيهِ) «۱۰ /۸۵

شرح السير الكبير لِأَنَّ الْوَفَاءَ بِالْأَمَانِ وَاجِبٌ، فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، يَكْتُبُ فِي كُلِّ عَهْدٍ وَفَاءٌ لَا غَدْرَ فِيهِ .ج)(1 ص (1516 :المبسوط للسرخسي» وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْتُبُ فِي الْعُهُودِ وَفَاءٌ لَا غَدْرَ فِيهِ«ج) ۱۰/ص ۵ (

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ذی القعده(۶)هق

دهندوانواوسیکانوسره معامله کول

(⚘)الاستفتاء(⚘)؟ دهندوانواوسیکانوسره سودا)رانیول اوخرڅول (کول رواده که یا()

)الافتابتوفیق الله تعالی(

دهندوانواوسیکانوسره یعنی غیرمسلم قوم سره
درانیولواوخرڅولوقرض ،اوهد یه ورکولوداسی معامله شرعارواه اوجائزده(په دی شرط چی دغه هندوان اوسیکان به مرتد نه وی (منکر،قرآن شریف ،مسلمان مریی،اوسلاح،دافرخرڅول ناجائز دی()

Scanned with CamScanner

محبت اودوستی، کول دکفاروسره اویادمسلمانانوپه خلاف دکفارسره ددوئ ددین اومذهب پربناءباندی یوځای کیدل اومحبت ورسرکول ناجائزاوحرام دی، (

کمافی احیاءالعلوم (ج۲ ص۶۵- واماالکافرفتجوزمعاملة لکن لایباع المصحف ولاالعبدالمسلم ولایباع منه السلاح ان کان من الحرب()

وکذاجامع الترمذي«ج 2ص16عَن مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو ذُبِحَت لَهُ شَاةٌ فِي أَهلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ :أَهْدَيْتُم لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ؟ أَهدَيْتُم لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ؟()

وکذالسنن الکبري للبیهقي«ج 6ص32- عَن عَائِشَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِن يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ " رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَن مُسَدَّدٍ وَرَوَاهُ مُسلِمٌ()

وکذافي عمدة القاري شرح الصحیح البخاري»ج 16ص26

عَبْدِ الرَّحْمَانِ بنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النبيِ صلى الله عَلَيهِ وَسلم ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا فَقَالَ لَهُ النبيُّ صلى الله عَلَيهِ وَسلم بَيْعا أَم عَطِيَّةً أَو قَالَ أَم هِبَةً قَالَ لاَ بَل بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنهُ شَاةً().

Scanned with CamScanner

وكذافتاوي الهندية«ج 5ص348- لَا بَأسَ بِأن يَكُونَ بَيْنَ المُسلِمِ وَالذِمِّيِ مُعَامَلَةٌ إذَا كَانَ مِمَّا لَا بُدَ مِنهُ كَذَا فِي السِرَاجِيَةِ() .

وكذافي كفايت المفتي» ج 13ص 143باب المعاملات مع الكفار

كتبه مفتی عبدالجلیل اغاعرفان :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهی

باب مايجوزومالايجوز

مور اوپلار ته نصيحت

*الاستفتاء*محترم مفتي صاحب السلام عليكم وبعد ايا زوی کولای شي چي خپل مور اوپلار ته نصيحت وکړي چي پلاره داکارمه کوه ګناه لري يا دامعامله مه کوه ځکه په شريعت مطهره کښي نارواه ده بينوا توجروا

الافتاء بعون الله حامداومصليا

له بدو کارونو ځخه دساتلو اودنيکي لاري داختيارولو نصيحت زوی هم خپل مور اوپلار ته په نرمي اوادب کولای شي کچيري خبره اونصيحت ومنل خودپيره ښه ده اوکه يه پرځان بده ولکوله نواولاد دي خاموشه شي اوددوی دهدايت دعاء دي کوي اوددوی لپاره دي دالله تعالی ځخه بخښنه غواړي حضرت ابراهيم عليه السلام وخپل پلار ته کړی وو کوم چي په قرآن کريم کښي څو ځايونه ذکردي

Scanned with CamScanner

اعوذبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

]اذقال لأبيه يابت لم تعبدمالايسمع ولايبصر ولا يغنى عنک شيئا] [يابت اني قدجاءني من العلم مالم يأتک فاتبعني اهدک صراطا سويا] [يابت لاتعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا][يابت اني اخاف ان يمسک عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا[سورة مريم

لما قال خاتمة المحققين ابن عابدين الشامي رحمه الله تعالى في ردالمحتار على صدر الدرالمختاركتاب الحدود باب التعزير مطلب في تعزير المتهم ج۴ ص۷۸ سعيد چاپ

فرع [فى فصول العلامي اذارأى منكرا من والديه يأمرهما مرة فان قبلا فبها وان كرها سكت عنهما واشتغل بالدعاء والاستغفار لهما فان الله تعالى يكفيه مااهمه من امرهما

*كذا في كفايت المفتي ج۱۲ ص۳۸۹*وكذ في نفع المفتي والسائل ص۴۲۳*كذافي رحمانيه ج۳ ص۲۷۴*

كتبه، مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحيح ،مفتی نقيب الله ابوانعام ومفتی كلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجيد امير ومفتی عبدالظاهر ظهير

تاريخ۱۴۴۲مرامضان المبارک (٦)هق

د قران شريف آياتونه پرديوال ليکل

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! دقران شريف آياتونه پرديوال او دروازوليکل شرعاخرنګه دي ؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الْكَرِيمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعين

Scanned with CamScanner

اما بعد :محترمه په مسئوله صورت کي :داکارد قران کریم بي احترامي ده ځکه قران کریم دسینګار دپاره نه ده نو دقران شریف آیا تونه پردیوالو اودروازوحتي پرمحراب دمسجد لیکل مکروه دي

لما في فتح القدير ثُكرَهُ كِتَابَةُ القُرآنِ وَأسمَاءُ اللهِ تَعَالَى عَلَى الدرَاهِمِ وَالمَحَارِيبِ وَالجُدرَانِ وَمَا يُفرَشُ.(1/ 169)

وفي الفقه الإسلامي وأدلته وتكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدراهم والمحاريب والجدران وما يفرش.(1/ 551)

وفي) رد المحتار (أقولُ :فِي فتحِ القَدِيرِ :وَتُكرَهُ كِتَابَةُ القُرآنِ وَأسمَاءُ اللهِ تَعَالَى عَلَى الدرَاهِمِ وَالمَحَارِيبِ وَالجُدرَانِ وَمَا يُفرَشُ .اه .وَاللهُ تَعَالَى أعلَمُ(1/ 179)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الثانی (۱۹)ق

دخالو نودلري کولوحکم

الاستفتاء: السلام علیکم ورحمة الله وبرکا ته مولوي صاحب ! که د بنځي یانر پر مخ او لاسو خالونه وي دهغولري کول څه حکم لري ؟ بینوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاصحَابِهِ اَجمعِين

Scanned with CamScanner

اما بعد :محترمه : په مسئوله صو رت کی :که ښځي اونر خال دزينت لپاره وهلی وي لري کول يې ضروری ده ځنډول يې ګناه ده،البته که په لري کولوکې يې بدن ته نقصان رسيدی يايې دبدن کوم غړی تلفيدی يا دفعاليته لويدی بيا يې ايسته کول لازمي نه دي صرف توبه دي وباسي.

لمافي عمدة القاري شرح صحيح البخاري : الموضع الّذي وشم يصير نجسا فإن أمكن إزَالَته بالعلاج وَجبَت إزَالَته وَإن لم يُمكن إلاَ بِجرح فَإن خَافَ مِنهُ التّلف أو فَوَات عُضو أو مَنفَعَة عُضو أو شَينًا فاحِشا فِي عُضو ظَاهر لم تجب إزَالَته، وَإذا تَابَ لم يبق عَلَيهِ إثم وَإن لم يخف شَينًا من ذَلک ونَحوه لزمَه إزَالَته ويعصى بِتَأخِيرِه، وَسَوَاء فِي هَذَا كُله الرجل وَالمَرأة .

(19/ 225)هكذافي . مرقاة شرح مشكاة المصابيح (7/ 2819) وفيض الباري

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الاول (۹)مق

تبنی) څوک په ځوی والی نیول اودځوی والی دپاره ورکول

څه فرماې علماء کرام ددې مسلې په اړه دحر او ازاد انسان هبه جواز لری کنه

مثلا خالد اولاد نه لری او زید اولاد لری اوس زید دخپل اولاد سه هلک يا انجلی وخالد ته هبه کوی ايا داجواز لری کنه

الافتاء بعون الله حامدا ومصليا

Scanned with CamScanner

محترمه مذکورة مسئلة دفقهاء په اصطلاح تبني اومتبني مسئلة ده دادجاهليت په زماني کښې دغه مذکوره مسئلي وجود درلودل بيابه يه ميراث کي هم داخلول لکن اسلام تبني باطله اوحرام کړه نه په ميراث کي حق لري نه دمتبني نښځه پر متبنِي پلار حرام ده اوده نسب متبنِي پلار ته ثابتول اوبلل حرام دي اودمتبنِي زوجه چي دمتبني موربيه بلله دهغي سفر له متبني سره حرام ده خلاصه دا چي نه داهبه صحيح ده زکه هبه *خودمملوک وي متبني مملوک نه ده اوپه نورو احکامو کښې هم له ابن* *نسبي سره هيڅ برابرول په يوشي کښې جائز نه ده*

البته کچيري دافعل هم وکړي بيابه دده نسب نسبت خپل پلار ته کوي ځان ته بيه نه کوي اومیراث حق نلري اوپه ستر او حجاب کشي داجنبي حيثيت لري اوخالي روزنه بيه دغه شخص کوي

كمافي الموسوعة الفقهية الكويتية ماده تبني

حَرَّمَ الإِسلاَمُ التَّبَنِّيَ، وَأَبطَلَ كُلَّ آثَارِهِ، وَذَلِكَ بِقَولِهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ أَدعِيَاءَكُم أَبنَاءَكُم ذَلِكُم قَولُكُم بِأَفوَاهِكُم وَاللَّهُ يَقُولُ الحَقَّ وَهُوَ يَهدِي السَّبِيلَ وقوله تَعَالَى: {ادعُوهُم لآبَائِهِم وَقَد كَانَ التَّبَنِّي مَعرُوفًا عِندَ العَرَبِ فِي الجَاهِلِيَّةِ وَبَعدَ الإِسلاَمِ. فَكَانَ الرَّجُلُ فِي الجَاهِلِيَّةِ إِذَا أَعجَبَهُ مِنَ الرَّجُلِ جَلَدَهُ وَظَرَفَهُ ضَمَّهُ إِلَى نَفسِهِ، وَجَعَلَ لَهُ نَصِيبَ ابنٍ مِن أَولاَدِهِ فِي المِيرَاثِ، وَكَانَ يُنسَبُ إِلَيهِ فَيُقَالُ: فُلاَنُ بنُ فُلاَنٍ. " وَقَد تَبَنَّى الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ زَيدَ بنَ حَارِثَةَ قَبلَ أَن يُشَرِّفَهُ اللَّهُ بِالرِّسَالَةِ، وَكَانَ يُدعَى زَيدَ بنَ مُحَمَّدٍ، وَاستَمَرَّ الأَمرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَى أَن نَزَلَ قَولُ اللَّهِ تَعَالَى: {وَمَا جَعَلَ أَدعِيَاءَكُم أَبنَاءَكُم} إِلَى قَولِهِ: {وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} (3) وَبِذَلِكَ أَبطَلَ اللَّهُ نِظَامَ التَّبَنِّي، وَأَمَرَ مَن تَبَنَّى أَحَدًا أَلاَّ يَنسُبَهُ إِلَى نَفسِهِ،

Scanned with CamScanner

وَإِنَّمَا يَنْسُبُهُ إِلَى أَبِيهِ إِن كَانَ لَهُ أَبٌ مَعْرُوفٌ. فَإِن جُهِلَ أَبُوهُ دُعِيَ (مَوْلًى) (وَأَخًا فِي الدِّينِ) وَبِذَلِكَ مُنِعَ النَّاسُ مِن تَغْيِيرِ الحَقَائِقِ. وَصِينَت حُقُوقُ الوَرَثَةِ مِنَ الضَّيَاعِ أَوِ الِانْتِقَاصِ

كذا في التفسير المنير لزحيلي ج۲۱ ص۲۳۶

والتبني مع النسب هو مجرد قول باللسان، لا صلة له بالحقيقة، فلا تصبح الزوجة بالظهار أما، ولا المتبني ابنا. وزيادة قوله تعالى: بأفواهكم للتنبيه على أنه قول صادر من الأفواه فقط، من غير أن يكون له حقيقة في الواقع

وكذا في الهندية ج۱ ص۲۷۴

ولا تحرم حليلة الابن المتبنى على الأب المتبني هكذا في محيط السرخسي.

وكذا في رد المحتار ج۳ ص۳۱

وذكر الأصلاب لإسقاط حليلة الابن المتبني

وكذا في البحر ج۳ ص۱۰۱

وذكر الأصلاب في الاية لإسقاط حليلة الابن المتبنى كذا في فتح القدير

*وكذا في رحيميه ج۸ ص۷۰**وكذا في محموديه ج۱۶ ۴۹۳**وكذا في حقانيه ج۶ ص۵۳۷*

*وكذا في الهنديه ج۴ ص۳۷۴*ومنها أن يكون مملوكا للواهب

وكذا في الموسوعة الفقهية مادة حر

Scanned with CamScanner

الحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ: - وَهِيَ قَاعِدَةٌ فِقْهِيَّةٌ تَذْكُرُهَا كُتُبُ الْقَوَاعِدِ وَمَعْنَاهَا: أَنَّ الْحُرَّ لَا يُسْتَوْلَى عَلَيْهِ اسْتِيلَاءَ الْغَصْبِ وَالْمِلْكِ فَلَا يُبَاعُ وَلَا يُشْتَرَى

کتبہ: مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی کلاب شاہ شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاہر ظہیر

تاریخ ۱۴۴۲جمادی الاول (۲۰)مز

دجنابت په حالت کی نوکان اووریښتیان کاټول

الاستفتآء؟ محترم مفتی صاحب که چیری سړی جنوب وی نودجنابت په حالت کی نوکان کاټول اویاوریښتیان خریل یاکاټول جائزدی که یا المستفتی حافظ حمادی

الافتآءبتوفیق الله تعالی وهوملهم للصواب

محترمه" دجنابت په حالت کی نوکان کاټول اویاوریښتیان خریل یاکاټول مکروه کاردی کتابونه یی مطلق مکروه ذکرکوی خولیکن دقرآئنوڅخه مکروه تنزهی معلومیږی نوبهتره داده چی دغسل وروسته یی کاټ کړی؛ لیکن که نوکان پریولی بیایه پری کړی هم مکروه نه دی

حالت جنابت میں ناخن کاٹنے کا حکم: سوال :حالتِ جنابت میں ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہے ؟

جواب: حالت جنابت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے ، بہتر یہ کہ پاکی کے بعد کاٹے ، لیکن اگر ناخن دھونے کے بعد کاٹے تو مکروہ نہیں ۔

فتاوی عالمگیری میں ہے:

Scanned with CamScanner

حلق الشعر حالة الجنابة مکروه وکذا قص الاظافیر کذا فی الغرائب ۔) فتاوی عالمگیری ۵ / ۳۶۸(

مغنی المحتاج میں ہے:

فائدة:وقال) الامام الغزالیؒ (فی الاحیاء : لاینبغی ان یقلم اویحلق اویستحد) یحلق العانة (او یخرج دما او یبین من نفسه جزء او هو جنب اذیرد الیه سائر اجزائه فی الآخرة فیعود جنبا ویقال ان کل شعرة تطالب بجنابتها ۔) مغنی المحتاج ۱/ ۲۲۲(

فتاوی محمودیہ میں ہے:

بحالت جنابت ناخن اور بال ترشوانا مکروہ ہے ، پاکی کے بعد ترشوائے ۔) فتاوی محمودیہ ۱۷/۳۲۰(

نیزملاحظہ ہو :فتاوی رحیمیہ ۳ / ۱۸۸۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل ۲ / ۵۷۔واللہ اعلم فتاوی دارالعلوم زکریاجلدا صفحہ ۵۹۲

حالت جنابت میں ناخن اور بال کاٹنے کا حکم سوال:۔ جنابت کی حالت میں ناخن تراشنا اور بال کٹوانے کا کیا حکم ہے؟

الجواب جنابت حالت میں پورا جسم ظاہری طور پر نجاست کا شکار ہوتا ہے اسلئے پورے جسم کا دھونا فرض ہے، ایسی حالت میں ناخن اور بال کٹوانا مکروہ ہے۔ فقہاء کرام نے کراہت مطلقاً ذکر کیا ہے لیکن قرائن کے اعتبار سے کراہت تنزیہی معلوم ہوتی ہے۔

Scanned with CamScanner

قال الشیخ العلامۃ اشرف علی تھانویؒ": در مطالب المؤمنین می آرد سترون وتراشیدہ مُوئے وگر فتن نا خنہادر حالت جنابت کراہت است"۔امداد الفتاوی: ج۱،ص۲۸، فصل فی الغسل) (فتاویٰ حقانیہ: ج۲ ،ص۵۲۵ (فتاوی حقانیہ جلد۲ صفحہ ۷۸۰

کتبہ مفتی عبدالظاہر ظہیر بادر افغانستان : الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام رومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی گلاں شاہ شرافت تاریخ۱۴۴۲ الثانی(۲۷)مق

دقران شریف مچه ول

الاستفتاء : السلام علیکم ورحمة الله وبرکا ته مولوي صاحب ! دقرآن مجید شریف مچول په شرعت کي ثبوت لري او که یا ؟ بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْن

اما بعد:محترمه ! دقران شریف مچول په شریعت کي ثبوت لري حضرت عمر رضی الله عنهٗ به هرسهارقران شریف مچه وي اوله حضرت عثمان رضی اللهٗ عنهٗ ځخه د قران شریف مچه ول اومسحه کول پرمخ مبارک باندي منقول دی

لما في الدر المختاررعلي هامش ردالمحتار وَفِي الثَّنِيَةِ فِي بَابِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَقَابِرِ تَقْبِيلُ الْمُصْحَفِ قِيلَ بِدْعَةٌ لَكِن رُوِيَ عَن عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْمُصْحَفَ كُلَّ غَدَاةٍ

Scanned with CamScanner

وَيُقَبِّلُهُ وَيَقُولُ :عَهْدُ رَبِّي وَمَنْشُورُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يُقَبِّلُ الْمُصْحَفَ وَيَمْسَحُهُ عَلَى وَجْهِهِ. .(6/384

وفي) فتاوي عثماني (1/192قرآن مجيد چومناجائزہے)ملخصا)(فتح الباري (3/475 أبي بن عن ونقل لصيف علما أحد ليماني من مكة اجو لشافعية تقبيل ز

,,لمصحف وفي الموسوعة .وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي التِّبْيَانِ :رَوَيْنَا فِي مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ كَانَ يَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى وَجْهِهِ وَيَقُول :كِتَابُ رَبِّي كِتَابُ رَبِّي(13/133

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الثانی(۲۰)ق

دحمل په زمانه کښي وطی *][

]*الاستفتاء*[شرعا دخپلي ښځي سره دحمل په زمانه کښي ترکومي مودي پوري کوروالی اونزديکت رواه دهبينوا توجروا

]*الافتاء بعون الله حامداومصليا*[

دحمل په حالت کښي دخپلي شځي سره جماع کول هيڅ پرواه نلري په اومه او اتمه مياشت کښي هم کور والي رواه ده شرعا هيڅ منع نشته البته که په

Scanned with CamScanner

کوم حالت اوصورة کښې وحمل ته ضرر وو دډاکټرانو په مشهوره سره نو بیا ځان ساتل ځنې په کار ده

]*کما فی الدر المختارمع رد المحتار ج۳ ص۲۰۳ مکتبة شاملة باب القسم بين الزوجات ولوتضررت من كثرة جماعه لم تجز الزيادة علي قدرطاقتها

]*وقال خاتم المحققين العلامة ابن عابدين الشامي*[وتضررت فعلم من هذا كله انه لا يحل له وطؤها بما يؤدها الي اضرارها

]*وكذا في دار العلوم ديوبندج۸ ص۳۴۳ باب العدل والتسوية بين النساء*[وكذا فی كفايت المفتی ج۱۲ص۴۱۸ اردو*[وكذا فی الحقانية ج۵ ص۲۳۷*[وكذا فی فريدية ج۵ ص۲۳۷*[وكذا فی رحمانية ج۳ ص۳۳۸*[كتبه مفتی عبدالرحمان مسرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعام ومفتی گلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۳۰)هق

په پروتو دقران تلاوت؟

الاستفتاء؟ که یوکس دقران کریم تلاوت په داسې حال کوي چې پروت وی نو ایا داجائزده کیا؟

الفتوی بعون الله تعالی،

Scanned with CamScanner

محترمه وروره فقهاء ؤ دقران کریم تلاوة کولو ته په پروتی لا هم اجازه ورکړی ده البة ادب داده چی پشی به یی راتولي کړي وي

کمافی الفتح القدیرج۱ص۳۴۲فصل فی القرأة.ولوقرأ مضطجعا فلاباس ویضم رجلیه عندالقرأة لأنه تعظیم النائم وهکذا في الموسوعة ج۱۱ص۱۶۲حرف التاء ثانیا التربع عند التلاوة القرآن .لابأس بقرأة القران في کل حال قائما اوجالسامتربعااوغیرمتربع اومضطجعا اوراکبا أوماشیا

کتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من مرکز زابل الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۲)هق

باب الاشتات

*{دبیرغ دثبوت مسئله}

الاستفتاء؟

محترم مفتی صاحب، دنبی علیه الصلوة سلام دبیرغ رنگ څنګه وو {دوم} پرهغه بیرغ باندی لکه اوسنی دامارت په بیرغ باندی کلمه نوشته وه کیا؟{دریم} پر دغه بیرغ باندي کلمه مبارکه نوشته وي بیاپر موټرانواوبایسکلانو غیروغیر ځړیږی ایاپه دی عام استعمال سره خوبه ددغو کلماتو توهین نه رائی؟

Scanned with CamScanner

الفتوی بعون الله تعالی

محترمه نبی کریم صلعم په مختلفو جنګو کی مختلف رنګه بیرغونه استعمال کړی دی توربیرغ زیړ بیرغ نمرۀ یعنی سپین اوتور بعضو علماء ؤ دقیل روایت نقل کړی ده چی په بعضو ځایو کی یی سپین رنګ وو اودنبی کریم صلعم دلواء رنګ بیاسپین وو درأیة اولواء ترمنځ بعضو علماء فرق کړي ده خوبعضو علماء وایی چی رایة او لواء دواړه مترادف دي ـ په بعضی حدیثو کی راځی چی نبی کریم صلعم پربیرغ کلمه توحیدنوشته وه اوپه بیرغ چی کلمه نوشته وی نوله دی څخه مقصد دکلماتوتواهانت نه ده بلکه عزت ده ځکه دا داسلام شعارده اوداسلام دشمنان په همدی سوځی اودهند مفتی اعظم کفایت الله رح وایی چی عرفی بی ادبی اوبی عزتی مدار په عرف عام باندی ده اوپه همدی باندی حکم لګولی سی که په یوصورت کی په عرف عام کی بی ادبی کنډلی سی نوهغه بی ادبی اوبی عزتی وی که څه هم په یوکتاب کی پیدانه سی ـ نومعلومه دوی چی په بیرغ کلمه لیکل په عرف عام کی توهین نه بلل کیږی بلکه دعزت په خاطر نوشته کیږی البتة ماشومانوته دی کلمداربیرغ په لاس نه ورکول کیږی اوکوم خلګ چی کلمداره بیرغ استعماله وی اوحفاظت یی بیانه کوی نودا دهغو خپله ګناه ده

والحجة علي ماقلنا

لما في الحديث في سنن الترميذي ج4ص96رقم 1681

Scanned with CamScanner

يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَاءَ، وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضَ»

وكذا في ص وج مذكورة

قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ القَاسِمِ قَالَ: بَعَثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ القَاسِمِ إِلَى البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَسْأَلُهُ عَنْ رَايَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «كَانَتْ سَوْدَاءَ مُرَبَّعَةً مِنْ نَمِرَةٍ»

وفي السان العرب ج۱۴ص ۲۹۰

والنمرة شملة فيهاخطوط بيض وسود

وكذا في السنن ابوداؤد ج 1 ص 49 كتاب الجهاد باب الريات والالوية:

وكذا في ابي داؤدج3ص 32

۲۵۹۳ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ الشَّعِيرِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ، عَنْ آخَرَ مِنْهُمْ قَالَ: رَأَيْتُ «رَايَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفْرَاءَ»

وكذا في نيل الاوطار ج۷ص ۲۷۹

وهكذا في مصنف ابن أبي شيبة ج۶ص ۵۳۲ وكذا في الخراج لأبي يوسف ج۱ص ۲۱۰

لما في غزوات النبي صلعم ج۱ص ۱۰۵ للسيد الجميلي

Scanned with CamScanner

غزوة خيبر أقام رسول الله صلعم ... الى قوله ودفع الرأية الى على ابن ابى طالب وقيل انها كانت بيضاء

وكما في فتح الباري لابن حجر ج6ص 127

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِأَبِي يَعْلَى مِن حَدِيثِ بُرَيْدَةَ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِن طَرِيقِ سِمَاكٍ عَن رَجُلٍ مِن قَوْمِهِ عَن آخَرَ مِنْهُم رَأَيْتُ رَايَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفْرَاءَ وَيُجْمَعُ بَيْنَهَا بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ وَرَوَى أَبُو يَعْلَى عَن أَنَسٍ رَفَعَهُ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ أُمَّتِي بِالْأَلْوِيَةِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَلِأَبِي الشَّيْخِ من حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ كَانَ مَكْتُوبًا عَلَى رَايَتِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَسَنَدُهُ وَاهٍ وَقِيلَ كَانَتْ لَهُ رَايَةٌ تُسَمَّى الْعُقَابَ سَوْدَاءُ مُرَبَّعَةٌ وَرَايَةٌ تُسَمَّى الرَّايَةَ الْبَيْضَاءَ وَرُبَّمَا جُعِلَ فِيهَا شَيْءٌ أَسْوَدُ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ ثَلَاثَةً

وهكذا في نيل الاوطار ج7ص279

كان مكتوبا علي راية النبي صلعم لااله الا الله محمدرسول الله وسنده ضعيف

وقال في حاشية في ابن ماجة تحت الخط في شرح محمد فؤاد عبدالباقي

الراية واللواء مترادفان لافرق بينهما وقيل بينهما فرق بان اللواء هو العلم الصغير والراية الكبير

وكذا في حاشية السندي علي سنن ابن ماجة ج2ص 189

قَوْلُهُ: (بَابُ الرَّايَاتِ وَالْأَلْوِيَةِ) قِيلَ: الرَّايَةُ وَاللِّوَاءُ مُتَرَادِفَانِ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا فَرْقٌ بِأَنَّ اللِّوَاءَ هُوَ الْعَلَمُ الصَّغِيرُ، وَالرَّايَةَ الْكَبِيرُ وَمُقْتَضَى حَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ وَأَحْمَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " «كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ

Scanned with CamScanner

اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – سَوداءَ وَلِواؤُهُ أَبيَضُ» ثُبُوتُ الفَرقِ بَينَهُما، وَذَكَرَ ابنُ إِسحَاقَ عَن عُروَةَ أَنَّ أَوَّلَ مَا حَدَثَ الرَّايَاتُ يَومَ خَيبَرَ وَمَا كَانُوا يَعرِفُونَ قَبلَ ذَلِكَ إِلَّا الأَلوِيَةَ، وَبِالجُملَةِ فَكَلَامُ المُصَنِّفِ مَبنِيٌّ عَلَى الفَرقِ – وَاللهُ أَعلَمُ

كذا في فتح الباري ج6ص 126

وكما في المعجم الاوسطج 1ص 78رقم 219

عن ابن عباس قال كانت راية رسول الله صلعم سوداء ولواءه ابيض مكتوب عليه لا اله الاالله محمدرسول الله

وكما في الهندية ج5ص 323

لا بأس بكتابة اسم الله تعالى على الدراهم؛ لأن قصد صاحبه العلامة لا التهاون، كذا في جواهر الأخلاطي...

و لو كتب القرآن على الحيطان و الجدران بعضهم قالوا: يرجى أن يجوز، و بعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس، كذا في فتاوى قاضي خان

كتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل مرکز الجراب صحیح ،ومفتی اختر محمد محمدی ومولوی عتیق اللہ عتیق ومفتی عبد المجید امیر ومولوی اسد اللہ رئیق ومفتی عبد الظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۲ ربیع الاول (۲)حق

دخالولیری کول

Scanned with CamScanner

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! كه د بنځې يا نر)سړی (پر مخ اويا لاسوباندي خالونه وي دهغولري کول څه حکم لري ؟ بينوا توجروا.!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعين

اما بعد :محترمه په مسئوله صورت کې که دغه خال دزينت اوښائست لپاره وهلی وي لري کول يې ضروری ده ځنډول يې ګناه ده،البته که په لري کولوکې يې بدن ته نقصان رسيدی يايې دبدن کوم غړی تلفيدئ يا دفعاليته لويدئ بيا يې ايسته کول لازمي نه دي صرف توبه دي وباسي.

لمافي عمدة القاري شرح صحيح البخاري(225 /19)

قالَ أَصْحَابنَا :الموضع الّذِي وشم يصير نجسا فَإِن أمكن إِزَالَته بالعلاج وَجَبت إِزَالَته وَإِن لم يُمكن إِلاَّ بِجرح فَإِن خَافَ مِنْهُ التّلف أَو فَوَات عُضْو أَو مَنْفَعَة عُضْو أَو شَيْنًا فَاحِشا فِي عُضْو ظَاهر لم تجب إِزَالَته، وَإِذا تَابَ لم يبْق عَلَيْهِ إِثْم وَإِن لم يخف شَيْنًا من ذَلِك وَنَحْوه لزمَه إِزَالَته ويعصى بِتَأْخِيرِهِ، وَسَوَاء فِي هَذَا كُله الرجل وَالْمَرْأَة .هكذافي المرقاة وفيض الباري.

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنفی الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ذوالحجة (۱)هق

Scanned with CamScanner

دغرونو درختی اوبوټی وړل

الاستفتاء محترم مفتي صاحب کمي وني چي په غرونو کي راشيني سوي دي دغه دچاملکيت دي که هر چاکاټ کړي د هغه دي بينوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه دغه مذکوره وني چي دغسي خپله الله جل جلاله شيني کړي دي دغه يو چاملکيت ندي بس که هر چا وکشي دهغه دي

کمافی الفتاوی الهندية ج۱ص۱۸۶

وَمَا يُجْمَعُ مِن ثِمَارِ الْأَشْجَارِ الَّتِي لَيْسَت بِمَمْلُوكَةٍ كَأَشْجَارِ الْجِبَالِ يَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ

وكذافی شرح المجلة ج۴ص۱۸۲ المادة ۱۲۴۳

الاشجار التي تنبت بلاغرس في الجبال المباحة يعني غيرالمملوكة مباحة

وكذافی الفتاوی فريدية ج۷ص۱۰۰۷= مملوکہ پہاڑکے درخت کاٹنے سے قبل فروخت کرنا

الجواب: پہاڑکے درخت کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، لہٰذاان کی تقسیم یا خرید و فروخت درست نہیں ہے یعنی جب کاٹنے سے قبل ہو

کتبہ مولوی شاہ محمد محمود: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۲ شوال المکرم (۲۰)ھ

دکربوړی په مرګ باندی سل نیکۍ ؟

*الاستفتاء؟**محترم مولوی صاحب دکربوړی مرکول رشتیا ثواب لري؟*

Scanned with CamScanner

الفتوی بعون الله تعالی

محترمه وروره په حدیث شریف کی دبعضو حیواناتو اوحشراتو چی انسان ته یی ضرر رسیږی دقتل امر کړي ده لکه کربوړی مار لړم موږک خروړی سپی اوداسی نور۔ اوفقهاء ؤ لیکلی دی هر هغه حشرات چی ضرر رسان وی قتل یی مستحب ده ۔ نو کربوړی له مؤذی حشراتوڅخه ده نو حدیث کی رائحی که چا په اول وهلو سره مړکو هغه لره سل نیکی دی اوپه دوم وار کی تر هغه کم او په دریم وار کی تر هغه کم

کما في مسلم شريف ج4ص1759 بيروت

قال رسول الله صلعم من قتل وزغا في اول ضربة كتبت له مأة حسنة وفي الثانية دون ذالک وفي الثالثة دون ذالک

وفي الشرح النووي ج14ص237 بيروت- قال اهل اللغة الوزغ وسام ابرس جنس فسام ابرس هوكباره واتفقواعلي ان الوزغ من الحشرات المؤذيات

*وفي الموسوعة الفقهية ج17ص*238- وعن ام شريک ان النبي ص امرها بقتل الأوزاغ اخرجه البخاري . ومن المستحب قتله كذالک الفار لحديث عائشة رض قالت :أمررسول الله صلعم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الغراب والحداة والعقرب والفارة والكلب المعقور

Scanned with CamScanner

ومن حيث العموم يستحب قتل كل مافيه اذي من الحشرات كالعقرب والبرغوث والزنبور والبق

کتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل مرکز الجراب صحیح مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲ ربیع الاول(۳۰)هق

چرگان په ګرمو اوبو کی نونجس؟*

*أَلإســـتفتاء؟*دچرګانو قصابان چرګان په ګرمو اوبو کی اچیوی.د دی لپاره چی بنګی په اسانی ځنی لیری سی خو چرګان له خپلو ګنګیو سره په دیګ کی وی نو ایا دغه چرګانو غوشي پاکی دی کیا؟*

الفتوی بعـون الله تعالی

محترمه، کله چی په ګرمواوبو کی واچیوی که دونه وخت پاته سی چی هغه اوبو خالی په سر دبنګوکی تاثیر وکوی یعنی بیخوکی یی چی بنګی سست کړی او مرداری وغوشی ته حلول ونکړی نودغه غوشه په دری واري پریمنځلو سره پاکیږی

اوکه په ګرمو اوبوکی دونه اندازه پاته سی چی دچرګ نسته یاغوشوته نجاسة جذب سی نوپه دغه وخت کی دچرګ غوشی نجسی اوحرامی ګرزی چی بیانه پاکیږی

Scanned with CamScanner

*كما يدل عليه عبارة ما في المحمود الفتاوي ص*176

ریختن آب جوش برای کندن پرهای مرغ هیچ اشکالی ندارد زیرا این آب تنها در مسامات پرها تاثیر می کند که پرها راست می کند .البتة اگر مرغ در دیگ اینقدر گذاشته شود که نجاستی که در شکم مرغ یا ظاهر آن است .جذب گوشتهای شود آن وقت گوشتش حرام میگردد .و مسلم است که مرغ را تا این اندازه در آب جوش نمی گذارند

*وكذا في ردمحتار ج۱ص ۲۴۵حبيبية كويته *وقال ابوحنيفة اذا طبخت في الخمر لاتطهر أبدا وبه يفتي

*وكمافي الفتاوي صاحب البحر علي هامش الغياثية ص*179

)سئل (عن الدجاجة اذا القي في الماء حال الغليان لينتف ريشه قبل شق بطنه هل ينجس اولا)الجواب (نعم ينجس ولكن يغسل باالماء ثلاث مرات فيطهر

*وهكذا في الفتاوي الكاملية ص*263- ولكن تغسل بالماء ثلاث مرات فتطهر

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل مرکز الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۲)حق

دچا پر کمبله نوکان پریکول*

*الاستفتاء**بعضی خلک وایی چی دیو چا پرکمبله نوکان پریکول له هغه سره دشمنی کول دی اودایوقسم کرکه بولی ایادغه خبره صحیح ده*

Scanned with CamScanner

الافتاء بعون الله حامداومصليا*

محترمه دا رواج او ديته ورته بی اساسه رسمونه اورواجونه هيمشه په يو تولنه کښی ددينی احکامو او شرعی تعليماتوځخه دغفلت او ناخبرتياپه صورة کښی راپيداکيږی لهذا مسئله هم دغه ده شريعت کی کرکه کول هيڅ اصل نه لری بلکی پر کرکی کولو رد سوی ده ددغه اصل پر اساس دچا پرکمبله باندی يادهغه په کوټه کښی نوکان پريکول شرعا کوم حرج نه لری لکن دصفائی او پاکی خيال کول ضروری ده*

عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی* *الله عليه وسلم قال لاعدوی ولا طيرة والشوم فی ثلاث فی المرأة والدار والدابة*وعن ابی هريرة رضی الله عنه حين قال رسول الله* *صلی الله عليه وسلم لاعدوی ولاصفر ولا هامة فقال اعرابی يارسول الله فمابال الابل تكون فی الرمل كانها الظباء فيجئ البعير الاجرب فيدخل فيها فيجربها كلها قال فمن اعدی الاول*صحيح البخاری ج۷ ص۱۳۵ باب الطيرة مكتبه شامله*وكذافی صحيح المسلم ج۴ ص ۷۴۲ باب لاعدوی ولاطيرة ولا هامة ولا صفر ولاغول*وكذا فی فتاوی رحمانية ج۱ ص۱۳۸

كتبه: مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحيح ،مفتی نقيب الله ابوالعام ومفتی كلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجيد امير ومفتی عبدالظاهر ظهير
تاريخ ۱۴۴۲ ربيع الاول(۲)مق

دجنتيانو ژبه کمه ده مثلا عربی که پشتو که فارسی

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

Scanned with CamScanner

محترمه دجنتیانو ژبه عربی ژبه ده*

* کما قال فی فتاوی قاسمیه جـ۳صـ۳۰۰*

عن ابن عباس قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :احبوا العرب لثلاث؛ لاني عربي، والقران عربي، وكلام اهل الجنة عربي

المعجم الاوسط، دار الفكر ۱۶۴/۴، رقم:۵۵۸۳، المعجم الكبير، دار احياء التراث العربي ۱۸۵/۱۱ رقم:۱۱۴۴۱، المستدرک حاكم كتاب معرفة الصحابة، مكتبة نزار مصطفىٰ الباز ۲۵۰۳/۷ رقم:۶۹۹۹، شعب الايمان، فصل في الصلاة على النبي، دار الكتب العلمية بيروت ۲۳۰/۲ حديث:۱۶۱۰

*عن ابي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :اناعربي، والقران عربي، و لسان اهل الجنة عربي.) مجمع الزوائد، دار الكتب العلمية بيروت ۵۲/۱۰ رقم:۱۶۶۰۳، المعجم الأوسط، دار الفكر ۳۸۵/۶ رقم:۹۱۴۷ (

فقط والله سبحانه وتعالىٰ اعلم*

کتبہ مولوی شاہ سعد سعود :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱ صفر المظفر (۲۴) ھ ق

داختر په ورځ هدیرته تلل څنګه ده؟*

Scanned with CamScanner

*الإستـفتاء؟*مفتي صاحب :زمونږ کلیوال داختر له لمانځه بعد هدیری]زیارة [ته ځی نو شرعا داختر به ورځ کی زیارة تلل جائز ده کیا؟ *مستفتی ابوکفایت

الفتوی بعون الله تعالی

*محترمه وروره:زیارة کول کوم معلوم وخت نه لري په هر وخت کي ور تلل جائز ده البة بهتري ورځی دزیارت کولو دادی :دوشنبه پنج شنبه جمعه اوهفته ـ اوهمدارنګه دذی الحجی په لسو کی او همدارنګه په دواړو اخترانو اوخاصکر بیا دبرأة) ۱۵ (په شپه اوپه عاشورا کی نو په شمول داختر دزیارة کولو دغه مذکورة بهترینی ورځی دی البة که څوک په دغو ورځو کی زیارت ته تلل حتمی ضروری لازمی وبولی نو بیا بدعة جوړیږی اوکه یی ضروری نه بولی نوبیا ورتلل پروا نه کوی کله نا کله دی پریږدی چی حتمی اوضروری نه سی *

هرڅوک چی زیارت کوي له لاندی شیانو ځان ساتل ضرور ده په قبر طواف ناروا‌ده قبر له مچولو اوشناختی اوخشتی یاډبری مچول څخه دځان وساتی اوله مړی دحاجت نه غواړی مثلا چی مړی مخاطب کی چی مشکل را حل که وغیره

Scanned with CamScanner

كما في الفقة الإسلامي ج2ص*1570

واما وقت الزيارة فقال مالک:بلغني ان الارواح بفناء المقابر فلا تختص زيارتها بيوم بعينه

*وكذا في الهندية ج5ص*350

وافضل الايام الزيارة اربعة يوم الإثنين والخميس والجمعة والسبت ....وكذ الليالي المتبركة لا سيما براة وكذالک في الازمنة المتبركة كعشر ذي الحجة والعيدين وعاشورا وسائر المواسم كذا في الغرائب

وكما في الفقه علي المذاهب الاربعة ج1ص*492

وينبغي ان تكون الزيارة مطا بقة لآحكام الشريعة فلا يطوف حول القبر ولا يقبل حجرا ولا عتبة ولا خشبا* ولا يطلب من المزور شيئا *الى غير ذالک

وكما فى الموسوعة ج۲۴ص ۸۵*

ويكره الصاق الظهر والبطن بحدار القبر والعمل انما تكون با* الاحاديث الصحيحةواقوال العلماء *ولايلتفت الى محداث العوام

كما فی فتاوی ریاض العلوم ج۱ص۳۸۳

Scanned with CamScanner

الجواب . . شب برآت میں قبرستان جانے کو لازم وضروری سمجھنا بدعت ہے، البتہ غیر ضروری سمجھتے ہوئے قبرستان جانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کبھی کبھی ترک کردینا چاہیے تاکہ دیکھنے والے لازم وضروری نہ سمجھیں

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوئی ـــــ الجواب صحیح مفتی عبد المجید امیر ومفتی عبد الرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبد الظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱ ذی القعدہ (۱) ھق

دټټی اوخاه تر منـځ به څـونه فاصـله وي؟*

*الاستـفتـاء؟**زمونږ په سراي کی دټټي لپاره یوخاده اوبله بیا داوبوخاه ده یعني بمبه ده نونوڅونه اندازه به سره لیری وي؟*

الـفتوي بعون الله تعالي

محترمه وروره دونه فاصله به یوله بله لیری وی چی دمرداري څاه دمرداری خوند اویابوي اویارنک دبمبی وڅاه ته ونه رسیږی څه داسی فاصله یی په راجح قول کی نسته ولی چی ځمکه په بعضو ځایوکی کلکه وی اوبعضو ځایو کی نرمه وی نودځمکی کلک والی اونرم والی به په نظر کی نیسی اواندازه به لګوي؟

*کمافي ردمحتارج 1ص *162

Scanned with CamScanner

اختلف في مقدار البعد المانع من وصول النجاسة البالوعة الي البئر ففي رواية خمسة اذرع وفي رواية سبعة وقال الحلواني رح المعتبر الطعم أواللون أوالريح فإن لم يتغير جاز والا لا ولوكان عشراذرع وفي الخلاصة والخانية والتعويل عليه وصححه في المحيط بحر والخاصل أنه يختلف بحسب رخاوة الارض وصلابتها ومن قدره اعتبر حال أرضه

*وهكذا في البحر 1ص 215 والهندية ج 1ص*20- *وحقانية ج 2ص*306

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جریـــــــ الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱/۱/رمضان المبارک ۲۷ مق

دقران کریم پانی په لرګی او خاشه اړول *

الاستفتاء*۲۵۷*کله چی سړی بی اودسه وی نو دقران کریم مسه خونه ده جائز نو ایا دقران کریم پانی په خاشه یا لرګی سره اړولاسی*بیـــــــنوا توجـــــروا*

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه کله چی سړی بی اودسه وی نو قران کریم په پوشو کی راواخلی نو لاس به نه ور وړی لکن دقران کریم پانی په خاشه یا لرګی وغیره سره اړولای سی جایز ده لکن دغه عادت جوړول شه کار نه ده

کمافی الدر المختار مع رد المحتار ج۱ ص۳۴۹- وحل قلبه بعود ای تقليب الاوراق المصحف بعود ونحوه لعدم صدق المس عليه*

Scanned with CamScanner

*وکذافی جامع الفتاوی ج۳ ص۲۴۶**قرآن کے اوراق لکڑی وغیرہ کے ذریعہ پلٹنا *

بے وضو شخص کے لئے قرآن کریم کے اور اق کسی لکڑی وغیرہ کے ذریعہ پلٹنا جائز ہے *و حل قلبہ بعود ۔) ور مختار* (*و فی الشامی :إی تقلیب إوراق المصحف بعود و نحوہ لعدم صدق المس علیہ *۔*) شامی بیروت ا۔ ۳۸۲ ، زکریاا۔۳۱۶ ، البحر ائق ا۔ ۲۰۲

) (کتاب المسائل ج۱ /*۱۷۱*(وضاحت :اگرچہ جائز ہے لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے ، بلکہ وضوء کرنے کا اہتمام کیا جائے تاکہ تعظیم قرآن میں فرق نہ آئے) مرتب عفا اللہ عنہ وعافاہ(*

کتبہ، مفتی عبدالرحمان مسرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی کلاب شاہ شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱ر امضان المبارک ۱۹ق

ناپوه ډاکتر باید منعه سی؟*

*الإستفتـاء*۲۳۹*محترم مفتي صاحب" یوډاکترچی اسناد ونه لری هسی مازی په نامه ډاکتروی نوآیا حکومت کولای سی چی ډاکتري له کسبه یی منعه کړي حتی تردی ویل کیږی چی بعضی خلک یی په غلطو دواؤ ورکولو سره مړه کړی دي*

الفتوي بعون الله تعالي

Scanned with CamScanner

*محترمو وروره حکومت کولاي سي چی دضرر عامه مخه ونیسی نودغه مذکوره ډاکترباید له ډاکتری څخه منعه سی ترڅومسلمانانو ته دفائیدی په ځای ضرر ونه رسوی

***کمافي الفقة الاسلامي ج6ص*4502**

صرح الحنفية :بأنه يجوز الحجر للمصلحة العامة :لانه يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام اويدفع الضرر الاعلي باالادني فيحجر)اي يمنع(علي الطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس وذالک بان يسقي المتطبب الناس دواء مهلکا اولايقدر علي إزالة ضرر دواء اشتد تاثيره علي المرضي والمفتي الماجن بان يعلم العوام الحيل الباطلة کتعليم الارتداد لتبين المرأة من زوجها اولتسقط عنها الزکوة ولايبالي بما يفعل من تحليل الحرام وتحريم الحلال اوأن يفتي عن جهل والمکاري المفلس اه

***وکذا في الموسوعة ج16ص*206**

صرح الحنفية بالحجرعلي المفتي الماجن والطبيب الجاهل هومن يسقي الناس دواء مهلکا واذا قوي عليهم المرض لايقدر علي ازالة ضرره*- واللباب في شرح الکتاب ج 2ص 69 بيروت

Scanned with CamScanner

*والفقه علي المذاهب الاربعة ج 2ص 313 بيروت- *وكذا في البناية شرح الهداية ج11 ص 75 بيروت*- والمحيط البرهاني ج2ص347 شاملة *

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جریـــــــ الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱/۱/امضان المبارک ۱۳ مق

کوچنیان بی اودسه قرآن مسه کولای سی

الاستفتاء ؟ قران شريف بي اودسه مسه كول لويانو ته نده جائز ايادہ كچنيانو هم دغسی حكم ده كه جلادہ*

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب*

محترمه كوچنيانو ته دقران شريف مسه كول او ويل بی اودسه صحيح دی فه وجه د ضرورت سره ځكه دكچنی والی ياد داسی ده لكه نقش فر ډبره اوبل كوچنيان فراوداسه امركولو كی حرج ده

كماقال في الدر مع رد *- ولايكره مس صبي لمصحف ولوح ولاباس بدفعه اليه وطلبه منه للضرورة اذا الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر*قوله للضرورة لان في تكليف الصبيان وامرهم بالوضوء حرجا بهم وفي تاخيره الي البلوغ تقليل حفظ القران *الدرالمختار مع ردالمحتار *ج1ص*349

Scanned with CamScanner

وكذافي الهندية* -*ولابأس بدفع المصحف الي الصبيان وان كانوا محدثين وهوالصحيح هكذافي السراج الوهاج الفتاوي الهندية *ج 1ص*39

کتبہ مولوی شاہ محمد زلمی : الجواب صحیح ،منتی قتیب اللہ ابو انعام ومنتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ومنتی عبدالرحمان سرور ومنتی کلاب شاہ شرافت ومنتی عبدالظاہر ظہیر

دبائع اومشتری دواړوخخه دلالی اخیستل

الاستفتاء؟ محترم مفتی صاحب دبائع اومشتری دواړوخخه دلالی اخیستل جائزدی که یا

الافتاءبتوفيق الله تعالى وهوملهم للصواب

محترمه دبائع اومشتری دواړوخخه په دی شرط دلالی اخیستلای سی چی عقدبه دلال نه وی کړی" دلال به صرف ساعی ددوی په مینځ کی کړئیدلی وی "نوبیابنابرعرف ددواړوخخه دلالی اخیستلای سی "اوکه دی عاقدوی بیایی ددواړوخخه نه سی اخیستلای

واما الدلال بان باع العين بنفسه باذن ربها فاجرتهاعلي البائع وان سعي بينهما وباع المالک بنفسه يعتبر العرف فتجب الدلالة علي البائع اوالمشتري اوعليهمابحسب العرف جامع الفصولين . امداد المفتين٧٠٦/٧٠٧

Scanned with CamScanner

وفی الشامیه - فتجب الدلالة علی البائع اوالمشتری اوعلیهمابحسب العرف جامع الفصولین ردالمحتارج ۴ص ۴۶

وہکذافی فتاوی محمودیہ ج۱۶ص۶۱۸- دلالی کی اجرت بائع اور مشتری دونوں سے

سوال -: بائع ومشتری دونوں سے دلالی لینا کیساہے ؟

الجواب حامداًومصلیاً :دونوں طرف سے دلالی جائز ہے جبکہ عرف ہو اصالۃً دلالی کامعاملہ ناجائز ہے ،مگر حاجت اورعرف کی بناء پر فقہاء نے اجازت دی ہے ،اور یہ اجازت اپنے عموم کی حیثیت سے یک طرفہ دوطرفہ سب کو شامل ہے

وہکذافی کتاب النوازل ج۱۲ص۳۵۵غیر موافق للمطبوع

الجواب وباللّٰہ التوفیق :دلالی کی یہ مروجہ شکل ضرورۃً جائز ہے، اور کمیشن بائع ومشتری دونوں سے بھی لیا جاسکتا ہے، مگر اجرت اس طرح متعین ہونی چاہئے کہ بعد میں نزاع کا احتمال نہ رہے،

وهکذافی احسن الفتاوی ج۷ص۱۲۷۲اردو" وهکذافی فتاوی رحیمیه ج۹ص۳۰۰

کتبہ مفتی عبدالظاہر ظہیر خادم دارالافتاء مظہریہ : الجواب صحیح ،مفتی قتیب اللہ ابوانعام ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرورومفتی گلاں شاہ شرافت

ایادلالی جائزه ده؟

الإســـتفتـــاء؟ مفتی صاحب که یوخوک یوچاته موټرور اخلی اوپه مقابل کی یوځه روپی ځنی غواړی نوایا داشرعاځنګه ده؟

Scanned with CamScanner

الافتاء وبالله التوفيق

محترمه وروره دغه صورت ددلالی ده اودلالی دری صورته دی دوه جایز دی اویو غیر جائز ده اول ،جائزصورت يي داده چی،مزدوری مخکی سره معلومه کړی مثلا دغه موټر درته اخلم يايي،خرڅوم پنځوس يا سل روپي غواړم نو داصورت جایز ده،دوم صورت داده چی مزدوری سره معلومه نه کړی دعرف اورواج له وجهی ،حق دمزدوری لری، مګر مزدوری به له اجرمثل به زیاته نه اخلی،

دریم صورت چی ناروا ده هغه داده چی دلال وه چاته وو وايي چی دغه شي درخرڅوم مثلا500 روپي پکښی ستادی،نوری باقی زمادی رابه سومسئوله صورت که يي مخکی روپي معلومی کړی وی نوکله چی موټر ور واخیست دهغومستحق ده باید ور يي کړی اوکه يي نه وی معلومی کړی نوعام تور سی کوم روپي خلک وداسی دلال ته ورکوی هغه به ورکړی،،

لماقال فی الردمحتار،- قال فی البزازية اجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك ومالايقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لماكان به حاجة للناس ردمحتار۳۲/۵مکتبه حبیبیه قال العلامة ابن عابدين:

Scanned with CamScanner

وفي الحاوي سئل محمد بن سلمة عن اجرة السمسار فقال ارجوانه لاباس به وانكان في الاصل فاسدا لكثرة التعامل.

ردمحتار۵/۴۴ مطلب في اجرة الدلال كتاب الاجارة.وفي الخلاصة: اجرة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لاتقدير فيه للوقت ولامقدار لما يستحق باالعقد ولكن للناس فيه حاجة جاز.خلاصة الفتاوي۳/۱۱٦.جنس آخرفي المتفرقات وفيه الاستيجار علي المعاصي.

وفي المنهاج : واجرة السمسارجائزة اذاكان سمسار من جانب واحدلكن بشرط ان تكون متعينة.

منهاج السنن شرح جامع السنن ۴/۵ابواب البيوع باب ماجاءفي التجار.

واما الدلال بان باع العين بنفسه باذن ربها فاجرتهاعلي البائع وان سعي بينهما وباع المالک بنفسه يعتبر العرف فتجب الدلالة علي البائع اوالمشتري اوعليهمابحسب العرف جامع الفصولين

امداد المفتين۲/۷۰۷/۷۰٦كتاب الحظر والاباحة دلالي لينې كاحكم.

كتبه مفتی ابو العامر نقيب الله خادم الاسلام من زابل شاه جرنـــــ الجواب صحيح ،مفتی عبد المجيد امير ومفتی عبد الرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبد الظاهر ظهير

زړي ورقی دقران شريف اودكتابو

Scanned with CamScanner

السلام عليكم مفتيانوصاحبانوفشتنه ده فه مسجدكي زري ورقی دقران شريف اودكتابوسه فوكوبعض واي ويسوزوه بعضي واي هديري كی فت كره معلومات راكي الله موپه علم كي بركت واچوه

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه لحددی ورته جوړی کړی قران شريف دی کی پټ کړی سوځول يه ناجايز دی

كما فی الهنديه

المصحف اذ اصار خلقا لايقر امنه ويخاف ان يضيع يجعل فی خرقة طاهرة ويدفن ودفنه اولي من وضعه موضعا يخاف ان يقع عليه النجاسة او نحوذالک ويلحد له المصحف اذا صار خلقا وتعذرت القراة منه لا يحرق بالنار اشار الشيباني الي هذ ا في السير الكبير وبه ناخذ. هنديه ج ۵ ص۳۲۳

وكذ افي رد مع الدرج 6ص422- وفي الذ خيرة المصحف اذ اصار خلقا وتعذرت القراة منه لايحرق بالنار اليه اشار الشيباني في السير الكبير وبه ناخذ

كتبه، مفتی عبدالرحمان سرور؛ الجواب صحيح ،مفتی نقيب الله ابوانعام ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهير

دشځه له پر ديو خلګو سره خبری

Scanned with CamScanner

الاستفتاء؟شځه له پردیو خلکو سره په موبایل یا دغسی مخامخ خبری کولایی سی کنه بینوا توجروا

الافتاء بعون الملک الوهاب

شځه له پردیو خلکو سره په موبایل یه مخامخ خبری کول نا روا او ناجایز ده دا په دی وجه چی موجب فتنه کیژی او سبب دغیر شرعی اړیکو کیژی نه ده خبرو دعورت والی په وجه ځکه کلام خو یه عورت نه ده لکن اواز نرموالی لهجه یه عورت دی البته که ډیر ضرورت وی بیا یه کولای سی مکر نه په نرم لهجه بلکی ډبله لهجه به استعمال وی چی دخلکو په زړو کی ورته میلان نسی فیدا

کما فی رد مع الدر

وصوتها على الراجح معطوف على المستثنى يعنى انه ليس بعورة علي الراجح عبارة البحر عن الحلية انه الاشبه وفي النهر وهو الذي ينبغي اعتماده ومقابله نغمة المراة عورة وتعلمها القران من المراة احب قال عليه السلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فلا يحسن ان يسمعها الرجل وفي الكافي ولا تلبي جهرا لان صوتها عورة خلاصته ولا يظن من لا فطنة عنده انا اذاقلنا صوة المراة عورة انا نريد بذالک کلامها لان ذالک ليس بصحيح فانا نجيز الكلام مع الاجانب ومحاوراتهن عند الحاجة الي ذالک ولا نجيز لهن رفع اصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها وتقطيعها لما في ذالک من استمالة الرجال اليهن وتحريک الشهوات

Scanned with CamScanner

منهم ومن هذا لم يجز اذان المراة قلت ويشير الي هذ التعبير النوازل بالنغة رد مع الدر ج 2ص97

وكذا فى الفقه الاسلامى وادلته- والصوت علي الراجح ليس بعورة لكن نغمة المراة وتلينه اي تمطيط الصوة عورة في الاذان وغيره فلا يحل سماعه :فقه الاسلامى ج۱ ص۶۳۸

كتبه مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابرانعام ومفتی محمدعبدالله ابرالاحسان ومفتی محمدعیسی ستغروومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

پښپله مځکه کښی څاه وکاړی دبل دځاه اوبه راجذب کړی

)الأستفتاء («؟محترمفتي صاحب چی زيدپښپله مځکه کښی څاه وکاړی، خودخالددځاه ياکاريزاوبه يی وچی کړی يعنی راجذب يی کړی، اوس سوال دادی خالددزيدځاه بندولا شی کنه()

)الافتاءبتوفيق الله تعالى(

محترم ستادپوښتنی په جواب کی به ووايو،چی خالددزيدځاه نشی بندولای په دی دليل چی ستاځاه زماله ځاه څخه اوبه وچی کړی ځکه ترمځکی لاندی اوبه دهيڅ چاملک نه دی،

نولهذاداضرر فاحش نه شوځکه ضررفاحش هغه ته وايی چی مالک ته په خپل ملک کی ضرررورسوی،يعنی مالک پرخپل ملک نفع نشی

Scanned with CamScanner

اخستلای، چونکی اوبه دچاملک نه دی نوتعریف دضرر فاحش نه باندی صادقیږی

كمافي دررالحكام«ج 3ص)]250المَادّة ١٣٣٥(

المِيَاهُ الجَارِيَةُ تَحتَ الأَرضِ لَيسَت بِملك لأَحَدٍ [لأَنَّهَا مُبَاحَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِن النَاسِ أَخذُ هَذِهِ المِيَاهِ وَالانتِفَاعُ مِنهَا .وَيَتَفَرَّعُ عَن ذَلِكَ مَسَائِلُ:

١ - لَو حَفَرَ أَحَدٌ بِئرًا فِي مِلكِهِ وَأَخرَجَ مَاءَهَا ثُمَّ حَفَرَ آخَرُ بِئرًا فِي مِلكِهِ فِي قُربِ تِلكَ البِئرِ فَجَذَبَت مَاءُ البِئرِ الأُولَى فَلَيسَ لِصَاحِبِ البِئرِ الأُولَى مَنعُهُ لأَنَّ ذَلِكَ الشَّخصَ لَا يُعتَبَرُ مُعتَدِيًا لِتَصَرُّفِهِ فِي مِلكِهِ كَمَا أَنَّ المِيَاهَ الَّتِي تَحتَ الأَرضِ لَيسَ بِملك أَحَدٍ) التَّنوِيرُ وَالغُرَرُ وَالخَانِيَّةُ (وَقَد بُيِّنَ ذَلِكَ فِي المَادَّةِ) ١ ٢٩ ١) . (الدُّرُّ المُختَارُ وَالفَيضِيَّةُ. (

سُؤَالٌ - قَد ذُكِرَ أَنَّ الضَّرَرَ الفَاحِشَ يُدفَعُ بِأَيِّ وَجهٍ كَانَ بِحُكمِ المَادَّةِ) ٠ ٢٠ ١ (كَمَا أَنَّهُ قَد ذُكِرَ فِي شَرحِ المَادَّةِ) ١٩٩ ١ (أَنَّ الشَّيءَ الَّذِي يَمنَعُ الحَوَائِجَ الأَصلِيَّةَ المَقصُودَةَ مِن مَالٍ وَالَّذِي يُخرِجُهُ مِن الانتِفَاعِ بِالكُلِّيَّةِ ضَرَرٌ فَاحِشٌ. كَمَا أَنَّهُ قَد ذُكِرَ فِي المَادَّةِ) ١٢١٢ (أَنَّهُ لَو أَنشَأَ أَحَدٌ بَالُوعًا فِي قُربِ بِئرِ جَارِهِ وَأَفسَدَ مَاءَ البِئرِ يُدفَعُ ضَرَرُهُ، كَمَا أَنَّهُ قَد ذُكِرَ فِي المَادَّةِ) ١٢٥٤ (أَنَّ لِكُلِّ حَقَّ الانتِفَاعِ فِي الأَشيَاءِ المُبَاحَةِ بِشَرطِ عَدَمِ الإِضرَارِ بِالغَيرِ .فَعَلَى أَحكَامِ هَذِهِ المَسَائِلِ فَلَا يَجِبُ أَن يَكُونَ هَذَا ضَرَرًا فَاحِشًا، وَمَا الفَرقُ؟ تَأَمَّل فِي الجَوَابِ) (.

Scanned with CamScanner

فرق يي داچی ضررفاحش هغه ته وايی چی د جاروملک ته ضرورسوی چونکی اوبه ملک دجارنه دی نولهذاداضررفاحش نه شو()

وكذافي شرح المجلة لاتاسي (ج 4ص (146المادة1235 - الماءالجاري تحت الارض ليس بملک لاحد (فلامخاصمة بين مالک البئروآخذمائه بلااذنه حتى ان رجلالونزع ماءبئرآخربغيراذنه حتى يست لاشی عليه لان صاحب البئرغيرمالک للماء()

وكذافي شرح المجلة لسلم باز (ج 2ص (676المادة1235 - الماءالجاري تحت الارض ليس بملک لاحد (ولهذالوحفراحدفي ملكه واستخرج الماءالذي تحت الارض ثم جاءأخرايضافي نفسه الذي هوفوق ملک الاول فتحول الماءمن ملک الاول الي ملک الثاني لاشي للاول علي الثاني لانه غيرمتعد لكون الماءتحت الارض لايملک فلامخاصمة()

وكذا في التبيين الحقائق (ج 6ص36- وَلَو حَفَرَ الثَّانِي بِئرًا فِي مُنتَهَى حَرِيمِ البِئرِ الأُولَى بِإِذنِ الإِمَامِ فَذَهَبَ مَاءُ البِئرِ الأُولَى، وَتَحَوَّلَ إِلَى الثَّانِيَةِ فَلَا شَيءَ عَلَيهِ؛ لِأَنَّهُ غَيرُ مُتَعَدٍ فِي فِعلِهِ وَالمَاءُ تَحتَ الأَرضِ غَيرُ مَملُوكٍ لِأَحَدٍ فَلَا يَكُونُ لَهُ المُخَاصَمَةُ()

وكذافي البحرائق (ج 8ص241- وَلَو حَفَرَ الثَّانِي بِئرًا فِي مُنتَهَى حَرِيمِ الأَوَّلِ بِإِذنِ الإِمَامِ فَذَهَبَ مَاءُ البِئرِ الأُولَى وَتَحَوَّلَ إِلَى الثَّانِيَةِ فَلَا شَيءَ عَلَيهِ لِأَنَّهُ غَيرُ مُتَعَدٍ فِي ذَلِكَ وَالمَاءُ الَّذِي تَحتَ الأَرضِ غَيرُ مَملُوكٍ لِأَحَدٍ فَلَا يَكُونُ لَهُ المُحَاصَّةُ()

Scanned with CamScanner

وكذافي الدرالمختار (ج 5ص)309- ولَو حَفَرَ الثَانِي بِئرًا فِي مُنتَهَى حَرِيمِ البِئرِ الأُولَى بِإِذنِ الإِمَامِ فَذَهَبَ مَاءُ البِئرِ الأُولَى وَتَحَوَلَ إِلَى الثَانِيَةِ فَلَا شَيءَ عَلَيهِ (لِأَنَّهُ غَيرُ مُتَعَدٍ وَالمَاءُ تَحتَ الأَرضِ لَا يُملَكُ فَلَا مُخَاصَمَةَ() کتبہ منتی عبدالجلیل اغاعرفان :الجواب صحیح ،منتی نقیب الله ابوانعام منتی محمدعیسی مستغرومنتی گلاب شاه شرافت ومنتی عبدالظاهرظهیر

سوال .**دسترګو تورول شرعاځنګه ده؟**

ألإفتـأء بعون الله تعالي

که یو نارینه سترګی دشایست اوزینت لپاره توري کړی اوبیاپه دی تورولو سره تکبراولویي کوی نودامکروه ده اوناروادہ اوکه تکبراولویي پکشی مطلب نه وی نوبیا پروانه لری

.اماالحنفية فقالوبالجواز اذالم يقصدبه الرجل الزينة واوضح بعض الحنفية أن الممنوع هوالتزين للتكبر لابقصدالجمال والوقار .الموسوعة ٩٤/٦

.لايكره دهن الشارب ولاكحل اذالم يقصدالزينة الدرمختارعلي الصدرر دمحتار١٢٣/٢مكتبه حبيبية .

ويكره الكحل الاسود بالاتفاق اذاقصد به الزينة واختلفو فيمالم يقصد به الزينة عامتهم علي أنه لايكره كذافي جواهرالاخلاطي. هندية ٣٥٩/٥

Scanned with CamScanner

کتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمدعیسی مستغفرومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

لور وسپین ږري ته ورکول؟

الإستفتـــاء؟محترم مفتي صاحب :خپله کوچني لور وسپین ږري ته ورکول څنګه ده؟ ایآ شه کار ده که بد؟المستفتي سیدمبین

ألإفتـأء بعون الله تعالي

محترمه وروره خپله لور که ځوانه وي اوکه صغیره وي فقهاءؤ لیکلی دي چي سپین ږیری] بودا[ته دی نه ورکوي. ځکه چی دا له آدابو دنکاح خلاف کارده او ډیر نا مناسبه او نا لایقه کارده.چی خپله لور وسپین ږیری زاړه بودا‌ته ورکوی‌او همدغه شان فاسق ته دنه ورکوي اونه دي بد اخلاقه ظالم بد سړي ته ورکوی اوپلار]ولي[ته لازمه ده چی نیک اخلاقه دینداره خاوند ورته پیداکړی.

لما قال علیه الصلوة السلام:من زوج کریمته من فاسق نزل علیه کل یوم ألف لعنة ولایصعد عمله إلي السماء ولابستجاب له دعاء ولایقبل له صرف ولا عدل . شرعة الإسلام ص441

Scanned with CamScanner

ترجمة:څوک چې خپله عزتمنده لور وفاسق ته ورکړي.هره ورځ زر لعنته پر دغه ولی نازیلیږی.

او اسمان ته دده عمل نه پورته کیږي نه ئی دعا قبلیږی اونه نفلی عبادت اونه یی فرضی عبادت قبلیږي

كما قال فی الردمحتار ج۲ص۲۸۴تا۲۸۵کتاب النکاح مکتبه حبیبیه

والمرأة تختار الزوج الدين الحسن الخلق الجواد المؤسر ولا تتزوج فاسقا ولايزوج ابنته الشابة شيخا كبيرا ولارجلا ذميما ويزوجها كفؤا فان خطبها الكفء لايؤخرها وهو كل مسلم تقي.

وهكذا في الفقة علي المذاهب الأربعة ج4ص13 تا 14حكم النكاح الشاملة ..

ومن أداب الزواج ان لايزوجه ابنته الصغيزة الشابة شيخا كبيرا ولارجلاذميما وعليه أن يزوجها وان خطبها الكفؤ فلايرده. ومن آدابه أن تختار المرأة الزوج المتمسک بدينه فلاتتزوج معسرا لايستطيع الإنفاق عليها أومؤسرا شحيحا فتقع في الفاقة والبلاء- وهكذا في تخريج النوازل ص189

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جری ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عیسی مستغفر ومفتی شرف الدین شرافت ومفتی عبد الظاهر ظهیر

په لاؤډ سپیکر کښی بغیر ده ضرورت څخه تلاوت کول

Scanned with CamScanner

الاستفتاء؟ څه فرمائی علماء کرام په دی مسئله کښی چه په لاؤډ سپیکر کښی بغیر ده ضرورت څخه تلاوت کول یالمونځ ؤرکول داڅه حکم لری

الافتاءبتوفیق الله تعالی

محترمه ستاپه جواب کښی بایدووا یو چه په لاؤډسپیکر کښی ده ضرورت په وجه لمونځ ؤرکول جائزدی لیکن بغیر ده ضرورت څخه په لاؤډ سپیکر کښی تلاوت کول یالمونځ ؤرکول خلاف الاولی دی ده دی څخه اجتناب ضروری دی

دلاندی اسبابو په وجه باید منع سی

)۱(داغیری ضروری فعل دی ده غیرضروری فعل په وجه نوروانسانانو ته ایذا اوتکلیف رسیږی

)۲(ده مصروف عمل خلکو په مصروفیت کښی خلل واقع کیږی

)۳(فقهاء وائی چه جهرکول زائد ترحاجت دجماعت اساءة دی

)۴(نورخلک په نورومساجدو یاکوروکښی په لمونځ یاذکر یاخوب یانورو اشغالو مصروف وی ده هغو دضرر باعث گرځی ،

Scanned with CamScanner

)۵(داهم یونوع توهین دی چه ډیرخلک قرآن کریم اوری اوسمع یه نسی کوه لاي یایه نه کوی

په داټولو صورتو کښی ایذا ده مسلمانانو راځی ایذا ده مسلمان حرامه ده اوپر ضرر ده مسلمان باندی سخت وعیدونه راغلی دی

کذا فی درالمختار بهامش ردالمحتار ج۱ص۳۹۳- ویجهرالامام وجوبا بحسب الجماعة فإن زاد علیه اساء

الفتاوی الهندیه ج۵ص۳۱۶

لایقرء جهرا عندالمشغلین بالاعمال ومن حرمة القرآن أن لایقرء فی الاسواق وفی موضع الغو

الحلبی الکبیر تتمات فیمایکره من القرآن فی الصلوة وما لایکره- ص497

یجب علی القاری احترامه بأن لایقرء فی الاسواق ومواضع الاشتغال فإذا قرء فیهما کان هوالمضیع لحرمته فیکون الاثم علیه دون اهل الاشتغال دفعا للحرج والجهرافضل باالقرآن مالم یکن عند مشغولین مایخالطه ریاء

فتاوی بینات ج۲ص۴۰۱- ۱(یہ غیر ضروری فعل ہے غیر ضروری فعل سے دوسروں کوایذا وتکلیف پہنچتی ہے

)۲(یکسوئی کے ساتھ مصروف عمل لوگوں کے مصروفیات میں خلل واقع ہوتی ہے

Scanned with CamScanner

)۳(اوردیگر آرام کرنے والے حضرات کے آرام میں خلل واقع ہوتی ہے

یہ تمام صورتیں ایذا مسلم کی ہے اورایذا مسلم حرام ہے ایذا مسلم کے متعلق احادیث میں وعید آتی ہے

فتاوی حقانیہ ج۳ص۲۲۰- لاضرورت لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھانے سے اجتناب کیاجائے

فتاوی محمودیہ ج۷ص۳۳۳

نیزاگرلاؤڈ اسپیکر کاانتظام غائبین کے لئے ہے تووہ بے چارے کچھ اپنے نماز تلاوت وظیفہ میں مشغول ہو ں گے مگراس آواز کی وجہ سے اپنی یہ چیزیں پوری نہیں کرسکیں گے اور ان پر یہ پابندی عائد کرنا کہ وہ اپنی سب طاعات کو چھوڑ کر اس کے سننے کی طرف متوجہ رہیں یہ بھی زیادتی ہے کچھ لوگ سوتے ہوں گے یااپنے دینی کاموں میں مشغول ہوگے ان کوپابند کرنا بھی مشکل ہے غرض ایسی صورت اختیار نہ کی جائے جو سلف صالحین کے خلاف ہو

فتاوی فریدیہ ج۲ ص۵۸۰- لاؤڈ سپیکر پرتلاوت اورذکر کرنا بذات خود جائزہے البتہ ایذا کی صورت میں ناجائز ہے

وایضا فی بدرالفتاوی ج3ص146

کتبہ حافظ فضل الرحمان وصیف:الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام مفتی محمدعیسی مستغرومفتی شرف الدین شرافت ومفتی عبدالظاہرظہیر

چاپه خپله مځکه کی اوربل کړی اودبل مځکی ته ورسیدی نوضمان

(؟)الإ ستـفـتـاء(؟)

Scanned with CamScanner

محترم مفتی صاحب که چیری یو چاپه خپله مځکه کی اوربل کړی او یا خپله مځکه اوبوی او به پررائیله کړی بیا هغه اور دبل ومځکی ته یااوبه دبل مځکی ته وروه رسیږی دهغه بل شخص مځکي یا کښت ته ضرر ورسیږی پردغه اوربلونکی اواوبه ایله کونکی باندی ضمان سته که نه

(؟)الافتاء بتوفیق الله تعالی(؟)

محترمه باید ووایو چی که چیری ددغه شخص دا ګمان وو چی اورپه خپله مځکه کی بل کړم دبل وکښت ته دغه اور نه رسیږی او باد او هواء هم نه وه بیا چی دبل وکښت ته کوم ضرر ورسیږی پر دغه شخص باندی ضمان نسته او که چیری دده داګمان وو چی دغه اور دبل وکښت ته رسیږی او یا بادهواء تیزه وه بیا پر دغه شخص ضمان سته همدارنګه دغه شخص چی خپله مځکه اوبه وی که چیری اوبه دده په مځکه کی دریدی که بیادبل ومځکی ته ورواوښتلی پرده ضمان نسته او کچیری دده په مځکه کی نه دریدلی بلکه دبل په مځکه کی دریدلی او ده ته خپل همسایه ویلی وه چی داوبو بندونه تینګ کړه ده تینګ نه کړه بیا پرده ضمان سته او که یی نه وه ورته ویلی بیا یی پرده ضمان نسته()

کمافی مجمع الضمانات ص۲۸۹

Scanned with CamScanner

رجل أراد أن يحرق حصائد أرضه فأوقد النار في حصائده فذهبت النار إلى أرض جاره فأحرق زرعه لا يضمن إلا أن يعلم أنه لو أحرق حصائده تتعدى النار إلى زرع جاره لأنه إذا علم كان قاصدا إحراق زرع الغير قالوا إن كان زرع غيره يبعد عن حصائده التي أحرقها وكان يأمن أن يحترق زرع جاره ولا يطير شيء من ناره إلا شرارة أو شرارتان فحملت الريح ناره من أرضه إلى أرض جاره فانحرق زرع الجار وكنه لا يضمن فإذا كان أرض جاره قريبا من أرضه بأن كان الزرعان ملتصقين أو قريبين من الالتصاق على وجه أن ناره تصل إلى زرع جاره يضمن صاحب النار زرع الجار()

وهكذافی البحرالرائق ج۸ص۶۷

)ولو أحرق حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة فاحترق شيء في أرض غيره لم يضمنه (حصد الزرع جزه والحصائد جمع حصيدة وحصيد وهما الزرع المحصود والمراد هنا ما يبقى من أصل الزرع في الأرض ولا يخفي أن هذه المسألة حقهاأن تذكر في الجنايات ولهذا ذكر في الهداية مسائل منثورة وإنما لم يضمن لأن هذه الأشياء تسبب وشرط الضمان التعدي ولم يوجد فصار كما لو حفر بئرا في ملك نفسه فتلف به إنسان بخلاف ما إذا رمى سهما في ملكه فأصاب إنسانا حيث يضمن لأنه مباشر فلا يشترط فيه التعدي لأن المباشرة علة فلا يبطل حكمها بعذر والسبب ليس بعلة فلا بد من التعدي ليلتحق بالعلة وإحراق الحصائد في مثله مباح فلا يضاف التلف إليه قال شمس الأئمة السرخسي هذا إذا كانت الرياح غير مضطربة فلو

Scanned with CamScanner

كانت مضطربة يضمن لأنه يعلم أنها لا تستقر فلا يعذر فيضمن وفي الخانية لو كانت الريح غير ساكنة يضمن استحسانا()

وهكذافی ردالمحتارج۵ص۵۲۷- وفي جامع الفصولين تفصيل حيث قال : فلو أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر فيها ضمن ولو يستقر فيها ثم يتعدى إلى أرض جاره فلو تقدم إليه جاره بالسكر والإحكام ، ولم يفعل ضمن كالإشهاد على الحائط المائل وإلا لم يضمن ا ه .

وهكذافی الفتاوی الهندية ج۵ص۳۹۷- رجل سقى أرضه فتعدى الماء إلى أرض جاره إن أجرى الماء إجراء لا يستقر في أرضه بل يستقر في أرض جاره يضمن وإن كان يستقر في أرضه ثم يتعدى إلى أرض جاره بعد ذلک إن كان جاره قد تقدم إليه بالإحكام والسد فلم يسد يضمن استحسانا وإن لم يتقدم إليه لا يضمن()

وهكذافی المبسوط ج۲۷ص۲۵- وكذلک لو سقى أرضه فخرج الماء منها إلى غيرها لم يضمن لأن سقي أرضه تصرف في ملكه وذلک مباح له مطلقا وكذلک لو أحرق حشيشا في أرضه أو حصائد أو أجمة فخرجت النار إلى أرض غيره وأحرقت شيئا فلا ضمان عليه لأن هذا التصرف في ملكه مباح له مطلقا قال بعض المتأخرين هذا إذا كانت الرياح ساكنة حين أوقد النار فأما إذا كان اليوم ريحا على وجه يعلم أن الريح يذهب بالنار إلى أرض جاره فهو ضامن استحسانا بمنزلة من صب الماء في ميزاب له وتحت الميزاب متاع لإنسان يفسد به قال هو

Scanned with CamScanner

ضامن فكذلک النار يوقدها الرجل في داره أو تنوره فلا ضمان عليه فيما احترق لأن هذا التصرف في ملكه مباح له مطلقا .

وهكذا فی المبسوط للشيبانی ج۴ص۵۲۷- وكذلک لو أحرق حشيشا له في أرض له أو حصائد له أو أجمه له فخرجت النار إلى غير أرضه فأحرقت لم يكن عليه ضمان وكذلک النار يوقدها الرجل في داره أو في تنوره فلا ضمان عليه فيما احترق()

وهكذافی ملتقی الابحر ج۳ص۵۶۰- ولو أحرق حصائد أرض مستأجرة . أو مستعارة فاحترق شيء في أرض غيره لم يضمن إن كانت الريح هادئة مضطربة ضمن()

وهكذافی الفتاوی التاتارخانية ج۱۹ص۲۹۶- وفی الخانية ولو احرق حشيشا فی ارضه اوحصائده اواجمة فخرجت النارالی ارض غيره واحرقت شيئا لايكون ضامنالانه متصرف فی ملكه قيل هذااذاكانت الرياح ساكنة حين اوقدالناراماذاكانت اليوم ريحايعلم ان الريح تذهب بالنار الی ارض جاره كان ضامنا استحسانا كمن صب الماء فی ميزاب له وتحت الميزاب متاع لانسان ففسدته كان ضامناولواوقد النار فی داره او فی تنوره لا يضمن ما احترق به()

وهكذافی الفتاوی الخانية علی هامش الهندية ج۳ص۲۵۰- رجل ارادان يحرق حصائدارضه فاوقدالنارفی حصائده فذهبت النارالی ارض جاره واحرق زرعه لايضمن الاان يعلم انه لو حرق حصائده تتعدی النار الی زرع جاره لانه اذا علم ذالک كان قاصدا احراق زرع الغير

Scanned with CamScanner

کتبه مفتی عبدالجلیل اغاعرفان : الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام مفتی محمدعیسی مستغروم‌فتی شراف الدین شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

کتاب الرهن

مروجه ګروي او دهغې حکم

:الاستفتاء: السلام علیکم ورحمة الله وبرکا ته مولوي صاحب ! کچیري یو څوک مځکه یاسرائ اویا دکان ګرو کړي او بیا دا ګروشوی ځائ و بل چا ته په کرایه باندي ورکړي اویا خپله کي اوسیږي نو دا شرعا جائز اوروا ده اوکه نه ؟بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِین

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت کي : د ځمکې، اویاکور یا بل کوم جایدادپه مروجه ګروي ورکول روانه ده ځکه د هغه په بدل کې چې کومې روپی ورکول کیږي هغه په واقعه قرض دي نوپرقرضو باندي فائده او نفعه اخستل صحیح نه ده ځکه دا سو د : اوربا ده نوسود خو حرام قطعي ده نوپه مرهون باندي نفعه اخستل حرامه شوله

Scanned with CamScanner

لمافي الهداية وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام، ولا بسكنى ولا لبس. /4) 415)

وفي) رد المحتار (قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَن شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ :لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَن يَرْهَنَ الرَّهْنَ، (6/ 512)

وفي عمدة الرعاية(لا يجوزُ الانتفاع بالرهن؛ لأنّ الرهن يقتضي الحبس إلى أن يستوفيَ دينه دون الانتفاع، فلا يجوزُ الانتفاعُ إلا بتسليطِ دين الراهن، وإن فعل كان متعدِّياً، ولا يبطل الرهن بالتعدِّي. (10/ 153)كذافي الفقه الإسلامي وأدلته (6/ 133) ، والبدائع : 146/6،و تبيين الحقائق67/6 :،و البناية شرح الهداية(12/ 487)

کیونکہ رہن سے انتفاع درحقیقت قرض دے کر نفع لینا ہے اور اسے حدیث میں" سود "قرار دیا گیا ہے، کل قرض جر منفعۃ فھو ربا) مصنف ابن ابی شیبہ، رقم :۲۰۶۹ (اور سود لینا باہمی رضامندی سے بھی درست نہیں ہوتا۔ واللہ تعالیٰ اعلم دارالافتاء، دارالعلوم دیوبند

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظلہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابونعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۸)ھق

پر ګرو سوی شي باندي نفعه اخیستل؟

ألإســـتفـــــتاء؟ محترم مفتي صاحب ما یو دانګرو باغ په ګروي نیولی تر لسو کالو پوری هغه په دغه طریقه باندی چی هغه نفر ته پنځه لکه روپی زه ورکوم

Scanned with CamScanner

هغه به ماته باغ سپاري بعد له لسو کالوبه زما روفی بیرته راکوي زه به هغه باغ ورکوم نو ایاپه دغه ګرو سوی شي نفع اخیستل جائزده په داسي صورة کي چي اجازه دراهن وي؟

الفتوي بعون الله تعـــالي

محترمه وروره دغه رقم نفعه نه ده جائزه په حواشي د درمختار کي طحطاوي کي لیکلي دي

في شرح المتقي انه يحرم الإنتفاع بلاإذن وبه اي بالإذن يكره كمافي المضمرات وغيرها انتهي

اوهم دغه رقم په طحطاوی کی نوشته دی

والغالب من احوال الناس انهم انمايريدون عند الدفع الانتفاع ولولاه لماأعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط لان المعروف كالمشروط وهو ممايعين المنع انتهي

له دغه مذکوره عبارة معلومه سوه که راهن اجازه ورنه کړی نو مرتهن لره نفع اخیستل حرامه ده اوکه اجازه ورکړی نومکروه تحریمی ده

خصوصا کله چی نفع اخیستل مشروطه وي یاپه حکم دمشروط کی وی لکه په دغه زمانه کی چی دستور او رواج ده بعض وخت په دغسی معامله کی له

Scanned with CamScanner

راهنه څخه داذن شرط اخلي اوپه رهن نامه کی لیکي بعض محتاطین که څه هم په ظاهره یی نه شرط کوی لیکن مقصود د دوي دغه وی کچیری دوی ته معلومه سی چی راهن به دوی ته اجازه دمنافع اوفصل وغیره ورنه کړي نوهیڅ کله به دغه معامله ونه کړي نوپه دغه صورت کی اذن حکما مشروط ده ؛اوپه حدیث کی له دغسی صورت څخه ممانعت راغلی ده

په بخاری کی له انس رض څه روایت ده

قال قال:رسول الله صل الله علیه وسلم . اذا اقرض احدکم فلایأخذ هدیته کذا في

اوهمدارقم في صحیح البخاري **عن ابي هریرة رض عن ابي موسي قال قدمت المدینة فلقیت عبدالله بن سلام فقال لي انک بأرض الربانیة فاش فاذا کان لک علي رجل حق فاهدي الیک حمل شعیر فلاتأخذه فانه ربا**

وجاء هذالمعني عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر انتهي

ودر مصحف ابن ابي شیبة له عطا څخه یی روایت کړی ده

کانوا اي الصحابة یکرهون کل قرض جرمنفعة

او په مسند دحارث بن اسامة کي له آنحضرت څخه روایت ده کل قرض جربه نفعا فهوربا انتهي

Scanned with CamScanner

له دغو احادیثو او له اقوالو دصحابة وو معلومه سوه چی د قرض ورکؤنکی کوم نوعه هدیه قبلول له هغه شخص څخه چاته چی قرض ورکړی ده یا کوم نوع منفعت حاصل کول مکروه تحریمی ده که څه هم په رضأ او رغبت دهغه شخص وی

اودغه خبره چی په بعضو کتب حنفیة کی نوشته دی چی مرتهن لره په اذن دراهن سره نفع اخیستل جائز ده

مراد له هغه څخه دادی چی هرکله اذن] اجازه [خالص وی په هغه کی شائبه هم دشرط نه وي نه په عبارت کي اونه په خاطر)زړه [کی په داسی وخت کی چی به زړه کی یی خیال راغی لکه څنګه چی په دغه زمانه دغسی ده هغه په حکم دربا کی داخل ده

علاوه له دغه لکه څنګه چی یوجماعت فقهاء وو په صورت داذن کی جائز بللی ده

اوجم غفیر فقهاء منعه کړی هم ده عبارت دطحطاوی پردغه شاهد ده

اوپه تنقیح الحامدیة ذکر کړی سوی دی

ليس للمرتهن ولا للراهن ان يزرع الأرض ولايؤاجرها لانه ليس لهما الإنتفاع بالرهن انتهي

Scanned with CamScanner

اوپه قنية كي له جامع التفاريق څخه منقول دی

عن ابی یوسف المرتهن سکن الدار باذن الراهن یکره انتهی

اوپه مجمع البرکات کی دي

الحاصل ان المرتهن لاینتفع بالرهن سواء اذن له الراهن اولم یأذن

اوپه تهذیب کي دي

یکره للمرتهن الانتفاع باالرهن وان اذن له الراهن کذا في المعدن انتهي

اوپه حواشي داشباه کي دي

في الجامع لمجدالائمة عن عبدالله محمد بن سلم انه لایحل له ان ینتفع بشئ منه وان اذن له الراهن لانه اذن في الربا لانه یستوفي دینه فیکون المنفعة رباانتهي

اوپه اشباه کی دی

یکره للمرتهن الإنتفاع بالرهن باذن الراهن انتهي

اوزیادة تحقیق ددغي مسئله په رساله] من الفلک المشحون فیمایتعلق بانتفاع المرتهن[کی موجود ده، والله اعلم

Scanned with CamScanner

حرره ابوالحسنات محمد الحي تجاوزالله عن ذنبه الجلي والخفي

مأخوذ من مجموعة الفتاوي بهامش خلاصة الفتاوي ج4 ص 182كتاب الرهن

پشترترجمه:مفتي ابو انعام نقيب الله خادم الاسلام من زابل شاجربـــ اللهم اغفرهٗ وارحمهٗ الجواب صحيح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرورومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

په رهن کی پرګروسوی شی باندی فائده اخیستل جائزده که یا؟

الافتاءبتوفیق الله تعالی

محترمه ددی پوښتنی په جواب کی بایدووایو

که چیری پرګروسوی شی باندی فائده اخیستل شرط سوی اویامعروفه وی نوپه دی دواړوصورتوکی په اتفاق سره دعلماءناجائزده اوکه چیری نه مشروطه وی اونه معروفه وی بلکه په اجازه سره دراهن وی "نوبعض حنفی علماءیی جائزبولی "لیکن اکثره علماءدغه صورة هم ناجائزبولی "ځکه وائی دادمجبوری اجازه ده اعتبارنه لری "اوبل مرتهن هم دنفعی اراده لری ددغه دپاره رهن ورسره کوی نوچی کله نفعه اخیستل مقصدسوه نوتردی حدیث لاندی راغله "کل قرض جرنفعافهوربا "هرهغه پورچی نفعه راکشوی نوداسوددی "نوپه دی وجه دغه صورة هم ناجائزسواوکم چی دجوازصورة دی هغه حمل دی پردی چی اجازه هم دمجبوری نه وی اورهن هم دفائده اخیستلودپاره نه وی سوی

کمافی الدرالمختارج۱ص۱۸۶

Scanned with CamScanner

لا انتفاع به مطلقا) لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة، سواء كان من مرتهن أو راهن (إلا بإذن) كل للآخر، وقيل: لا يحل للمرتهن لانه ربا، وقيل: إن شرطه كان ربا، وإلا لا. وفي الاشباه والجواهر: أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكلها لم يضمن له منعه، ثم أفاد الاشباه أنه يكره للمرتهن الانتفاع بذلك،

وهكذافی الردالمحتارج ص۶۸۲

قوله وقيل لا يحل للمرتهن) قال في المنح: وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن، لأ نه أذن له في الربا لأ نه يستوفي دينه كام لا فتبقى له المنفعة فض لا فيكون ربا، وهذا أمر عظيم. قلت: وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل با لإ ذن إ لا أن يحمل على الديانة، وما في المعتبرات على الحكم ثم رأيت في جواهر الفتاوى: إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإ لا ف لا بأس اه ما في المنح ملخصا وأقره ابنه الشيخ صالح. وتعق به الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء. على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد لأ ن الفتوى على ما تقدم: أي من أنه يباح. أقول: ما في الجواهر يصلح للتوفيق وهو وجيه، وذكروا نظيره فيما لو أهدى المستقرض للمقرض، إن كانت بشرط كره وإ لا ف لا ، وما نقله الشارح عن الجواهر أيضا من قوله لا يضمن يفيد أنه ليس بربا، لأ ن الربا مضمون فيحمل على غير المشروط وما في ا لأ شباه من الكراهة على المشروط، ويؤيده قول الشارح ا لآ تي آخر الرهن إن التعليل بأنه ربا يفيد أن الكراهة تحريمية فتأمل. وإذا كان مشروطا ضمن كما أفتى به في الخيرية فيمن رهن شجر زيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين.

Scanned with CamScanner

قال ط: قلت والغالب من أحوال الناس أنهم إنما يريدون عند الدفع ا لا نتفاع، ولو لا ه لما أعطاه الدراهم وهذا بمنزلة الشرط، لأ ن المعروف كالمشروط وهو مما يعين المنع، والله تعالى أعلم اهـ.

وهكذافی المبسوط للسرخسی ۲۱ص۱۶۳

وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَزْرَعَ الْأَرْضَ الْمَرْهُونَةَ: لِأَنَّ ذَلِكَ انْتِفَاعٌ مِنْهُ بِالْمَرْهُونِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَنَا بِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ،

وهكذافی تحفة الفقهاء ج۳ص۴۲

وَلِهَذَا لَا يجوز لَهُ أَن ينْتَفع بالمرهون نوع انْتِفَاع من الِاسْتِخْدَام وَالرُّكُوب ونَحْو ذَلِك

وَكَذَلِكَ زَوَائِد الرَّهْن تكون رهنا عندنَا وَهُوَ أَحَق بالإمساك وَيكون أَحَق بِهِ بعد وَفَاته كَمَا فِي حق الأَصْل إِلَّا أَن الزَّوَائِد غير مَضْمُونَة عَلَيْهِ حَتَّى لَا يسْقط الدّين بهلاكها

وہکذافی فتاوی عثمانی ج۳ص۴۲۴۔ رہن زمین سے نفع اٹھانا بالکل ناجائز حرام اور بحکم سود ہے جس کے پاس رہن رکھا گیا ہے اس کے لئے اس رواج کو جس حد تک ممکن ہو روکنا واجب ہے

وهکذافی فتاوی مفتی محمود ج۹ص۴۱۱۔ مرہونہ زمین سے کسی کے لئے بھی نفع لینا جائز نہیں لیکن اگر مرتھن نے نفع حاصل کیا تو یہ تمام نفع قرضہ کی وصولی میں شمار ہوگا یعنی منافع کے مقدار راہن سے قرض ساقط ہو جائے گا

وهکذافی کفایۃ المفتی ج۸ص۱۴۰

سوال.....زمین یا باغ رہن رکھنا اور اس سے کسی قسم کا نفع اٹھانا جائز ہے یا نہیں اور اس قسم کا رہن رکھنا جائز ہے یا نہیں

Scanned with CamScanner

جواب.....زمین یا باغ کا رہن رکھنا اور اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں شرط کرکے یا بلا اجازت راہن فائدہ اٹھانے کی حرمت تو ظاہر ہے اور غیر مشروط ہونے کی حالت میں اجازت راہن کے بعد فائدہ اٹھانے کی اس لئے ممانعت ہے کہ یہ اجازت حقیقی اجازت نہیں ہوتی بلکہ دباؤ یا ضرورت کی وجہ سے راہن مجبوری کو اجازت دی دیتا ہے اور اس کے دلیل یہ ہے کہ اگر مرتھن پھر راھن سے یہ کہہ دے کہ بھئی کوئی زبردستی نہیں ہے چاہو تم اجازت دو. اور چاہو تو یہ منافع خود حاصل کرتے رہو تو اس حالت میں راہن منافع مرھون مرتھن کو دینا اکثری طور پر گوارا نہ کرے گا اگر کرے تو سمجھ لو کہ اس کی اجازت واقعی اجازت ہے ورنہ نہیں

وھکذا فی فتاوی حقانیہ ج۶ ص ۲۲۷- سوال.....اگر مالک مرتھن کو مرہونہ سے فائدہ لینے کی اجازت دے دے تو کیا اس کی اجازت کو مد نظر رکھتے ہوئے مرتھن کیلئے مرہونہ سے انتفاع لینا جائز ہے یا نہیں

جواب.....اگرچہ مالک کی باقاعدہ اجازت اس کی مملوکہ چیز سے انتفاع لینے گنجائش کی صورت مھیا کرکے جواز کی دلیل بن سکتی ہے لیکن مرتھن کو راھن کی طرف سے جو اجازت دی جاتی ہے اس کے پس منظر میں کون سے جذبات کارفرما ہیں جس کی وجہ سے مالک اپنی ملکیت سے اپنی ضرورت کے باوجود دوسرے کو استفادہ کا موقعہ دیتا ہے راھن اور مرتھن کے باہمی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حقیقت اظہر ہے کہ مرتھن کو یہ موقعہ اس کے قرض کے عوض دیا جاتا ہے جو کہ مالک دے چکا ہے مالک مرتھن کے احسان سے مجبور ہو کر بلا چون وچرا مرتھن کے سامنے سر تسلیم خم کرکے اجازت دے دیتا ہے اس کی یہ اجازت مجبوری کی اجازت ہے جس کا اعتبار نہیں کیا جاسکتا یہی وجہ ہے کہ فقھاء کرام نے تصریح کہ ہے کہ مالک کی اجازت کے باوجود مرتھن کے لئے رھن سے انتفاع لینے کی گنجائش نہیں ہے.

کتبہ:مفتی عبدالظاھر ظہیر وحافظ فضل محمد وصیف؛الجواب صحیح ،مفتی محمد عیسی مستغر ومفتی شراف الدین شرافت ومفتی عبدالجلیل اغاعرفان ومفتی نقیب اللہ اوانعام صاحب

Scanned with CamScanner

کتاب الفرآئض

د ورونو په مال کي د خو يندو د حق مسئله

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوی صاحب زمونږ پلار وفات شوی ده خو زمونږ دپلار خپل شخصي مال نه ده پا ته سوی او مونږ اووو) ۷ (ورونوپه ګډه سره کار باردنيا کا وی بعضو ديراو بعضو لږ ا وبعضو دکور خدمت کاوی څه وخت موپلار هم په کورکي راسره وي خو نه يي مو نږ ته سرما يه راکړی او نه يي کار راسره کړي دي ځکه ضعيف وي بيا وفات شو وس پوشتنه داده چي زمونږ خويندي له مونږ سره په موجو ده دنيا کي حق لری او که نه ؟بينوا توجروا.

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِین

اما بعد :محترمه په مسئوله صورت کی که دغه اووو)۷ (ورروو نو دنيا خپله فيداکړی وی پلا ريی مشترک کاراوبار نه وي رسره کړی او نه دغه ورونه دپلار په روفواوسرمايه کاراوبارشروع کړی و ي نو دغه سرمايه او دنيا يوازي ددغو اوو)۷ (ورونو دي نو د ورونوپه دنيا کی هغه خويندې حق نه لری

Scanned with CamScanner

لما فی شرح مجلة للاتاسی وامرالابن في عمله ليس عا ئدالابيه لايكون معينا له وان كان في عياله بل يكون كسبه له خاصة وافا د قوله هنا اذاعمل شخص الخ كذ اقولهم اب وابن يكتسبان الخ انه لولم يكن للاب عمل ولاكسب بل عمل والكسب للابن يكن المال المتحصل للابن خاصة لان الاب حنيئذ في عيال ابنه وهوظاهر)۳۲۰ (ج ۴(

وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام :اتِّحَادُ الصَّنْعَةِ. فَإِذَا كَانَ الْأَبُ مُزَارِعًا وَالِابْنُ صَانِعَ أَحْذِيَةٍ فَكَسْبُ الْأَبِ مِن الْمُزَارَعَةِ وَالِابْنِ مِن صَنْعَةِ الْحِذَاءِ، فَكَسْبُ كُلٍّ مِنْهُمَا لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ لِلْأَبِ الْمُدَاخَلَةُ فِي كَسْبِ ابْنِهِ لِكَوْنِهِ فِي عِيَالِهِ.

وَقَوْلُ الْمَجَلَّةِ) مَعَ ابْنِهِ (إشَارَةٌ لِهَذَا الشَّرْطِ .مَثَلًا إنْ زَيْدًا يَسْكُنُ مَعَ أَبِيهِ عَمْرٍو فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَيَعِيشُ مِن طَعَامِ أَبِيهِ وَقَد كَسَبَ مَالًا آخَرَ فَلَيْسَ لِإِخْوَانِهِ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهِ إدْخَالُ مَا كَسَبَهُ زَيْدٌ فِي الشَّرِكَةِ (445 . ج 3

اذ قدعلمت ان الابن اذ اكان كسبه على حدة يكون كسبه له لاابيه شرح مجلة للاتاسی ۳۲۱ (ج ۴

كذافي) تنقيح الفتاوى الحامدية ج۲ ص ۱۷ (و في محمود الفتاوي

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابو انعام ومفتی عبد المجید امیر ومفتی عبد الرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبد الظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱ صفر المظفر (۲۴) ہق

که پلار اوځوی یوځای مړه سی تقدیم اوتاخیر نه وی معلوم نومیراث

Scanned with CamScanner

الاستفتاء- کچیری پلار وزوی دواړه په ایکسډنټ کی مړی شی په یوه وار معلوم نه وی چی کوم یو مخته مړشو اوس به میراث اول دکوم یوه تقسیم وی البته موټر بل شخص چلوي اوپه ټکرکي دواړه پلار اوزوی مړه شوي دي بینوا تو جروا

الافتاء بعون الله

که زوی او پلار دواړه په یوټکر مړه شی دانشی معلوم چی کوم یو مخته مړشو نو ددی مرګ معا ،یوځای معتبر ده ځکه تقدیم او تاخیر نه دی معلوم نو که دغه مړزوی یه خپل شخصی مال لری هغه دده د وارثینو دی جلامسئله به ورته جوړی وی اوکه یه نه درلودی دغه مړ زوی دپلار په میراث کی حق نه لری نو اوس به مسئله دپلا ر له ترکی جوړوی دغه مړزوی نه پکشی رازی صرف ژوندی میراث وړلای شی

قال فی السراجی ص۵۴- اذاماتت جماعةولا یدری ایهم مات اولاًجعلواکانهم ماتوامعا ومال کل واحدمنهم لورثته الاحیاء ولایرث بعض الاموات من بعض هذا هو المختار

قال علامة الشامي في الرد- وَقَالَ فِي الْأَرْفَادِ أَو مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ وَأَشْكَلَ السَّابِقُ جُعِلُوا كَأَنَّهُم مَاتُوا مَعًا فَمَالُ كُلِ وَاحِدٍ لِوَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ وَلَا يَرِثُ بَعْضُ الْأَمْوَاتِ مِن بَعْضٍ هَذَا مَذْهَبُ

Scanned with CamScanner

أَبِي حَنِيفَةَ اه وَذَكَرَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي سَكْبِ الْأَنْهُرِ وَشَرْحِ الْكَنْزِ لِلْمَقْدِسِيِّ وَقَد لَخَّصْت ذَلِكَ الدر المختار وحاشية ابن عابدين) رد المحتار(.798/6

لماقال في المجمع فَصْلٌ) وَالْغَرْقَى (جَمْعُ الْغَرِيقِ) وَالْهَدْمَى (أَيِ الطَّائِفَةُ الَّتِي هُدِمَ عَلَيْهِم جِدَارٌ أَو غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ الْحَرْقَى) إِذَا لَم يُعْلَم أَيُّهُم مَاتَ أَوَّلًا (كَمَا إِذَا غَرِقُوا فِي السَّفِينَةِ مَعًا أَو وَقَعُوا فِي النَّارِ دَفْعَةً أَو سَقَطَ عَلَيْهِم جِدَارٌ أَو سَقْفُ بَيْتٍ عِيَاذًا بِهِ تَعَالَى أَو قُتِلُوا فِي الْمَعْرَكَةِ وَلَم يُعْلَم التَّقَدُّمُ وَالتَّأْخِيرُ فِي مَوْتِهِم جُعِلُوا كَأَنَّهُم مَاتُوا مَعًا) يُقْسَمُ مَالُ كُلٍّ عَلَى وَرَثَتِهِ الْأَحْيَاءِ وَلَا يَرِثُ بَعْضُ (هَؤُلَاءِ) الْأَمْوَاتِ مِن بَعْضٍ. (

عبد الرحمن شيخي زاده، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر.[768/2

لماقال في الهنديه- إِذَا مَاتَ جَمَاعَةٌ مِن الْغَرْقَى وَالْحَرْقَى وَلَا يُدْرَى أَيُّهُم مَاتَ أَوَّلًا جُعِلُوا كَأَنَّهُم مَاتُوا جَمِيعًا مَعًا فَيَكُونُ مَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُم لِوَرَثَتِهِ وَلَا يَرِثُ بَعْضُهُم بَعْضًا إلَّا إذَا عُرِفَ تَرْتِيبُ مَوْتِهِم فَيَرِثُ الْمُتَأَخِّرُ مِن الْمُتَقَدِّمِ. وَكَذَا الْحُكْمُ إن مَاتُوا بِانْهِدَامِ الْجِدَارِ عَلَيْهِم أَو فِي الْمَعْرَكَةِ وَلَا يُدْرَى أَيُّهُم مَاتَ أَوَّلًا، كَذَا فِي التَّبْيِينِ مِثَالُهُ أَخَوَانِ غَرِقَا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ تِسْعُونَ دِينَارًا وَخَلَّفَ بِنْتًا وَأُمًّا وَعَمًّا فَعِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ - رَحِمَهُم اللَّهُ تَعَالَى - يُقْسَمُ تَرِكَةُ كُلِّ وَاحِدٍ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ مِن وَرَثَتِهِ الْبِنْتِ وَالْأُمِّ وَالْعَمِّ عَلَى سِتَّةٍ. وَلَا يَرِثُ أَحَدُهُمَا مِن الْآخَرِ وَإِن عُلِمَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا أَوَّلًا وَلَا

Scanned with CamScanner

يُدرَى أَيُّهُم هُوَ أَعطِيَ كُلَّ وَاحِدٍ اليَقِينَ وَوُقِفَ المَشكُوكُ حَتَّى يُتَبَيَّنَ أَو يَصطَلِحُوا. كَذَا فِي خِزَانَةِ المُفتِينَ].مجموعة من المؤلفين. الفتاوى الهندية.[457/6

کتبہ، مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوالمام ومفتی کلاب شاہ شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱ذی الحجہ(٦)ھ ق

که منکوحه څوک قتل کړی نوپه دیت کی دخاوندحق

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته څه فرماي علماء د دین په دی مسئله کی چی یوه زنانه چی نکاح یی شوی ده خو واده یی لا نه دی شوی او چا قتل کړه او قاتل دیت اداء کړو اوس ددی ښځی دخاوند په دی دیت کی څه حصه رسی او کنه.بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه دلته دیت دشځی په ترکه دشځی کی داخل دی نودشځی دترکی ځخه دخاوند چی اولاد نه وی نصف دی یعنی نیمی ده بلکل دخاوند حق کی سته

کما فی الهدایه ان القصاص حق جمیع الورثة وکذ الدیة ج 4ص572

وكذا في الهندية ج۶ ص۴۵۰- فللزوج النصف عند عدم الولد وولد الابن، والربع مع الولد أو ولد الابن

Scanned with CamScanner

وكذ ا في ردالمحتار

واعلم أنه يدخل في التركة الدية الواجبة بالقتل الخطأ أو بالصلح عن العمد أو بانقلاب القصاص مالا بعفو بعض الأولياء. فتقضى منه ديون الميت وتنفذ وصاياه كما في الذخيرة :ردالمحتارج۶ ص۷۵۹

كتبه، مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

ترتیب ؛ تبویب اوتصحیح مفتی عبدالظاهر ظهیر من بولدک افغانستان دښه مشهوری دپاره پر داشماره وټسف باندی مشهوره پریږدئ دخپلو مفیدو مشهورو څخه موبر خمن کړی باید څنګه ترتیب وکړوچی زیات مفیدسی منه ۰۷۰۷۸۱۲۹۲۴

Scanned with CamScanner